Fővárosi Törvényszék
74.G.40.555/2020/34-V.

Az ítélet a 39. számú kijavító végzéssel együtt érvényes.

Budapest, 2021. február 17.
dr. Bojtor Johanna s.k. bíró

A Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (cím1) által képviselt **felperes** (cím2) felperesnek

a HÁRI Ügyvédi Iroda (cím3) által képviselt
alperes1
~~**alperes1**~~ (10cím4) I. rendű alperes és

a HÁRI Ügyvédi Iroda (cím3) által képviselt
alperes2
~~**alperes2**~~ (cím5) II. rendű alperes elleni

bérleti díj, közüzemi díj, közös költség és bérleti szerződéshez kötődő egyéb költségek, kötbér, valamint kártérítés megfizetése iránti perében a bíróság meghozta az alábbi

í t é l e t e t:

A bíróság egyetemlegesen kötelezi az I. és a II. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 2.604.792,- (Kettőmillió-hatszáznégyezer-hétszázkilencvenkettő) Ft tőkét, valamint

358.735,- (Háromszázötvennyolcezer-hétszázharmincöt) Ft-nak 2008. november 21. napjától,
1.243.878,- (Egymillió-kettőszáznegyvenháromezer-nyolcszázhetvennyolc) Ft-nak 2008. december 20. napjától,
132.874,- (Százharminckettőezer-nyolcszázhetvennégy) Ft-nak 2009. január 20. napjától,
461.236,- (Négyszázhatvanegyezer-kettőszázharminchat) Ft-nak 2009. január 23. napjától,
355.159,- (Háromszázötvenötezer-százötvenkilenc) Ft-nak 2009. január 24. napjától, és
52.910,- (Ötvenkettőezer-kilencszáztíz) Ft-nak 2009. február 20. napjától, a kifizetésig terjedő időre eső, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres

szorzatával megegyező mértékű késedelmi kamatát, továbbá

659.008,- (Hatszázötvenkilencezer-nyolc) Ft perköltséget.

A bíróság kötelezi az I. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 4.442.765,- (Négymillió-négyszáznegyvenkettőezer-hétszázhatvanöt) Ft perköltséget.

A bíróság egyebekben elutasítja a felperes keresetét.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. rendű alperesnek 35.182.630,- (Harmincötmillió-száznyolcvankettőezer-hatszázharminc) Ft tőkét, valamint

18.030.691,- (Tizennyolcmillió-harmincezer-hatszázkilencvenegy) Ft-nak 2010. augusztus 6. napjától és

17.151.939,- (Tizenhétmillió-százötvenegyezer-kilencszázharminckilenc) Ft-nak 2010. augusztus 25. napjától, a kifizetésig terjedő időre eső, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegével azonos mértékű, de legfeljebb a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres szorzatával megegyező mértékű késedelmi kamatát, továbbá

2.357.187.- (Kétmillió-háromszázötvenhétezer-száznyolcvanhét) Ft perköltséget.

A bíróság egyebekben elutasítja az I. rendű alperes viszontkeresetét.

A bíróság kötelezi továbbá a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. és II. rendű alpereseknek, mint egyetemleges jogosultaknak 1.238.173,- (Egymillió-kettőszázharmincnyolcezer-százhetvenhárom) Ft perköltséget.

Az ítélet az I. rendű alperes vonatkozásában a felperesnek fizetendő 1.569.167,- Ft (Egymillió-ötszázhatvankilencezer-százhatvanhét) Ft tőke erejéig előzetesen végrehajtható.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a fenti ügyszámra hivatkozással a Fővárosi Törvényszékhez kell benyújtani, a Fővárosi Ítélőtáblához címzetten, elektronikus úton, jogi képviselővel eljárva. A fellebbezés illetékköteles. Az illeték mértéke a fellebbezésben vitássá tett követelés vagy követelésrész értékének 8%-a, de minimum 15.000.-Ft, legfeljebb 2.500 000.- forint.

A fellebbezésben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a fellebbezés irányul, és elő kell adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben, és milyen okból kívánja. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására akkor kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az elsőfokú határozat meghozatalát követően jutott a fellebbező fél tudomására, feltéve, hogy az - elbírálása esetén - reá kedvezőbb határozatot eredményezett volna. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására, vagy az első fokú

bíróság által mellőzött bizonyítás lefolytatásának indítványozására akkor is sor kerülhet, ha az az első fokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására irányul; azonban ez esetben is alkalmazni kell azt a szabályt, hogy ha a felek valamelyike tényállításának, nyilatkozatának előadásával, bizonyítékainak előterjesztésével alapos ok nélkül késlekedik, és e kötelezettségének a bíróság felhívása ellenére sem tesz eleget, a bíróság a fél előadásának, előterjesztésének bevárása nélkül határoz, kivéve, ha álláspontja szerint a fél előadásának, előterjesztésének bevárása a per befejezését nem késlelteti.

A jogi képviselet a jogorvoslati eljárás során is kötelező.

A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását. Ha a fellebbezés csak kamatfizetésre, perköltség viselésére vagy összegére, a meg nem fizetett illeték megfizetésére vonatkozik, az előzetes végrehajthatósággal, részletfizetés engedélyezésével, a teljesítési határidővel kapcsolatos, vagy az ítélet indokolása ellen irányul, a fellebbező fél a fellebbezésében kérheti tárgyalás megtartását.

A jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a Kúria eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték (illetve annak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény ((a továbbiakban: Pp.)) 24. § alapján megállapított értéke) az ötszázezer forintot meghaladja. Ez esetben a fellebbezésben új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül, a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával történik, így a fellebbezés elbírálása során a Kúria a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. A határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s:

A bíróság a rendelkezésre álló iratok, a szakértői vélemények, a felek és a tanúk nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:

A felperes, mint bérbeadó, az albérleti szerződések esetében bérlő (továbbiakban Bérbeadó), a kezesi szerződések esetében jogosult és az I. rendű alperes, mint bérlő, az albérleti szerződések esetében albérlő (továbbiakban Bérlő), a kezesi szerződések esetében Kötelezett 4 különböző település felperes üzletközpontjaiban található helyiségekre, összesen 7 darab bérleményre 7 darab bérleti, illetve albérleti szerződést (továbbiakban bérleti szerződések) kötöttek 2006 és 2008 között a II. rendű alperes, mint Kezes készfizető kezességvállalása mellett a bérleti szerződések 5.2 pontja szerint 5 naptári év határozott időtartamra (továbbiakban a “Bérleti Idő”). A bérleti szerződések ugyanezen pontjában a felek a határnap pontos megjelölésével meghatározták a Bérleti Idő kezdetét (továbbiakban a “Kezdőnap”) és lejártát (a továbbiakban a “Lejárat Napja”). A felek a bérleti szerződések 6.1.1 és 6.3.1

pontjában rögzítették, hogy a Kezdőnaptól a Bérlet, illetőleg a bérleti jogviszony megszűnésének napjáig a Bérlő a Bérbeadó felé Bérleti Díj és Közös Költség fizetésére köteles és ugyanitt meghatározták azok pontos havi összegét is.

A 2006. augusztus 31. napján a **K.-i** felperes Üzletközpontban található **S-6 jelű** bérleményre kötött bérleti szerződés 5.2 pontja alapján a Kezdőnap 2006. november 2., a Lejárat Napja: 2011. november 1., a 6.1.1. pont alapján a Bérlemény havi bérleti díja összesen 1440 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA, a 6.3.1 pont alapján a Közös Költség havonta 148 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA.

A 2007. január 29. napján a **Kö-i** felperes Üzletközpontban található **S-6 jelű** bérleményre kötött bérleti szerződés 5.2 pontja alapján a Kezdőnap 2007. április 3., a Lejárat Napja: 2012. április 2., a 6.1.1. pont alapján a Bérlemény havi bérleti díja összesen 972 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA, a 6.3.1 pont alapján a Közös Költség havonta 125 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA.

A 2007. augusztus 1. napján a **B-i** felperes Üzletközpontban található **S-9 jelű** bérleményre kötött bérleti szerződés 5.2 pontja alapján a Kezdőnap 2007. november 15., a Lejárat Napja: 2012. november 14., a 6.1.1. pont alapján a Bérlemény havi bérleti díja összesen 1212 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA, a 6.3.1 pont alapján a Közös Költség havonta 177 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA.

A 2007. augusztus 1. napján a **D-i** felperes Üzletközpontban található **S-4 jelű** bérleményre kötött albérleti szerződés 5.2 pontja alapján a Kezdőnap 2007. december 5., a Lejárat Napja: 2012. december 4., a 6.1.1. pont alapján a Bérlemény havi bérleti díja összesen 725 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA, a 6.3.1 pont alapján a Közös Költség havonta 141 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA.

A 2007. augusztus 1. napján a **D-i** felperes Üzletközpontban található **S-11 jelű** bérleményre kötött albérleti szerződés 5.2 pontja alapján a Kezdőnap 2007. december 5., a Lejárat Napja: 2012. december 4., a 6.1.1. pont alapján a Bérlemény havi bérleti díja összesen 1066 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA, a 6.3.1 pont alapján a Közös Költség havonta 146 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA.

A 2007. december 20. napján a **B-i** felperes Üzletközpontban található **S-8 jelű** bérleményre kötött bérleti szerződés 5.2 pontja alapján a Kezdőnap 2008. február 22., a Lejárat Napja: 2013. február 21., a 6.1.1. pont alapján a Bérlemény havi bérleti díja összesen 508 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA, a 6.3.1 pont alapján a Közös Költség havonta 130 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA.

A 2008. február 15. napján a **Ka-i** felperes Üzletközpontban található **S-1 jelű** bérleményre kötött bérleti szerződés 5.2 pontja alapján a Kezdőnap 2008. március 1., a Lejárat Napja: 2013. február 28., a 6.1.1. pont alapján a Bérlemény havi bérleti díja összesen 580 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA, a 6.3.1 pont alapján a Közös Költség havonta 66 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA.

A bérleti szerződések 2.1.1 pontja szerint a Bérlő a 21.1 pontban meghatározott Kiürítés Napjáig jogosult és köteles a Bérlemény jelen Bérletben meghatározottak szerinti birtoklására és használatára, azt ezen időpontig nem jogosult egyoldalúan elhagyni és/vagy kiüríteni.

A bérleti szerződések 6.4.1 pontja szerint a Bérleti Díj és a Közös Költség ÁFÁ-val terhelt összegét a Bérlő a havonta, a tárgyhónapot megelőzően a Bérbeadó által kibocsátott számla szerint, az azon megjelölt bankszámlaszámra történő banki átutalással, a számla kiállításától számított 15 naptári napon belül köteles megfizetni. A Bérbeadó által kiállított számla tartalmazza a teljesítés napját, a fizetési határidőt, valamint a Bérlő által ténylegesen teljesítendő Bérleti Díjat és Közös Költséget magyar forintban. A 6.4.4 pont szerint amennyiben bármelyik Fél a jelen Bérlet alapján fizetendő bármely összeg kifizetésével késedelembe esik, köteles az adott összeg vonatkozásában a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres szorzatával megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni a másik fél részére, a késedelem minden napjára. A késedelmi kamat kifizetése az erről kiállított számla kiállításának napját követő 15 naptári napon belül esedékes.

A bérleti szerződés 7.2 pontja szerint a Bérlő által igénybevett közüzemi szolgáltatások fogyasztási díját (továbbiakban a “Közüzemi Díjak”) a Bérbeadó a lakossági fogyasztás díja alapján a Bérlőnek közvetlenül számlázza ki, melyet Bérlő köteles Bérbeadónak a számlán megjelölt bankszámlájára, a számlán megjelölt teljesítési nappal és fizetési határidővel magyar forintban átutalni. Bérbeadó a közüzemi szolgáltatás fogyasztási díját a tárgyhót követő hónapban számlázza ki, melyet a Bérlő a számla kiállításától számított 10 naptári napon belül köteles megfizetni. A teljesítés napját a számla tartalmazza.

A bérleti szerződések 2.1.1 pontja szerint a Bérlő a Kiürítés Napjáig jogosult és köteles a Bérlemény jelen Bérletben meghatározottak szerinti birtoklására és használatára, azt ezen időpontig nem jogosult egyoldalúan elhagyni és/vagy kiüríteni. A 10.3. pont szerint Bérlő köteles az Üzletet a Kezdőnapon megnyitni, és a Házirendben meghatározott minimális nyitvatartási időben nyitva tartani, és a Tevékenységi Körben foglaltakat az Üzletben gyakorolni.

A felek a Bérlő fizetési kötelezettségeit **valamennyi bérleti, albérleti szerződés** esetében azonnali beszedési megbízással (inkasszó) és készfizető kezességvállalással biztosították az alábbiak szerint.

A bérleti szerződések 18.3 pontja szerint amennyiben Bérlő a jelen Bérlet alapján fizetendő bármely összeg kifizetésével késedelembe esik, Bérbeadó a jelen Bérlet szerinti egyéb jogosultságai gyakorlása mellett jogosult a jelen Bérlet alapján fennálló bármely hátralék összegét a jelen Bérlethez 7. mellékletként csatolt azonnali beszedési megbízással történő fizetésről szóló bejelentés (felhatalmazó levél) útján is érvényesíteni. A jelen pontban foglaltak alkalmazása érdekében Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Bérlet hatálya alatt létesített valamennyi új bankszámlájáról Bérbeadót a számlanyitást követően haladéktalanul írásban tájékoztatja és egyidejűleg a Bérbeadó rendelkezésére bocsátja az új bankszámlára vonatkozó és az érintett bank által már záradékolt és cégszerűen aláírt inkasszó elfogadására vonatkozó és a jelen Bérlet 7. számú mellékletének megfelelő felhatalmazás egy eredeti példányát. Amennyiben Bérlő nem tesz eleget a jelen pont alapján fennálló kötelezettségének, az a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

A bérleti szerződések 18.4 pontja szerint amennyiben Bérlő a jelen Bérlet alapján fizetendő bármely összeg kifizetésével késedelembe esik, Bérbeadó a jelen Bérlet szerinti egyéb jogosultságai gyakorlása mellett jogosult a jelen Bérlet alapján fennálló bármely hátralék összegét a jelen Bérlethez 9. sz. mellékletként csatolt készfizető kezességről rendelkező okirat alapján is érvényesíteni.

A bérleti szerződésekhez csatolt 9. számú mellékletek szerint a szerződéskötések napján a felperes, mint jogosult (továbbikaban a “felperes”), az I. rendű alperes, mint Kötelezett és a II. rendű alperes, mint Kezes megállapodásokat kötöttek készfizető kezességvállalásról.

A megállapodások 27 pontja szerint a Kezes a jelen szerződés aláírásával a Kötelezettnek a bérleti szerződés alapján a felperes-val szemben fennálló valamennyi tartozása - így különösen szerződés alapján esedékes vagy szerződésszegés esetén a felperes-nak fizetendő bármely összeg, annak kamatai, járulékai, felmerülő díjak és költségek - megfizetéséért készfizető kezességet vállal, a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt.

A megállapodások 28 pontja szerint a Kezes tudomásul veszi, hogy a Kötelezett bármely, a bérleti szerződés szerinti szerződésszegése esetén a felperes első felszólítására, amelyben a felperes közli hogy a Kötelezett szerződésszegést követett el, melyből Kötelezettnek a bérleti szerződés alapján fizetési kötelezettsége keletkezett, és egyúttal a felperes felszólítja, hogy a készfizető kezesség szabályai szerint a Kötelezett helyett közvetlenül teljesítse ezen fizetési kötelezettségét, a felszólításban meghatározott összeg erejéig, az ott meghatározott módon a felperes részére kifizetést köteles teljesíteni bármely levonás, így különösen beszámítás, letétbe helyezés, stb. nélkül, függetlenül attól, hogy a felperes megkísérelte-e követelését először a Kötelezettel szemben érvényesíteni. A Kezes nem vitathatja a szerződésszegés tényét, illetve a felperes követelésének jogalapját és összegszerűségét.

Továbbá a felek a K.-i felperes Üzletközpontban található S-6 jelű és a Kö-i felperes Üzletközpontban található S-6 jelű bérleményre kötött bérleti szerződésben óvadékot kötöttek ki, a többi bérleti, albérleti szerződést bankgaranciával biztosították az alábbiak szerint.

A felek a **K.-i** felperes Üzletközpontban található **S-6 jelű** és a **Kö-i** felperes Üzletközpontban található **S-6 jelű** bérleményre kötött bérleti szerződés 8.1 pontjában a Bérlő jelen Bérletben foglalt kötelezettségei és azok megsértésével a Bérbeadónak esetlegesen okozott károk megtérítésének biztosítására 3 havi Bérleti Díj és 3 havi Közös Költség ÁFÁ-val terhelt összegének megfelelő összegű **óvadékot** (továbbiakban a "Biztosíték") kötöttek ki, melyet a Bérbeadó által szabályszerűen kiállított pénzügyi értesítő levél ellenében a Bérlő magyar forintban a Bérbeadó pénzügyi értesítő levelében megjelölt bankszámlára (továbbiakban a "Számla") köteles átutalni (8.3. pont). A 8.1 pont szerint a Bérlő szerződésszegése esetén, így különösen, de nem kizárólag, ha késedelembe esik a Bérleti Díj, a Közös Költség vagy a jelen Bérlet alapján Bérbeadónak járó más összeg megfizetésével, illetve, amennyiben a Bérlő valamely, a jelen Bérlet szerint a Bérlő által elvégzendő kijavítást, karbantartást vagy egyéb munkálatokat nem végez el, Bérbeadó jogosult az ilyen szerződésszegésből eredő költségeit és kárát közvetlenül a Biztosítékból kielégíteni. A 8.4 pont kimondta, hogy amennyiben a Bérbeadó a biztosítékot egészben vagy részben, Bérlővel szembeni követelése kiegyenlítésére használja fel, a Bérlő köteles a Bérbeadó felhívásának és az ahhoz csatolt, a Bérbeadó vonatkozó pénzügyi értesítő levelének kézhezvételét követő 8 naptári napon belül az értesítőben szereplő összeget átutalni a Számlára a Biztosíték eredeti összegének helyreállítása érdekében. Amennyiben ez nem történik meg, az a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

A többi bérleti szerződés 8.1 pontja azt rögzítette, hogy a Bérlő vállalja, hogy a jelen Bérletből eredő kötelezettségei és az azok megszegésével okozható károk megtérítésének biztosítására, legkésőbb a Bérbeadó értesítésében megjelölt átadás-átvétel napjáig Bérbeadó rendelkezésére bocsát egy lényegi elemeit tekintve a jelen Bérlet 5. sz. mellékletét képező formában és tartalommal, Bérbeadó javára kiállított visszavonhatatlan és feltétel nélküli **bankgaranciát** 3 havi Bérleti Díj és 3 havi Közös Költség ÁFÁ-val terhelt összegének megfelelő forint összegben, amely bankgarancia annak kiállításától számított legalább 1 évig érvényes (továbbiakban a "Biztosíték"). A Biztosíték érvényességének lejártát megelőző 1 hónappal Bérlő köteles Bérbeadó részére a jelen Bérlet 5. sz. melléklete szerinti bankgaranciának megfelelő új bankgarancia (vagy az ennek megfelelően módosított Biztosíték) eredeti példányát átadni, amely az azt megelőző bankgarancia lejártát követő további 1 évre érvényes. Ezen eljárást Bérlő köteles a Kiürítés Napjáig a jelen pontban foglalt feltételek szerint megismételni, oly módon, hogy a mindenkori megfelelő új bankgarancia legalább a Kiürítés Napjának időpontjáig érvényes legyen.

A többi bérleti szerződés 8.3 pontja szerint Bérlő szerződésszegése esetén, így különösen, de nem kizárólag, ha késedelembe esik a Bérleti Díj, a Közös Költség vagy a jelen Bérlet alapján Bérbeadónak járó más összeg megfizetésével, illetve, amennyiben Bérlő valamely, a jelen Bérlet szerint a Bérlő által elvégzendő kijavítást, karbantartást, vagy egyéb munkálatokat nem végez el, Bérbeadó jogosult az ebből eredő költségeit és kárát közvetlenül a Biztosítékból kielégíteni.

A többi bérleti szerződés 8.4 pontja szerint amennyiben az átadás-átvétel napjáig a Bérbeadó nem veszi kézhez a Biztosítékot a fenti 8.1 pont szerint, a Bérlemény átadás-átvételére nem kerülhet sor, és Bérlő nem kezdheti meg a Befejező Munkálatok kivitelezését. Bérlő mindaddig nem veheti birtokba a Bérleményt és kezdheti meg a Befejező Munkálatokat, amíg a Biztosítékot nem adta át a Bérbeadónak.

A többi bérleti szerződés 8.5 pontja szerint amennyiben a Bérbeadó a Biztosítékot egészben vagy részben lehívja a Bérlővel szembeni követelések kiegyenlítésére, a Bérlő köteles a Bérbeadó felhívásának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül a Biztosítékot az eredeti összegre helyreállítani. Amennyiben ez nem történik meg, az a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

Valamennyi bérleti szerződés 9.2 pontja **a működési és egyéb engedélyek vonatkozásában** úgy rendelkezett, hogy Bérlő saját költségén köteles beszerezni a Bérleményben folytatott tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedélyt, jóváhagyást, továbbá szakhatósági hozzájárulást, és azok egy-egy másolatát a Bérbeadónak legkésőbb a Kezdőnapon átadni. A Tevékenységi Kör Bérbeadó által engedélyezett módosítása következtében szükségessé váló valamennyi engedélyt, jóváhagyást és szakhatósági hozzájárulást Bérlő saját költségén köteles haladéktalanul beszerezni, és azok egy-egy másolatát a Bérbeadónak késedelem nélkül átadni. Amennyiben ez nem történik meg, az a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. A bérleti szerződések 9.1. pontja szerint Bérlő a Tevékenységi Kört csak a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával módosíthatja.

A bérleti szerződések 12.1 pontja szerint Bérlő kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet saját költségén bárminemű átalakítást, fejlesztést vagy más hasonló munkálatot a Bérleményben vagy a Bérleményt érintően. A 12.4 pont szerint amennyiben Bérlő átalakítást, felújítást vagy más hasonló munkálatot végez, függetlenül annak tartamától, az ilyen munkálat teljes időtartama alatt köteles megfizetni a Bérleti Díjat és a Közös Költséget, és köteles teljesíteni a jelen Bérletből eredő valamennyi egyéb kötelezettségét.

A bérleti szerződések 14.1.1 pontja szerint Bérbeadó köteles az Ingatlanra vagyonbiztosítást kötni a saját belátása szerint kiválasztott biztosító társaságnál és az általa meghatározott biztosítási összegre. A biztosítási szerződés időbeli hatályát a Bérbeadó határozza meg, azonban köteles azt legalább a Bérleti Idő alatt érvényében és hatályában fenntartani.

A bérleti szerződések 14.1.2 pontja szerint a Biztosítási esemény bekövetkezte esetén a kárkifizetések kizárólag a Bérbeadót illetik meg.

A bérleti szerződések 14.1.2 pontja szerint amennyiben a Bérlő, a Bérlő alkalmazottja, vezető tisztségviselője, képviselője, ügyfele/vásárlója (kivéve érdeklődők), vagy üzleti meghívottja a káreseményt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, úgy Bérlő köteles a Bérbeadónak minden olyan kárt közvetlenül megtéríteni, amelyet a Bérbeadó biztosítója nem

fedezett, vagy amelynek megtérítése alól a Bérbeadó biztosítója jogszabály alapján mentesül. Amennyiben a Bérbeadó biztosítója a kárt vagy jogszabály alapján a kár egy részét megtérítette, a biztosítót illetik meg azok a jogok vagy a kártérítés mértékével arányban álló részjogok, amelyek a Bérbeadót illették meg a kárért felelős Bérlővel, illetve személlyel szemben. Ezt meghaladó igényét a Bérlővel szemben a Bérbeadó külön eljárásban, önállóan vagy a biztosítójával együtt érvényesítheti.

A bérleti szerződések 14.2 pontja szerint Bérlő köteles a Bérlemény területére bevitt berendezési, felszerelési és személyes vagyontárgyakra vagyonbiztosítást kötni és annak egy példányát Bérbeadó rendelkezésére bocsátani legkésőbb az átadás-átvétel időpontjáig, és az átadás-átvételtől a jelen Bérlet megszűnéséig fenntartani a Bérbeadó által előzetesen írásban jóváhagyott biztosító társaságnál és biztosítási összegre. Amennyiben az átadás-átvétel napjáig Bérlő a biztosítási kötvényt nem mutatja be és annak másolatát nem adja át Bérbeadónak, a Bérlemény átadás-átvételére nem kerülhet sor, illetve Bérlő a Bérlemény területére nem léphet be. Bérlő mindaddig nem veheti birtokba a Bérleményt és kezdheti meg a Befejező Munkálatokat, amíg a biztosítási kötvényt nem mutatta be és annak másolatát nem adta át a Bérbeadónak.

A bérleti szerződések 14.3 pontja szerint Bérlő köteles felelősségbiztosítást kötni és annak egy példányát Bérbeadó rendelkezésére bocsátani legkésőbb az átadás-átvétel időpontjáig, és az átadás-átvételtől a jelen Bérlet megszűnéséig fenntartani minden olyan testi sérülésből, halálból vagy tulajdonban esett kárból fakadó anyagi felelősség és követelés biztosítására, amelyért Bérlő köteles helytállni. A Bérlő a felelősségbiztosítást a Bérbeadó által előzetesen írásban jóváhagyott biztosító társaságnál köteles megkötni és fenntartani. Amennyiben az átadás-átvétel napjáig a biztosítási kötvényt Bérlő nem mutatja be, illetve annak másolatát nem adja át Bérbeadónak, a Bérlemény átadás-átvételére nem kerülhet sor, illetve Bérlő a Bérlemény területére nem léphet be. Bérlő mindaddig nem veheti birtokba a Bérleményt és kezdheti meg a Befejező Munkálatokat, amíg a biztosítási kötvényt nem mutatta be és annak másolatát nem adta át a Bérbeadónak.

A bérleti szerződések 16.1.1 pontja alapján a Bérlő súlyos szerződésszegésének minősül (továbbiakban a "**Bérlő Szerződésszegése"**), ha a Bérlő a jelen Bérlet alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségének (így különösen a Bérleti Díj, a Közös Költség, Közüzemi Díjak vagy a Biztosíték nyújtásának) esedékességkor nem tesz eleget és Bérbeadó által a Bérlőhöz intézet írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 naptári napon belül sem fizeti meg az adott tartozást.

A bérleti szerződések 16.1.2 pontja alapján szintén a Bérlő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Bérlő a jelen Bérlet alapján őt terhelő bármely lényeges kötelezettségének Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül sem tesz eleget, így különösen, ha:

d) elmulasztja beszerezni, érvényben és hatályban tartani az Üzlet működéséhez szükséges engedélyeket;

f) a jelen szerződés 10.3. számú pontjában meghatározott minimális nyitvatartási időben a Béarbeadó előzetes hozzájárulása nélkül nem folytatja a Tevékenységi Kört.

h) az Üzletet a jelen Bérletben, vagy Bérbeadó által előzetesen nem engedélyezett okból 2 napot meghaladó időtartamra bezárja, vagy a Tevékenységi Körben foglaltakat nem gyakorolja az Üzletben;

l) elmulasztja megkötni és fenntartani a fenti 14.2 és 14.3. pont szerinti biztosításokat az ott megjelölt határidőn belül;

p) ha Bérlő az átadás-átvétel napjáig, de legkésőbb a Kezdőnapig nem bocsátja Bérbeadó rendelkezésére a jelen Bérlet 7. számú mellékletét képező minta szerinti azonnali beszedési megbízás elfogadására vonatkozó felhatalmazás egy eredeti példányát vagy bármely a Bérbeadónak a jelen bérlet hatálya alatt adott azonnali beszedési megbízás elfogadására vonatkozó felhatalmazást visszavonja, és/vagy azt bármely módon érvényteleníti vagy hatálytalanítja;

q) ha Bérlő megszegi a 18.3 és vagy 18.4 pontban utalt kötelezettségét;

r) ha Bérlő a Kiürítés Napját megelőzően egyoldalúan, a Felek erre vonatkozó közös megállapodása nélkül elhagyja és vagy kiüríti a Bérleményt.
A Felek abban is megállapodtak, hogy amennyiben Bérlőnek a jelen pont szerinti szerződésszegése esetén a szerződésszegés orvoslására felhívó írásbeli felszólítás Bérlőnek történő kézbesítése annak második megkísérlése alkalmával is sikertelen - függetlenül a sikertelenség okától -, úgy a felszólítás kézbesítettnek minősül, és Bérbeadó jogosulttá válik a felszólítás kézbesítéséhez kapcsolódó, a jelen Bérletben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására.

A bérleti szerződések 17.1 pontja szerint jelen Bérlet alapján Bérbeadó súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Bérbeadó a jelen Bérlet alapján őt terhelő valamely lényeges kötelezettségének a Bérlőnek a szerződésszegés orvoslására vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 naptári napon belül nem tesz eleget (továbbiakban a "**Bérbeadó Szerződésszegése"**).

A bérleti szerződések 18.1 pontja szerint Bérlő 16. pont szerinti súlyos szerződésszegése esetén, a jelen Bérlet szerinti egyéb jogosultságai mellett Bérbeadó jogosult választása szerint (i) a jelen Bérletet az alábbi 19.2. pont szerint felmondani és/vagy (II) napi 50.000,- Ft összegű kötbért követelni a Bérlő szerződésszegésének bekövetkezése napjától mindaddig, amíg Bérlő az adott szerződésszegést nem orvosolja. Bérbeadó jogosult a jelen Bérletet a 19.2. pont szerint felmondani akkor is, ha Bérlő eleget tesz a jelen pontban foglalt kötbérfizetési kötelezettségének, de az adott szerződésszegést egyébként nem orvosolja.

A bérleti szerződések 18.2 pontja szerint amennyiben a jelen Bérlet a Bérlőnek felróható okból vagy a Bérlő Szerződésszegése következtében szűnik meg a Lejárat Napja előtt, Bérlő köteles a Bérleti Idő hátralévő idejére járó Bérleti Díj összegét kötbérként Bérbeadónak megfizetni a Bérlet megszűnését követő 8 naptári napon belül.

A bérleti szerződések 19.1 pontja szerint, ha a jelen Bérlet másként nem rendelkezik, a jelen Bérletet a Felek rendes felmondással egyoldalúan nem szüntethetik meg.

A bérleti szerződések 19.2.1 pontja szerint a Bérbeadó a Bérlő 16.1.1 pontban meghatározott szerződésszegései esetén jogosult a jelen Bérletet felmondani a Bérlőt a teljesítésre és a következményekre figyelmeztetéssel történő írásbeli felhívásban meghatározott 8 naptári napos határidő eredménytelen lejártát követő további 8 naptári napon belül írásban megküldött felmondással. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.

A bérleti szerződések 19.2.2 pontja szerint a Bérbeadó a Bérlő 16.1.2 pontban meghatározott szerződésszegése esetén jogosult a jelen Bérletet felmondani a Bérlőt a teljesítésre és/vagy a következményekre figyelmeztetéssel történő írásbeli felhívásban megjelölt határidő eredménytelen lejártát követő további 15 naptári napon belül megküldött írásbeli felmondással. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.

A bérleti szerződések a K.-i felperes Üzletközpontban található S-6 jelű bérleményre kötött bérleti szerződés kivételével tartalmazták azt a 18.5. pontot, mely szerint amennyiben Bérlő a jelen szerződés alapján őt terhelő valamely kötelezettségének (különösen Bérleti Díj-, Közös Költség-, Közüzemi Díjfizetési kötelezettség) nem vagy késedelmesen tesz eleget Bérbeadó jogosult a jelen Bérlethez 12. számú Mellékletként csatolt Megállapodás alapján az összes, vagy bármely Bérbeadó és Bérlő között fennálló bérleti jogviszonyt rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, kártérítési és kártalanítási kötelezettség nélkül megszüntetni.

A felek a 12. számú melléklet szerinti szerződés módosítást először a Kö-i felperes Üzletközpontban található S-6 jelű bérleményre kötött bérleti szerződés megkötésekor, majd ezt követően az új bérleti szerződések megkötésének napján minden alkalommal kiterjesztették az újonnan megkötött szerződésre is, így végül a Ka-i felperes Üzletközpontban található S-1 jelű bérleményre kötött bérleti szerződéshez csatolt 12. számú melléklet szerinti szerződésmódosítás 2. pontja valamennyi perbeli bérleti, albérleti szerződésre vonatkozóan kimondta, hogy amennyiben a Bérlő a Bérleti Szerződésekben foglalt bárminemű (különösen bérleti díj, közös költség, közüzemi díj) fizetési kötelezettségének a Szerződés Módosítás aláírását követő időszakra vonatkozóan nem, vagy késedelmesen tesz eleget, akkor az valamennyi Bérleti Szerződés értelmében lényeges kötelezettség megsértésének minősül, és a Bérbeadó jogosult az összes, vagy bármely Bérleti Szerződést rendkívüli felmondással felmondani a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott módon.

A bérleti szerződések 21.1 pontja szerint, ha a jelen Bérlet, vagy a Bérbeadó másként nem rendelkezik, a jelen Bérlet megszűnésének napján délután 5 óráig (továbbiakban a “Kiürítés Napja”) Bérlő köteles a Bérleményt kiüríteni és a Bérbeadó birtokába visszaadni az alábbi 21.2 pontban foglaltak szerint.

A bérleti szerződések 21.2 pontja szerint Bérbeadó eltérő tartalmú felhívása hiányában a bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő saját költségén jogosult és köteles leszerelni és elvinni az általa felszerelt és állagsérelem nélkül leszerelhető berendezéseket és felszerelési tárgyakat. Ennek keretében köteles az eltávolított szögek, tiplik, fúrások, kábelek és más felszerelések és berendezések helyét eltüntetni. A Bérlő köteles a bérleményt kitakarítani és kifesteni.

A bérleti szerződések 21.4 pontja kimondta, hogy amennyiben Bérlő nem tesz eleget a Bérlemény kiürítésére és visszaadására vonatkozó kötelezettségének a fenti 21.1-21.2 pontokban foglaltak szerint, illetve bármely Bérlői Szerződésszegési eset bekövetkezése esetén Bérbeadó külön-külön, de választásától függően együttesen is jogosult:

(a) a Bérlemény közüzemi szolgáltatásokkal történő ellátását szüneteltetni (azaz a gáz-, víz-, elektromos áram szolgáltatást, fűtő és légkondicionáló rendszereket kikapcsolni);
(b) a Ptk. 115.§-ának rendelkezései alapján akár jogos önhatalommal a Bérleménybe behatolni és a Bérlőt a Bérleményből kilakoltatni, a Bérleményben lévő ingóságokat eltávolítani, a zárakat kicserélni és a Bérlő vagy a nevében eljáró bármely más személyeknek az Ingatlan területére való belépését megakadályozni;
(c) megakadályozni a Bérlemény Bérlő általi további hasznosítását.

A bérleti szerződések 19.3.1 (g) (II) pontja szerint a jelen Bérlet megszűnik és a Felek mentesülnek a jelen Bérlet alapján őket terhelő kötelezettségek alól, ha bármely Bérlői Szerződésszegési eset bekövetkezte miatt a Bérbeadó a Bérlemény birtokát a 21.4. pontban foglaltak szerint jogos önhatalommal visszaveszi.

A bérleti szerződések 19.4 pontja szerint amennyiben a jelen Bérlet bármilyen okból megszűnik, Bérlő köteles a Bérlemény Bérlő általi kiürítésének, és Bérbeadó részére történő átadásának időpontjáig az időarányos Bérleti Díjat, Közös Költséget, Közüzemi Díjakat és egyéb, a Bérlő által fizetendő költségeket Bérbeadónak megfizetni.

A bérleti szerződések 20.1 pontja szerint a Bérbeadót a Ptk. 429.§-a alapján törvényes zálogjog illeti meg a Bérlő Bérlemény területén lévő vagyontárgyai felett a Bérlő jelen Bérlet alapján fennálló és esedékessé vált Bérleti Díj, Közös Költség és egyéb fizetési kötelezettségei, valamint az azok összege után járó késedelmi kamat erejéig.

A bérleti szerződések 20.2 pontja szerint amennyiben jelen Bérletet Bérbeadó felmondja vagy a Bérlet bármely más ok miatt szűnik meg, Bérlő a Bérleményben lévő vagyontárgyait csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatja el, illetve Bérbeadó a vagyontárgyak elszállítását megakadályozhatja, továbbá az engedélye nélkül elszállított vagyontárgyakat a Bérlő költségére visszaszállít(tat)hatja.

A bérleti szerződések 22.2 pontja rögzítette, hogy Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó minden olyan kárát (elmaradt hasznát és tényleges kárát is beleértve) és költségét, amelyet Bérbeadó a Bérlőnek vagy annak bármely alkalmazottjának, képviselőjének, tisztségviselőjének, megbízottjának, szállítójának vagy vendégének (ügyfelének, kivéve érdeklődök) felróható okból vagy a Bérlő jelen Bérlet vagy jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeinek megszegésével szenvedett el.

A bérleti szerződések 22.3 pontja szerint Bérbeadó köteles megtéríteni a Bérlőnek okozott minden olyan kárt, amelyet Bérbeadó a jelen Bérletben meghatározott kötelezettségeinek megszegésével felróhatóan okozott a Bérleményben, a Bérlő által a Bérleményben elhelyezett berendezésekben és felszerelésekben vagy Bérlő áruiban.

A bérleti szerződések 24.6 pontja szerint a jelen Bérletben meghatározott, és az annak alapján küldendő valamennyi értesítést (továbbiakban: az "Értesítések") írásba kell foglalni, és a másik Félnek az alábbiakban megjelölt értesítési címére, a jelen pontban meghatározott módon a másik Féllel közölni kell. Jelen Bérlet eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban meghatározott módon megtörtént közléshez fűződhet. Az Értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek:

(c) tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján. Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés "nem kereste", illetőleg "a címzett ismeretlen helyre költözött" megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a küldeményen a címzettnek az alábbiakban megjelölt címe szerepel, az értesítés a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, vagy
(d) faxüzenetként megküldött értesítés esetén a sikeres továbbítást igazoló, ún. visszaigazoláson jelzett napon.
Értesítés közlése kizárólag az alábbi kapcsolattartó személyeknek címezve, az alábbi értesítési címre történő megküldéssel történhet:
A Bérbeadó részéről: Ingatlangazdálkodási Koordinátor, felperes, cím2, Telefonszám: telefonszám1, Telefax: telefaxszám1, e-mail:
A felek a bérleti szerződések 24.6 pontjában eltérően rögzítették a Bérlő részéről megjelölt kizárólagos kapcsolattartó személyt és értesítési címet, mely a **K.-i** felperes Üzletközpontban található **S-6 jelű** és a **Kö-i** felperes Üzletközpontban található **S-6 jelű** bérleményre kötött bérleti szerződés esetében: "alperes2, cím6., Telefonszám: telefonszám2, Telefax: telefaxszám2, telefaxszám3, e-mail: ",
a **D-i** felperes Üzletközpontban található **S-4 és S-11 jelű** bérleményre kötött albérleti szerződés, a **B-i** felperes Üzletközpontban található **S-8 és S-9 jelű**, valamint a **Ka-i** felperes Üzletközpontban található **S-1 jelű** bérleményre kötött bérleti szerződés esetében: "alperes2, vezető tisztségviselő, "alperes1", Telefonszám: telefonszám2, Telefax: telefaxszám2" volt.

A 2006. október 26. napján kelt számlaszám1 számú számla szerint az I. rendű alperes a felperesnél a K.i S-6 jelű bérleményre vonatkozó bérleti szerződés biztosítására 1.580.295,- Ft összegű óvadékot helyezett el, melyet a felperes 2009. április 8. napján a pénzügyi értesítő levél száma számú pénzügyi értesítő levélben lévő 2.000.000,- Ft összegű kötbér kiegyenlítésére használt fel. A 2007. március 26. napján kelt számlaszám2 számú számla szerint az I. rendű alperes a felperesnél a Kö-i S-6 jelű bérleményre vonatkozó bérleti szerződés biztosítására 1.011.193,- Ft összegű óvadékot helyezett el, melyet a felperes a számlaszám3, számlaszám4 és számlaszám5 számú számlákban lévő bérleti díj és közös költség tartozás teljes összegének, valamint a számlaszám6 számú számlában lévő bérleti díj és közös költség tartozásból 35.234,- Ft összegnek a kiegyenlítésére használt fel.

A 2007. október 25. napján kelt vállalkozói hitelszerződés alapján az I. rendű alperes, mint adós és az dologi adós, mint dologi adós a takarékszövetkezet1től 40.000.000,- Ft összeget készpénzben, kölcsönképpen, egyetemleges kötelezettséggel vett fel. A hitel célja beruházás, árukészlet feltöltés, forgóeszköz pótlás, a rendelkezésre bocsátás módja folyósítás szakaszosan számlák alapján volt. A teljes kölcsöntartozást és járulékait legkésőbb 2017. október 1. napjáig kellett hiánytalanul visszafizetni.

D. Város Polgármesteri Hivatala 2007. december 12. napján hozott határozatszám1 számú határozatában és az ugyanezen napon hozott határozatszám2 számú határozatában a D-i bérleményekre (üzletekre) a működési engedélyt kiadta és az üzleteket nyilvántartásba vette.

Az I. rendű alperes az általa értékesítés céljából beszerzett árukról év közben folyamatos nyilvántartást vezetett mennyiségben és értékben a Trillion készletkezelő programmal. A program üzletenként elkülönítve tárolta az adatokat beszerzési és eladási áron, külön megjegyzéssel kezelve a bizományosi tételeket. A készletek leltározása havonta egyszer történt üzlethelyiségenként.

A felperes 2008. augusztus 4. napján kelt 1 darab levélben és 2008. szeptember 8. napján kelt 4 darab különálló levélben felszólította az I. rendű alperest a Ka-i, D-i és B-i bérlemények vonatkozásában, hogy 15 napon belül küldje el a felhatalmazó leveleket az azonnali beszedési megbízásokra (inkasszókra), mely leveleket az I. rendű alperes 2008. október 9. napján a alperes1, cím7 címen átvett. A felperes 2008. október 13. napján kelt 5 darab különálló levélben a felszólítását megismételte, mely leveleket az I. rendű alperes 2008. október 16. napján a alperes1, alperes2, cím7 címen vett át.

A felperes a 2008. szeptember 24. napján kelt levélben felszólította az I. rendű alperest a K.i, Kö-i, B-i és Ka-i bérlemények vonatkozásában a vagyon- és felelősségbiztosítási kötvények, az ugyanezen a napon kelt másik levélben pedig a működési engedély, és valamennyi hatósági és egyéb szakhatósági hozzájárulás egy-egy másolati példányának a felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belüli megküldésére, mely leveleket az I. rendű alperes 2008. szeptember 29. napján a alperes1., alperes2, cím7 címen átvett. A felperes a

2008. november 21. napján kelt két levélben a felszólításokat megismételte, melyek a alperes1, alperes2, cím7 címről „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza, a felvétel kelte 2008. november 24. napja volt.

A felperes a 2008. november 21. napján kelt levélben felszólította az I. rendű alperest a D-i bérlemények vonatkozásában a vagyon- és felelősségbiztosítási kötvények, az ugyanezen a napon kelt másik levélben pedig a működési engedély, és valamennyi hatósági és egyéb szakhatósági hozzájárulás egy-egy másolati példányának a felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belüli megküldésére, mely levelek a alperes1, alperes2, cím7 címről „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza, a felvétel kelte 2008. november 24. napja volt. A felperes a 2009. január 21. napján kelt levélben ismételten felszólította az I. rendű alperest a D-i S-11 jelű bérlemény vonatkozásában a működési engedély, és valamennyi hatósági és egyéb szakhatósági hozzájárulás egy-egy másolati példányának a felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belüli megküldésére. (A felperes a közlést nem igazolta).

A felperes az I. rendű alperes fizetési kötelezettségével, az alábbi bérlemények vonatkozásában, az alábbi keltezéssel, az alábbi adattartalmú számlákat állította ki:

K. S-6:

Számlaszám	Szolgáltatás	Számla kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám7	Bérleti díj + közös költség 2009.02.01-28.	2009.01.08.	2009.01.23.	524.499,- Ft
számlaszám8	Villany 2008.12.01-31.	2009.01.09.	2009.01.19.	33.027,- Ft
számlaszám9	Villany 2009.01.01-31.	2009.02.09.	2009.02.19.	25.425,- Ft
számlaszám10	Vízóra csere	2009.08.05.	2009.08.20.	21.250,- Ft
számlaszám11	Festés, üvegezés	2009.09.17.	2009.10.02.	112.278,- Ft

Kö S-6:

Számlaszám	Szolgáltatás	Számla kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám3	Bérleti díj + közös költség 2008.08.01-31.	2008.07.10.	2008.07.25.	311.113,- Ft
számlaszám4	Bérleti díj + közös költség 2008.10.01-31.	2008.09.04.	2008.09.19.	320.053,- Ft
számlaszám5	Bérleti díj + közös költség 2008.12.01-31.	2008.11.06.	2008.11.21.	344.793,- Ft
számlaszám6	Bérleti díj + közös költség 2009.01.01-31.	2008.12.04.	2008.12.19.	350.692,- Ft

számlaszám12	Bérleti díj + közös költség 2009.02.01-28.	2009.01.08.	2009.01.23.	355.159,- Ft
számlaszám13	Villany 2008.12.01-31.	2009.01.09.	2009.01.19.	28.285,- Ft
számlaszám14	Villany 2009.01.01-31.	2009.02.09.	2009.02.19.	11.460,- Ft

B. S-8:

Számlaszám	Szolgáltatás	Számla kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám15	Bérleti díj + közös költség 2008.12.01-31.	2008.11.05.	2008.11.20.	196.914,- Ft
számlaszám16	Bérleti díj + közös költség 2009.01.01-31.	2008.12.04.	2008.12.19.	200.283,- Ft
számlaszám17	Bérleti díj + közös költség 2009.02.01-28.	2009.01.07.	2009.01.22.	202.834,- Ft
számlaszám18	Villany + víz 2008.12.01-31.	2009.01.09.	2009.01.19.	30.396,- Ft

B. S-9:

Számlaszám	Szolgáltatás	Számla kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám19	Bérleti díj + közös költség 2008.07.01-31.	2008.06.05.	2008.06.20.	403.500,- Ft
számlaszám20	Bérleti díj + közös költség 2008.09.01-30.	2008.08.12.	2008.08.27.	392.147,- Ft
számlaszám21	Bérleti díj + közös költség 2008.10.01-31.	2008.09.08.	2008.09.23.	397.915,- Ft
számlaszám22	Bérleti díj + közös költség 2008.12.01-31.	2008.11.05.	2008.11.20.	428.674,- Ft
számlaszám23	Bérleti díj + közös költség 2009.01.01-31.	2008.12.04.	2008.12.19.	436.011,- Ft
számlaszám24	Bérleti díj + közös költség 2009.02.01-28.	2009.01.07.	2009.01.22.	441.561,- Ft

számlaszám25	Villany 2008.12.01-31.	2009.01.09.	2009.01.19.	19.974,- Ft
számlaszám26	Biztonsági rács javítása	2009.12.09.	2009.12.24.	36.375,- Ft
számlaszám27	Gipszkarton bontás, szerelés	2009.12.09.	2009.12.24.	90.250,- Ft

D. S-4:

Számlaszám	**Szolgáltatás**	**Számla kelte**	**Fizetési határidő**	**Összege**
számlaszám28	Bérleti díj + közös költség 2009.01.01-31.	2008.12.04.	2008.12.19.	276.531,- Ft
számlaszám29	Bérleti díj + közös költség 2009.02.01-28.	2009.01.07.	2009.01.22.	280.051,- Ft
számlaszám30	Villany 2008.12.01-31.	2009.01.09.	2009.01.19.	2.264,- Ft
számlaszám31	Villany 2009.01.01-31	2009.02.09.	2009.02.19.	1.656,- Ft
számlaszám32	Riasztórendszer áthelyezése	2009.11.17.	2009.12.02.	78.656,- Ft

D. S-11:

Számlaszám	**Szolgáltatás**	**Számla kelte**	**Fizetési határidő**	**Összege**
számlaszám33	Bérleti díj + közös költség 2008.08.01-301.	2008.07.07.	2008.07.22.	343.486,- Ft
számlaszám34	Bérleti díj + közös költség 2009.01.01-31.	2008.12.04.	2008.12.19.	387.151,- Ft
számlaszám35	Bérleti díj + közös költség 2009.02.01-28.	2009.01.07.	2009.01.22.	392.080,- Ft
számlaszám36	Villany 2008.12.01-31.	2009.01.09.	2009.01.19.	18.929,- Ft
számlaszám37	Villany 2009.01.01-31	2009.02.09.	2009.02.19.	14.369,- Ft

Ka. S-1:

Számlaszám	Szolgáltatás	Számla kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám38	Bérleti díj + közös költség 2009.01.01-31.	2008.12.05.	2008.12.20.	202.617,- Ft
számlaszám39	Bérleti díj + közös költség 2009.02.01-28.	2009.01.08.	2009.01.23.	205.196,- Ft

A felperes az I. rendű alperes fizetési kötelezettségével, az alábbi bérlemények vonatkozásában, az alábbi időpontban, az alábbi adattartalmú pénzügyi értesítő leveleket állította ki:

K. S-6:

Bizonylat száma	Kötbér alapja	Bizonylat kelte kelte	Fizetési határidő	Összege
pénzügyi értesítő levél száma	Biztosítási kötvény benyújtásának elmulasztása Kötbér	2009.01.20.	2009.01.21.	2.000.000,- Ft
számlaszám40	Bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése (18.2. pont, kártérítés) Kártérítés szerződésszegés miatt	2009.06.22.	2009.06.30.	3.000.000,- Ft

Kö S-6:

Bizonylat száma	Kötbér alapja	Bizonylat kelte kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám41	Bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése (18.2. pont, kártérítés) Kártérítés szerződésszegés miatt	2009.06.22.	2009.06.30.	3.000.000,- Ft

B. S-8:

Bizonylat száma	Kötbér alapja	Bizonylat kelte kelte	Fizetési határidő	Összege

számlaszám42	Bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése (18.2. pont) Kötbér szerződésszegés miatt	2009.04.07.	2009.04.12.	500.000,- Ft
számlaszám43	Bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése (18.2. pont, kártérítés) Kártérítés szerződésszegés miatt	2009.06.22.	2009.06.30.	3.000.000,- Ft

B. S-9:

Bizonylat száma	Kötbér alapja	Bizonylat kelte kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám44	Bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése (18.2. pont, kártérítés) Kártérítés szerződésszegés miatt	2009.06.22.	2009.06.30.	3.000.000,- Ft

D. S-4:

Bizonylat száma	Kötbér alapja	Bizonylat kelte kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám45	Bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése (18.2. pont, kártérítés) Kártérítés szerződésszegés miatt	2009.06.22.	2009.06.30.	3.000.000,- Ft

D. S-11:

Bizonylat száma	Kötbér alapja	Bizonylat kelte kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám46	Inkasszó benyújtásának elmulasztása Kötbér	2009.01.20.	2009.01.21.	2.000.000,- Ft
számlaszám47	Bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése (18.2. pont, kártérítés) Kártérítés szerződésszegés miatt	2009.06.22.	2009.06.30.	3.000.000,- Ft

Ka. S-1:

Bizonylat száma	Kötbér alapja	Bizonylat kelte kelte	Fizetési határidő	Összege
számlaszám48	Inkasszó benyújtásának elmulasztása Kötbér	2009.02.10.	2009.02.11.	600.000,- Ft
számlaszám49	Bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése (18.2. pont) Kötbér	2009.04.07.	2009.04.12.	500.000,- Ft
számlaszám50	Bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése (18.2. pont, kártérítés) Kártérítés szerződésszegés miatt	2009.06.22.	2009.06.30.	3.000.000,- Ft

A felperes 2009. január 18. napján K.i S-6 jelű, a D-i S-4 és S-11 jelű, valamint a Ka-i S-1 jelű bérleményt lezárta a bérleményekbe való belépés nélkül, a bérlemény bejárati rácsán jelenlevők által hitelesített plomba elhelyezésével, a bejárati rács lezárásával a lezárásról készült jegyzőkönyvek szerint arra hivatkozással, hogy az I. rendű alperes a fizetési kötelezettségének nem tett eleget, ezért a felperes a bérleti, albérleti szerződések 20. pontja és a Ptk. 429.§-a alapján fennálló törvényes zálogjogát gyakorolja. A felperes a zálogjog

gyakorlásáról 2009. január 21. napján kelt levélben értesítette az I. rendű alperest. A bérlemények lezárásnak időpontjában a D-i üzlet arany áru 79.102.250,- Ft, a D-i üzlet ezüst áru 31.043.441,- Ft, a D-i üzlet egyéb áru 18.069.445,- Ft, a Ka-i üzlet ezüst áru 1.303.565,- Ft, Ka-i üzlet egyéb áru 16.682.499,- Ft értéket képviselt.

A felperes 2009. január 19. napján kelt, 7 darab különálló, I. rendű alpereshez intézett fizetési felszólításban bérleményenként külön 8 napos határidő tűzésével a szerződések 19.2 pontjára hivatkozással a felperesi felmondás jogkövetkezményével az alábbi tartozások megfizetésére hívta fel az I. rendű alperest: K.i S-6 jelű bérlemény vonatkozásában a számlaszám8 számú számla teljes összege, a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám3, a számlaszám4, a számlaszám5, a számlaszám6 és a számlaszám13 számú számla teljes összege, a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám15, a számlaszám16 és a számlaszám18 számú számla teljes összege, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám19, a számlaszám20, a számlaszám21, a számlaszám22, a számlaszám23 és a számlaszám25 számú számla teljes összege, a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám28 és a számlaszám30 számú számla teljes összege, a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám33 számú számla összegéből 82.867,- Ft, a számlaszám34 és a számlaszám36 számú számla teljes összege, a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám38 számú számla összegéből 2.000,- Ft. A felperes a fizetési felszólításokat az ugyanezen a napon kelt kísérőlevél és adási nyugta szerint 2009. január 19. napján sikeresen elküldte a telefaxszám5 és a telefaxszám4 faxszámra. A felperes a Kö-i S-6 jelű bérleményre vonatkozó fizetési felszólítást az ahhoz kapcsolt belföldi tértivevény tanúsága szerint 2009. január 20. napján a alperes1, alperes2, cím6. címre postán feladta, ahonnan a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza.

A felperes a 2009. január 21. napján kelt levélben ismételten felszólította az I. rendű alperest a K.i bérlemény vonatkozásában a vagyon- és felelősségbiztosítási kötvények egy-egy másolati példányának a felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belüli megküldésére (a felperes a közlést nem igazolta), ugyanezen napon kelt másik levélben pedig a működési engedély, és valamennyi hatósági és egyéb szakhatósági hozzájárulás egy-egy másolati példányának a felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belüli megküldésére is ismételten felszólította I. rendű alperest a K.i bérlemény vonatkozásában. (A felperes a közlést nem igazolta)

A felperes a 2009. január 21. napján kelt levélben ismételten felszólította az I. rendű alperest a D-i S-11 jelű bérlemény vonatkozásában a működési engedély, és valamennyi hatósági és egyéb szakhatósági hozzájárulás egy-egy másolati példányának a felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belüli megküldésére (A felperes a közlést nem igazolta)

Az I. rendű alperes a 2009. január 21. napján kelt felpereshez intézett levelében kifogásolta a felperes zálogjogának fennállását és annak terjedelmét, valamint azt is jelezte, hogy az üzletekben az üzletek vásárlóinak, illetőleg beszállítóinak tulajdonát képező ingók találhatóak. A felperes 2009. január 29. napján a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert

indított az I. rendű alperessel szemben zálogjogának érvényesítése érdekében, mely per keresetváltoztatás miatt került jelen bíróság hatáskörébe.

Az Kft.1 2009. január 23. napján kelt nyilatkozata szerint az ő kizárólagos tulajdonát képezi a D-i S-11 jelű üzletben található 6879,5 gramm 14 karátos finomságú arany ékszer, az installáció és a csomagolóanyag. A Kft.2 ugyanezen napon kelt nyilatkozata szerint az ő kizárólagos tulajdonát képezi a D-i S-11 jelű üzletben található 7883,2 gramm 925% finomságú ezüst ékszer, az installáció és a csomagolóanyag.

Az I. rendű alperes a 2009. január 23. napján kelt felpereshez intézett levelében valamennyi bérleti, illetve albérleti szerződést rendkívüli felmondással 2009. január 23. napjával felmondta. A felmondás okaként az alábbiakat jelölte meg. A felperes a K.i S-6, a Ka-i S-1, a D-i S-4 és S-11 bérleményt zálogjogának gyakorlása miatt jogellenesen és önhatalommal lezárta és az üzleteket áramtalanította. Az üzletek vásárlóinak, illetőleg beszállítóinak tulajdonát képező ingók találhatóak, melyek kiadásának a felperes többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget.

További indok a 2008 nyarán történt betöréses lopás miatt elszenvedett kára a B-i ékszerüzletükben, amellyel kapcsolatban a felperes szerződésszegő magatartást tanúsított, mivel a felmondás dátumáig nem reagált a 2008. 6. 10-én kelt és postára adott ajánlott levélpostai küldeményére, amely ezt a kérdéskört érintette. Az I. rendű alperes a felmondó levelet a felperes Ingatlangazdálkodás, cím2 címre ajánlott tértivevényes küldeményként 2009. január 24. napján feladta. A felperes a felmondó nyilatkozatot pontosan meg nem határozható időpontban átvette, a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt előterjesztett keresetlevéhez 2009. január 29. napján mellékletként csatolta.

Az I. rendű alperes a takarékszövetkezet1hez intézett, 2009. január 27. napján kelt levelében rendkívüli felmondással 2009. január 27. napjával felmondta a felperes albérleti, illetőleg bérleti szerződéseihez kapcsolódó bankgaranciákat a B-i S-8 és S-9, a Ka-i S-1, valamint a D-i S-4 és S-11 jelű üzletek vonatkozásában.

A takarékszövetkezet1 a 2009. január 28. napján kelt levelében közölte az I. rendű alperessel, hogy nyilvántartása szerint a D-i S-4 és S-11 jelű üzletekre vonatkozó kötelezettségük (bankgarancia) 2009. január 18. napján lejárt, a B-i S-8 és S-9, valamint a Ka-i S-1 jelű üzletekre vonatkozóan a megbízás 2 éves időtartamra szól (szerződés, illetve bankgarancia kelte: 2008.05.26.). A takarékszövetkezet kifejtette azon álláspontját is, hogy nem vizsgálja, illetve nem vizsgálhatja a jogszerűséget és 3 munkanapon belül teljesítenie kell. A bankgarancia teljesítése csak abban az esetben veszti hatályát, ha annak felmondása a jogosult felperestől kerül benyújtásra.

A felperes 2009. január 28. napján kelt, 7 darab különálló, I. rendű alpereshez intézett levélben a bérleti, illetve albérleti szerződéseket külön-külön a szerződések 19.2.1. pontja alapján a 2009. január 19. napján kelt és ugyanezen a napon átvett felszólító levelekre

hivatkozással 2009. február 28. napjával felmondta, melynek okaként az I. rendű alperes bérleti díj, közös költség és közműdíj hátralékát jelölte meg. A postai úton ajánlott küldeményként feladott felmondó levelek a alperes1, cím7 címről és a alperes1, cím6. címről is „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza, a felvétel kelte mindkét esetben 2009. január 29. napja volt. A felperes az adási hibanaplók szerint 2009. január 29. napján sikertelenül kísérelte meg elküldeni a felmondó leveleket a K.i S-6 jelű, a Kö-i S-6 jelű, B-i S-8 jelű és Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a telefaxszám3 faxszámra, valamint a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a telefaxszám2 faxszámra.

A felperes 2009. január 29-én érkeztetett keresetlevelet terjesztett elő a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az I. rendű alperessel szemben. Elsődleges kereseti kérelmében a bérleti és albérleti szerződések 20. pontja és a Ptk. 429. §-a alapján fennálló törvényes zálogjoga érvényesítésének a biztosítását kérte és az I. r. alperes kötelezését arra, hogy tűrje, hogy 5.000.000.- Ft + ÁFA összegű követelését kielégítse a zálogba vett ingóságokból. Másodlagos kereseti kérelmében 5.000.000.- Ft bérleti díj és közös költség és ennek 2008. június 20-tól a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata, valamint perköltség megfizetésére kérte kötelezni az I. r. alperest. Ezen eljárás folytatása a jelen eljárás.

A felperes a takarékszövetkezet1nél lévő 2008. május 26. napi keltű bankgaranciákból 2009. január 29. napján a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében 580.356,- Ft-ot, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében 1.263.501,- Ft-ot, a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében 207.196,- Ft-ot, 2009. március 5. napján 380.437,- Ft, így a Ka-i bérlemény vonatkozásában összesen 587.633,- Ft-ot hívott le. A felperes a lehívott bankgaranciákat a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám15 és számlaszám16 számú számlákban lévő bérleti díj és közös költség tartozás teljes összegének, valamint a számlaszám17 számú számlában lévő bérleti díj és közös költség tartozásból 183.159,- Ft összegnek, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám19, számlaszám20 és számlaszám21 számú számlákban lévő bérleti díj és közös költség tartozás teljes összegének, valamint a számlaszám22 számú számlában lévő bérleti díj és közös költség tartozásból 69.939,- Ft összegnek, a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám38 számú számlában lévő bérleti díj és közös költség tartozásból 200.617,- Ft összegnek és a számlaszám48 számú pénzügyi értesítő levélben szereplő kötbérből 587.633,- Ft összegnek a kiegyenlítésére számolta el.

A 2009. május 14. napján kelt kölcsönszerződés alapján az I. és II. rendű alperes, mint adósok a takarékszövetkezet1től 5.000.000,- Ft összeget készpénzben, kölcsönképpen vettek fel. A kölcsönösszeg felhasználásának célja forgóeszköz finanszírozás volt. A kölcsönösszeget és járulékait legkésőbb 2011. május 13. napjáig kellett hiánytalanul visszafizetni.

Az I. rendű alperes akkor ügyvezetője, I.r. alperes volt ügyvezetője 2009. június 11. napján a K.i Rendőrkapitányságon feljelentést tett azért, mert a lezárt K.i S-6 jelű bérleménybe a feljelentés napján a felnyitott ajtón keresztül több ember ki és be járkált. A K.i Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2009. június 16. napján hozott határozatszám3 számú határozatával a feljelentést elutasította azért, mert a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény. A rendőrség a határozat indokolásában kifejtette, hogy a K.i

Rendőrkapitányság járőre a helyszíni adatgyűjtés során azt állapította meg, hogy 2009. június 10. napján a felperes képviselői 17 óra 30 perc körüli időben saját kulcsuk használatával felnyitották az üzlet ajtaját azzal a szándékkal, hogy az üzlet állapotát, és az ott lévő tárgyakat videofelvétellel rögzítsék. Mintegy 15 perces tartózkodást követően az üzletet elhagyták, ajtaját visszazárták és a nyílászárót az áruház képviselői lepecsételték. Tevékenységüket jegyzőkönyvben és videó felvétellel is rögzítették, az árukészletről fényképfelvételeket készítettek.

A K.i Városi Bíróság a 2009. június 18. napján hozott határozatszám4 számú fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható végzésében ideiglenes intézkedéssel kötelezte jelen per felperesét, hogy a K.i S-6 jelű üzlet lezárását szüntesse meg és onnan jelen per I. rendű alperese részére biztosítsa az ingóságok elszállítását.

I.r. alperes volt ügyvezetője került felvételre K.en a cím8 szám alatti felperes Üzletházának folyósóján. A jegyzőkönyv aláírói I.r. alperes volt ügyvezetője, a II. rendű alperes, technikus, tanú4 és tanú5

A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy aznap 8 óra 59 perckor I.r. alperes volt ügyvezetője bemutatja a K.i Városi Bíróság végzését a helyi operátornak és kéri az S-6 jelű üzlet felnyitását. A helyi operátor ezt megtagadja, majd a központba történt telefonálás után is fenntartják ezen álláspontjukat. I.r. alperes volt ügyvezetője a K.i Városi Bírósághoz, a végrehajtóhoz fordul, valamint a rendőrkapitánysághoz, majd 10 óra 25 perckor közjegyző1 közjegyző a helyszínre érkezik. Rögzít a további eseményeket a kommunikációról, majd azt, hogy 13 óra 34 perckor jelen van közjegyző1 közjegyző, amikor az üzlet rácsát felnyitják, majd a jegyző 14 óra 47 perckor a recepcióhoz távozik I.r. alperes volt ügyvezetőjeval. Közben az üzletbe tanú4, tanú5, a II. rendű alperes, valamint technikus lépett be. I.r. alperes volt ügyvezetője a felperestől azt kérte, hogy adjanak egy tanút, aki az S-6 jelzésű üzlet elé áll, azonban az áruház igazgató 14 óra 56 perckor közölte, hogy nem kíván senkit odaküldeni. 15 óra 10 perckor biztonsági vezető és a biztonságtechnikai szolgálat szolgálatot teljesítő vagyonőre az üzlet elé állt, ezzel megakadályozva, hogy onnan bármi kikerülhessen. Ezen két személy az üzlethelyiségbe nem lépett be. 15 óra 14 perckor járőrök is érkeznek az üzlethelyiséghez, akik szintén nem lépnek be az üzlethelyiségbe, majd a rendőrség 15 óra 48 perckor elhagyja a helyszínt. 17 óra 13 perckor a közjegyző az összes értéket tartalmazó dobozt leplombálja. A közjegyző távozása után az üzletben pakolásra kerültek a bútorok, a csomagoló és installációs anyagok. A munka befejezése és az üzlet teljes kiürítése 20 óra 51 perckor történt.
A 2009. június 19. napján kelt közjegyző1 K.i közjegyző által a K., cím8 szám alatt, a felperes Üzletház épületében található ékszerboltban 14:30 órakor felvett jegyzőkönyv száma1 számú közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyv szerint az I. rendű alperes képviseletében megjelent I.r. alperes volt ügyvezetője az ékszerboltot saját felelősségére felnyittatta és az ott található árukészletet kollégáival együtt dobozokba rakta, majd biztonságos helyre szállította. Az üzletet lezáró rácsozaton kb. 1 méter magasságban a rács és a falrészre ragasztva két oldalon “felperes Global Zrt. Áruház” feliratú ragasztószalag volt elhelyezve. A megjelent elektronikus szakember a rácsozatot 14:45 órakor olyan magasságig felnyitotta, hogy a helyiségbe be lehetett menni. A felnyitás következtében a feliratos ragasztószalagok sértetlenek maradtak. Ezt követően I.r. alperes volt ügyvezetője az operátori szobában a bolt tűzvédelmi dobozának átadását kérte. Az operátor a “B.É. feliratú dobozt a páncélszekrényből átadta, melyen lévő gyurma semmilyen lenyomatot nem tartalmazott. A

kérelmező bemutatta azt a kámeát, melynek lenyomatával a dobozt lezárták, ez azonban a dobozon lévő gyurmán nem szerepelt. Az I. rendű alperes képviselője ezt követően a dobozt felnyitotta, mely üres volt. Az operátor arra a kérdésre, hogy hol van a dobozból a kulcs, nem tudott válaszolni. Az eljárás 14 óra 55 perckor befejeződött. Ezt követően 16:35 órakor a közjegyző ismételten megjelent a helyszínen, ahol az I. rendű alperes képviselője és munkatársai a Trilion leltárrendszer számítógépes tikettjeivel ellátott árut, amelyek az üzletben fellelhetők voltak, zárható dobozokban rakták. Ezt követően a 13 lezárt, leragasztott dobozt a közjegyző pecsétjével látta el és sorszámozás után azok elszállításra kerültek egy biztonságos helyre. A dobozok elvitele után az üzletben szemmel láthatóan sem a vitrinekben, sem a fiókokban, valamint a trezorban semmilyen áru nem maradt. Az I. rendű alperes képviselője bejelentette, hogy a boltban számítógépes azonosító tikettel ellátott, leltárjegyzékben szereplő áru nem maradt. Az eljárás 17:30 órakor befejeződött. Az I. rendű alperes képviselője az üzletről fényképfelvételeket készített a bolt kinyitása után és a felvételeket tartalmazó videokártyát a jegyzőkönyvhöz mellékelte, és kérte, hogy a közjegyző a videokártyát vegye letétbe.

A felperes a 2009. június 25. napján kelt levélben a B-i S-8 és S-9 jelű bérlemény vonatkozásában, a 2009. június 29. napján kelt 2 db levélben a Ka-i S-1 jelű, valamint a D-i S-4 és S-11 jelű bérlemény vonatkozásában ügyvéd1 ügyvéden keresztül arra szólította fel az I. rendű alperest, hogy a felszólítás kézhezvételét követő 3 naptári napon belül az I. rendű alperes által felszerelt és állagsérelem nélkül leszerelhető berendezéseket, felszerelési tárgyakat szerelje le és szállítsa el, és a bérleményt a szerződések 21.2 és 21.3. pontja alapján állítsa helyre. A felszólítások az ügyvéd címéről „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza a felpereshez.

A K.i Városi Bíróság a 2009. július 1. napján hozott határozatszám6 számú ítéletében a végzésével azonnali hatállyal kötelezte a felperest, hogy a K. cím8 szám alatti felperes Áruházban az S-6 jelű üzlet lezárását szüntesse meg és onnan biztosítsa az I. r. alperes számára az I. r. alperes által birtokban tartott ingóságok elszállítását.

A D-i bérlemények biztonsági felügyeletét ellátó vagyonvédelmi zrt.-hez 2009. február 20. napján 0:17-kor és 2009. március 17. napján 0:47-kor riasztás érkezett a D-i bérleményekben felszerelt riasztórendszertől. Mindkét alkalommal a helyszínre kivonuló járőr kívülről mindent rendben talált, azonban a felperes területére bemenni nem tudott. 2009. május 5. napján 17:11-kor az eladótér ismét riasztott, a másnap, 2009. május 6. napján az I. rendű alperes kérésére kivonuló járőr megállapította, hogy más plombák vannak az üzlet rácsán, mint eddig voltak, tehát előző nap valószínűsíthetően engedély nélküli behatolás történt. A járőr információi szerint a felperes operátora engedélyezte a behatolást és a kivonulás napján ismeretlen személyek leltárt akarnak tartani az ékszerboltban. 2009. június 12. napján 11:12-kor az eladótér megint riasztott, a kivonuló járőr szerint 3 tescós dolgozó van az ajtóban, 1 bent fényképezi az ékszereket a budaörsi felperes megbízásából. Az I. rendű alperes kérésére ekkor rendőri intézkedés is történt, melyről a rendőrök jegyzőkönyvet vettek fel. 2009. június 26. napján az eladótér riasztására négy alkalommal vonult ki az vagyonvédelmi zrt. A kivonuló járőr minden alkalommal azt tapasztalta, hogy a felperes tanuló dogozói voltak az üzletben, leltároztak leengedett rácsok mögött egy tescós alkalmazott és egy biztonsági őr

felügyelete mellett. 2009. július 2. napján az I. rendű alperes ismételt kivonulást kért, a járőr a helyszínre érkezve üresen találta az ékszerboltot.

A 2009. július 10. napján kelt közjegyző1 K.i közjegyző által a K., cím8 szám alatt, a üzlet száma számú üzletében felvett jegyzőkönyv száma2 számú közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyv szerint a K.i üzletből 2009. június 19. napján elhozott, közjegyző által lezárt és pecséttel ellátott dobozokban elhelyezett árukészlet leltározását az I. rendű alperes munkatársai a jegyzőkönyv felvételének helyszínén 2010. július 10. napján 13:07 és 20:15 között elvégezték a „Trillion" leltárrendszer használatával. A jegyzőkönyv rögzítette, hogy a felperesben történő árusításuk idején 2009. január 18. napján készült az utolsó leltárellenőrzés, valamint azt is, hogy az elhozott és lezárt dobozokban őrzött árukészletnek a nyilvántartásba vétele után a leltárrendszer a nyilvántartásból hiányzó áruk listáját kimutatta, melynek a helyszínen jelenlévők aláírásával ellátott példányát a közjegyző a jegyzőkönyvhöz fűzte.

alkalmazott1, a D-i felperes áruház alkalmazottja 2009. július 14. napján e-mailben arról tájékoztatta az vagyonvédelmi zrt.-t, hogy a felperes, mint az üzletek tulajdonosa jelzálogjogát gyakorolja az üzleteken. Az I. rendű alperesnek kettő bérleménye található a D-i felperes áruházban, mely bérleményeket a bérlő egy légtérre nyitott és a riasztórendszer is így lett kialakítva. Az üzletek közül az S-4 jelű üzlet ki lett pakolva és üres, melyet az áruház ki szeretne adni egy másik bérlőnek úgy, hogy a két üzletet egy fallal elválasztja egymástól, de így arra lenne szükség, hogy az üres üzletben ne maradjon riasztó rendszer.

A felperes megrendelésére 2009. augusztus 14. napján az vagyonvédelmi zrt., mint kivitelező a D-i S-4 üzletben található riasztóberendezést átszerelte a mellette lévő üzlethelyiségbe, melyről a kivitelező 2009. október 7. napján számlát állított ki bruttó 78.656,- Ft összegben, melyet a felperes a 2009. november 17. napján kelt számlaszám32 számú számla szerint 2009. december 2. napi fizetési határidővel továbbszámlázott az I. rendű alperesnek

2009. szeptember 12-én átvételi elismervény került kiállításra, melynek száma átvételi elismervény száma1, a szállító az I. rendű alperes, a vevő az vevő Feltüntetésre kerül rajta 925 % Ag 18.947,3 gramm áru visszaszolgáltatása, 925 % Ag áru átadása, ez utóbbi 94.000 grammban. Az átvételi elismervényen szerepel a következő szöveg: A bizományos áru egyéb követelés nélkül rendezve, egymással szemben további követelés nincs. Ezen szöveget vevő törvényes képviselője írta alá, aki az vevő törvényes képviselője volt ebben az időszakban.

A felperes a 2009. november 2. napján kelt levélben a D-i S-4 jelű bérlemény vonatkozásában, a 2009. november 5. napján kelt levélben a B-i S-8 és S-9 jelű bérlemény vonatkozásában ügyvéd1 ügyvéd útján megismételte a felszólítását, hogy az I. rendű alperes az általa felszerelt és állagsérelem nélkül leszerelhető berendezéseket, felszerelési tárgyakat szerelje le és szállítsa el, és a bérleményt a szerződések 21.2 és 21.3. pontja alapján állítsa

helyre. A felszólítás felperes általi közléséről bizonyíték a peres iratok közt nem áll rendelkezésre.

A Zala Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság a 2009. október 22. napján hozott határozatszám7 számú ítéletével helybenhagyta a K.i Városi Bíróság a 2009. július 1. napján hozott határozatszám6 számú ítéletét.

A felperes a 2009. november 2. napján kelt levélben a D-i S-4 jelű bérlemény vonatkozásában, a 2009. november 5. napján kelt levélben a B-i S-8 és S-9 jelű bérlemény vonatkozásában ügyvéd1 ügyvéd útján ügyvéd útján megismételte a B-i S-8 és S-9 jelű bérlemény vonatkozásában, a 2009. június 29. napján kelt 2 db levélben a Ka-i S-1 jelű, valamint a D-i S-4 és S-11 jelű bérlemény vonatkozásában az I. r. alperes azon felszólítását, az I. rendű alperes által felszerelt és állagsérelem nélkül leszerelhető berendezéseket, felszerelési tárgyakat szerelje le és szállítsa el, és a bérleményt a szerződések 21.2 és 21.3. pontja alapján állítsa helyre. A felszólítás közléséről irat nem áll rendelkezésre.

A felperes a 2010. május 4. napján kelt levelében közölte az I. rendű alperessel a ügyvéd1 Iroda útján, hogy hozzájárul a Ka-i bérlemény bizsu/divatékszer árukészletének I. rendű alperes általi elszállításához. A felperes a levelet az adási nyugta szerint 2010. május 5. napján a telefaxszám6 faxszámra sikeresen elküldte. A felperes a 2010. június 11. napján kelt levelében közlését megismételte, melyet előző faxszámra 2010. június 11. napján küldött el.

A felperes a 2010. július 20. napján kelt, a bírósághoz 2010. július 23. napján érkezett keresetváltoztatásában bejelentette, hogy a zálogjogát nem kívánja érvényesíteni és hozzájárul ahhoz, hogy az I. rendű alperes a bérleményekből az árukészletet elszállítsa.

A felperes 2010. július 20. napján kelt, ugyanezen a napon a telefaxszám6 faxszámra megküldött levelében felszólította az I. rendű alperest a ügyvéd1 Iroda útján, hogy a D-i és a Ka-i bérleményekben található árukészletét szállítsa el, mivel a felperes a zálogjogát a továbbiakban nem kívánja érvényesíteni. A felperes felszólító levelét postai szolgáltató útján is megkísérelte kézbesíttetni a alperes1 cím9 címre, mely levél utánküldéssel a alperes1 cím7 címről „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, a felvétel napja 2010. július 29. napja volt.

A 2010. augusztus 5. napján kelt közjegyző2 D-i közjegyző által a 7200 D., Köztársaság u. 7. szám alatt lévő felperes Üzletház épületében felvett jegyzőkönyv száma3 számú közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyv szerint a közjegyző, valamint segítőjeként a mellette működő közjegyzőhelyettes1 közjegyzőhelyettes a helyszínen 9 órakor megjelent az S-4 és S-11 számú üzletek állapotának és a benne lévő áruk részleges leltározásának tanúsítására, ahol jelen voltak I.r. alperes volt ügyvezetője, az I. rendű alperes ügyvezetője, szakértő1 ékszer, drágakő, óra, tárgy szakértő, technikus, az vagyonvédelmi zrt. technikusa, tanú6, az I. rendű alperes alkalmazottja, I.r. alperes volt ügyvezetője segítőjeként segítő1 és a felperes részéről

segítő2. Az I. rendű alperes ügyvezetője előadta, hogy az üzletekhez tartozó kulcsot annak idején egy lepecsételt és lezárt kulcsdobozban helyezték el, melyet az operátori szobában kellett őrizni. Az operátor az erre irányuló felszólítás ellenére nem tudta ezt a dobozt felmutatni. Az operátor az S-11-es üzlet rácsos ajtaját az általa hozott 3 darab DOMBÓ bilétával ellátott kulcs egyikével nyitotta ki. A közjegyző megállapította, hogy az üzlet ajtaján kívülről sem plomba, sem pecsét nincs. Ezt követően a jelenlévők beléptek az S-11-es üzletbe, amely teljesen üres volt. A biztonsági berendezés kapcsolója és érzékelői sehol nem voltak fellelhetők. Az üzlet teljes berendezése hiányzott, a világítóberendezésekkel együtt. Kamerák sem voltak az üzletben. Az I. rendű alperes ügyvezetője megállapította, hogy hiányzik a teljes árukészlet és az I. rendű alperes szigorú számadású papírjai, valamint a pénztárgép is. Továbbá azt is, hogy az üzletben a tárolásra szolgáló helyiség elbontásra került, az abban lévő lezárt tárolóegységek sincsenek meg, a vizes blokkot is megszüntették. Az S-11 -es és S- 4-es üzletek közti átjárót befalazták Ezt követően a jelenlévők az üzletből eltávoztak és az operátor az üzlet ajtaját kulccsal lezárta.

A jelen lévők átmentek az S-4-es üzlet elé, melyet kívülről reklámfólia borított. A közjegyző megállapította, hogy a rácsos ajtó bal és jobb oldalán lévő, 1-1 darab olvashatatlan aláírással ellátott címke fel van tépve, melyekről fényképfelvétel készült. Az I. rendű alperes ügyvezetője megállapította, hogy a bejárati rácsos ajtóról a plomba hiányzott. Az operátor egy borítékból elővett kulccsal kinyitotta a rácsos bejárati ajtót. A belépést követően a riasztó megszólalt, mely az operátor által beütött kód következtében elhallgatott. Ezt követően fotók készültek az üzlet belsejéről. A közjegyző megállapította, hogy a Trezor fölötti álmennyezet baloldalon szemmel láthatóan fel van szakítva. A két üzlet közötti átjáró be van falazva. A berendezéseken vastagon állt a por. A polcon lévő asztali naptár 2009. január 19. napjával kezdődő héten volt kinyitva. A trezorral szembeni kamera a föld felé volt fordítva, kettő darab gömbkamera le volt szerelve, és a kamerazsinórok és a kamerák szét voltak szedve. A számítógép nem volt összeköttetésben a monitorral. A számítógépházon a csatlakozó rozsdásak voltak. A koncessziós sor felőli üvegfal zöld fóliával volt belülről lefedve. Az előtte lévő két középső vitrin teteje meg volt bontva. A reklám feliratokat leszerelték és a boltban a földön helyezték el, a jobb oldali polcok alatt. Az üzlet közepén két raklapon LIBERO, felperes, KITEKAT feliratú - ismeretlen tartalmú és tulajdonú - papírdobozok voltak lefóliázva. Valamennyi dobozon felperes bélyegzővel és olvashatatlan szignóval ellátott címke volt.
tanú6 egy lezárt borítékból elővette a trezor kulcsát és az I. rendű alperes ügyvezetőjével a jelenlévők előtt kinyitották a trezor ajtaját. Az elsőrendű alperes ügyvezetője és szakértő1 szakértő áttekintették az üzletet és megállapították, hogy az üzletben - a trezoron kívül - aranytárgy nem található. Az I. rendű alperes ügyvezetője a trezorból kivette az aranyból készült árukat, melyek mindegyikén vonalkóddal ellátott biléta volt. tanú6 elkezdte a leltározást, oly módon, hogy egy vonalkód leolvasó segítségével az áruk adatait egy laptopra felvitte. A már leltározott áruk folyamatosan elhelyezésre kerültek dobozokban. Az aranytárgyakról készült, 15 oldalból álló leltárhiányt tartalmazó leltárívet a leltározó 11 óra 56 perckor kinyomtatta, majd azt a közjegyző, a közjegyzőhelyettes, az I. rendű alperes ügyvezetője és tanú6 12 órakor a helyszínen aláírták. segítő2 kijelentette, hogy nem kapott felhatalmazást a leltárívek aláírására.
Ezt követően került sor a karórák kézi leltározására: 38 darab márkanév1 márkájú karóra (melyből 16 darab férfi, 22 darab női karóra), 34 darab márkanév2 márkájú karóra. A pénztárgép tartójának fiókjából az I. rendű alperes ügyvezetője a pénzes kazettát kivette és megállapította, hogy abban 170500,- Ft papírpénz és aprópénz van, melyet nem számolt meg. Kivett a trezorból 7 darab kisméretű borítékot és kijelentette, hogy a borítékokban dátum szerint a napi bevételek találhatóak. Ezeket a borítékokat magához vette. Az üzlet bal és jobb oldalán elhelyezett 12 darab üvegből készült vitrint kulcs hiányában nem tudták kinyitni,

ezeket technikus biztonsági szakértő nyitotta ki. A vitrinekben szakértő1 szakértő szerint ezüstötvözetből készült, az üzlet lezárása miatt tönkrement ékszerek voltak. Ezek az ékszerek 36 darab bordó színű installáción voltak, melyek a trezorban elhelyezésre kerültek. A vitrinekben található édesvízi tenyésztett gyöngy ékszerek, valamint a vitrinben található ezüst ötvözetből készült tárgyak - melyek teljesen tönkrementek - szintén a trezor ban kerültek elhelyezésre. A kézi leltárban megjelölt órák kivételével az üzletben fellelhető valamennyi óra, - melyek a szakértő véleménye szerint erősen károsodott állapotban voltak - ugyancsak a trezorba kerültek. Ezt követően a trezor lezárásra került. A trezor kulcsát az I. rendű alperes ügyvezetője eltette. A közjegyző a trezor kilincsére zsinórt rögzített, melyet a zárlyukhoz vezetett le, és azt egy körcímkével rögzítette és bélyegző lenyomatával ellátta. Ezen kívül a trezor valamennyi oldalára összesen kilenc darab körcímkét ragasztott fel és valamennyit lepecsételte.
Számítógépen leltár készült a javításra átvett és kijavított ékszerekről, valamint a javításra átvett és még ki nem javított ékszerekről. A gépi és kézi leltárakban felsorolt árukat, és csakis kizárólag azokat tartalmazó dobozokat az 1. rendű alperes ügyvezetője az üzletből elvitte. Elvitelre kerültek továbbá a következő berendezési tárgyak: 17 darab álló vitrin (üvegből készült), 5 darab fekvő vitrin (üvegből készült), 1 darab pénztárgép tartó állvány, 1 darab üveglappal ellátott három polcos állvány, 1 darab üvegasztal, a korábban leszerelt reklámfeliratok. Tekintettel arra, hogy az üzletben lévő riasztó berendezés eredetét igazolni nem tudták, ezért az nem került leszerelésre. A fentiekben hivatkozott, az üzlet közepén két raklapon elhelyezett LIBERO, felperes, KITEKAT feliratú - ismeretlen tartalmú és tulajdonú papírdobozok - balesetveszélyesen megdőltek, ezek szintén az üzletben maradtak. A fényképezőgépben lévő memórialemezt, továbbá a gépi és kézi leltáríveket a jegyzőkönyvhöz mellékelték, 15 óra 15 perckor a jelen lévők elhagyták a helyiséget. Az operátor beriasztózott, majd az üzlet ajtaját lezárta.

A felperes a D-i felperes Áruház S-11 és S-4 jelű bérleménye árukészletének és egyéb, állagsérelem nélkül eltávolítható ingóságainak kipakolásáról és elszállításáról 2010. augusztus 5. napján jegyzőkönyvet vett fel, melyet az I. rendű alperes nem írt alá. A jegyzőkönyv rögzítette, hogy a felperes az általa lezárt és leplombált Bérleményt a felvétel napján az I. rendű alperes képviseletében eljáró fél előtt megnyitotta, és hozzájárulását adta ahhoz, hogy az I. rendű alperes képviseletében eljáró fél a Bérleményben található teljes árukészletet és egyéb állagsérelem nélkül elszállítható ingóságot kipakolja és felperes Áruház területéről elszállítsa. A jegyzőkönyv hátoldalán kézírással aláírás nélkül az alábbiakat jegyezték fel. A mérleg száma. számú digitális mérleg és 1 db pénztárgép száma szériaszámú pénztárgép kivitelre került az I. rendű alperes részéről. A trezor kinyitásra került, tartalma az I. rendű alperes által leltározásra került, mely után elszállításra került. A trezoron kívül az üzletben aranytárgy nem található. Az üzletben két raklapon dobozokban az I. rendű alperes árukészlete található, mely az S-11-es üzletből származik és leltározásra került, a leltárt azonban az I. rendű alperes nem ismerte el. A dobozokat felnyitni nem kívánták, tartalmukat megismerni nem akarták. Az üzletből nem került elszállításra. Az ezüst ékszerek nem kerültek leltározásra és kivitelre, ezeket az I. rendű alperes a trezorban helyezte el, az üzletből nem kerültek elszállításra. A trezorba kerültek az órák is, kivéve 38 db márkanév1 óra és 34 db márkanév2 óra. A trezor közjegyző által hitelesen lezárva, 10 db körcímkével hitelesítve.

A felperes a 2010. augusztus 11. napján kelt, ugyanezen a napon a telefaxszám6 faxszámra megküldött levelében közölte az I. rendű alperessel a ügyvéd1 Iroda útján, hogy a D-i ékszerüzletben bent maradó árukészletért a továbbiakban felelősséget nem vállal, őrzését a

továbbiakban nem biztosítja tekintettel arra, hogy az I. rendű alperes 2010. augusztus 5. napján az árukészletnek csak egy részét szállította el, és felszólította, hogy a Ka-i üzletben található árukészletet is szállítsa el. A felperes a levelét postai szolgáltató útján is megkísérelte kézbesíttetni a ügyvéd1 Iroda, cím11 címre, ahonnan az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza. A felvétel napja 2010. augusztus 12. napja volt.

A 2010. augusztus 24. napján kelt közjegyző3 Ka-i közjegyző által a Ka., cím12 szám alatt lévő a felperes Üzletház épületében felvett jegyzőkönyv száma4 számú közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyv szerint a közjegyző 9 óra 5 perckor megjelent a Ka. S-1 jelű üzlet állapotának tanúsítására, ahol jelen volt az I. rendű alperes két ügyvezetője, I.r. alperes volt ügyvezetője és alperes2. A jegyzőkönyv szerint az üzlethelyiség nyitva volt, a bejárat felett „bérlő1 Divatékszer” felirat volt elhelyezve. Az üzletben bizsukat, táskákat, napszemüvegeket és egyéb kiegészítőket árusítottak. A helyiséget a bérlő1 Kft. bérelte a felperestől. Az üzlethelyiségben fellelhetőek voltak az I. rendű alperes tulajdonát képező különböző berendezési és felszerelési tárgyak, azonban a páncélkazetta, a pénztárgép és a szigorú számadású bizonylatok nem voltak az üzletben. A helyszíni eljárás 9 óra 40 perckor befejeződött.

A felperes a Ka-i felperes Áruház S-1 jelű bérleménye árukészletének és egyéb ingóságainak vonatkozásában az átadás-átvételi eljárás megkísérléséről 2010. augusztus 24. napján 12 óra 31 perckor jegyzőkönyvet vett fel, melyet az I. rendű alperes nem írt alá. A jegyzőkönyv szerint a felperes hozzájárult ahhoz, hogy az I. rendű alperes nevében eljáró I.r. alperes volt ügyvezetője ügyvezető az S-1 jelű bérlemény teljes árukészletét és egyéb ingóságait az áruház területéről elszállítsa. A felperes felajánlotta a teljes árukészletet tartalmazó tételes leltár lista átadását az I. rendű alperes részére, melynek átvételét az I. rendű alperes megtagadta. A felek a felirat nélküli felirattal ellátott dobozokat (összesen 3 darab) közösen felnyitották és abból az I. rendű alperes a jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolt listában felsorolt ingóságokat átvette. A felek rögzítették, hogy csak az 1. sz. melléklet szerinti ingóságok átadására és átvételére került sor, az S-1 jelű bérlemény árukészletének átadás-átvételére nem került sor tekintettel arra, hogy az árukészlet átvételét és elszállítását az I. rendű alperes megtagadta. A jegyzőkönyvhöz csatolt, kézzel írott és az I. rendű alperes által is aláírt mellékletek szerint az I. rendű alperes 21.590,- Ft készpénzt, irodai felszerelési tárgyakat, pénztárgépet, szerződéseket, vásárlók könyvét és dolgozói személyes holmikat vett át a felperestől.

A felperes a 2010. augusztus 30. napján kelt, ugyanezen a napon a telefaxszám6 faxszámra megküldött, ügyvéd1 Irodának címzett levelében rögzítette, hogy 2010. augusztus 24. napján a Ka-i áruházban megjelent I. rendű alperes csak a pénztárgépet, bizonylatokat, egyéb árukészleten felüli ingóságait vette át, ezt meghaladóan sem az árukészletről felvett leltáríveket, sem az árukészletet nem kívánta átvenni, illetve elszállítani. Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a felperes a D-i és a Ka-i bérleményben hagyott árukészletért a továbbiakban nem vállal felelősséget. A felperes a levelét postai szolgáltató útján is megkísérelte kézbesíttetni a ügyvéd1 Irodának, ahonnan az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza. A felvétel napja 2010. augusztus 31. napja volt.

2010. szeptember 5-én képviselő1 az Kft.1 képviselője aláírásával egy nyilatkozat került rögzítésre, amelyet aláírt az I. rendű alperes is. A nyilatkozatban képviselő1 kijelentette, hogy az I. rendű alperessel kötött bizományosi szerződés alapján kihelyezett, az I. rendű alperes által bérelt D-i felperes Áruház S-11 jelű üzletében fellelhető aranyékszerek 2010. szeptember 5-én elszámolásra kerültek az ott rögzített tartalommal. 6.897,5 gramm 14 karátos aranyékszerből visszaszolgáltatásra került 5.516, 8 gramm, valamint 1.362,3 gramm hibátlan magyar fémjeles 14 karátos aranyékszer átvételre került az Kft.1 tulajdonát képező, nem fellelhető ékszerek helyett. Elszámolásra került továbbá 551,6 gramm 14 karátos hibátlan magyar fémjeles ékszer a rongálódás és az avulás miatt, megegyezés szerint. Az Kft.1-nek az I. rendű alperessel szemben a bizományba kihelyezett ékszerekkel kapcsolatban egyéb követelése nincs. Az elszámolást a cégek között elfogadottnak tekinti.

A 2011. december 9. napján kelt felperes biztonsági osztályvezetője, a felperes biztonsági osztályvezetője által készített vezetői összegzés szerint a K.i bérlemény 2009. január 18-án lett lezárva, melyről tanúk jelenlétében jegyzőkönyv és videó felvétel készült. Az ékszerüzlet az áruháztól független riasztóval volt ellátva, a záráskor a bérlemény áramellátása le lett kapcsolva, ezáltal a rácsot nem lehetett felhúzni. Az ékszerüzlet pótkulcsa a biztonsági szolgálatnál a bérlemény tulajdonosa által aláírt borítékban volt elzárva. A lezárás alatt az áruházi kamera folyamatosan 24 órában figyelte a bérleményt, illetve egy hónapon keresztül egy fő vagyonőr őrizte. A rács lezárásakor a kulcsnyílás aláírt, pecsételt vegyibélyeggel volt ellátva, a rács többi része biztonsági címkével lett ellátva. Az üzlet lezárása után két fő női alkalmazott megjelent az I. rendű alperestől, akik az üzlet védőrácsát még külön leragasztották azért, hogy ne lehessen a bérleménybe észrevétlenül bemenni.

A 2011. december 17. napján kelt vezetői összegzés szerint a D-i üzleteket 2009. január 18-án zárták le 3 tanú jelenlétében. Az elektromos áramot a karbantartó lekapcsolta az üzletről, hogy ne lehessen működtetni az üzletek rácsait. Az üzleteknek külön kiépített riasztó rendszere volt, mely távfelügyeletre volt kötve. A bizsu üzlet az ingatlangazdálkodás utasítására lett kinyitva leltározás, illetve fotók készítése céljából, melyről jegyzőkönyv készült tanúk aláírásával, illetve az üzlet nyitását érzékelve a távfelügyelet kivonuló szolgálata is megjelent az üzletnél. Az arany ékszerüzlet rácsa zárva, illetve lepecsételve maradt.

2012. március 29-én írásbeli megállapodás jött létre a Kft.3 és az I. rendű alperes között, mely szerint képviselő2, a Kft.3 képviselőjeként kijelentette, hogy az I. rendű alperessel a Ka-i S-1 és a D-i S-4 számú felperes Áruházi bérleményekbe bizományba kihelyezett áruk tekintetében az ott rögzített egyezséget kötik. 19.489 darab bizsuáru visszaszolgáltatását nem kérik, a kihelyezett áruk ellenértéke 13.480.560 Ft, a kintlévőség 10 %-ának kifizetése után az I. rendű alperes a teljes cégük által biztosított árukészlet tulajdonosává válik, a 19.489 darab áru tulajdonjogát teljes mértékben az I. rendű alperesre ruházzák. Az áru ellenértéke 90 %-ának megtérítését abban az időpontban kérik, amikor az I. rendű alperes az áruk ellenértékéhez jut. A megállapodással egyidőben a 10 % kiszámlázása megtörtént. Ugyanezen a napon kiállításra került a Kft.3 kibocsátó által az I. rendű alperes, mint vevő irányába, számlaszám51 számú számla, 1.389.810 Ft végösszeggel. A számlán szerepel az I. rendű alperes pecsétje, mely szerint a számla átvételét és a teljesítést aláírásával igazolja, valamint a Kft.3 pecsétje, hogy a számlán feltüntetett termékeket a fogyasztói tájékoztatóval ellátva

átadták, a végösszeg átvételét igazolja. Mindkét kft.-nél törvényes képviselőtől származó kézjegy szerepel. Az I. rendű alperes a számlán szereplő értéket megfizette a Kft.3-nek.

Az bank1 2018. október 29. napján kiállított igazolása szerint az I. rendű alperesnek az bank1 Nagykanizsai Fiókjánál vezetett bankszámlaszám1 számú számláján 2006. december 5. - 2009. március 31. időszakban a felperes bankszámlaszám2 számú számla kedvezményezett javára felhatalmazó levél volt érvényben. Az I. rendű alperes a bérleti szerződések 7. számú mellékleteként rendszeresített nyomtatványon 2006. november 27. napján felhatalmazó levelet bocsátott ki azonnali inkasszó benyújtására az bank1 vezetett bankszámlaszám1 számú számlája terhére a felperes bank2.-nél vezetett bankszámlaszám2 számú számlája javára, melyet az bank1 2006. december 5. napján azzal záradékkal látott el, hogy tudomásul veszi, hogy a felperes az I. rendű alperessel szemben fennálló bármely követelését az I. rendű alperes bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízás alapján jogosult beszedni. Az I. rendű alperes 2007. április 7. napján ugyanezen tartalmú másik felhatalmazó levelet is kibocsátott, amelyet az bank1 2007. április 7. napján záradékolt.

szakértő2 igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértőt és a szakértő Kft. nevében szakértő3 igazságügyi ékszer, óra és drágakő szakértő 2014. június 23. napján a Ka-i és D-i felperes áruházakban helyszíni vizsgálatot folytattak le. A helyszíni szemle során arany ékszerek nem voltak az üzlethelyiségekben, az ezüstékszerek a D-i üzletben voltak, egyéb (bizsu) ékszerek nagy mennyiségben mind a D-i, mind a Ka-i helyszíneken megtalálhatóak voltak, a Ka-i ezüstáruk nem voltak fellelhetők. A D-i üzletben fellelhető ezüsttárgyak felületén szürke ezüstszulfid réteg és egyéb piszokszennyeződések keletkeztek, az ezüst ékszerek ebben az állapotukban nem voltak forgalomképesek. Az ezüsttárgyak vegyi eljárással történő tisztítással, ezüstözéssel, esetleg ródiumozással új vagy teljesen újszerű állapotba hozhatók. Az ezüst ékszerek tisztításának és újra ezüstözésének költsége 1.152.957,- Ft, az átdolgozás költsége 8.647.179,- Ft.

A divatékszereket, dísztárgyakat és órákat mindkét üzletben szakszerűtlenül, papír dobozokba és nejlon reklámszatyrokba ömlesztve tárolták. A tárgyakon különböző karcolások, kopások, illetve egyéb sérülések keletkeztek. A divatékszer (bizsu) rendkívül gyorsan követi a divat változásait, akár fél év alatt is új irányzatok érkeznek, ezzel egy időben a korábbi trendeket követő termékek eladhatatlanná válnak, ezért ezek a tárgyak öt és fél év alatt teljesen kimentek a divatból. A divatmúlásból és a szakszerűtlen tárolásból értékcsökkenés keletkezett, amelynek mértéke a D-i üzletben található egyéb tárgyak esetében 17.165.973,- Ft, a Ka-i üzletben található egyéb tárgyak esetében 15.848.374,- Ft volt, az értékcsökkenés összmértéke 41.661.526,- Ft.

A felperes a többször módosított keresetében az I. és II. rendű alperes egyetemleges kötelezését kérte 29.033.640,- forint bérleti díj, közös költség, kötbér és ennek 2008. június 20. napjától számított, a kifizetés napjáig járó középparányosan számított, a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamata megfizetésére a bérleti szerződések 6., 7., 18.2. pontja és 9. számú mellékleteként csatolt kezességi szerződés alapján a Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 2.§ (2) bekezdésének és 36.§ (1) bekezdésének, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

423.§-ának, a Ptk. 272.§-ának, a Ptk. 273.§ (2) bekezdésének és a Ptk. 274.§ (2) bekezdésének alapulvételével.

Kérte továbbá az I. rendű alperes kötelezését 52.092.227,- Ft összegű elmaradt haszon és felmerült költség megfizetésére a Ptk. 339.§ (1) bekezdése alapján, a neki okozott kár jogcímén a D-i felperes Üzletközpont S-11 jelű helyiséggel kapcsolatban.
Kérte az I. és II. rendű alperes perköltségben történő egyetemleges marasztalását, azzal, hogy a bíróság az ügyvédi munkadíj mértékét a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 3.§ (2), (5) és (6) bekezdései alapján a kifejtett képviseleti tevékenységre tekintettel mérlegeléssel állapítsa meg, ÁFA összeggel növelt mértékben.

Előadta az alábbiakat:

Érdemben vizsgálandó a teljes kereset.

A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának indokai nem állnak fenn figyelemmel arra, hogy a teljes árukészletre terjesztette elő a zálogjogi igényét, erre az esetre nincs olyan jogszabályi rendelkezés, hogy a keresetlevélben tételesen fel kellene sorolni, hogy mely vagyontárgyakra vonatkozik a zálogjogi igény.

A 29.033.640,- forint és járulékai iránti kereseti követelése előterjesztésének eljárásjogi feltételei fennálltak. A zálogjog érvényesítését a Ptk. 429.§ (3) bekezdésében meghatározott perindítási határidőn belül előterjesztett keresettel már kérte, a kereset leszállításával és felemelésével a perindításhoz kapcsolódó eljárásjogi és anyagi jogi joghatások nem szűnnek meg, a követelésen felül a kereseti kérelem körén belül olyan újabb követelés is előterjeszthető, amely a korábbi kereseti kérelemmel összefügg. A Pp. 146.§ (1) bekezdése nem zárja ki, így jogszabály nem tiltja, hogy az elsőfokú eljárás során a zálogjog érvényesítése és a bérleti díj megfizetése iránti kérelmét további, ugyanabból a jogviszonyból eredő követelések alapján is előterjessze. Nem állt el a keresetétől, a kereset leszállításával, majd újbóli felemelésével a Pp. 146.§-ában rögzített eljárásjogi jogosultságát gyakorolta. Hivatkozik e körben a BH1991.119. számú eseti döntésben foglaltakra, mely szerint a kereset részleges leszállítása esetén a leszállított részre a per nem szüntethető meg. A Pp. 4.§-a értelmében a bíróság a felek által előterjesztett kérelmekhez és nyilatkozatokhoz kötve van. Azzal, hogy a kereset leszállításakor jogfenntartást tett, nyilvánvaló, hogy a Pp. 146.§ (1) bekezdése szerinti keresetváltoztatással kívánt élni. Az elállás és a keresetváltoztatás, mint eljárási cselekmények megkülönböztetendők, e körben hivatkozik a BH1986.162. számú eseti döntésben foglaltakra.

A 29.033.640,- forint összegű kereseti követelése 4.076.974,- forint bérleti díjat és közös költséget, 185.785,- forint közműdíjat, 338.809,- forint továbbszámlázási díjat, 3.432.072,- forint kötbért és 21.000.000,- forint szerződésszegés miatti kártérítést foglal magába az alábbi bontásban:

a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám7 számú számlába foglalt bérleti díj és közös költség, a számlaszám8 és számlaszám9 számú számlákba foglalt közműdíj (villany), valamint a számlaszám10 számú számlába foglalt vízóra csere (továbbszámlázás) és a számlaszám11 számú számlába foglalt festés (továbbszámlázás) teljes összege, a pénzügyi értesítő levél száma számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt biztosítási kötvény benyújtásának elmulasztása miatti kötbérből 419.705,- Ft,
a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám6 számú számlába foglalt bérleti díj és közös költség követelésből 315.458,- Ft, a számlaszám12 számú számlába foglalt bérleti díj

és közös költség, valamint a számlaszám13 és számlaszám14 számlákba foglalt közműdíj (villany) teljes összege,
a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám18 számú számlába foglalt közműdíj (villany) teljes összege, a számlaszám17 számú számlába foglalt bérleti díj és közös költség követelésből 19.675,- Ft, a számlaszám42 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése miatti kötbér teljes összege,
a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám22 számú számlába foglalt bérleti díj és közös költség követelésből 358.735,- Ft, a számlaszám23 és számlaszám24 számú számlákba foglalt bérleti díj és közös költség, a számlaszám25 számú számlába foglalt közműdíj (villany), valamint a számlaszám26 számú számlába foglalt biztonsági rács javítás (továbbszámlázás) és a számlaszám27 számú számlába foglalt gipszkarton bontás, szerelés (továbbszámlázás) teljes összege,
a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám28 és számlaszám29 számú számlákba foglalt bérleti díj és közös költség, a számlaszám30 és számlaszám31 számú számlákba foglalt közműdíj (villany), valamint a számlaszám32 számú számlákba foglalt riasztórendszer áthelyezés (továbbszámlázás) teljes összege,
a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám33 számú számlába foglalt bérleti díj és közös költség követelésből 82.867,- Ft, a számlaszám34 és számlaszám35 számú számlákba foglalt bérleti díj és közös költség, a számlaszám36 és számlaszám37 számú számlákba foglalt közműdíj (villany), valamint a számlaszám46 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt inkasszó benyújtásának elmulasztása miatti kötbér teljes összege,
a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám38 számú számlába foglalt bérleti díj és közös költség követelésből 2.000,- Ft, a számlaszám48 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt inkasszó benyújtásának elmulasztása miatti kötbérből 12.367,- Ft, a számlaszám39 számú számlába foglalt bérleti díj és közös költség, valamint a számlaszám49 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése miatti kötbér teljes összege,
a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám40 számú, **a Kö-i S-6 jelű** bérlemény tekintetében a számlaszám41 számú, **a B-i S-8 jelű** bérlemény tekintetében a számlaszám43 számú, **a B-i S-9 jelű** bérlemény tekintetében a számlaszám44 számú, **a D-i S-4 jelű** bérlemény tekintetében a számlaszám45 számú, **a D-i S-11** jelű bérlemény tekintetében a számlaszám47 számú és **a Ka-i S-1 jelű** bérlemény tekintetében a számlaszám50 számú pénzügyi értesítő levelekbe foglalt bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése miatti kártérítés teljes összege.

Az I. rendű alperes vonatkozásában a 29.033.640,- forint és járulékai iránti kereseti követelése ténybeli alapja:

Mint bérbeadó az I. rendű alperessel, mint bérlővel 5 év határozott időtartamú bérleti, illetve albérleti szerződéseket kötöttek a tulajdonában, illetve használatában álló egyes, Ka., D., K., B. és Kö településeken található felperes áruházak üzletsorán található bérleményekre. Az I. rendű alperes a bérleményekben ékszer, és/vagy bizsu termékeket forgalmazott. Az I. rendű alperes a bérleti díj fizetési kötelezettsége tekintetében jelentős késedelembe esett, jelentős mértékű tartozást halmozott fel, továbbá 2009. január első hetében a Kö-i és a B-i üzletekből az értesítése és engedélye nélkül kiköltözött, a számláinak rendezése és az üzlet helyreállítása nélkül. Ezt követően tárgyalásokat kezdeményezett, melynek sikertelenségét követően a szerződésekben biztosított jogával élve a bérleményeket 2009. január 18. napján lezárta,

egyrészt az I. rendű alperes szerződésszegései miatt, másrészt a zálogjogának érvényesítése céljából, majd 2009. január 28. napján a szerződéseket felmondta, 2009. február 28. napi hatállyal, I. r. alperesi fizetési hátralékra hivatkozással. A lezárásokat megelőzően a bérleti és albérleti szerződéseknek megfelelően felszólította az I. rendű alperest a fennálló és lejárt fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében 2008. szeptember 19. napján, a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében 2008. szeptember 19. napján és 2008. november 26. napján, a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében 2008. november 28. napján, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében 2008. szeptember 19. napján és 2008. december 15. napján, a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében 2008. november 28. napján, a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében 2008. szeptember 19. napján és 2008. november 28. napján és a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében 2008. szeptember 28. napján. A bérleti díjakat és közös költségeket 2009. február 28. napjáig számlázta ki az I. rendű alperesnek. Ezt követően az I. rendű alperes által korábban befizetett óvadékból kiegyenlítette a Kö-i S-6 jelű bérleményre kiállított bérleti díj és közös költség számlákba foglalt követelése, valamint a K.i S-6 jelű bérleménnyel kapcsolatos kötbér követelése egy részét. A felszólításai ellenére az I. rendű alperes elmulasztotta benyújtani a bérleményekre kötött vagyon- és felelősségbiztosítási kötvényeket, az I. rendű alperes által cégszerűen kitöltött és záradékolt inkasszókat, valamint a D-i üzletek kivételével a másolati példányok megküldésével nem igazolta, hogy rendelkezik működési engedéllyel. A bérleti szerződések az I. rendű alperesnek felróható okból szűntek meg. Az I. rendű alperes 2009. január első hetében a Kö-i és a B-i üzletekből az értesítése és engedélye nélkül költözött ki, számláinak rendezése és az üzletek helyreállítása nélkül. Az I. rendű alperes a felhívása ellenére határidőben nem ürítette ki és nem állította helyre a bérleményeket, például nem állította helyre az elkopott, elromlott rácsot, nem bontotta el a felesleges gipszkarton falakat, ezért a helyreállítási munkálatokat saját költségén végezte el.

Az I. rendű alperes vonatkozásában a 29.033.640,- forint és járulékai iránti kereseti követelése jogi alapja:

A felmondását a fizetési hátralék, egyéb szerződéses kötelezettségek elmulasztása és szerződésszegés alapozta meg, az I. rendű alperes szerződésszerű teljesítésének elmaradása eredményezte.

Az I. rendű alperes azzal, hogy írásbeli felszólítás ellenére nem fizette ki a tartozásait, a szerződések 16.1. pontja szerinti súlyos szerződésszegést követett el, ezért a szerződéseknek az Ltv. 25.§ (1) bekezdésével maradéktalanul összhangban álló 19.2.1. pontja alapján a szerződéseket felmondta az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjával, ezért az I. rendű alperes bérleti díj és közös költség fizetési kötelezettsége is ezen napig, 2009. február 28. napjáig állt fenn. A bérleti szerződések 7.2. pontja alapján eddig az időpontig volt jogosult a bérlő tényleges fogyasztása alapján tovább számlázni a közműszolgáltató által kibocsátott számlából ráeső részt a tárgyhónapot követő hónapban utólag a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 66.§-ának betartása mellett, amelyet a bérlő I. rendű alperes a számla kiállításától számított 10 naptári napon belül volt köteles megfizetni. A felmondása maradéktalanul eleget tett a bérleti szerződések 19.2.1. pontjában foglalt feltételeknek, az I. rendű alperes a felmondást tértivevénnyel igazoltan átvette, a felmondást szabályszerűen kézbesítették, joghatályosan közölték, a felmondás ténybeli és jogi indokolást is tartalmazott. A felmondás azért felel meg a 19.2.1. pontban foglalt feltételeknek, mert 2009. január 19. napján megfelelő határidő tűzésével felszólította az I. rendű alperest a

szerződésszerű teljesítésre, amely határidő eredménytelen elteltét követően a megfelelő felmondási idő betartásával közölte a felmondását. Jogosult volt a bérleti szerződések 18.5. pontja alapján a bérleti szerződéseket egységesen kezelni és az I. rendű alperes súlyos szerződésszegése miatt együttesen felmondani azokat. A bérleti szerződésekhez csatolt 12. számú melléklet szerinti szerződésmódosítás 2. pontja tulajdonképpen „cross default klauzula", amelynek értelmében egyetlen bérbeadói felmondás alkalmas az összes bérleti szerződés egyidejű és egyoldalú megszüntetésére az I. rendű alperes szerződésszegése esetén. Az I. rendű alperes szerződésszegése megfelelő jogalapot szolgáltatott a bérleti szerződések cross default klauzula alkalmazásával történő felmondásához. Maradéktalanul eleget tett a bérleti szerződések felmondásra vonatkozó rendelkezéseinek is, így a bérleti szerződések a felmondása folytán 2009. február 28. napjával megszűntek. Téves az I. r. alperes azon hivatkozása, hogy jogellenesen mondta fel a szerződéseket és a bérleti szerződések 19.1.2. pontja jogszabályellenes. Felhívja a BDT2006.1439. számú eseti döntést és az EBH2007.1608. számú elvi bírósági határozatot, amely a Ltv. felmondással kapcsolatos rendelkezései diszpozivitásáról szól. A Legfelsőbb Bíróság EBH2007.1608. számon közzétett eseti döntése szerint a szerződéses szabadságuk alapján a felek a helyiségbérleti jogviszony Ltv.-ben nem szabályozott azonnali hatályú felmondásban is megállapodhatnak; a helyiségbérleti jogviszonyok a szabad vállalkozás körébe tartoznak, ebből következően azokban a szerződési szabadság meghatározóan érvényesül. A szerződési szabadság elvének megfelelően a szerződésekre – köztük a nem lakás céljára vonatkozó helyiségbérleti szerződésekre is – vonatkozó anyagi jogi szabályok alapvetően diszpozitívak, azaz csak annyiban kerülnek alkalmazásra, amennyiben a felek másként nem rendelkeznek. A felek a Ptk. 200.§ (1) bekezdése alapján kikötötték a bérbeadó azonnali hatályú felmondási jogát, egyebek között a bérfizetés elmulasztásának esetére. Ez a kikötés nem ellentétes az Ltv. szabályaival, mivel ez a jogszabály nem tiltja az azonnali hatályú felmondást. Ebből következően a felek törvényesen állapodhattak meg abban, hogy a bérbeadó a szerződésben meghatározott okból, egyoldalú címzett jognyilatkozattal a jogviszonyt megszüntetheti.

Az I. rendű alperes többszöri fizetési felszólításai ellenére sem teljesítette a bérleti díj tartozásait, a bérleti szerződések 19.2.1. pontja szerint rendkívüli felmondással mondta fel a bérleti szerződéseket, amelyek így az I. rendű alperesnek felróható okból szűntek meg.

Az I. rendű alperest a szerződések 21.1. és 21.2. pontja szerint a bérlemények kiürítési és helyreállítási kötelezettsége terheli, melynek az I. rendű alperes a B-i S-8 és S-9, valamint a D-i S-4 jelű bérlemények vonatkozásában a felhívása ellenére határidőben nem tett eleget, ezért kiszámlázta az I. rendű alperesnek a bérlemények helyreállításának a díját.

Az I. rendű alperes a szerződések 14.2. és 14.3. pontja alapján köteles lett volna benyújtani a bérleményekre megkötött vagyon- és felelősségbiztosítás kötvényeit, valamint a szerződések 18.3. pontja alapján a cégszerűen kitöltött és záradékolt inkasszókat. Ezek felszólítás ellenére való elmulasztásával az I. rendű alperes súlyos szerződésszegést követett el, mely esetben a szerződések 18.1. pontja alapján napi 50.000,- forint hibás teljesítés esetén járó kötbér megfizetését követelheti az I. rendű alperestől, a szerződésszegés időtartamára, a D-i S-11 jelű bérlemény vonatkozásában 2009. január 20. napjától 2009. február 28. napjáig inkasszó benyújtásának elmulasztása miatt, a Ka-i S-1 jelű bérlemény vonatkozásában 2009. február 16. napjától 2009. február 28. napjáig inkasszó benyújtásának elmulasztása miatt és a K.i S-6 jelű bérlemény vonatkozásában 2009. január 20. napjától 2009. február 28. napjáig a biztosítási kötvény benyújtásának elmulasztása miatt. Amennyiben az I. rendű alperes nem

csatolja a vagyonbiztosítási szerződéseket, az a szerződésszegést elismerő perbeli magatartás. Az I. rendű alperes által hivatkozott inkasszók sem képezték a szerződések mellékletét, figyelemmel arra, hogy csak a 7. számú melléklet, mint minta képezi a szerződések mellékletét, az inkasszók utóbb kerültek aláírásra.

A Kö-i és B-i üzleteknek az I. r. alperes általi, az értesítése és engedélye, valamint a számlák rendezése és az üzletek helyreállítása nélküli kiürítése a szerződések 16.1.2. f), h), l) p) q) és r) pontja szerint súlyos szerződésszegésnek minősül. Ezáltal, valamint amiatt, hogy az I. r. alperes nem nyújtotta be a bérleti idő kezdőnapjáig az inkasszót és a biztosítási kötvény másolatot a bérlemény birtokbavételéig, a bérleti szerződések 16.1.1. és 16.1.2. pontja alapján súlyos szerződésszegést követett el, amely alapján megnyílt a számára a rendkívüli felmondás lehetősége a bérleti szerződések 19.2.1. pontja alapján.

A szerződések 18.2. pontja alapján a szerződések I. rendű alperesnek felróható okra visszavezethető megszűnése esetében meghiúsulási kötbérre jogosult a bérleti szerződés hátralévő időszakára, amelyből a teljes kiszabható kötbér összegek helyett bérleményenként 3.000.000,- Ft összeget kíván érvényesíteni. Ez utóbbi kötbérkövetelését álláspontja szerint a BDT2006.1428. számú eseti döntés is alátámasztja, melynek értelmében a helyiségbérleti szerződés rendkívüli felmondása mellett kötbér érvényesen kiköthető. A kötbér a szolgáltatás ellenértékén felül jár a jogosultnak. A szolgáltatás ellenértékére vonatkozó fizetési kötelezettség a kötbér megfizetésével nem váltható ki. A kötbérkövetelést a Kö-i és B-i üzletekből való kiköltözés is megalapozza, azzal az I. rendű alperes megszegte a szerződések 16.1.2. f), h), l) p) q) és r) pontjait, amelynek következtében súlyos szerződésszegést követett el.
Az I. rendű alperes azzal, hogy a Kö-i bérleményt felújítás miatt ürítette ki, önmagában szerződésszegést valósított meg, ugyanis a bérleti szerződés 12.1 pontja alapján ehhez a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulására lett volna szükség. Ennek elmaradása a bérleti szerződés 16.1.2. h) pontja szerinti súlyos szerződésszegést valósít meg.
Az I. rendű alperes három különböző nevesített szerződésszegést követett el, melyek mindegyike a bérleti szerződések 18.1 pontja alapján egyedileg is alapul szolgálhatott volna a bérbeadó rendkívüli felmondásához. A bérleti szerződések 14.2 és 14.3 pontjai alapján az I. rendű alperesnek kötelessége lett volna személyi vagyonbiztosítást és felelősségbiztosítást kötnie a bérleményekre, azonban többszöri felszólítása ellenére sem tudta megfelelően igazolni, hogy a biztosításokat megfelelően megkötötte. Az I. rendű alperes sem működési engedélyének, sem hatósági és szakhatósági hozzájárulásának meglétét sem tudta igazolni, mely magatartásai megvalósították a bérleti szerződések 16.1.2. d) és l) pontjai szerinti súlyos szerződésszegéseket. Az I. rendű alperes a bérleti és közüzemi díjak megfizetésével is sorozatosan késedelembe esett, a felszólításai ellenére sem rendezte ezeket, mellyel az I. rendű alperes a bérleti szerződések 16.1.1. pontja szerinti súlyos szerződésszegést követte el. A három különböző nevesített szerződésszegést az I. rendű alperes felróhatóan és szerződésszegése teljes tudatában követte el, a Kö-i üzlet előzetes egyeztetés nélküli kiürítésével egyértelműen jelezte, hogy szerződésszegéseit nem kívánja orvosolni, az üzleti életben általánosan elfogadott szokásokat és normákat magára nézve nem ismeri el kötelezőnek, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének nem kíván eleget tenni.

Nem alapos az I. rendű alperes azon védekezése, hogy a biztosítási kötvényeket legkésőbb a nyitás napján kellett volna bemutatnia a részére. A bérleti szerződések az ingatlan vagyonbiztosításhoz, a személyi vagyonbiztosításhoz és a felelősségbiztosításhoz kötődően is

tartalmaznak rendelkezéseket. Az ingatlan vagyonbiztosításhoz kötődően nincs a szerződésekben olyan rendelkezés, hogy annak hiányában nem kerülhet sor a bérlemény átadás-átvételére. Az I. rendű alperes összemossa a felelősségbiztosítást a vagyonbiztosítással, ugyanis a bérleti szerződések 14.1.1. pontja tartalmaz rendelkezést az ingatlan vagyonbiztosításához kötődően, a 14.3. pont a felelősségbiztosításhoz kötődően. A 14.1.1. pont rendelkezik arról, hogy a bérlő saját belátása szerint köteles vagyonbiztosítást kötni, ebben a pontban a bérlő kötelezettsége került megfogalmazásra, éppen úgy, mint a személyi vagyonbiztosításnál és a felelősségbiztosításnál is, mert ez volt a konstrukció. A 14.1.2. pont szerint a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a kárkifizetés a bérbeadót illeti. Az I. rendű alperes nem kötött vagyonbiztosítást, melynek következtében a bérbeadó elesett a kárkifizetés lehetőségétől.

A kötbér címén követelt összeg vonatkozásában a zálogjogot nem a Ptk. 429.§-ára, hanem a szerződésben szerepeltetett zálogjogi kikötésre alapította.

A felszólítások közlésével kapcsolatos I. rendű alperesi aggályosság alaptalan. Nem kezeli egységesen a szerződések jogi sorsát, valamennyi szerződés alapján megküldte külön-külön a felszólításokat és külön-külön számlázta a szerződésekből eredő követeléseket. A tértivevények szerint a felszólításokat az I. rendű alperes számtalanszor nem kereste a postai értesítés ellenére, ezeket a szerződésekben kézbesítési, értesítési címként megjelölt címre küldte. A szerződésekben a felek kifejezetten rendelkeztek arról, hogy amennyiben a postai küldeményeket ezen a címen a bérlő nem keresi, azt kézbesítettnek kell tekinteni, így a felszólítások postai kézbesítésének megkísérlésével a közléshez fűződő joghatály beállt. A felmondásokat két címre is, a megadott értesítési címre és az I. rendű alperes székhelycímére is megküldte, de mindkét levél “nem kereste” postai jelzéssel érkezett vissza. A bérleti szerződések 24/6. c) pontja értelmében amennyiben a postai úton megküldött leveleket a másik fél nem veszi át, “nem kereste” postai jelzéssel kerül visszakézbesítésre, a postára adást követő 5. napon átvettnek tekintik a felek.

Nem alapos az I. rendű alperes azon álláspontja, hogy a szerződéseket az I. rendű alperes mondta fel. Az I. r. alperes felmondása nem volt jogszerű, figyelemmel arra, hogy az sem a szerződéses kikötéseknek, sem a jogszabályi rendelkezéseknek nem megfelelő. A rendes felmondás lehetőségét a határozott időtartamú jogviszonyukra tekintettel kizárták és a jogszerű indokolás is hiányzik. Az I. rendű alperesi felmondás indokolása azért nem foghat helyt, mert a törvényes zálogjogát mind a jogalap, mind a végrehajtás tekintetében jogszerűen gyakorolta. Hivatkozik e körben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Vb/05124. számú határozatára (2006/6. Választottbírósági határozat), amely szerint a felmondásnak konkrétnak, világosnak, valósnak és okszerűnek kell lenni. Az indokolás okszerűségének szükségessége következik a Ptk. 4. és 5. §-aiból is, amelynek alkalmazása során eldönthető, hogy a felmondó fél jóhiszeműen és tisztességesen alkalmazott-e felmondási okot, illetve az ok nem valósít-e meg visszaélést. Az I. rendű alperes felmondása megfelelő jogalap hiányában érvénytelen, ahhoz joghatás nem fűződhet, a bérleti szerződések a nem szűntek meg z I. rendű alperes felmondásával. Vitatja, hogy 2009. január 23. napján vette volna át a felmondást, azt átvette, de nem tudja megmondani, hogy mikor.

Jogosult volt az üzletek lezárására az I. rendű alperes szerződésszegésére tekintettel. Mindegyik bérlemény vonatkozásában küldött a bérleti és albérleti szerződéseknek megfelelő fizetési felszólítást az I. rendű alperesnek. Mindegyik fizetési felszólítás tartalmazta, hogy pontosan melyik bérleményre és melyik számlára vonatkozik és a kézbesítéstől számított 8 napos határidőt. A 2008. szeptember 19. napi, a 2008. november 26. napi és a 2008. december 15. napi keltezésű fizetési felszólítások tekintetében eredménytelenül lejárt az írásbeli felszólítást követő 8 napos fizetési határidő, amelyet követően bármely fizetési kötelezettség nemteljesítése súlyos szerződségszegésnek minősül, és a bérbeadó jogosult élni a bérleti, illetve albérleti szerződésekben kikötött jogkövetkezményekkel. A bérlemények vonatkozásában a lezáráskor, 2009. január 18-án, az I. rendű alperesnek volt fennálló, lejárt tartozása. A K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében 33.027,- Ft, a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében 1.354.936,- Ft, a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében 427.593,- Ft, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében 2.078.221,- Ft, a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében 278.795,- Ft, a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében 488.947,- Ft, a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében 2.000,- Ft.

A szerződések szabályozzák, adják azt a felperesi jogosultságot, hogy behatolhat, eltávolíthatja a bérlőt, az ingóságait elszállíttathatja, a zárat lecseréltetheti és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen a bíróság jogerős birtokba adásra kötelező ítélete hiányában is. A Ptk. szerint a bérlő általi elszállítás akadályozható meg a törvényes bérbeadói zálogjog alapján, azonban nem várható el tőle, hogy az ingatlanban tárolja ezeket az ingóságokat. A lezárása jogszerű volt, mivel más módon nem tudta gyakorolni a törvényes zálogjogát a bérleményekben található ingóságokra és a szerződésekben kifejezetten megállapodtak a lezárás jogkövetkezményében. A törvényes zálogjog érvényesítése körében megoldást kifejezetten a bérlemények lezárása jelenthetett, mivel az ingóságokat nem tudta máshová elszállítani, valamint a Kö-i és a B-i bérleményekből az I. rendű alperes kiköltözött, azokat kiürítette, így felmerült a zálogjog érvényesítésének meghiúsulása is, mielőbbi intézkedésre volt szükség.
A szerződésekben az szerepelt, hogy a felperes bármilyen szerződésszegés esetén visszatarthatja az egész vagyontömeget, ezért a felperes nem vizsgálta, hogy a fizetési felszólításokban szerepeltetett összeg erejéig tartja-e vissza az ingóságokat, egyrészt szakértelem, szaktudás hiányában, másrészt úgy ítélte meg, hogy a többnyire bizsu árukészlet nem haladja meg az általa követelt összeget, harmadrészt figyelemmel volt arra is, hogy jogfenntartással közölte pénzkövetelését és a zálogjog érvényesítése iránti igényét, azaz arra, hogy később felemelheti pénzkövetelését. A szerződések alapján a Ptk.-tól eltérően nemcsak a bérleti díjra, hanem egyéb szerződésből eredő fizetési kötelezettségekre fennálló tartozás biztosítására is jogosult volt a visszatartási jogával élni. A zálogjog gyakorlás terjedelme nem eltúlzott mértékű, az I. rendű alperes jelentős mértékű tartozására és egy esetleges végrehajtási eljárás eredményességére tekintettel, mert a szerződések 20.1. pontja alapján a teljes árukészlet lefoglalására jogosult, másrészt a követelésének fedezetét a zálogtárgyak képezték, harmadrészt nem tudott pontos értékbecslést adni a nemesfém árukészletről. Ezen felül a zálogjogi intézkedéseknél nemcsak az alacsony összegű fennálló ismert tartozásra, hanem a várhatóan később ismertté váló közműdíj számlákra is tekintettel kellett lennie. A szerződések 20.1. pontjának megfelelően a zálogjog érvényesítése az I. rendű alperes bérleti díj, közös költség, közüzemi díj és kötbér tartozásaira is kiterjedt, melyről a Ptk. 200.§-a értelmében a felek kógens rendelkezés hiányában szabadon állapodhattak meg. 2009. január 18. napján a követelés biztosítása érdekében a Ptk. 429.§-a és a bérleti szerződések 20. pontja által biztosított törvényes zálogjogával élt, mely törvényes zálogjogot az Alkotmánybíróság 1549/B/1992. számú határozatában foglaltak szellemében érvényesített. Az eljárását a

szerződések 20.2. pontja lehetővé tette. Hivatkozik továbbá a BDT2008.1838. számú eseti döntésre, mely szerint „a bérleti díj nemfizetése esetén a bérbeadó felmondás híján nem akadályozhatja meg a bérlet tárgyának használatát, legfeljebb zálogjogát gyakorolhatja. Amennyiben azonban a zálogjoggal terhelt ingóságok elszállítása másként nem akadályozható meg, a bérbeadó a bérbeadott helyiséget lezárhatja.” Az eljárása jogszerűségét támasztja alá, hogy az I. rendű alperes a Ka-i és D-i bérlemények lezárásával kapcsolatban birtokvédelmi eljárást kezdeményezett, melyeket a Ka-i és a D-i jegyző elutasított.
Nem joggal való visszaélés alacsony összegű tartozásokra arra alapított felmondás, mivel minimális összegű fizetési hátralék is megalapozza a felmondási jogot.

A számla és a fizetési felszólítás két különböző dokumentum. Az I. rendű alperessel szemben fennálló valamennyi követeléséről számlát állított ki és küldött meg az I. rendű alperes részére, mely minden, a befogadásához és a teljesítéséhez szükséges adatot tartalmazott, amit a számviteli törvény előír. Egy számlából egy eredeti példány készült, ezt követően csak számlamásolatokat nyomtathat a számítógépes számlázó rendszer úgy, hogy ezeket folyamatos sorszámozással látja el, de ezen másolat alapján is lehet teljesíteni. A számlák eredeti példányát az I. rendű alperes, a hitelesített másolatait a II. rendű alperes kapta meg. Az áfatörvény 168.§-a szerint minden olyan okirat számlának minősül, amely tartalmazza az áfatörvény 169.§-ában foglalt adatokat, az általa kiállított okiratok ilyenek voltak. A fizetési felszólítás pedig egy formalizált levél, amely minden esetben tartalmazta a követelés beazonosításához szükséges adatokat, a fizetési határidőt, a tartozás összegét, a fizetésre való kifejezett felszólítást és a fizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit. Nincs olyan jogszabály, amely meghatározná, vagy ettől eltérően határozná meg a fizetési felszólítások tartalmi elemeit, szövegezését, formáját.

Vitatja, hogy az I. rendű alperes a D-i S-11 jelű bérlemény 2008. augusztus havi bérleti díjat és közös költséget tartalmazó számlaszám33 számú számláját kiegyenlítette. Részteljesítés történt és a 82.867,- Ft tartozás az üzlethelyiség lezárásakor is fennállt. Az I. rendű alperes 2008. július 29. napján teljesített 835.577,- Ft utalást, amelyből 180.978,- Ft-ot a 2068440 számú számlára, 393.980,- Ft-ot a 2068441 számú számlára, a fennmaradó 260.619,- Ft-ot a számlaszám33 számú számlára számolt el, így ez utóbbi számla tekintetében 82.867,- Ft fennmaradó összeg megfizetetlen maradt a számla teljes 343.486,- Ft összegéből. Az elszámolásra azért ilyen módon került sor, mert a számlaszám3 számú számla az I. rendű alperes egy korábbi utalásából már kiegyenlítésre került. Négy felszólító levelet küldött az I. rendű alperesnek 2008 szeptembere és 2009 januárja között a számlaszám33 számú számla fennmaradó részének rendezésére vonatkozóan. Ezekből egyértelműen kiderült, hogy mely számlák tekintetében van még tartozása az I. rendű alperesnek, melyik számlával kapcsolatos, milyen igényét kívánja érvényesíteni, milyen fizetési kötelezettség teljesítésére hívja fel az I. rendű alperest, így nem foghat helyt az I. rendű alperes azon érvelése, hogy nem volt tudomása arról, hogy ezen számla tekintetében 260.619,- Ft-ot számolt el.

A II. rendű alperes vonatkozásában a kereseti kérelme ténybeli alapja:

Valamennyi bérleti, illetve albérleti szerződés vonatkozásában a bérleti szerződések 9. számú mellékletében foglalt készfizető kezesi megállapodást kötött a II. rendű alperessel, melynek 27. pontja alapján a II. rendű alperes készfizető kezességet vállalt az I. rendű alperest a bérleti szerződések alapján terhelő fizetési kötelezettségei teljesítéséért. A készfizető kezesi megállapodás értelmében a II. rendű alperes az I. rendű alperes szerződésszegése esetén az első felszólítására köteles az I. rendű alperes helyett közvetlenül teljesíteni a fizetési kötelezettséget a felszólításban meghatározott összeg erejéig. A készfizető kezesi megállapodásban a II. rendű alperes szavatolta, hogy vagyona és rendszeres jövedelme megfelelő fedezetet nyújt abban az esetben, ha a felperes teljesítésre hívja fel. Az I. rendű alperes a fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget, ezért a felperes 2009. január 28. napján a készfizető kezesi megállapodás 28. pontja szerint írásban felszólította a II. rendű alperest, hogy az I. rendű alperes lejárt és teljesítetlen tartozásait, összesen 11.064.899,- Ft-ot fizesse meg a felszólítás megérkezésétől számított 8 napon belül. A fizetési felszólítás mellékleteit képezte egy lista a bérleti szerződésekről, tartozás összesítő táblázat és a tartozások alapjául szolgáló számlák. 2009. július 30. napján ismételten fizetési felszólítást küldött a II. rendű alperes részére, melyben felszólította, hogy a felszólítás megérkezésétől számított 8 napon belül fizessen meg 28.694.831,- Ft-ot. Ezen fizetési felszólítás mellékleteit képezte egy lista a bérleti szerződésekről és egy tartozás összesítő táblázat. A II. rendű alperes felszólítás ellenére nem fizetett.

A II. rendű alperes vonatkozásában a kereseti kérelme jogi alapja:

A Ptk. 272.§-a, a Ptk. 273.§ (2) bekezdése és a Ptk. 274.§ (2) bekezdése.

A készfizető kezesi szerződések érvényesek. A II. rendű alperesnek a kezesi szerződés 28. pontja miatti jogszabályba ütközés alapján bekövetkező semmisségre alapított védekezése nem alapos. A Ptk. 273.§-a nem kógens rendelkezés, attól a Ptk. 200.§ (1) bekezdése értelmében a felek egyező akarattal eltérhetnek, a szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg. A Ptk.-nak a szerződésekre vonatkozó rendelkezései csak akkor érvényesülnek, ha a felek másként nem rendelkeznek, feltéve, hogy a jogszabály az eltérést nem tiltja, a Ptk. 273.§-ában pedig ilyen tiltó rendelkezés nincs. Másrészt a II. rendű alperes soha nem jelezte neki, hogy a kezességi szerződés valamely rendelkezését nem tartja elfogadhatónak, ezért nem védekezhet azzal, hogy nem volt hajlandó annak elhagyására. A kifogásolt szerződéses rendelkezés – "nem vitathatja a szerződésszegés tényét" – csak azt rögzíti, hogy a II. rendű alperes a tartozás jogalapját nem vitathatja, azonban a tartozás megfizetésére vonatkozó kifogásait (pl. részletfizetés, tartozás elengedése, stb.) gyakorolhatja, így élhet a Ptk. 273.§-a szerinti jogosultságaival. Ezen felül a Ptk. 239.§ (1) bekezdése alapján a kezességi szerződés többi rendelkezése akkor is érvényes marad, ha esetleg a hivatkozott rendelkezés érvénytelennek minősülne, hiszen annak fő rendeltetése a kezességi kötelezettségvállalás, és a felek a vitatott rendelkezés nélkül is megkötötték volna azt, és egyébként is a kezesség járulékos jellegű, az I. rendű alperes kötelezettségvállalásához igazodik, amelyhez kapcsolódó kifogásait az I. rendű alperes jelen perben érvényesíti.

Nem alapos a II. rendű alperes jóerkölcsbe ütközés miatti semmisségre alapított védekezése sem. A kezességi szerződés nem blanketta szerződés, de ha az lenne, akkor ez önmagában nem minősülne semmisségi oknak vagy jó erkölcsbe ütközőnek. A kezességi szerződéssel nem von el semminemű alapvető igényérvényesítési jogot és semmilyen jogosulatlan vagyoni előnyt nem szerez a II. rendű alperestől, a szerződéseket közös megegyezéssel kötötték meg. A "jóerkölcs" olyan jogi kategória, amely a társadalom általános értékítéletét fejezi ki. A

szerződés “jóerkölcsbe” ütközése megállapítása során nem a szerződő fél érdeksérelmét, hanem azt kell vizsgálni, hogy maga a jogügylet társadalmilag elítélendő-e. Jelen esetben sem a jogügylet, sem a szolgáltatás, sem a felek által közösen elérni kívánt cél nem volt tiltott, a szerződések sem a joghatásuk, sem az elérni kívánt céljuk alapján a közfelfogás normarendszerét nem irritálják. A szerződések a gazdasági életben teljes mértékben elfogadott, a jogszabályi rendelkezésekkel maradéktalanul összhangban álló, szokásos tartalommal bírnak. Nem áll szemben az általános társadalmi felfogással, ha a kezes nem élhet a kötelezetti szerződésszegés vitatásának jogával. A szerződési szabadság elvéből következően a felek közötti szerződés egyes elemei, a feleknek a szerződésen alapuló jogai és kötelezettségei, valamint a szerződésben kikötött szolgáltatások sajátosan kapcsolódhatnak egymáshoz és adhatnak a szerződésnek sajátos jelleget. A II. rendű alperes nem hivatkozott olyan többlet tényállási elemre, amely összekapcsolná a kezességi szerződéseket a nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközéssel, mivel nem jelölte meg, hogy milyen alapvető jogát vonta meg a II. rendű alperestől, és ez miért sértené a társadalom általános értékítéletét.
A jogérvényesítésre nem csak neki és az I. rendű alperesnek van lehetősége, tekintettel arra, hogy nemcsak a bérleti szerződésben, hanem a kezességi szerződés 34. pontjában is rögzítették a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság illetékességének kikötését.

A D-i S-11 jelű bérleménnyel összefüggésben előterjesztett **52.092.227,- Ft** összegű elmaradt haszon és felmerült költség megfizetése iránti **kereseti kérelme ténybeli alapja:**

A bérleti szerződések – a felek között nem vitatottan – megszűntek. 2009. január 18-án a bérlemény lezárásával érvényesítette a szerződéses és törvényes zálogjogát az I. rendű alperes ingóságain. pont) A D-i S-11 jelű bérlemény vonatkozásában a 2010. július 20. napján kelt felszólítással felhívta az I. rendű alperest, hogy az ingóságait szállítsa el az üzletből. 2010. augusztus 5. napján megkísérelték az átadás-átvételt, amelyről jegyzőkönyv is készült. Az I. rendű alperes képviselői a bérleményben található ékszereknek csak egy töredékét szállították el. Az I. rendű alperes megtagadta a leltárlista felvételét. Ezt követően 2010. augusztus 11. napján küldött felszólító levélben ismételten felhívta az I. rendű alperest az ingóságai elszállítására. Az I. rendű alperes a mai napig nem gondoskodott az árukészlet elszállításáról, semmilyen módon nem működött együtt vele az üzlethelyiség kiürítése érdekében, melyre tekintettel a mai napig őrzi a helyiségben az I. rendű alperes ingóságait. Az ingóságok tárolásában 2010. július 20. napja óta nem volt változás. A 2010. augusztus 5-i átadás-átvétel során felhívta az I. rendű alperes figyelmét arra, hogy amennyiben nem szállítja el ékszereit, akkor azokért a továbbiakban nem tud felelősséget vállalni és azok felelős őrzése a továbbiakban nem kötelezettsége. Ezt a 2010. augusztus 11-i felszólító levelében is megerősítette. A bérlemény a felperes áruház frekventált helyén található és az egyik legértékesebb elhelyezkedésű bérlemény az üzletház területén A D-i áruházban 2010-ben 20 bérleményből 15, az azt követő években legalább 17 üzlethelyiség minden évben ki volt adva, ez 2015-ben a bérlemények 75%-a, azt követő években a bérlemények legalább 85%-a volt. A perbeli időszakban az S-11 jelű bérleményre évente több megkeresés is érkezett, 2010-ben, 2011-ben, 2015-ben és 2018-ban is.

Az 52.092.227,- Ft összegű elmaradt haszon és felmerült költség megfizetése iránti **kereseti kérelme jogi alapja:**

A Ptk. 339.§ (1) bekezdésére hivatkozik. Az I. rendű alperes szerződésellenes és jogellenes magatartása az volt, hogy a többszöri felszólítása, többszöri leltárkészítési és jegyzőkönyv-

felvételi kísérlet ellenére megtagadta a bérlemény kiürítését, nem vitte el az ingóságait a bérleményből, a bérleményt nem adta vissza a birtokába, amelyre az albérleti szerződés 21.1. pontja értelmében köteles lett volna. Az I. rendű alperes magatartása rosszhiszemű volt, nem volt olyan magatartás, amelyet elfogadott volna, és közös jegyzőkönyvet nem volt hajlandó felvenni a D-i S-11 jelű ingatlan tekintetében. Jelen volt a jegyzőkönyv felvételénél, de aláírni nem volt hajlandó. A 42. számú jegyzőkönyvben kifejezetten rögzítésre került, hogy az I. rendű alperes azon mondvacsinált okból „nem kívánja elvinni az árut", hogy nincs tudomása arról, hogy a saját üzlethelyiségében mit hagyott, tehát az I. rendű alperes a bérlemény kiürítését és az árukészlet elszállítását szándékosan és tudatosan nem teszi meg. A fenti körülmények önmagukban megalapozzák az I. rendű alperes jogellenes magatartását. A károkozó magatartás jogellenességét a károsultnak nem kell bizonyítania. Az I. rendű alperesi magatartással okozati összefüggésben nem tudja rendeltetésszerűen használni és hasznosítani a D-i S-11 jelű bérleményt, mert kénytelen az üzlethelyiségben tárolni az I. rendű alperes ingóságait. Az I. rendű alperes a leltárlista felvételének megtagadásával megakadályozta abban, hogy az üzlet sorsát rendezze, az I. rendű alperes jelenléte nélkül az árukészlet leltározása különösen kockázatos lett volna. A bérlemény kiemelt elhelyezkedésű és kifejezetten kiadásra szánt helyiség, amely teljesen kihasználatlan maradt az I. rendű alperes felróható, jogellenes és szándékos magatartásának következtében. A D-i S-11 jelű bérlemény olyan, amelyet többen is szeretnének bérbe venni, ezért megalapozottan valószínűsíthető, hogy ki tudta volna adni a bérleményt a 2010 és 2019 közötti időszakban, ha ezt nem akadályozta volna meg az I. rendű alperes szerződésszegű magatartása. Tekintettel arra, hogy az I. rendű alperes az elszállítási kötelezettségének nem tett eleget, kénytelen továbbra is a bérleményben tárolni az I. rendű alperes ingóságait, amely a számára egy kényszerű és folyamatosan kárt okozó helyzet. A követelés jogalapja az, hogy a felek közötti albérleti szerződés 22. fejezete 22.2. pontja értelmében az I. rendű alperes köteles megtéríteni a felperes minden olyan kárát, beleértve az elmaradt hasznát, amelyet felróható okból vagy az I. rendű alperesnek az albérleti szerződés vagy jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeinek megszegésével szenvedett el. A bérleti szerződésből következik, hogy a 2010. augusztus 5. napi és 2010. augusztus 11. napi többszöri közlése következtében az I. r. alperes tisztában volt azzal, hogy a magatartásával súlyos kárt okoz neki, hiszen rákényszerítette az ékszereinek a felelős őrzésére, amelyet nem akart elvállalni. Az I. rendű alperes tisztában volt a jogellenes tettei következményeivel és azzal, hogy ezzel neki kárt okoz.

2009. január 22-én egyeztető levelében jelezte I. rendű alperesnek, hogy a bérleti szerződés határozott bérleti idő előtt történő megszüntetése következtében a bérbeadót többletköltségek terhelik, melyek ilyen módon vagyoni kárként jelentkeznek a bérbeadó oldalán. Ezt követően az albérleti szerződést felmondó 2009. január 28. napi levelében tájékoztatja az I. rendű alperest arról, hogy amennyiben hátralékos fizetési kötelezettségeit a jelen felmondási értesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül nem teljesíti, a vagyontárgyaival kapcsolatosan keletkezett őrzési és tárolási költségeit az I. rendű alperesre hárítja. Mindemellett a felek közötti D-i S-11 Albérleti Szerződés 21.1. pontja kifejezetten rendelkezik arról, hogy az albérleti szerződés megszűnését követően az albérleti szerződés megszűnésének napján délután 5 óráig albérlő, vagyis az I. rendű alperes köteles a bérleményt kiüríteni és a bérlő birtokába visszaadni. Ugyanezen albérleti szerződés 22. fejezete rendelkezik az albérlőnek, vagyis az I. rendű alperesnek a kártérítési kötelezettségéről, amelynek értelmében az I. rendű alperes köteles minden tőle elvárható magatartást megtenni káresemény megelőzése és kárenyhítés érekében. Ennek elmulasztása esetén az albérlő köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a fenti magatartás tanúsítása mellett nem következett volna be. Továbbá az albérleti szerződés 22.2. pontja értelmében az I. rendű alperes, mint albérlő köteles megtéríteni a bérbeadó minden olyan kárát (elmaradt hasznát és tényleges kárát is beleértve) és költségét, amelyet felróható okból vagy az I. rendű alperes az

albérleti szerződés vagy jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeinek megszegésével szenvedett el. Mind erre tekintettel akkor is, ha nem tájékoztatta volna külön az I. rendű alperest, az I. rendű alperes akkor is tisztában volt az albérleti szerződés szerinti kártérítési kötelezettségével arra az esetre, ha nem tesz eleget kiürítési és elszállítási kötelezettségének.

A követelést elmaradt haszonként követeli. Az I. rendű alperes jogellenes magatartásának és a követelt kárnak az okozati összefüggése az, hogy az I. rendű alperes azon jogellenes magatartása okán nem tudja kiadni a bérleményét, hogy az I. rendű alperes nem volt hajlandó elszállítani az ingóságait a bérleményből, amely ezen magatartás folytán nem hasznosítható. Az okozati összefüggést az I. rendű alperes közvetlen passzív magatartása idézi elő (BH2000.445.), amely az aktív cselekvéshez hasonlóan alkalmas arra, hogy az okozati összefüggést megalapozza. Egyrészt 2010 augusztusától a mai napig elesik attól a bevételtől, amelyet a bérleménnyel összefüggésben realizált volna. A kieső bérleti díjon felül továbbá maga köteles viselni a közös költséget is. A kára az elmaradt bérleti díj összegéből és a felperes által folyamatosan teljesített közös költség összegéből áll. Az elmaradt haszon, mint valamely reálisan remélt növekedés elmaradása megítélése körében a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy milyen esélye lett volna a vagyonnövekedés bekövetkezésének, és a valószínűsíthető haszonnak az esély mértékével arányban álló része ítélhető meg kártérítésként. A BDT2009.2042. számú eseti döntésre is hivatkozik a körben, hogy az elmaradt haszon számítása során a reálisan várható árbevétel és az elmaradó költségek különbözetét kell alapul venni.

A reálisan várható árbevétel a bérleti szerződésben kikötött bérleti díj és közös költség mértéke indexálva, 10 éves időszakra vetítve. Ebből az összegből azért nem kerülnek levonásra elmaradó költségek, mert a bérbeadástól függetlenül a bérbeadónak fizetnie kellett a közmű díjakat és a közös költséget is. Az 52.055.142,- Ft kár számítási módja a D-i S-11 albérleti szerződés szerinti 30 EURO/m2 per hónak megfelelő összeg + ÁFA, azaz összesen 1066 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA bérleti díjon alapszik 2010 augusztusától 2019 márciusáig. A folyamatosan teljesített közös költség mértéke szintén az albérleti szerződés szerinti 4,1 EURO/m2, azaz összesen 146 EURO-nak megfelelő forintösszeg + ÁFA közös költség levetítve erre, az időszakra az évente felülvizsgált közös költség mértékével növelve. Az összegszerűség számításnál azért indul ki az albérleti szerződés rendelkezéseiből, mert ez az az összeg, amelyért a legrosszabb esetben is bérbe lehetett volna adni az ingatlant. Reálisan számíthatott legalább akkora bérleti díjból és közös költségből származó bevételre, mint amennyi a bérleti szerződésben kikötésre került. A bérleti díjak azóta emelkedtek, tehát ez a számítás nem is fedezi azt, amilyen mértékű változások történtek a bérleti díjak terén. Tekintettel az áruházaiban található bérlemények értékére, valamint arra, hogy azok mindegyikét rövid időn belül ki tudja adni, alappal követel az I. rendű alperestől több mint 9 évi bérleti díjat és a folyamatosan fizetett közös költséget elmaradt haszonként. A GK 34. és PK 49. számú véleményre, valamint a BDT2007.1555. számú eseti döntésre hivatkozással kiemeli, hogy a fenti számítás megfelelő viszonyítási alapnak tekintendő abban az esetben is, ha az eset összes körülményének mérlegelése alapján bizonyított, hogy a szerződésszegő magatartás kárt okozott, de a kár összege pontosan nem számítható ki és a további bizonyítástól sem várható eredmény. Ebben az esetben a bíróság a kártérítést a Ptk. 359.§ (1) bekezdése alapján az általános kártérítés keretében okszerű következtetések és valószínűsítés útján is megállapíthatja. A károsultnak a teljes kártérítésre fennálló jogát sértené, és lényegében a károkozónak nyújtana indokolatlan előnyt, ha a károkozó biztosan bekövetkező károsodásának pontos mértékét nem tudja kimutatni. Ilyen esetben a bíróság a károkozásért felelős személyt olyan összegű általános kártérítés megfizetésére kötelezheti, amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkalmas.

Az I. rendű alperes a kereset túlnyomórész történő elutasítását és a felperes perköltségben marasztalását kérte, egy részét elismerte. Beszámítási kifogással élt és viszontkeresetet terjesztett elő. A perköltség körében a viszontkereset vonatkozásában – a II. r. alperessel együtt – a közte, a jogi képviselője és a II. r. alperes közt létrejött megállapodásra hivatkozva a felperes kötelezését kérte 16.900.000,- Ft jogi képviselet ellátásával felmerülő perköltség megfizetésére, az ügyvédi díjmegállapodás alapján. Közölte, hogy a jogi képviselő ÁFA fizetésre köteles, így az ügyvédi munkadíj megállapítását ÁFA-val növelt mértékben kéri.

Előadta az alábbiakat.

Kéri a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását, arra tekintettel, hogy a felperes zálogjogi igényét úgy próbálta érvényesíteni, hogy nem jelölte meg határozottan, hogy mely zálogtárgyakból mely követelésekre milyen értékben kéri a kielégítést.

A kereset 5.000.000,- forint és járulékai vonatkozásában indult, a Ptk. 429.§-ára alapított törvényes zálogjog érvényesítésére. Ezt követően a felperes a kereseti követelés összegét leszállította, majd a jogviszony megszűnését követően esedékessé tett követelésekre alapítottan felemelte, melyek a 8 napos törvényi határidőre figyelemmel már nem alapozhatják meg a törvényes zálogjog érvényesítését. 2009. január 21. napján a zálogjog fennállását, terjedelmét kifogásolta, így a 2009. január 29. napján érkezett keresetlevél, majd az azt módosító kereset leszállítás miatt a Ptk. 429.§ (3) bekezdésében meghatározott 8 napos igényérvényesítési határidő 1.600.000,- forint összeghatár felett eltelt, az ezen összeget meghaladó mértékben a zálogjog a törvény erejénél fogva megszűnt, ezen összeghatár feletti követelés vonatkozásában a keresetlevél elkésett.

A 29.033.640,- forint és ennek 2008. június 20. napjától számított, a kifizetés napjáig járó középarányosan számított, a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamata megfizetése **iránti kereseti kérelem** alaptalan.

A bérleti szerződések nem osztják egymás jogi sorsát, csupán a bérleti szerződések 12. számú mellékletében szerepel, hogy a bérbeadó jogosult valamennyi szerződés felmondására az ott meghatározott tények esetében, azonban a felperes nem közölt vele valamennyi bérleti szerződést megszüntető felmondást és azokat külön-külön sem szüntette meg felmondással. A felperes nem mondta fel joghatályosan, hozzá címzett és szabályszerűen kézbesített jognyilatkozattal a bérleti szerződéseket, ugyanis nem vett át a felperestől tértivevényes levélben közölt felmondást, a felperes nem bizonyította a felmondólevelek elküldését és az általa történt átvételt.

Az egyik üzletnél a felperes által kimutatott bérlői tartozás nem szolgálhat egy másik bérlemény bérleti szerződésének felmondásához.

A Kö-i és a B-i üzlethelyiségekből az árukészletet a biztonsági rendszer kiépítése szándékával szállította el, a biztonsági rendszer rekonstrukciójáról a felperes tudott, a felújításhoz hozzájárult, ezért a felperes nem hivatkozhat szerződésszegésre és nem mondhatja fel a

szerződést arra hivatkozással, hogy jogellenesen hagyta el a bérleményeket. A felperes sem szóban, sem írásban nem tiltakozott a januári – az évben a leggyengébb időszak – zárva tartás miatt. A szerződés szerinti felszólítás után a felperes azonnal jogosult lett volna napi 50.000,- Ft kötbér kiszámlázására a zárva tartott napok számával arányosan. Erről azonban sem számla, sem felszólítás, sem észrevétel nem készült, a felperes a szóbeli közlést elfogadva az átépítést tényként kezelte. A védelmi rendszer kiépítésére azért volt szükség, mert a felperes ezekben az üzletekben megszüntette a 24 órás őrzés-védést, ezzel jelentősen növelve az éjszakai betörés kockázatát, mint ahogyan az a B-i S-9 jelű bérlemény esetében a felperesi biztonsági rendszer súlyos hiányai miatt meg is történt. Az üzlethelyiségekben műszaki megerősítést, az álmennyezet fölött elektronikus védelmet tervezett kialakítani, amelynek megkezdték a kiépítését, ehhez azonban a felperes nem járult hozzá. Az üzlethelyiségekből az értékes árukészletet elszállította, de a bútorzat és az áru egy része ott maradt. Miután 2009. január 18. napján az üzletek lezárása váratlanul és egy időben történt, a biztonsági megerősítés okafogyottá vált. A B-i üzletben történt betöréses lopás azt mutatta meg, hogy még 24 órás helyszíni védelem mellett is kipakolható az üzlet. A biztonsági rendszere jelzett, és a kivonuló Kft.4 nem kapott lehetőséget az üzlethelyiség közvetlen megvizsgálására, mert a felperes helyi éjszakai megbízottja nem észlelt behatolást. Az üzlethelyiséget a lemeztető felnyitásával, az álmennyezeten keresztül közelítették meg, az üzletek elektronikus védelme (mozgásérzékelő stb.) csak az álmennyezeten belül volt kiépíthető. A felperes az álmennyezet fölött bárminemű változtatást (pl. mozgásérzékelő vagy kamera elhelyezését) megtiltott. (/316.)

2009. január 2. napjától nem tudott bemenni a Kö-i S-6 jelű a bérleménybe se, mert itt is megtörtént a lezárás szerződés szerinti felszólítás és előzetes értesítés nélkül ugyan úgy, mint később a többi bérleményben.

A felperes az ezen üzletek vonatkozásában fennálló bérleti jogviszony keletkeztette törvényes zálogjogát nem terjeszthette volna ki a más üzletekben lévő árukészletre.

A bérleti szerződések 2009. január 23. nappal a rendkívüli felmondásával szűntek meg a jövőre nézve, így felperesnek az általa nyújtott szolgáltatás ellenszolgáltatására vonatkozó pénzkövetelése ezen időszakig lehetett. A rendkívüli felmondását megalapozó tények, hogy a felperes tilos önhatalommal lezárta a bérleményeket, a használat biztosítására vonatkozó teljesítést jogos ok nélkül megtagadta és jogellenesen gyakorolta a zálogjogát, amelyre tekintettel ő, mint bérlő jogosulttá vált a jogviszonyukat rendkívüli felmondással megszüntetni a Ptk. 312.§ (2) és (3) bekezdése alapján. A Ptk. általános szabályai alapján a bérlő megszüntetheti egyoldalú jognyilatkozattal a bérleti szerződést, amennyiben annak fenntartása tőle el nem várható a bérbeadói súlyos szerződésszegés miatt függetlenül attól, hogy a bérleti szerződés nem rendelkezik a bérlőt illető felmondási jogról és a lakástörvény is a bérbeadói felmondási okokat részletezi. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint arra nem kényszeríthető a bérlő, hogy olyan szerződést fenntartson, ahol a bérbeadó nem teljesíti a szerződéses kötelezettségeit, ezért elállásról lehet szó. Tekintettel arra, hogy az eredeti állapot nem helyreállítható, ezért a megszűnés mintájára a jövőre nézve szűnik meg a szerződés. Valamennyi bérleti szerződés 18.2. pontja tartalmazza a bérlemények lezárásának lehetőségét, azonban csak arra az esetre, ha bérlet a bérlőnek felróható okból vagy a bérlő szerződésszegése következtében szűnik meg. Jelen esetben viszont a szerződést a felperes szegte meg, és a szerződések az ő rendkívüli felmondása következtében szűntek meg. Nyilvánvaló, hogy a szerződések felmondása vagy bármely okból történő megszűnése előtt nincs lehetőség sem a zálogjog érvényesítésére, sem a bérlemények birtokbavételére. Minden üzlethelyiségre önálló bérleti szerződés lett kötve, és a felperesnek nem volt jogi lehetősége a

bérleti szerződések alapján arra, hogy a szerződéseket együttesen kezelve valamely üzletre vonatkozóan fennállt felmondási ok alapján felmondási jogát valamennyi üzletre gyakorolja, és minden üzletet zálogjog gyakorlására hivatkozással önhatalmúlag lezárjon. A Ka-i és a K.i üzleteknél nem volt tartozása, és a felperes a többi üzletre vonatkozóan fennállt kisebb összegű tartozásból eredő követelését érvényesíthette volna az óvadékból.

A szerződésekben kikötött lezárási jog nem jogszerű kikötés, és az arra vonatkozó ténybeli alap felperes által hivatkozott megvalósulását is vitatja. A felperes nem közölte vele a fizetési felszólításokat az üzletek lezárását megelőzően, azok csak a lezárást követően érkeztek meg faxon, így a felperes által önkényesen alkalmazott jogkövetkezmény, az üzletek lezárása nem volt jogszerű. Az üzletek lezárásakor az azt megalapozó és a fizetési felszólításokban hivatkozott számlák nagy része nem volt lejárt, több számlát nem küldtek meg a részére. A bérlemények felperesi lezárása tehát jogszerűtlen volt, mert azt a felperes olyan követelésekre alapította, amelyek a lezárás időpontjában nem voltak esedékesek. Ezen felül a felperes a felmondása utáni időszakra vonatkozóan is bocsájtott ki számlákat. A lezárást követően esedékessé vált követelések vonatkozásában a felperes a lezárást követően küldött fizetési felszólításokat.

2009. január 18-án az alábbi tartozásai mutathatók ki.

A K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében nem volt lejárt tartozása.

A Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében 1.326.651,- Ft, a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében 397.197,- Ft, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében 2.058.247,- Ft, a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében 276.531,- Ft, a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében 470.018,- Ft összegű lejárt tartozása volt.

A Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a felperes által megjelölt 2.000,- Ft a számlaszám38 számú számla maradéka, ugyanis 202.617,- Ft helyett 200.617,- Ft-t utaltak.

A 2000.- Ft azonban nem áll arányban a felperes által alkalmazott retorziókkal, üzletbezárásokkal. Ugyan bérleti díj tartozásra érvényesíthető a zálogjog, de elsősorban az óvadékból kell kiegyenlíteni az elmaradást, majd felszólítani a bérlőt az óvadék kiegészítésére. Az összes lejárt tartozása 4.530.644,- Ft, a felperes által lehívott bankgarancia összege 5.023.644,- Ft volt, amelyből megállapítható, hogy a felperes eleve nagyobb összegben hívott le bankgaranciát, mint amivel bármikor is tartozott. Az általa biztosított óvadék és bankgarancia többszörösen elegendő lett volna a felperes bármilyen igényének kielégítésére. A felperes biztosítékai üzletenként: a K.i és a Kö-i üzletnél óvadék és inkasszó az bank1 számlán, a B-i és D-i üzleteknél, valamint a Ka-i üzletnél bankgarancia a takarékszövetkezet1nél és inkasszó az bank1 számlán. A felperes lehívta a K.i és a Kö-i üzletre vonatkozó óvadékot, valamint a B-i üzletekre és a Ka-i üzletre vonatkozó bankgaranciát. A D-i üzletek esetében a bank visszautasította a bankgarancia teljesítését lejárt szerződés miatt, de 2009. január 18. napján még élt a bankgarancia.

A lezárásokkor a felperes nem vizsgálta, hogy a jogosnak vélt követelés összege hogyan áll arányban az őt ért kárral. Joggal való visszaélésnek minősül valamelyik bérleményben esetleg fennálló csekély összegű hátralékra hivatkozással valamennyi üzlet lezárása, százmilliós árukészletek birtokba vétele akkor, amikor a felperesnek más biztosíték (óvadék, bankgarancia) is rendelkezésére állt. Ráadásul több üzlethez kapcsolódóan egyáltalán nem volt semmiféle tartozás (pl. K.), vagy más esetekben 2.000,- Ft-os számla korrekció (pl. Ka.) volt, így a felperes a polgári jogviszonyokban minimálisan elvárt együttműködési

kötelezettségének nem tett eleget, joggal való visszaélést valósított meg. A le nem hívott bankgarancia az üzletlezárás és áramtalanítás idején még nagyobb volt, mint a felperes által kimutatott tartozás, így a bankgarancia-lehívásokkal semmiféle tartozása nem lehetett, a felperes azt sem igazolta, hogy a bankgaranciát pontosan mikor és milyen hátralék fedezetére hívta le. Az egyes bérleti szerződések pontosan tartalmazták, hogy miképpen érvényesíthetők az óvadékból és a bankgaranciákból lejárt, de megfizetni elmulasztott bérlői kötelezettségek, azonban ilyesmit a felperes a perben nem igazolt.

A felperes pénzkövetelése megalapozatlan, mivel eleget tett a szerződésekből fakadó fizetési kötelezettségeinek a szerződések fennállása és hatálya alatt 2009. január 23. napjáig. Ezen időszakra fennálló kifizetetlen követelés nincs, a bankgaranciákból és az óvadékból a követelések kielégítése az azokból való lehívással, elszámolással megtörtént, a felperes az üzletek lezárásával egyidejűleg lehívott minden bankgaranciát és beváltott minden óvadékot a követelését csaknem elérő összegben.

Ezen felül a felperes a pénzkövetelését proforma fizetési értesítőkkel, levelekkel támasztotta alá, mely nem felelt meg a számlával szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, nem felelnek meg az áfatörvény 169. § b) pontjában és 170.§-ában foglalt követelményeknek, ugyanis sem a sorszámozása, sem egyéb megjelölései nem azonosak a felperes által rendszeresített számlák adattartalmával. A részére kiküldött fizetési értesítők nem minősülnek számlának, ÁFA levonására és elszámolására nem voltak alkalmasak. A fizetési értesítő fogalmilag feltételez egy előzőleg kiállított számlát, így önmagában számla nélkül nem értelmezhető.

A felmondása miatt és a felperesi felmondás általa történt átvételének igazolatlansága folytán alaptalan minden olyan bérleti díj-, közös költség- és közműdíj hátralék, amely a 2009. január 23. napot követő időszakra tartalmaz elmaradást. A 2009. január 23. napjáig terjedő időszakra szóló bérleti díjakat és közüzemi díjakat elismeri. Minden üzlet vonatkozásában a 2008. év december havi számla a 2009. év január hónapjára vonatkozó bérleti díjakat tartalmazza előre, így azok nem minősülnek lejártnak, és azok 2009. január 23. napja utáni része vagy visszajár, vagy nem befizetendő. A felperes a bérleti díjat és közös költséget mindig előre, a közüzemi díjakat utólag számlázta. Azokat a számlákat tartja jogosnak, amelyek a bérleti díj tekintetében 2008 decemberében lettek kiállítva, de azokat arányosan 23/31 arányban kívánja megfizetni. A január 23. utáni bérleti díj a felperes túlzó és szerződésellenes magatartása miatt nem jár, mert nem tudta az üzlethelyiségeket rendeltetésszerűen használni. A fentiekből következően tehát a felperesi bérleti díj és közüzemi díj követeléssel kapcsolatban üzlethelyiségek és számlák szerinti bontásban az alábbi az álláspontja.

A K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám7 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díj és közös költség alaptalan, mert a bérleti jogviszony megszűnése utáni időszakra került megállapításra.

A Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám3, számlaszám4 és számlaszám5 számú számlákba foglalt bérleti díjakat és közös költségeket elismeri azzal, hogy ezek 2009. január 18. napján tartozások voltak, azonban az óvadékból lettek kiegyenlítve, így ezek nem fennmaradó követelések. A számlaszám6 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díjat és közös költséget részben elismeri 2009. január 23. napjáig azzal, hogy a felperes 35.234,- Ft-ot kiegyenlített saját maga az óvadékból, a 2009. 01. 23-31-ig terjedő időszakra tévesen kiszámlázott összeg 90.501,- Ft, így a fennmaradó követelés 220.234,- Ft. A számlaszám12 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díjat és közös költséget pedig azért nem ismeri el, mert a számla a februárra vonatkozó bérleti díjat tartalmazza előre.

A B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám15 számú számlába foglalt 2008. december havi bérleti díjat és közös költséget elismeri azzal, hogy ez a számla bankgaranciából lett fedezve, ezért ez nem fennmaradó követelés. A számlaszám16 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díjat és közös költséget részben elismeri 2009. január 23. napjáig azzal, hogy ez a számla is bankgaranciából lett fedezve, így annak összegéből 50.203,- Ft visszajár. A számlaszám17 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díj és közös költség részben bankgaranciából lett fedezve, ezt a számlát pedig azért nem ismeri el, mert a számla a februárra vonatkozó bérleti díjat tartalmazza előre, így a bankgaranciából fedezett 183.159,- Ft visszajár. A B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám19, számlaszám20 és számlaszám21 számú számlákba foglalt bérleti díjakat és közös költségeket elismeri azzal, hogy ezek bankgaranciából lettek fedezve, így ezek nem fennmaradó követelések. A számlaszám22 számú számlába foglalt 2008. december havi bérleti díjat és közös költséget elismeri azzal, hogy abból 69.939,- Ft bankgaranciából lett fedezve, így a fennmaradó követelés 358.735,- Ft. A számlaszám23 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díjat és közös költséget részben elismeri 2009. január 23. napjáig azzal, hogy a fennmaradó követelés 323.492,- Ft. A számlaszám24 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díjat és közös költséget pedig azért nem ismeri el, mert a számla a februárra vonatkozó bérleti díjat tartalmazza előre.

A D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám28 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díjat és közös költséget részben elismeri 2009. január 23. napjáig azzal, hogy a fennmaradó követelés 205.168,- Ft. A számlaszám29 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díjat és közös költséget pedig azért nem ismeri el, mert a számla a februárra vonatkozó bérleti díjat tartalmazza előre, mely követelés azért is alaptalan, mert a bérleti jogviszony megszűnése utáni időszakra került megállapításra. A D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám33 számú 2008. augusztus havi bérleti díj és közös költség számlára alapított 82.867,- Ft felperesi követelést azért nem ismeri el, mert nem lehet ekkora összegű a bérleti díj számla, S-11-ben mindig 380.000,- Ft felett van. Az I. rendű alperes a 2008. augusztus havi bérleti díjat és közös költséget, melynek összege nem 82.867,- Ft, hanem 343.866,- Ft volt, 2008. július 29. napján átutalással megfizette a 311.113,- Ft összegű számlaszám3 számú számla és a 180.978,- Ft összegű 2068440 számú számla kiegyenlítésével együtt, összesen 835.577,- Ft átutalásával. A számlaszám34 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díjat és közös költséget részben elismeri 2009. január 23. napjáig azzal, hogy a fennmaradó követelés 287.241,- Ft. A számlaszám35 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díjat és közös költséget pedig azért nem ismeri el, mert a számla a februárra vonatkozó bérleti díjat tartalmazza előre, mely követelés azért is alaptalan, mert a bérleti jogviszony megszűnése utáni időszakra került megállapításra.

A Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám38 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díjat és közös költséget részben elismeri 2009. január 23. napjáig azzal, hogy a számla összegéből 2008 decemberében felperesnek 200.617,- Ft-ot utalt át, a 2.000,- Ft fennmaradó követelést ismeri el részben akként, hogy az nem a teljes hónapra áll fenn, hanem csak 2009. január 23. napjáig, tehát csak a 23/31 részét ismeri el azzal, hogy ez a követelés 2019. január 18. napján fennállt. A számlaszám39 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díjat és közös költséget pedig azért nem ismeri el, mert a számla a februárra vonatkozó bérleti díjat tartalmazza előre.

A bérleti jogviszony megszűnését követően számlázott közüzemi díjakat, azaz a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám8 és számlaszám9 számú, a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám13 számú, a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám17

és számlaszám18 számú, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám25 számú, a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám30 és számlaszám31 számú, a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám36 és számlaszám37 számú számlában foglaltakat elfogadja, elismeri fennmaradó követelésként azzal a megjegyzéssel, hogy ezek az üzletek lezárásakor, 2009. január 18. napján nem voltak késedelmesek. Az elismerés indoka, hogy ezeket mindig utólag számlázták ki korábbi fogyasztásként. Egyedül a Kö-i S-6 jelű bérlemény üzlet esetében vitatja a számlaszám14 számú számlába foglalt 11.460,- Ft közműdíjat, ugyanis Köen 2009. január 2. napját követően nem tudott bemenni az üzletbe. A közműdíjak utólagos számlázására tekintettel fogalmilag kizárt, hogy azokkal az I. rendű alperes 2009 januárjában késedelembe essen.

A helyreállítási kötelezettségre alapított felperesi követelés is alaptalan. A felperesi szerződésszegés miatt esélye sem volt az üzlethelyiségeket helyreállítani azok után, hogy a felperes a bérleményeket lezárta. A tulajdonát képező berendezési-felszerelési tárgyakat, bútorzatot, lámpatesteket, hirdetőtáblákat, mint sajátját adta oda a következő bérlőnek. A felperes olyan feladatot kért megvalósítani, amit maga akadályozott meg, a bezárt üzlethelyiségek rendbetétele lehetetlen. Valamennyi üzlet kapcsán elfogadhatatlan, hogy a felperes a hozzájárulása nélkül elvégeztetett munkákat úgy számlázza tovább neki, hogy meg sem tud győződni annak indokoltságáról és be sem tud menni a bérleménybe. Nem terheli olyan költség, amelyet a felperes a saját érdekkörébe eső okból végeztetett el (például riasztórendszer átkódolása). A felperes minden számlája, illetve fizetési értesítője a bérleti szerződés megszűnte után került kiállításra és megküldésre. Nem csak a fizetési határidők kerültek a bérleti jogviszony megszűnése utáni időpontra, de a fizetési értesítő kiállítási dátumai is a felmondás utániak, amelyből következik, hogy ezek alaptalan követelések. A K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám10 számú számlába foglalt vízóra csere és a számlaszám11 számú számlába foglalt festés, üvegezés nem valós tételek, nem megalapozottak, mert a bérleti jogviszony megszűnése utáni időszakra kerültek megállapításra. A B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám26számú számlába foglalt biztonsági rács javítása és a számlaszám27 számú számlába foglalt gipszkarton bontás, szerelés, valamint a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám32 számú számlába foglalt riasztórendszer áthelyezése tételekről nem tudni, hogy ezek milyen javítási költségek. Ezek nem tartoznak jelen ügyhöz, a bérleti jogviszony megszűnése utáni időszakra vonatkoznak, a bérleti jogviszony megszűnése után keletkeztek, ezért sem lehetnek megalapozottak. A fenti, K.i, B-i és D-i tételek egyikét sem ismeri el. Ráadásul abszurdum a D-i üzlet esetében rá hárítani az elektronikus védelem átalakításának költségét, hiszen itt a felperes megbízásából olyan az ő védelmi rendszerét megsemmisítő biztonságtechnikai módosítás történt, amely úgy alakította át az elektronikus védelmet, hogy az kizárólag a felperes számára enged hozzáférést az üzlethelyiséghez.

A kötbérfizetési kötelezettség szerződésekben szabályozott feltételei nem álltak be.

A hibás teljesítésre alapított kötbérek tekintetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a szerződések 7. számú melléklete szerinti felhatalmazó levelek (inkasszó) aláírásra és a felperes részére átadásra kerültek. A becsatolt 2006. november 27. napi és 2007. április 7. napi felhatalmazó levél azonnali inkasszó benyújtására mindegyik üzlethez kötődött, bármelyik bérleti, albérleti szerződés tekintetében felhasználható volt és a számlájára

vonatkozott. Azért van két nyilatkozat, mert a felperesnek változott valamilyen adata. Az iratokon látszik, hogy a 7. számú melléklet a szerződések mellékletét képezte és azt a felperes megkapta a szerződéskötéskor. A 7. számú melléklet általános szövegű, nincs meghatározva benne, hogy az bank1 melyik üzletre és milyen inkasszót teljesít. Az iratokról nem készült átadás-átvételi jegyzőkönyv, így nem tudja bizonyítani azok átadását.

A biztosítások megkötésére a felperesnek felróhatóan nem került sor, mivel a magyarországi biztosító társaságok a felperes áruházaiban található bérleményekre nem kötnek vagyonbiztosítást. A vagyonbiztosítás megkötésére irányuló kérelmét a biztosítók írásban elutasították és a MABISZ erre vonatkozó álláspontot is kiadott. Egyetlen felperes által bérbe adott, perrel érintett üzlethelyiségre vonatkozóan sem jött létre vagyonbiztosítási szerződés. A biztosítási szakemberek tájékoztatása szerint a kültéri helyszín és a felépítmény minősége miatt a biztosító káresemény esetén nem fizet, mert a műszaki feltételek nem adottak. Alátámasztja ezt, hogy B.on az egyszerű lemeztető megbontásával nagy értékű árukészletet tulajdonítottak el, K.en pedig a közjegyző jelenlétében a tűzvédelmi kulcs nem volt fellelhető. Megköthette volna a biztosítást, térítést akkor sem kaphatott volna, mert a felépítmény a műszaki feltételeknek nem felelt meg (nem rendelkezik 25 cm vastag fallal, stb.). A bérleti szerződések 14.2. és 14.3. pontja értelmében a biztosítási kötvényeket legkésőbb a nyitás napján kellett volna bemutatni a felperes részére, ezek hiányában a felperes megtagadja az üzlet kinyitását, azonban ezeket a felperes nem kérte. A helyzetet a felperes nyilván tudomásul vette, hiszen az üzletek megnyitásához minden további nélkül hozzájárult. A felperes kötelezettsége lett volna a szerződés szerinti vagyon- és felelősségbiztosítás megkötése, tekintettel arra, hogy a D-i és B-i üzletekben a felperes volt a bérlő és az I. rendű alperes az albérlő.

A felperes bérleti szerződések 14.1.1. pontjára hivatkozása pedig ellentétes az iratokkal, az ott megfogalmazott kötelezettség (ingatlan vagyonbiztosítás megkötése) a bérleti szerződésekben a bérbeadóra vonatkozik.

A bérleti szerződések 9.2. pontja tartalmazza, hogy a bérlő a saját költségén köteles beszerezni valamennyi hatósági és egyéb engedélyt, szakhatósági hozzájárulást, és azok egy-egy másolatát a bérbeadónak legkésőbb a kezdő napon (a nyitások napján) átadni. Ezt az I. rendű alperes minden esetben meg is tette, de csak egy példányban, arról átadás-átvételi jegyzőkönyv nem készült. Az átadott dokumentumokról a felperes részéről soha nem készült átadás-átvételi jegyzőkönyv, soha semmilyen papírról. A működési engedélyek rendelkezésre álltak, anélkül az üzletek ki sem nyithattak volna, és minden üzlethelyiségben kifüggesztésre kerültek, amíg fennállt a bérleti jogviszony. Egyébként a felperes a felmondását nem alapozta a működési engedélyek hiányára és a zálogjog gyakorlása során sem hivatkozott arra.

A meghiúsulási kötbér tekintetében szem előtt kell tartani, hogy az üzlethelyiségeket a felperes zárta le jogalap nélkül, ezért kénytelen volt megszüntetni a bérleti jogviszonyt, melyből következően meghiúsulási kötbér megfizetésére a felperesnek van kötelezettsége vele szemben, meghiúsulási kötbérre a felperes a felmondására tekintettel nem tarthat igényt.

Szabályos számla soha nem került kiállításra a kötbér összegekről, a “fizetési értesítő” nem számla, ami számviteli bizonylatnak nem alkalmas.

A felperes valamennyi kötbér és kártérítési követelése jóval időn túli, a bérleti jogviszony megszűnése utáni időszakra került megállapításra, és nincs alátámasztva, ezért a jogalapja és az összegszerűsége is megalapozatlan, egyiket sem ismeri el ezért sem, mert a kötbérről,

illetve a kártérítésről készült irat nem minősül számlának, és azokat a szerződés megszűnte után állította ki a felperes a számlán szereplő összegre vonatkozó pontos indokolás nélkül.

Ezenkívül a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a pénzügyi értesítő levél száma számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt biztosítási kötvény benyújtásának elmulasztása miatti kötbér azért sem alapos, mert a biztosítási kötvények nélkül a felperes nem engedélyezte volna a bérlemény üzemelését. Egyébként a követelés 2009. 01. 20. és 2009. 02. 28. közötti időszakra vonatkozik, így a felperes előre felszámolta a kötbért. Ráadásul a felperes a követelést részben jogellenesen felhasznált óvadékból egyenlítette ki, ezért az ekként kiegyenlített 1.580.295,- Ft visszajár.

A D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám46 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt inkasszó benyújtásának elmulasztása miatti kötbér azért sem megalapozott, mert a követelés 2009. 01. 20. és 2009. 02. 28. közötti időszakra vonatkozik és a felperes előre felszámolta a kötbért, ugyanis a szerződéses jogviszony fennállása alatti szerződésszegést lehetett volna kötbérrel szankcionálni, de erre a felperes nem hivatkozott.

A Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében is a jövőre nézve, a 2009. február 16. és 2009. február 28. közötti időszakra kívánta érvényesíteni a felperes a kötbért a számlaszám48 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt inkasszó benyújtásának elmulasztása miatt. Ez a követelés részben jogellenesen lehívott bankgaranciából lett fedezve, így az abból fedezett 587.633,- Ft visszajár. A számlaszám49 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése miatti kötbér esetében nincs magyarázat az összegre, és az a napi elszámolásra, ráadásul ezen követeléssel és a számlaszám50 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt bérleti szerződés bérlőnek felróható okból megszűnése miatti kártérítéssel a felperes ugyanarra a szerződésszegésre kívánt kétszeri kötbért (500.000,- + 3.000.000,- Ft) alkalmazni.

A D-i S-11 jelű bérleménnyel kapcsolatos **52.092.227,- Ft kártérítés iránti kereseti kérelem** alaptalan.

A felperesi keresetváltoztatás a Pp. 146/A. § (1) bekezdése alapján tiltott, ezért kéri annak érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Pp. 146/A. § (6) bekezdése alapján.

Ezen felperesi keresetet sem jogalapjában, sem összegszerűségében nem ismeri el. Vitatja, hogy bármilyen magatartásával okozati összefüggésben lenne a felperest ért bármilyen kár. Ha a felperest kár érte, azt ő okozta saját magának, ugyanis a felperes zárta le jogellenesen a D-i üzletet. Az összegszerűség tekintetében a felperesi kárszámítást alátámasztandó táblázatok értelmezhetetlenek, egy hipotézist állítanak fel, de semmit nem bizonyítanak. Nem tudni, hogy mivel lenne igazolható, hogy a felperesnek 2010 augusztusa és 2019 márciusa között kinek, mikor, milyen összegért lett volna lehetősége a helyiséget bérbe adnia. A felperesnek azt kell bizonyítania, hogy a kérdéses ingatlant az adott időszak alatt kinek, milyen időszakra, milyen összegért tudta volna bérbe adni. A felperes zárta le jogellenesen az üzlethelyiséget, a lezárt árukészlet és üzletberendezés felelős őrzése innentől kezdve a felperes dolga. Vitatja, hogy megtagadta volna a leltár felvételét az üzletben, a felperes kézzel írott, hevenyészett feljegyzését az árukészlet átadásaként nyilván nem írhatta alá. A felperes nem tudja igazolni, hogy közös leltár készítésére tett volna kísérletet, ahogyan azt sem, hogy ennek biztosította volna a feltételeit. A felperes a készletről kifejezetten a tudta és a

beleegyezése nélkül vett fel jegyzőkönyvet az általa feltört üzlethelyiségekben. Nem világos, hogy ezt miért nem a zálogjog érvényesítése időpontjában, vele közösen tette meg és miért csak hónapokkal, évekkel később történt az önkényes lajstromba vétel. Nem kellett volna a felperesnek megakadályoznia, hogy az üzletek lezárásakor mindkét fél részvételével, együttesen végezzék el üzletenként a leltározást.

A bérlemény kiürítése szerződéses kötelezettsége volt, azonban közjegyző2 közjegyző által felvett jegyzőkönyv alátámasztja, hogy a felperesi magatartás, az üzlethelyiségben uralkodó állapotok és a felek által közösen felvett leltár hiánya nem tette lehetővé, hogy e kötelezettségének eleget tegyen. Ráadásul éppen a felperes volt az, aki 2009. január 18. és 2010. augusztus 5. napja között a bérlemény kiürítését akadályozta. Vitatja azt a felperesi állítást, hogy az ingóságok tárolásában 2010. július 20. napja óta nem történt változás. Az az elektronikus megfigyelő rendszer megsemmisítése miatt ez a részéről nem ellenőrizhető, másrészt a felperes többször járt a bérleményben, harmadrészt a 2010. augusztus 5. napján készült fényképfelvételeket és szakértő3 igazságügyi szakértő által készített felvételeket összehasonlítva látszik, hogy történt változás. 2010 augusztusában a D-i üzlethelyiségben lévő állapotok nem olyan voltak, mint 2009. január 18. napján az üzlethelyiségek lezárásakor, amit a közjegyző2 közjegyző által felvett jegyzőkönyv is bizonyít. Nem róható a terhére, hogy az ékszerek azóta is a bérleményben vannak ráccsal lezárva, hiszen nincs lehetősége a bérleményben található ingóságok feletti ellenőrzésre. Kifogásolja a felperes által előre elkészített jegyzőkönyvben foglaltakat is. Vitatja, hogy a felperes 2010. július 20. napját követően több alkalommal felszólította volna az ingóságai elszállítására és közölte volna vele, hogy amennyiben nem üríti ki az ingatlant, akkor a felperesnek kára keletkezik. A felperes kizárólag az ékszerek elszállítására hívta fel azzal, hogy az árukészletért nem tud felelősséget vállalni, ez azonban nem tekinthető közlésnek a kárral kapcsolatban. Az a felperesi állítás spekuláció, hogy ő tisztában volt a tettei következményeivel és ezért tudatosan nem szállította el az ékszereket, nem járult hozzá a bérlemények kiürítéséhez. A felperes nem kérte a hozzájárulást sem a D-i S-4 és S-11 jelű, sem a Ka-i S-6 jelű bérlemény tekintetében. A K.i S-6 jelű bérlemény esetében pedig bírósági határozat ellenére próbálta megakadályozni az ingóságok elszállításában és az üzlethelyiség kiürítésében. A felperes a D-i S-4 jelű, a Ka-i S-6 jelzésű, a B-i S-4 és S-11 jelű üzletekből minden gond nélkül elszállíttatta az árukészletet, továbbá a Ka-i bérleményben a Kft.5 használatába adta át az üzletberendezést, ami nem jogszerű, mivel a berendezés nem a felperes tulajdona, így nem világos, hogy a D-i S-11 jelű üzlethelyiségből miért nem szállította el a raklapokat, Libero-s dobozokat, levágott elektronikus védelmet, stb. A Zala Megyei Bíróság határozatszám7 számú másodfokú ítéletével helybenhagyott K.i Városi Bíróság határozatszám6 számú ítélete alátámasztja, hogy éppen az ingóságok elszállítása érdekében kért birtokvédelmet.

A D-i S-11 jelű bérlemény üres volt. A közjegyzői okiratba foglaltak közokiratnak minősülnek, az abban foglaltakhoz tartja magát.

A felperes a 2009. január 22. napi egyeztető levelet meg sem küldte neki, nincs aláírva sem, másrészről az a bérleti szerződés idő előtti megszűnésével felmerülő károkról tájékoztat, nem arról, hogy milyen kártételekből eredő kára keletkezik, amennyiben az I. rendű alperes nem üríti ki az ingatlant. A felperes azt sem tudja igazolni, hogy a 2009. január 28. napi felmondást közölte vele. A felmondás felperes által hivatkozott része és a bérleti szerződés felperes által hivatkozott pontjai nem minősülnek kifejezett tájékoztatásnak arra vonatkozóan, hogy amennyiben nem üríti ki az ingatlan, akkor abból következően a felperesnek milyen kártételekből eredő kára keletkezik és a kiürítés elmaradása esetén kártérítési igénnyel kíván élni.

Az I. rendű alperes a felperes kereseti követelésével szemben **beszámítási kifogással élt**.

Indokolásul a következőket adta elő:

Mint azt a 2018. június 27-én kelt beadvány száma szám alatt 282. sorszámú beadványához csatolt táblázat tartalmazza, több tétel tekintetében túlfizetésben volt és bizonyos összegek visszajárnak a számára. Ennek a mögöttese az, hogy a felperes az általa hivatkozott „felmondások" ellenére az azt követő időszakra is bérleti díjat számolt el az irányába és bocsátott ki azokra azonnali beszedési megbízást a számlavezető bankjánál. A Ka-i üzlet esetében 640.121,- forint, míg a K.i üzletnél 1.655.496,- forint túlfizetése keletkezett. Ezzel szemben a felperes felé a következő tartozásai mutathatók ki a bérleti szerződések megszűnésének időpontjával: a Kö-i üzlet esetében 253.242,- forint, a D-i üzletnél 529.625,- forint és a B-i üzletnél 701.632,- forint. Ha a követeléseket és a tartozásokat összeveti, akkor annak egyenlege a javára 811.118,- forint, amely összeggel a felperes tartozik felé.

Alaptalan a felperes elévülési kifogása, ezen összeg iránti igényét már a 2012. május 16-i IV. számú előkészítő irata is tartalmazta, a hozzá kapcsolt táblázattal együtt, azután pedig az igényét többször is megfogalmazta, így az elévülési idő többszöri megszakadása miatt az elévülés nem következett be.

Az I. rendű alperes a többször módosított viszontkeresetében a felperes kötelezését kérte 191.589.204,- forint és ezen tőkeösszeg után 2009. január 18. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegével azonos mértékű késedelmi kamata 15 napon belüli megfizetésére a Ptk. 318.§-a szerinti szerződésszegéssel okozott kár jogcímen.

Előadta az alábbiakat:

A kárösszeg a D-i és Ka-i üzlethelyiségek lezárásával, áramtalanításával, biztonsági zár feltörésével és az áruk elszállításának megakadályozásával okozott 63.744.000,- forint kárból, a K.i üzlet lezárásával, áramtalanításával, biztonsági zár feltörésével és az áruk elszállításának megakadályozásával okozott 46.260.228,- forint kárból, a B-i készlethiány 14.320.900,- forint összegéből, a 2007 októberében az üzlethelyiségek kialakítására és árukészlettel való feltöltésére felvett 40.000.000,- forint hitelre visszafizetett 60.845.285.- forint összegéből és a 2009 májusában a felperesi szerződésszegő magatartás miatti csődhelyzet elhárítása érdekében felvett 5.000.000,- forint forgóeszközhitelre visszafizetett 6.409.791.- forint összegéből tevődött össze. Az I. rendű alperes később viszontkeresetét akként változtatta meg, hogy a B-i készlethiány összegében a felperest a Ptk. 361.§ (1) bekezdése szerinti jogalap nélküli gazdagodás jogcíme alapján kérte marasztalni.

Előadta az alábbiakat:

A viszontkeresete ténybeli alapját képezik az alábbiak:

A felperes a felek közötti bérleti szerződéseket megszegve 2009. január 18. napján a Ka-i, K.i és D-i bérleményeket - külön felszólítás nélkül - jogellenesen lezárta, áramtalanította, a bérleményből tilos önhatalommal kizárta és megfosztotta az üzletekben lévő több tízmillió forint értékű arany-, ezüst-, nemesfém- és egyéb divatékszer-áru feletti rendelkezési jogától. E miatt és más szerződésszegésre hivatkozással 2009. január 23. napján a bérleti szerződéseket felmondta. Ezen kívül a felperes minden bankgaranciát lehívott és beváltott minden óvadékot.

A felperes tilos önhatalommal felnyitotta a D-i üzletét, hozzá nem értő személyek leltárt vettek fel az árukészletről, majd a felperes kiürítette az üzletet és az árukészletet ismeretlen helyre szállította. Az üzlethelyiség távfelügyeletével megbízott vagyonvédelmi zrt. 2009. augusztus 14. napján a felperes megbízása alapján áthelyezte az I. rendű alperes tulajdonát képező riasztó rendszert. A felperes ezekről az eseményekről nem tájékoztatta. A felperes tovább számlázta neki az áthelyezésért megfizetett díjazást. A felperes a K.i üzlethelyiséget és az üzlet kulcsát tároló dobozt is felnyitotta. Mindegyik bérlemény vonatkozásában megállapítható, hogy a számlák vagy nem voltak még esedékesek, vagy kifizetésre kerültek, vagy úgy tartalmaznak kötbérkövetelést, hogy a kötbérnek sem a jogossága, sem az összegszerűsége nincs alátámasztva. A számlák egy része a bérleti jogviszony megszűnése utáni közműdíjakat, üvegezést, zárcserét, egyéb tartozást tartalmaznak. Összességében 1.011.945,- forint túlfizetése volt a felperessel szemben. A hátraléki kimutatások nem valós tartozásokat mutatnak. Olyan közműdíj tartozások és olyan bérleti díj tartozások vannak feltüntetve, amelyek vagy nem léteztek, vagy a bérleti jogviszony megszűnése utáni időszakra vonatkoznak. Van olyan tétel is, amely a felperes saját jogellenes magatartása miatt merült fel, mint például zárcsere, vízóracsere. Másrészt a felperes mind az öt bérleményt összevontan kezelte, holott az egyes bérleményeket és bérleti szerződéseket külön-külön kell kezelni. Egy üzlet bérleti díjának elmaradására hivatkozással a felperes külön felszólítás nélkül lezárta az összes bérleményt, onnan kizárta, az ott lévő árukészletet (legyen az az övé, vagy bizományi) birtokba vette, az üzletben lévő számviteli- és áruforgalmi bizonylatokkal együtt, és ezekhez a mai napig nem biztosított hozzáférést. Az üzleteket részben kifosztották, részben az árukészlet tönkrement. A felperes a lezárt üzletek lefoglalt készleteinek biztonságos őrzéséről, karbantartásáról nem gondoskodott, és ezzel jogellenesen tetemes kárt okozott az neki. Az őrszolgálat jelentése szerint a lezárt üzleteket tescós tanulók őrizték az ajtónál, bent az üzletben budaörsi tescós megbízottak leltároztak, az őrszolgálat a felperes területére csak azt követően tudott bemenni, hogy a felperes operátora engedélyezte a belépést a régi plombák eltávolítását és az üzletek felnyitását követően. A D-i üzlethelyiségek riasztásakor nem kaptak az őrök lehetőséget az üzlethelyiség közvetlen megvizsgálására, a bejárati ajtón kívül a belső biztonsági őr tájékoztatását vették jegyzőkönyvbe. A rendszer éjszaka, 2009. január 18. napja után többször nyitást és mozgást érzékelt a bezárt és lezárt üzlethelyiségben. A felperes megbízásából az vagyonvédelmi zrt. átkódolta a biztonsági rendszert, azután a felperes dolgozói saját kóddal nyitották és zárták az üzlethelyiséget. Erről a tényről a számlaszám32 számú számlából értesült, amelyben a felperes az vagyonvédelmi zrt. zárszerelési díját kívánta továbbszámlázni. A biztonsági rendszer átkódolását követően nem volt tudomása az üzlethelyiségbe történő bejárásokról. A felperes az üzlethelyiségek lezárásakor nem biztosított lehetőséget a leltározásra, többszöri kérése ellenére sem, sőt kifejezetten akadályozta a leltár elvégzését az áramtalanítással. Sem a K.i, sem a D-i üzletek kapcsán nem érkezett olyan jellegű kérés a felperes részéről, hogy a jelenlétében állapotfelmérés, leltár, vagy állapotdokumentálás történjen. Ha mégis történt ilyen, akkor az mind K.en, mind D.on, mind Ka.on kifejezetten a jelenléte nélkül történt.

A B-i készlethiányra alapított viszontkeresete ténybeli alapja, hogy 2008. június 5. napján a B-i üzletébe betörtek, ahonnan 15 millió forint értékben ékszereket tulajdonítottak el, ezzel kárt okozva neki. A nyomozást 2011-ben felfüggesztették, melyről a nyomozóhatóság a felperest, mint sértettet értesítette. A felperesnek nagy valószínűséggel volt biztosítása, és a biztosító megtérítette neki a lopással okozott kárt. A B-i üzlethelyiségben található ingóságokra nem volt biztosítása. 2009 januárja előtt is a felperes ugyanúgy lezárta a B-i üzletet, mint a többit, áramtalanította az üzlethelyiséget és feloldotta a biztonsági zárat.

A takarékszövetkezet1től 2009. május 15. napján 5.000.000,- Ft lombard hitelt vett fel, melyet 2011. július 5. napján teljes egészében visszafizetett 6.409.791,- Ft összegben (tőke + kamat+ költség). Ezen felül 40.000.000,- Ft beruházási hitelt is felvett, melyből 37.063.765,- Ft-ot használt fel 2007. október 25. napjától folyamatosan, melyet 2017. december 13. napjáig teljes egészében visszafizetett 60.854.285,- Ft összegben (tőke + kamat+ költség).

A Kft.2.-nek és az Kft.1-nek összesen 35.000.000,- forint értékű arany, aranyékszer és egyéb nemesfémeknek a megbízók részére történő átadásával tudta csak megtéríteni a felperes által okozott és a megbízók által elszenvedett kárt, melynek megtérítésére a bizományosi szerződések alapján volt köteles és melyet átvételi elismervény és számlák igazolnak. Ugyanígy a bizsuékszerekért a Kft.3 felé 13.480.560,- forint megfizetésével tudott elszámolni.

A **viszontkeresete jogi alapjaként előadta az alábbiakat.**

A viszontkereseti kérelem érdemben vizsgálandó az általa írt indokok mentén.

A Pp. 121/A.§-a szerinti pert megelőző egyeztetésre azért nem került sor, mert a viszontkereseti kérelem benyújtásakor a Pp. nem írta elő az egyeztetést.

A kárt a saját nevében kívánja érvényesíteni, hiszen bár az árukészlet egy része bizományosi jogviszony keretében volt nála, azonban jelen a bizományosi megbízókat készpénzzel vagy más egyéb áruval kielégítette.

A Ptk. 318.§-a szerinti szerződésszegéssel okozott kárra, valamint a Ptk. 312.§ (2) bekezdésére és a Ptk. 195.§ (3) bekezdésére hivatkozik.

A kártérítési felelősség négy alapvető feltétele, mint jogellenesség, felróhatóság, kár, okozati összefüggés a kár és a felróható tevékenység (mulasztás) között jelen esetben fennáll. Minden károkozó magatartás jogellenes, hacsak jogszabály a károkozást jogszerűnek nem minősíti vagy ahhoz a károsult hozzá nem járult, melyből következően a károkozó mentheti ki magát a felelősség alól azzal, hogy bizonyítja, hogy a károkozás nem minősül jogellenesnek. A kár mértékének bizonyítása az ő feladata, melynek eleget tett az által csatolt szakértői véleményekkel és kimutatásokkal. A felperesi jogellenes magatartások, mint az üzlethelyiségek lezárása, a közműszolgáltatások megszüntetése, az üzletek árukészletének birtokbavétele, az I. rendű alperes elzárása a birtoklás és használat jogától egyenes és közvetlen okozati összefüggésben állt a felperest ért anyagi kárral. A felróhatóság körében a kimentési felelősséggel kapcsolatos bizonyítási kötelezettség szintén a felperest terheli.

Az üzlethelyiségekben fellehető volt egy dolgozói leltárív, azonban ezek minden egyes üzletből eltűntek, vagy legalábbis a felperes azokat nem adja vissza. Ezek valós leltárívek voltak, nem pedig olyanok, amelyeket a felperes készített magának, és melyeken sem az értékek, sem az összegszerűség, sem a darabszámok nem voltak azonosíthatók. Tehát a felperes a jogellenesen lefoglalt üzlethelyiségben nemcsak az árukészletet, hanem a tételes árulistát, leltárt, könyvelési alapbizonylatokat és az üzletben lévő áruféleségek megnevezését, tételes listáját és árlistát tartalmazó iratokat is birtokba vette, így ennek a magatartásnak a következtében a Pp. 164.§ (1) bekezdése értelmében a bizonyítási kötelezettség, teher megfordult, hiszen a felperes magatartása fosztotta meg őt és saját magát is a valós bizonyítás lehetőségétől. A felperes köteles bizonyítani, hogy az általa hivatkozott áruféleségek, az általa állított értéken nem voltak a felperes által birtokba vett árucikkek között. Az üzletek felmérésekor ezek a számviteli pénzügyi bizonylatok, leltárívek a közjegyzői okiratokból is megállapíthatóan az üzletekben már nem voltak fellelhetőek, amely a felperes terhére róható, ugyanis csak a felperesnek volt lehetősége bejutni az üzleteibe és onnan árukat elszállítani. Nem lehet az ő terhére értékelni a leltárívek hiányát, amikor az a felperes birtokában van, és az üzlethelyiségek jogellenes lezárása következtében került a birtokába és került ki az I. rendű alperes birtokából. A per során egyébként a felperes közölte, hogy ha kéri a leltáríveket, akkor nyújtson be kérelmet a felpereshez, és akkor a felperes eldönti, hogy átadják-e neki ezeket, hogy benyújthassa bizonyítékként. Ezek alapján tényként kezelhető, hogy a leltárívek a felperes birtokába kerültek és a felperesnél vannak.

A bérleti szerződéseket a felmondása szüntette meg 2009. január 23. napi hatállyal, az abban foglalt indokok alapján, ugyanis a teljesítés felperes általi megtagadása (Ptk. 313.§) miatt felmondása a Ptk. 300.§ (1)-(2) bekezdése és a Ptk. 320.§-a szerinti elállásként értelmezhető.

A felperes joghatályosan nem közölt vele szemben írásbeli felmondást, és a felperesi kereset nem tartalmaz a felmondása érvénytelenségének megállapítására irányuló kérelmet.

A felperes megtagadta a teljesítést, a bérlemény lezárása, az elektromos és mechanikus biztonsági rendszer feltörése azon vissza nem fordítható jogi helyzet előidézésére irányult, hogy az ő gazdasági tevékenységét az üzlethelyiségekben ellehetetlenítsék, az árukészletét minden értékmegjelölés és nyilvántartás nélkül lefoglalják. A felperesben fel sem merült, hogy a bérleti szolgáltatást tovább nyújtsa. Ez a felperesi magatartás a Ptk. 312.§ (2) bekezdése és a Ptk. 318.§-a alapján kártérítési kötelezettséget von maga után, e mellett a szerződésszegéssel okozott kártól függetlenül a felperes a Ptk. 195.§ (3) bekezdése és a Ptk. 196.§ (1)-(3) bekezdései értelmében is köteles az őt ért kárt megtéríteni a rosszhiszemű birtokos és a felelős őrző kártérítési felelőssége miatt, tekintettel arra, hogy a felperesi magatartás folytán a vagyonában jelentős kár következett be, amely kizárólag a felperesi magatartásra vezethető vissza. Semmi sem utalt arra, hogy a szerződések megszűnése előtt el akarta volna szállítani a bolti árukészletet, ezen felül tartozása sem volt. A Ptk. 429.§ (1) bekezdése szerinti zálogjog csak a hátralékos bér és járulékai megfizetésének biztosítása érdekében gyakorolható, közműdíj-tartozás és közműdíjtartozás, egyéb jogcímeken érvényesített követelés, pl. kötbér után nem, azonban a K.i, D-i és a Ka-i bérlemények után 2009. január 18. napján nem volt lejárt bérleti díj tartozása. A többi üzlethelyiséget érintő tartozása sem állt fenn, mivel a bérleti díjhátralék megfizetésének biztosítására kikötött bankgaranciát szerződésellenesen kötbértartozásra hívta le a felperes. Tehát a zálogjog érvényesítés keretében történt üzlethelyiség lezárás törvénytelen volt, a felperes a törvényes zálogjogba ütközően zárta le az üzleteket és tartotta vissza az árukészletet. Álláspontja szerint

alaptalan az a felperesi hivatkozás, hogy a felperest a bérleti szerződés jogosítaná fel korlátlanul a zálogjogra, mivel a Ptk. 429.§-a szerinti zálogjog a Ptk. 265.§-a szerinti kézizálogjog, azonban a kézizálog szerződés létrejöttére vonatkozó megállapodás a felek között nem jött létre azért, mert a bérlő nem adta át az ingóságait a bérbeadónak. A Ptk. 429.§ (1) bekezdése csak a hátralékos bér és járuléka erejéig teszi lehetővé a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain zálogjog érvényesítését (törvényi zálogjog) és a Ptk. 429.§ (2) bekezdésére hivatkozással a bérbeadó csakis a hátralékos bér és járulékai biztosítására akadályozhatja meg a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Hivatkozik a Zala Megyei Bíróság határozatszám7 számú másodfokú ítéletével helybenhagyott K.i Városi Bíróság határozatszám6 számú ítéletére, amely megállapította, hogy a K.i üzlethelyiség lezárásával a felperes birtokháborítást követett el és kötelezte a felperest a bérlemény lezárásának megszüntetésére és az ingóságai elszállítása megakadályozásának megszüntetésére. Ka.on és D.on is ugyanez a tényállás állapítható meg, de sajnos ezen ingatlanok tekintetében elmulasztotta az eljárás megindítását.

Azért sem illette meg a felperest a zálogjog gyakorlása, mert jogszabályellenes és aránytalan volt 1.600.000,- forint összegben limitált zálogkötelezettség biztosítására százmillió forint nagyságrendű ingóságokat tartalmazó üzlethelyiséget zárolni és biztonsági reteszt feloldó áramszünetet előidézni, tekintettel arra, hogy a felperes keresetében 5.000.000,- forint, majd 2009. március 11. napján érkezett keresetmódosításában már csak 1.600.000,- forint követelést érvényesített, s ezzel a zálogkötelezettség mértékét is ebben az összegben határozta meg. Az egyes bérleti szerződések nem osztják egymás jogi sorsát, így azon üzlethelyiségek esetében, amelyekre vonatkozóan egyáltalán nem állt fenn I. rendű alperesi tartozás, ott nem volt jogi alapja a zálogjog érvényesítésének és az abból következő birtokba vételnek.

Az őt ért kár és a felperesi magatartás között az okozati összefüggés nyilvánvaló, a felperes ténybeli beismerésével bizonyított a K.i, D-i és Ka-i bérlemények esetében. A károkozó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a károkozás jogszabályi rendelkezés alapján nem volt jogellenes, vagy kimenti magát a felelősség alól azzal, hogy bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A felperes megszegte a Ptk. 4.§ (1) és (4) bekezdéseiben írtakat, melyből következően a felperest terhelő kimentési felelősséggel kapcsolatos bizonyítási kötelezettség a felperest terheli, azonban bizonyítást e körben nem ajánlott fel.

A B-i készlethiányra alapított viszontkeresete jogi alapja, hogy a felperesnek tudomása volt a B-i betöréses lopásról és az őt ért kárról, ugyanis a nyomozóhatóság a nyomozás 2011. évben történt felfüggesztéséről a felperest értesítette. Az ékszerüzletekre külön biztosítás nem volt köthető, így a felperes felelősségbiztosítása az I. rendű alperes üzleteire is kiterjedt, és mivel a biztosító a felperesnek térítette meg a lopással okozott kárt, ez a káronszerzés tilalmába ütközött. A felperes beismerte, hogy valamennyi magyarországi üzletre rendelkezik ingatlanbiztosítással, így 2008-ban a B-i üzletre is volt biztosítása, azonban azon állítását, hogy az ingatlanbiztosítások kizárólag az épületkárokra nyújtanak biztosítást, és azok nem terjednek ki a bérleményben található vagyontárgyakban keletkezett kárra, a felperes nem támasztotta alá semmilyen irattal, nem jelölte meg azt sem, hogy mely biztosítóval kötött biztosítási szerződést. A felperes biztosítási iratainak hiányában az I. rendű alperes csak azzal tudja igazolni, hogy volt a felperesnek biztosítása a bérleményekben található ingóságokra, hogy 2011-ben a büntetőeljárásban a nyomozás felfüggesztéséről a felperest értesítették. Amennyiben a felperesnek volt biztosítása, a biztosító minden bizonnyal megtérítette neki a

lopással okozott kárt. A felperes kártérítést érvényesített a biztosítónál a lopáshoz kötődően, mintha a kár őt érte volna. Kéri a felperes kötelezését a biztosítási szerződések, valamint a kárbejelentő becsatolására és a biztosító társaság megkeresését a kár kifizetésével kapcsolatban.

A felperes jogellenes magatartása volt, hogy lezárta az üzlethelyiséget, áramtalanította azt és a biztonsági zárat feloldotta, ugyanis ennek hiányában a lopás nem fordult volna elő, így ezen jogellenes magatartás okozta a lopás következtében bekövetkezett kárt. Ugyan a bérleti szerződések 18.2 pontja tartalmazta a bérlemények lezárásnak lehetőségét, azonban csak arra az esetre, ha a bérlet a bérlőnek felróható okból, vagy a bérlő szerződésszegése következtében szűnik meg. A szerződések felmondása, vagy bármely okból történő megszűnése előtt nincs lehetőség a bérlemények birtokba vételére. A felperes a mai napig nem igazolta, hogy a szerződésszegésre alapított felmondását joghatályosan közölte volna vele. Erre tekintettel az üzlet lezárása és a felperes valamennyi azt követő – ahhoz kapcsolódó – magatartása jogellenes volt. A szerződést a felperes szegte meg.

A B-i készlethiányra vonatkozó viszontkereset-változtatás tekintetében hivatkozik arra, hogy amennyiben nem állapítható meg a B-i üzletben történt 2008. júniusi betöréses lopás és az üzlethelyiség 2009. januári lezárása között ok-okozati összefüggés, a felperes a Ptk. 361.§ (1) bekezdése alapján jogalap nélküli gazdagodás jogcímén köteles megtéríteni a biztosító által kifizetett összeget, függetlenül attól, hogy a felperesi jogellenes magatartás összefüggésben áll-e a betöréses lopással, mert a biztosító által kifizetett összeg a felperest semmiképpen nem illeti meg. Azért nem tudja teljeskörűen előterjeszteni a pontos viszontkeresetét a viszontkereset-változtatás körében, mert nincsen azon adatok birtokában, amelyekkel a tényállást pontosítani tudja. Nem tudja felperesi közlés hiányában, hogy a felperes mely biztosítóval kötött szerződést, volt-e és mikor volt a kárbejelentés, hogyan zajlott az eljárás, történt-e kifizetés és az milyen összegű volt.

A B-i készlethiány a felperes magatartására volt visszavezethető.

2007 októberében 40.000.000,- forint hitelt vett fel az üzlethelyiségek kialakítására és árukészlettel való feltöltésére, továbbá 2009 májusában a felperesi szerződésszegő magatartás miatti csődhelyzet elhárítása érdekében 5.000.000,- forint forgóeszköz-hitelt kellett felvennie, melyet vissza kellett fizetnie, annak ellenére, hogy a felperesi jogellenes magatartás (üzletek lezárása) következtében az árusítást nem tudta véghez vinni és a lezárt üzletben lévő készletek tönkrementek, elértéktelenedtek, eltűntek (okozati összefüggés), és melyből kára származott. A kölcsönösszeg és kamatai a felperesi magatartás miatt feleslegesen kiadott pénznek minősültek, ezért a felperesnek ezeket a feleslegessé vált, soha meg nem térült kiadásokat, beruházásokat ténylegesen felmerült kárként meg kell térítenie. A hitelt az I. rendű alperes fizette vissza. A 40 millió forintos hitelből az üzletek kialakításához polcot és installációt szerzett be, valamint túlnyomórészt ékszereket vásárolt, amelyek mind a perrel érintett ingatlanokba kerültek. A hitel felvételének célja az volt, hogy az ingóságok forgalmazásával nyereséghez jusson, azonban olyan rövid idő telt el a hitel felvétele, a hitelből vásárlás és az üzlethelyiségek lezárása között, hogy nem volt lehetőség a nyereség kitermelésére. A felhasználási és lekérési nyilatkozatokat megtekintve látható, hogy van olyan, amely közvetlenül megelőzi az üzletek lezárását. A vállalkozói hitelszerződés 1. pontjában a felperesi védekezéssel szemben nemcsak a 6 hónapos türelmi idő releváns, hanem arra is figyelemmel kell lenni, hogy 10 éves futamidő került meghatározásra a szerződésben. Ezzel a 10 éves visszafizetési idővel számolva azzal tudott kalkulálni, hogy az ékszerek értékesítéséből befolyt nyereség lehetővé teszi a hitel törlesztését, azonban a hitelszerződés megkötését követő alig több mint 1 évvel később az üzletek lezárása miatt elesett a nyereség

kitermelésének lehetőségétől. A boltokban található árukészlet annyiban feleltethető meg a takarékszövetkezet1 hiteléből vásárolt árukészletnek, hogy az árukészletből történt eladások az üzletek lezárásáig folyamatosan pótlásra kerültek. A hitel fedezete maga az árukészlet volt, a takarékszövetkezet1 folyamatosan ellenőrizte a készletállomány értékét, így nincs jelentősége annak, hogy a készlet időközben változott, hiszen az üzletben folyamatos volt az árukészlet összértéke, összsúlya és darabszáma. A vagyoni helyzete nem tartozik a per tárgyához, a pénzintézet megküldte az adatokat, hogy milyen hitelt vett föl, és azt hogyan fizette vissza.

A **kár összegszerűsége tekintetében** az alábbiak tartandók szem előtt.

A D-i és Ka-i üzletnél a perben kirendelt szakértő szakvéleményének 58. oldalán kalkulált 41.661.526,- Ft helyett legkevesebb 63.744.000,- Ft kárigényt tart megalapozottnak, amely a szakvélemény 58. oldalán szereplő 6.4. pontban írt három tétel és a Ka-i ezüstáru összesített értékének (31.043.441,- Ft + 18.069.445,- Ft + 16.682.499,- Ft + 1.303.565,- Ft) 95%-ából adódik a 95%-os értékvesztésre tekintettel.

A D-i és Ka-i üzlethelyiségek lezárásával, áramtalanításával, biztonsági zár feltörésével és az áruk megakadályozásával okozott 63.744.000,- Ft kár esetében ez a négy tevékenység nem külön tevékenység olyan értelemben, hogy ahhoz külön-külön kártétel kapcsolódna. A felperes az üzlethelyiségeket áramtalanította, a biztonsági zárat feltörte, behatolt az üzlethelyiségekbe, mert valahogy be kellett jutnia. Azt pontosan nem tudja, hogy mit csinált a felperes az árukkal, de azt tudja, hogy a számára elérhetetlenné váltak az áruk, és az látható volt, hogy olyan dobozokban voltak, amely alátámasztja, hogy hozzájutottak az áruhoz. Csak akkor tudta azt megtekinteni, amikor a szakértői szemle során a Ka.on és D.on rögzített állapotokban találta az ingóságokat. A K.i helyiség tekintetében sem külön-külön adódik a 46.260.228,- Ft kár, hanem a fenti egységes felperesi tevékenység sorból, és ehhez kötődik a közjegyző1 közjegyző által felvett közjegyzői okirat, amelynek melléklete az áruhiányról szóló leltárív. A közjegyzői okirathoz csatolt leltárívvel kapcsolatos felperesi védekezésre alaptalan, a Pp. 195.§-a alapján a közjegyzői okirat tartalmát nem köteles bizonyítani, a felperesre hárul, hogy megdöntse a közokirathoz fűződő törvényi vélelmet. A K.i üzlethelyiséget a felperes felnyitotta. Ő a K.i üzlethelyiségben levő azon ingóságokat szállította el, amelyeket fellelt. A 46.260.228,- Ft kár egyrészt az értékcsökkenésből, másrészt a hiányból származik. Az összegszerűséget szakértő1 szakvéleménye alapozza meg, az ott rögzített bontás szerinti összegekből tevődik össze. A közjegyző1 által készített közjegyzői okirat a tényszerűséget rögzíti, hiszen az összegszerűség körében nem nyilatkozhat. A magánszakvélemény visszavonásának oka nem az adatok elhallgatása volt, hanem az I. rendű alperes és a szakértő között kialakult anyagi jellegű vita. Egyébként is a magánszakértő tanúként köteles lett volna megjelenni. Kérdéses az is, hogy ha nem kapott meg minden megfelelő adatot, akkor hogyan készített szakvéleményt. A magánszakértőnek nem állt módjában visszavonni a szakvéleményét. közjegyző1 közjegyző jegyzőkönyve bizonyítja, hogy a felperes a K.i üzlethelyiséget azelőtt nyitotta fel, hogy ő onnan ingóságokat szállított volna el. A közjegyzői okirat rögzítette, hogy a rácson elhelyezett plomba fel volt törve, a felperesnél őrzött biztonsági tűzkulcs nem volt a dobozban, az alkalmazottai által korábban elhelyezett papír plombák sem voltak fellelhetőek az üzlet általa történt felnyitásakor. A felperes korábban úgy nyilatkozott, hogy a dolgozói videót készítettek az üzlethelyiségben,

amellyel a felperes egyértelműen elismerte, hogy a jelenléte nélkül az ingóságok között tartózkodott. Az üzlethelyiség korábbi felperesi felnyitását rendőrségi jegyzőkönyv is bizonyítja, amelyben 2009. június 10. napján a felperes elismerte az üzlethelyiségbe bemenetel tényét. A bérlemény lezárásáról készült 2009. január 19. napi jegyzőkönyv szerint tanú4, a leltárfelelősséggel tartozó alkalmazottja lezárta a rács zár nyílását és aláírta. Ez a bélyeg közjegyző1 jegyzőkönyve szerint eltűnt a zár nyílásáról. 2009. június 19. napján a K.i Városi Bíróság határozatszám4 számú ideiglenes intézkedést elrendelő végzésével megjelent a K.i S-6 jelű üzlethelyiségnél, hogy a felperes az üzlet lezárását szüntesse meg és biztosítsa onnan az ingóságok elszállíthatóságát. Felkérte a közjegyzőt, hogy tanúsítsa az üzlet nyitásánál az ott talált ingóságok, dobozok elhelyezését és a dobozoknak az üzletből való elszállítását. A közjegyzői jegyzőkönyvből kitűnően a felperes helybeli képviselője nem járult hozzá az üzlet kinyitásához. A közjegyzői okiratból, valamint az ugyanezen napon készült kézzel írott és tanúkkal aláíratott jegyzőkönyvből a pontos sorrend és a folyamat kiolvasható.

Az egész ékszerszakma a Trillion rendszerrel dolgozott, illetve dolgozik, és sem a dolgozókban – a tanúvallomások egyeznek abban, hogy a Trillion rendszer alapján számoltak el, és nem szokott eltérés lenni–, sem a kirendelt szakértőben, sem szakértő1 szakértőben nem merült fel, hogy vitassa a Trillion rendszer megbízhatóságát.

Alaptalan a felperes azon védekezése, hogy az ingóságokat elszállíthatta volna.

Az áruk egy része volt csak leltár szerint átvehető. A bizonytalan eredetű, ömlesztve tárolt áru esetében a tételes leltár szerinti átvételhez kívánt ragaszkodni, melytől a felperes elzárkózott. 2010-ben a felperes lehetővé tette az ingóságok birtokba vételét, azonban bizonyos ingóságok a felperesnél maradtak, azokat nem lehetett elhozni. A lezárt liberós dobozokba pakolt termékeket – ha azon belül nem láthatóan vannak a tikettek – nem lehet beazonosítani. Ezekbe a dobozokba a felperes tette bele az árukat, és így tárolta őket. Volt olyan üres doboz is, amin látszott, hogy azt valaki lezárás után feltépte. A felperes az üzleteket nem lezárta, hanem feltörte, és az árukészletet bedobozolta, bezacskózta, majd valamilyen raktárában elhelyezte. Az ingóságokat azért nem vitte el, mert olyan állapotban voltak, ami indokolta azt, hogy ne hozza el azokat. Ezt a szakértői vélemények is alátámasztják. Egyébként az ingóságok le voltak zárva. Megkísérelte elhozni az ingóságokat és erről a felperest is tájékoztatták, amelyet a csatolt közjegyzői okiratok is igazolnak, de közösen felvett leltár hiányában és a termékek állapotának rögzítése, számbavétele nélkül ez nem volt lehetséges. A D-i üzletben levágott és megsemmisített elektronikus biztonsági rendszer, beázott és helyéről elmozdított számítógép, Libero és egyéb feliratú dobozok voltak hegyekben. közjegyző2 közjegyző jelen volt a leltárnál, a felperes megbízottja azonban nem volt hajlandó aláírni a jegyzőkönyvet. A felperes a bútorok hollétéről nem tudott felvilágosítást adni. A közjegyző jegyzőkönyvében szerepel, hogy a lemezszekrényt lezárták, több helyen közjegyzői pecséttel látták el, és a kulcslyukat is leragasztották. Az üzlet felnyitásáról és kipakolásáról a közjegyző jegyzőkönyvéhez mellékelt memórialemezre rögzített fényképfelvételek is készültek, melyeken jól látszik, hogy eredetileg a lemezszekrényre lakatpánt nem volt felszerelve, a szabályos ékszertartó tálcákon döglött egerek is voltak. A Ka-i üzletben nem volt megtalálható az árukészlete. A bútorzat azonban a tulajdona volt. Az áru egy emeleti raktárban volt bedobozolva átláthatatlan összevisszaságban. A felperes azt javasolta, hogy számolatlanul vigye el a dobozokat és egy kézzel írott, sorszámozott, olvashatatlan leltárívet is átadott neki. Nem tudta elérni, hogy közös leltár készüljön, így látatlanban nem kívánta átvenni a dobozokba összevissza beleszórt ingóságokat. Kizárólag a pénztárgép feliratú

dobozt bontotta ki és vette át leltározva. A felperesi alkalmazott itt sem kapott engedélyt a jegyzőkönyv aláírására, ő pedig az előre nyomtatott felperesi jegyzőkönyvet nem írta alá, mely szerint minden terméket hiánytalanul átvett.

A K.i üzletnél a 46.260.228,- Ft károsszeg a perbeli szakvéleményben alkalmazott módszernek megfelelően került kimutatásra. Az avulási jegyzőkönyv szerint a leltárhiány az arany ékszerek esetében 19.522.700,- Ft, az ezüst ékszerek esetében 1.036.540,- Ft, az egyéb áruk, swarovski órák esetében 972.440,- Ft, azaz az összes leltárhiány 21.531.680,- Ft volt. A maradvány ékszerek felújítási költsége arany ékszerek esetében 3.811.635,- Ft, az ezüst ékszerek esetében 2.172.280,- Ft, azaz az összes felújítási költség 5.983.915,- Ft volt. Ezen nemesfém termékek a tisztítás és a felújítás után csak az eredeti kiskereskedelmi ár (21.722.796,- Ft) feléért adhatók el, az így számított avulási költség 10.861.398,- Ft volt. A nem nemesfém (egyéb) termékek, divatékszerek felújítása szakmailag nem indokolt, maradvány értékük 25%, így ezek amortizációja 7.883.235,- Ft volt. A fenti tételekből tevődött össze a K.i károsszeg.

A B-i készlethiány tekintetében a 14.320.900,- Ft kárelemet a felperes összegszerűségében nem vitatta.

A vagyonbiztosításokkal kapcsolatos felperesi védekezéshez kötődően közli, hogy volt olyan általa bérelt ingatlan, amelyre kötöttek vagyonbiztosítási szerződést és volt olyan, amelyre nem kötöttek, azonban egyetlen, perrel érintett, felperes által bérbe adott üzlethelyiségre vonatkozóan sem jött létre vagyonbiztosítási szerződés. A biztosító felé káreseményt nem jelentettek, kártérítést nem kaptak, kárkifizetés nem történt.

A II. rendű alperes a kereset elutasítását és a felperes perköltségben marasztalását kérte. A perköltség körében a viszontkereset vonatkozásában – az I. r. alperessel együtt – a közte, a jogi képviselője és az I. r. alperes közt létrejött megállapodásra hivatkozva a felperes kötelezését kérte 16.900.000,- Ft jogi képviselet ellátásával felmerülő perköltség megfizetésére, az ügyvédi díjmegállapodás alapján. Közölte, hogy a jogi képviselő ÁFA fizetésre köteles, így az ügyvédi munkadíj megállapítását ÁFA-val növelt mértékben kéri.

Előadta az alábbiakat.

Az I. r. alperes által előadottakat osztja.

A készfizető kezesi megállapodás 28. pontjában található azon rendelkezés, hogy “A Kezes nem vitathatja a szerződésszegés tényét, illetve a felperes követelésének jogalapját és összegszerűségét”, semmis a Ptk. 200.§ (2) bekezdése alapján egyrészt jogszabályba,

másrészt jóerkölcsbe ütközés miatt. A Ptk. 273.§ (1) és (2) bekezdése értelmében, mely álláspontja szerint kógens szabály, a kezes helytállási kötelezettsége az alapjogviszonyhoz igazodik, a kezesre nézve nem lehet terhesebb, ezért a megállapodás hivatkozott rendelkezése a készfizető kezes részére nem biztosítja azokat a jogokat, amelyek a törvény alapján megilletik. A kezesi megállapodás rá vonatkozóan kizárja a szerződésszegés vitatásának tényét, így jogtalan előnyhöz próbálja juttatni a felperest, így jogszabályba ütközik. Ezen kívül a kezesi megállapodás a kezestől jogosulatlan anyagi előny szerzése végett jogérvényesítési jogokat von el a felperes egyoldalú blankettaszerződés kikötése által, így jóerkölcsbe ütközik. A készfizető kezesi megállapodás blankettaszerződés, melynek egyoldalú kitételeit a bérlőknek, illetve albérlőknek nincs lehetősége módosítani. A felek az érvénytelen rész nélkül a kezesi megállapodást meg sem kötötték volna, hiszen a felperes csak olyan egyoldalú előnyökkel járó formanyomtatványok szerinti kezesi szerződést hajlandó megkötni, melyben ez a kikötés szerepel. Dogmatikailag téves az a felperesi értelmezés, amely a kógenciát csak tiltásban látja megvalósulni.

A felperes az I. rendű alperes beszámítási kifogását jogalapjában és összegszerűségében is **vitatta**, közölve az alábbiakat:

Az I. rendű alperes állítólagos követelése elévült. Elévült követelést pedig bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni, beszámítás útján sem, ezért a beszámítási kifogás elutasításának van helye.

A beszámítási kifogás mögötti követelés elévülését megszakító cselekmény nem történt. A Ptk. 327.§-ának egyértelmű rendelkezése, hogy a követelés bírósági úton való érvényesítése szakítja meg az elévülést, amely esetben az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból kezdődik. Az I. rendű alperes 2020. október 18-án terjesztett elő beszámítási kifogást, olyan követelés tekintetében, amely érvényesítés hiányában 2014-ben elévült. Az 5 éves elévülési időt vette figyelembe a dátum meghatározásánál. A követelés elévülése nem szakadt meg, az elévülés megszakadásának joghatása nem is állhatott volna be, ugyanis a perben még nem született jogerős érdemi határozat. A 2014-ben történt elévülés abból következik, hogy az I. rendű alperes 2009-ben kiállított számlákra hivatkozik. Az, hogy az I. rendű alperes a túlfizetéseket a korábbi beadványaiban említette, az eljárásjogi szempontból nem releváns, mivel ahhoz kötődően az I. r. alperes sem viszontkereseti követelést, sem beszámítási kifogást nem terjesztett elő.

Az I. rendű alperes perelhúzás célzó, kirívóan rosszhiszemű pervitelt folytat azzal, hogy a per 11. évében kíván beszámítási kifogást előterjeszteni.

A beszámítási kifogás érdemi vizsgálat esetén sem lehet alapos.

Az I. rendű alperes által állított túlfizetés tényét és összegszerűségét is vitatja.

Az I. rendű alperes nem szolgáltatott bizonyítékot az állítólagos követelései alátámasztására, a saját maga által készített táblázatokon túlmenően semmilyen okirati bizonyítékot nem csatolt az állítása bizonyítására.

Amennyiben ténylegesen túlfizetés történt volna, akkor az I. rendű alperes már nyilvánvalóan érvényesítette volna. Nem történt semmifajta túlfizetés, a bérleti szerződések felmondásának okaként éppen az I. rendű alperesnek a bérleti és közműszolgáltatási díjak tekintetében nem teljesítése szolgált.

A felperes az I. r. alperesi viszontkeresettel szembeni védekezésében előadta az alábbiakat:

Kéri a viszontkereset érdemi tárgyalás nélküli elutasítását a Pp. 147.§ (1) bekezdésének második mondatára hivatkozással, tekintettel arra, hogy annak előterjesztése perelhúzó hatású. A per 2009. óta folyamatban van, az I. rendű alperes azonban a viszontkeresetét csak 2011. március 1. napján nyújtotta be, holott az abban foglaltakat már korábban is előterjeszthette volna, az alperesek második jogi képviselőjüket bízzák meg és újra felvetik ugyanazokat a kérdéseket, melyeket a felperes már részletesen megválaszolt és dokumentumokkal alátámasztott, így az I. rendű alperes rosszhiszemű pervitelt valósít meg.

A viszontkereset a 2011. március 1. napi benyújtására tekintettel a Pp. 147/A. § (1) bekezdése alapján elkésett, ezért azt érdemi vizsgálat nélkül a Pp. 147/A.§ (4) bekezdése alapján el kell utasítani. A Pp. 147/A.§-át a 2010. évi CLXXXIII. törvény iktatta be a Pp.-be 2010. december 30. napján 2011. március 1. napi hatálybelépéssel. A polgári eljárásjogi jogszabályok időbeli hatályának vonatkozásában általános elvnek tekinthető, hogy az eljárási cselekményekre nézve a foganatosításkor hatályban lévő jogszabály az irányadó. A polgári eljárási jogszabálynak általában úgynevezett rögtöni hatálya van, vagyis az új jogszabályt a hatálybelépéskor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Azért is el kellene utasítani az I. rendű alperes viszontkereseti kérelmét a Pp. 130.§ (1) bekezdés i) pontja és a Pp. 124.§ (2) bekezdése alapján, mert az I. rendű alperes nem kísérelte meg a Pp. 121/A. §-ában szabályozott pert megelőző egyeztetést.

A viszontkereseti kérelem a Pp. 130.§ (1) bekezdés f) pontjában ütközik, mivel a viszontkereseti kérelemben foglalt követelés időelőtti.

A viszontkereset elutasítandó a Pp. 130.§ (1) bekezdés g) pontja alapján azért, mert az I. rendű alperes nem bizonyította, hogy az árukészlet tulajdonosa lenne és nem tisztázta, hogy a viszontkereseti igényét tulajdonosként, vagy bizományosként terjesztette elő, valamint nem igazolta a tulajdonosok nevében történő keresetindítási jogosultságát. Az I. rendű alperesnek nincs kereshetőségi joga, tekintettel arra, hogy elmulasztotta kifejteni, hogy milyen jogalapon terjeszt elő az ingóságok vonatkozásában vele szemben kárigényt, ugyanis állításai ellentmondásosak abban a vonatkozásban, hogy az árukészletet alkotó ingóságok az I. rendű alperes vagy más tulajdonában állnak-e. A kárigény előterjesztésére csak az árukészlet tulajdonosai lennének jogosultak.

A viszontkereset az érdemi vizsgálata esetén is alaptalan.

Vitatja minden kárelem vonatkozásában mind a jogalapját, mind az összegszerűségét.

A szerződéseket a 2009. január 28. napján kelt rendkívüli felmondása szüntette meg, azok nem az I. rendű alperes felmondásával szűntek meg.

Az I. rendű alperes 2009. január 23. napján kelt visszamenőlegesen azonnali hatályú, jogellenes felmondása sem a szerződésekben, sem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg. Nem állja meg a helyét az I. rendű alperes Ptk. 313.§-a szerinti teljesítés megtagadására hivatkozása, mivel arról a bérlemények lezárásánál szó sem volt, hogy ne kívánta volna teljesíteni a szerződéses kötelezettségeit. Ellenkezőleg, a bérlemény lezárásának célja a teljesítéséért járó I. rendű alperesi teljesítés kikényszerítése volt. Olyan irreverzibilis szerződés, mint a bérleti szerződés, természeténél fogva nem bontható fel egyoldalú elállási nyilatkozattal, amely a szerződést visszaható hatállyal számolja fel. Sem jogszabály, sem a bérleti szerződések nem adnak lehetőséget az I. rendű alperes részére előzetes felszólítás nélküli, azonnali, egy konkrét, I. rendű alperes által megjelölt, múltbeli időpontra vonatkozó elállási jog gyakorlására, mivel a szerződések jogszerű megszüntetésének módját a bérleti szerződések 19. pontja szabályozza, és az I. rendű alperes által gyakorolni kívánt elállási jog sem a szerződésekben, sem az Ltv.-ben nincs nevesítve, mint felmondási (elállási) mód. A Ptk. 313.§-át azért sem lehet alkalmazni, mert hiányzik annak leglényegesebb tényállási eleme, azaz a teljesítés jogos ok nélkül történő megtagadása, hiszen a bérlemények lezárásával nem szegte meg a szerződések rendelkezéseit, hanem a bérleti szerződésekben szerződésszegés és/vagy bérlői tartozás esetére rögzített jogosultságait gyakorolta. A bérlemények lezárásakor az I. rendű alperesnek volt lejárt és teljesítetlen tartozása, mely a bérleti szerződések 16.1.1. pontja szerint szerződésszegésnek minősül, így megalapozza a szerződések 21.4. pontja szerinti jogkövetkezmények alkalmazását és a szerződések 20. fejezetében foglalt zálogjog gyakorlását. A Ka-i S-1, a D-i S-4 és S-11, valamint a K.i S-6 jelű üzlethelyiségek lezárásával érvényesített zálogjog gyakorlása jogszerű volt. A bérleti szerződések 20.1 pontja értelmében a bérbeadót a Ptk. 429.§-a alapján törvényes zálogjog illeti meg a bérlőnek a bérlemény területén lévő vagyontárgyai felett a bérleti szerződés alapján fennálló és esedékes bérleti díj, közös költség és egyéb fizetési kötelezettségei, valamint az azok összege után járó késedelmi kamat erejéig, és a zálogjog fennállása alatt megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását a bérleményből. Nem igaz az I. rendű alperes állítása, miszerint a bérlemények lezárásával érvényesített zálogjog gyakorlására csak a bérleti szerződések megszűnését követően kerülhet sor. A jogszabályban rögzített jogosultságait gyakorolta, ez önmagában nem tekinthető jogellenesnek és szerződésszegésnek, így nem ad alapot a felmondásra sem. Az I. rendű alperes a részére nem elállási nyilatkozatot, hanem rendkívüli felmondást tartalmazó nyilatkozatot küldött meg, utólag nem adhat neki más jogcímet.

Az I. rendű alperes a két B-i és a Kö-i bérlemény tekintetében is a felmondás okaként a bérlemények lezárását jelölte meg, figyelmen kívül hagyva azt, hogy ezek a bérlemények soha nem kerültek lezárásra, ezeket a bérleményeket az I. rendű alperes ürítette ki és hagyta el a számlák kifizetése és az engedélye nélkül, a szerződések 2.1.1. pontjában foglaltak ellenére.

Ezt bizonyítja az I. rendű alperesnek a 2009. január 23. napján hozzá intézett levele, amelyben a lezárt bérlemények között nem szerepel a Kö-i S-6 jelű bérlemény.

A K.i bérlemény tekintetében a lezárás napján az I. rendű alperesnek nem volt lejárt számlája, ebben az esetben a lezárás oka nem a zálogjog gyakorlása, hanem az I. rendű alperes azon szerződésszegése volt, hogy a bérleti szerződés 14.2. és 14.3. pontjában foglalt biztosítási kötvény benyújtási kötelezettségének, valamint a bérleti szerződés 9.2. pontjában rögzített működési engedély benyújtási kötelezettségének nem tett eleget. Erre az esetre a bérleti szerződés 21.4. pontja biztosítja a lehetőséget a bérbeadónak a bérlemény lezárására, így a K.i bérlemény –amelynek árukészletét az I. rendű alperes a bérleményből már elszállította – lezárása sem volt jogszerűtlen.

Az I. rendű alperes arra hivatkozott, hogy aránytalan és jogszabályellenes 1.600.000,- forint tartozásra lezárni az üzleteket, azonban sem a szerződésben, sem a Ptk. 429.§-ában nincs rögzítve olyan rendelkezés, mely értékhatárt szabna a zálogjogi jogosultság gyakorlására. Ezen felül a végrehajtás során az árukészletet nem az I. rendű alperes által megjelölt értéken értékesítették volna, hanem a végrehajtás sajátosságai miatt annak töredékéért, ezért nem jelent önmagában jogellenességet, ha a zálogjoggal érintett áru értéke meghaladja az érvényesíteni kívánt követelés összegét. A Legfelsőbb Bíróság Gfv.X.30.423/2007. számú ügyben hozott ítéletében és a Gfv.X.30.359/2006/7. számú ítéletében foglaltak szerint a Ptk. 429.§-ából nem következik, hogy a zálogjog a hátralékos bérnek megfelelő mértékű vagyontárgyra korlátozódna, a bérbeadót nem terheli annak vizsgálati kötelezettsége, hogy a bérleményben levő vagyontárgyak milyen értéket képviselnek. Jogában állt az I. rendű alperes bélreménybe bevitt vagyontárgyai összességén zálogjogot érvényesíteni.

A fentiekre tekintettel a magatartása nem volt jogellenes, az I. rendű alperes nem tudta megjelölni a jogellenes magatartását, vagyis a viszontkeresetében érvényesített kártérítés jogalapját.

A magatartása felróható sem volt, tekintettel arra, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A leltárhiány elkerülése végett a bérlemények rácsa áramtalanítás útján lett lezárva, a zár le lett plombálva, a bérleményt folyamatosan kamera látta a nap 24 órájában, a bérlemény épségét kívülről az áruházi vagyonőrök is ellenőrizték, a bérlemény riasztórendszere mindvégig megfelelően működött.

Ezen kívül az I. rendű alperes saját felróható magatartása ellenére hivatkozik az árukészlet hiányára, tekintettel arra, hogy lehetőséget biztosított az I. rendű alperes számára az árukészlet elszállítására, azonban az I. rendű alperes az árukészlet egy részét a saját döntéséből a bérleményben hagyta és azokat a többszöri írásbeli felszólítása ellenére sem volt hajlandó elszállítani.

Nem róható fel neki az árukészlet minőségromlása sem, mivel a zálogjog gyakorlása nem tekinthető jogellenesnek, melyből fakadóan felróhatónak sem.

Vitatja, hogy a helyiségek áramtalanítása folytán a bent maradt ingóságok védtelenül maradtak, mivel a bérlemények lezárását fizikailag a biztonsági rács leengedésével és annak

áramtalanításával valósította meg. Csak a biztonsági rácsot üzemeltető áramkört helyezte üzemen kívül, azonban a riasztó és egyéb biztosító berendezések továbbra is megfelelően üzemeltek. A lezárás során készült jegyzőkönyvön két tanú az aláírásával tanúsítja, hogy semmilyen vagyontárgy vagy ingó dolog nem került kihozatalra az eljárás során.

A jogalap hiánya áll fenn.

A részéről a teljesítés megtagadásáról nem lehetett szó egyrészt azért, mert nem az ő, hanem az I. rendű alperes volt az, aki a szerződésben rögzített kötelezettségeinek (bérleti díj tárgyhónapot megelőző fizetése, inkasszó benyújtása a bérleti idő kezdő napjáig, biztosítási kötvény másolatának benyújtása a bérlemény birtokbavételéig) teljesítésével késedelemben volt, illetve nem teljesítette azokat. Hivatkozik a Ptk. 281.§ (1) bekezdésére. Az I. rendű alperes nem, hogy egyidejűleg, hanem korábban lett volna köteles a kötelezettségeinek teljesítésére. Másrészt hiányzik a teljesítés megtagadásának legfontosabb tényállási eleme is, a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, ahogy azt a jogellenes magatartás hiánya körében már kifejtette.

Az I. rendű alperes azon hivatkozása sem állja meg a helyét, hogy a zálogjog csak a bérleti díjra gyakorolható tekintettel arra, hogy a felek a szerződések megkötésekor közös megegyezéssel a Ptk. szerinti törvényes zálogjogot a közös költségre és egyéb tartozásra is kiterjesztették, így a zálogjoggal érintett ingóságok körét a bérlőnek a bérlemény területén lévő vagyontárgyai jelentik, a feleknek az ingóságokra külön kézizálog szerződést nem kellett kötniük.

A teljesítés megtagadásának véglegessége sem áll fenn, amely a teljesítés megtagadás jogkövetkezményei alkalmazásának feltétele lenne, tekintettel arra, hogy a szerződésszegés és a zálogjog gyakorlás okán gyakorolt lezárással a bérlői kötelezettségek teljesítését kívánta elérni.

Az I. rendű alperes azt sem jelölte meg pontosan a viszontkeresetében, hogy a késedelem vagy a lehetetlenülés jogkövetkezményét kívánja-e érvényesíteni vele szemben, hiszen a lehetetlenülés jogkövetkezményeire hivatkozik, de a Ptk. 300.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt késedelem alapján gyakorolható elállási jogot is megjelölte. Az I. rendű alperes a Ptk. 300.§ (1)-(2) bekezdése szerint azt sem bizonyította, hogy a bérlemény lezárását követően a teljesítés többé nem áll érdekében, vagy hogy őt írásban, megfelelő határidő szabásával felszólította a teljesítésre.

A felelős őrző kártérítési felelősségével kapcsolatban arra kell figyelemmel lenni, hogy az őrzés ideje alatt a kárveszélyt is a jogosult viseli, a jogosult terhére esik minden olyan kár, amelynek megtérítését nem lehet mástól követelni. A felelős őrző azokért a károkért felel, amelyek az ő magatartására vezethetők vissza, feltéve, hogy a felróhatóság alól nem tudja magát kimenteni. Az ingóságok őrzése során úgy járt el, ahogy az elvárható, vagyis az árukészlet megőrzése végett a bérlemények rácsa áramtalanítással le lett zárva, tanúk jelenlétében, a zár le lett plombálva, a bérleményeket folyamatosan a nap 24 órájában kamera figyelte, a bérlemények épségét az áruházi vagyonőrök is ellenőrizték kívülről, a bérlemények

riasztórendszere mindvégig megfelelően működött. Csak a bizsubolt riasztóját szüntette meg, az ékszerüzlet riasztója továbbra is rendeltetésszerűen üzemelt. A bizsubolt riasztója leszerelésének oka és indoka az volt, hogy a kárenyhítési kötelezettsége körén belül a bizsubolt árukészletét darabonként felleltározta, becsomagoltatta és a szomszédos bérleménybe áthelyeztette, hiszen nincs olyan jogszabály, mely szerint a zálogjoggal érintett ingóságokat a peres eljárás végéig a bérleményben kell tartani, ezzel azt kiadhatatlanná téve. Az ingóságok folyamatos tisztogatása, fényezése nem várható el a felperestől, az I. rendű alperes erre való igényét nem jelezte, a bérleményben lezárt ingóságokat a felperes nem használta. A felelős őrző felelőssége alapján előterjesztett kártérítési igény nem terjedhet ki arra, hogy az I. rendű alperes a felelős őrzés után az ingóságokat már csak értékcsökkenéssel tudná értékesíteni. Az I. rendű alperes a Ptk. 318.§-a alapján a szerződésszegésből eredő kárigényt nem terjeszthet elő azzal az indokolással, hogy ő rosszhiszemű birtokos volt, vagy megszegte felelős őrzési kötelezettségét, hiszen ez utóbbi két tényállás a szerződéses jogviszony hiányát feltételezi.

A K.i Városi Bíróság ítéletével kapcsolatban szem előtt kell tartani, hogy az azt helybenhagyó Zalai Megyei Bíróság által hozott másodfokú ítélet kizárja az ítélet alkalmazási lehetőségét a zálogjogi perben. Másrészt ez az ítélet a K.i bérleményre vonatkozik, amellyel kapcsolatban az I. rendű alperesnek nem állt fenn tartozása és a bérlemény lezárásának nem is ez volt a jogalapja, ezért nem lehet analógiát vonni e tekintetben a K.i bérlemény és a többi bérlemény között. Az I. rendű alperes a másik két helyiség tekintetében is birtokvédelmi eljárást indított, és ez sikertelen volt. Az adott egy ingatlan tekintetében hozott két ítéletből nem lehet arra következtetést levonni, hogy más ingatlanok esetében milyen döntés született volna, és a sikertelen birtokvédelmi eljárás is alátámasztja azt, hogy ezen következtetés téves.

Az I. rendű alperes ékszerek hosszas tárolásból eredeztethető értékcsökkenésére alapított felmerült kára tekintetében is kiemeli, hogy 2010. július 20. napján lemondott zálogjogáról, melyről az I. rendű alperest írásban értesítette, és egyben felszólította, hogy gondoskodjon az ingóságok elszállításáról. A zálogjog megszűnésével az ingóságok ismét az I. rendű alperes felelősségi körébe kerültek, tárolásuk, őrzésük és karbantartásuk, azaz az ingóságokról való gondoskodás ettől az időponttól kezdve az I. rendű alperest terhelte. Az a tény, hogy az I. rendű alperes ezen kötelezettségének nem tett eleget, nem eshet az ő terhére. A Ptk. 340.§-a alapján amennyiben az ékszerekben bárminemű kár keletkezett azt követően, hogy ő lemondott a zálogjogáról, ez kizárólag az I. rendű alperes terhére esik. Ezt támasztja alá a PK 36. számú állásfoglalás is, mely szerint „ha a kár súlyosbodásában az elvárható magatartást elmulasztó károsult is közrehatott, a magatartásának következményeit maga a károsult viseli”, továbbá „nem terheli kártérítési felelősség a károkozót a kárnak azért a részéért, amely abból származott, hogy a károsult nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.” Ráadásul az I. rendű alperes az ingóságok elszállítására vonatkozó kötelezettségének több bérlemény esetében nem tett eleget, mindenfajta együttműködéstől elzárkózott. Az I. rendű alperest kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség terhelte az ékszerek károsodásának elkerülése érdekében.

A bérleti szerződések 14.2. pontja alapján az I. rendű alperes köteles volt vagyonbiztosítást kötni a bérleményekbe vitt vagyontárgyaira, a bekövetkezett kárnak a megkötött biztosításból meg kellett térülnie. Amennyiben az I. rendű alperes ilyen biztosítást nem kötött, úgy a Ptk.

340.§-a értelmében az I. rendű alperes kárenyhítési kötelezettsége elmulasztása miatt őt nem lehet kártérítésre kötelezni. Ha pedig az I. rendű alperes kötött vagyonbiztosítást és a vagyonbiztosítási szerződésre tekintettel kárbejelentéssel élhetett volna, amit elmulasztott, akkor azzal szintén megszegte a kárenyhítési kötelezettségét.

INDOKOLÁSHOZ VALAMI!!!!!

A bérleti szerződések közös jogi sorsával kapcsolatban szem előtt kell tartani, hogy a felek között 2007. augusztus 1. napján kelt "A Bérleti Szerződés Módosítása közös megegyezéssel" című okirat éppen akként rendelkezik, hogy minden bérleti szerződésre kiterjeszti a bérlő szerződésszegésének jogkövetkezményeit, így nem csak a bérleti szerződések felmondására, hanem minden bérleti és egyéb díjtartozás beszámítására és az ingóságok zálogba vételére is jogosult volt, ekként a felperesi károkozó magatartás fogalmilag kizárt.

Az I. rendű alperes azon hivatkozásával szemben, hogy a bizományosi szerződések alapján az I. rendű alperes a megbízók kárát megtérítette, szem előtt kell tartani, hogy a számlákon és az átvételi elismervényeken utólagos javítások, lepecsételt keltezések vannak, ezért azok nem hitelesek, ezek önmagukban nem bizonyítják, hogy az I. rendű alperes mekkora árukészletet vett át eredetileg a megbízóktól.

Az általa birtokba vett leltárívek vonatkozásában nem életszerű, hogy ezeket bármilyen írásbeli dokumentáció nélkül kiadja, valamint azt is vitatja, hogy a leltárívek a birtokában lennének.

Mindegyik perrel érintett helyszín vonatkozásában az I. rendű alperes rendelkezett vagyonbiztosítási szerződéssel és történt biztosító általi kifizetés is. Ha a biztosítás alapján térít a biztosító, akkor a kárigény jogosultja csak a biztosított lehet, így I. rendű alperesnek nincs joga olyan körben érvényesíteni kárt a felperessel szemben, amely körben a biztosító már fizetett a vagyonbiztosítási szerződés alapján az I. rendű alperesnek. Ha a biztosító kártérítést fizetett, akkor az I. rendű alperes nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni vele szemben. Későbbi nyilatkozata szerint előadta, úgy tudta, hogy az I. r. alperesnek az üzlethelyiséghez kötődően nem volt biztosítása.

Az I. rendű alperes nem tudta bizonyítani sem a kárt, sem az okozati összefüggést az állított jogellenes magatartás és a kár között. Az I. rendű alperes nem bizonyította hitelt érdemlően, hogy mekkora árukészlet volt a lezáráskor az egyes bérleményekben. Vitatja, hogy a két ékszerboltban és a két bizsuboltban az I. rendű alperes által jelentősen eltúlzott értékben megjelölt árukészlet lett volna. Az I. rendű alperes irreális mennyiségű árukészletre hivatkozik.

Az alperesek által becsatolt, a Trillion-rendszerből kinyomtatott „leltár ív – hiány" elnevezésű dokumentumot sem fogadja el a Trillion-rendszer hiányosságai és az I. rendű alperesi beszámolók hiánya miatt. A leltár a számviteli szakirodalom és a gyakorlat alapján egy olyan részletes kimutatás, amely a vállalkozó eszközeit és az eszközök forrásait tételesen egy adott

időpontra vonatkozóan mennyiségben és értékben tartalmazza. A leltár a mérleg alapdokumentuma, egy olyan okmány, amely a leltározás (leltárfelvétel), valamint a leltárértékelés végeredményeként alakul ki. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.) 69.§-a alapján az I. rendű alperes jogszabályi kötelezettsége volt az üzlethelyiségekben fellelhető árukészlet tételes nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások megőrzése. Több szakértői vélemény szerint azonban az I. rendű alperes által alkalmazott ún. Trillion rendszer kimutatásai megbízhatatlanok, mert a Trillion programból nyomtatott listán szereplő értékek sokszor megközelítőleg sem voltak összhangban az I. rendű alperes beszámolóiban szereplő eszközállomány értékeivel. A perben kirendelt szakértők szakvéleménye szerint némely, az alperesek által benyújtott leltár számviteli szempontból nem is tekinthető leltárnak, hanem csak egyszerű árulistának, valamint a rendszer nem képes külön tárolni a különböző üzlethelyiségek készleteit. Ebből következően ezek a listák nem minősülnek hiteles leltárnak, azokhoz semmiféle jogkövetkezmény nem fűződhet, az azokban feltüntetett készlethiányok nem minősülnek leltárhiánynak. A perben kirendelt szakértők szerint a 2008. évi beszámoló közzétételének hiányában a 2008. december 31-i fordulónapra kimutatott készletek leltárral való alátámasztottságának vizsgálata könyvszakértői módszerekkel konkréten lehetetlen. Az alperes nem tett eleget a Ctv. 18.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének, ugyanis a 2007., 2008., 2009. és 2010. üzleti évekre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója kapcsán elmulasztotta a letétbe helyezési kötelezettségét, ezért a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján nem lettek közzétéve. Ebből következően az I. rendű alperes tartósan nem tartja be a működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ami miatt a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt az I. rendű alperessel szemben törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban. A perben kirendelt szakértők szerint az egyéb üzleti évekre vonatkozó pontos, a valóságnak megfelelő árukészletet tartalmazó leltárívek elkészítése csak a bérlemények lezárásakor végrehajtott közös leltár felvételének alkalmával lett volna lehetséges, erre azonban az alperesek együttműködésének hiányában nem kerülhetett sor.

A K.i bérlemény esetében vezetői összegzés tanúskodik arról, hogy a lezárást követően a lefoglalt áruk biztonságát semmi sem veszélyeztette. A K.i Városi Bíróság a 2009. június 18. napján hozott határozatszám4 számú végzésével kötelezte a lezárás megszüntetésére. Kérte az I. rendű alperest, hogy a K.i, ékszer árukészletet tartalmazó üzletet együttes jelenlétükben ürítse ki, tételes leltár felvétele mellett, melyre az I. rendű alperes nem volt hajlandó, ehelyett másnap, 2009. június 19. napján önhatalmúlag egy akkumulátor segítségével felfeszítette a bérlemény rácsát és az I. rendű alperes által megbízott személyek segítségével feltehetően leltár felvétele nélkül kipakolta az üzletet. Nem kapott erről értesítést az I. rendű alperestől, sem pedig határidőt arra, hogy az I. rendű alperessel közös leltárt vegyen fel. Az I. rendű alperes magatartása nem csak mindenfajta együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek mondott ellent, hanem jogellenes is volt, mivel az akkumulátor engedély nélküli használata az egész ingatlan elektromos hálózatára és a jelenlévő látogatók, vásárlók testi épségére is veszélyt jelentett. Ráadásul az I. rendű alperes az ideiglenes intézkedésnek jogszerűtlenül, a Pp. 156.§ (7) bekezdésébe ütközően szerzett érvényt tekintettel arra, hogy a végzés írásbeli közlése nem történhetett meg a végzés meghozatalának napján. A közös leltár felvételének elmaradása és a K.i bérlemény jogellenes felnyitása az I. rendű alperes terhére esik.

A K.i kár tekintetében a 46.260.228,- Ft állított kár vonatkozásában a leltárhiány, mint tétel nem merült fel. A Trillion rendszer nem alkalmas arra, hogy a leltárhiány abból megállapítható legyen. Ez a rendszer nem alkalmas annak rögzítésére, hogy egy adott üzlethelyiségben hány ékszert tárolnak, ugyanis azokat nem egyedi cikkszám szerint tartja

számon a rendszer. szakértő1 a magánszakvéleményét visszavonta egyrészt azért, mert anyagi jellegű vita alakult ki közte és az I. rendű alperes között, másrészről azért, mert az I. rendű alperes a szakvélemény elkészítéséhez nélkülözhetetlen adatokat elhallgatta, nem adott át részére minden releváns adatot, ezért nem áll módjában az I. rendű alperes tényállításait igazolni, vagy cáfolni, mivel azokat megítélni a magánszakvélemény felülvizsgálata nélkül nem tudja. Erre tekintettel nem alapos az az I. rendű alperesi hivatkozás, hogy a magánszakértő által használt módszer alapján állapítható meg a kár összege. A magánszakértő a szakvéleményét az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 12.§-a alapján vonhatta vissza. Az I. rendű alperes által csatolt magánszakértői vélemény a fél állításának, illetve okirati bizonyítékként tekinthető, visszavonását ehhez mérten kell értékelni. Visszavonása úgy minősül, mintha a fél saját nyilatkozatát vonta volna vissza, amihez a bíróság a Pp. 3. § (2) bekezdése alapján kötve van. A visszavonással a magánszakértő a szakvéleménnyel, mint okirattal való rendelkezés jogát is visszavonta, amelyet az I. rendű alperes, mint jogellenes bizonyítási eszközt a perben nem használhat fel. A magánszakértő azzal a hivatkozással vonta vissza szakvéleményét, hogy az I. rendű alperes nem bocsátott rendelkezésére minden szükséges adatot, amelyek valószínűleg nagy mértékben érintenék a szakvélemény megállapításait, ezen okból a szakvélemény ellenőrzése és esetleges korrekciója lenne szükséges. Erre tekintettel a magánszakvélemény ilyen formában hiányos, ezért aggályos, mely szakvéleményt semmilyen módon nem lehet figyelembe venni. Ráadásul a perbeli ékszerszakértő jelentős részében elfogadta a magánszakértő állításait, a perbeli könyvszakértő pedig közvetetten a magánszakértő szakvéleményére alapozta saját állításait, ezért a perbeli szakértők szakvéleménye is aggályos.

közjegyző1 közjegyző jegyzőkönyv száma2 ügyszámú közjegyzői okirathoz mellékelt leltárív nem képezi a közjegyzői okirat részét. Egyrészt közjegyző1 nem volt jelen az ékszerek bedobozolásakor a K.i üzlethelyiség felnyitását követően, amelyet a 2009. június 19. napján kelt jegyzőkönyv száma1 ügyszámú közjegyzői okirat tanúsít. Másrészt közjegyző1 nem volt jelen az ékszerek állítólagos leltározásakor sem. A jegyzőkönyv száma2 ügyszámú közjegyzői okirat rögzíti, hogy közjegyző1 kívülről bezárta az üzlethelyiséget, ahová I. rendű alperes elszállította az ékszereket, távozott a helyszínről és csak hét órával később tért vissza. Maga a leltárfelvétel nem a közjegyző jelenlétében történt, a közjegyző arról nem készített jegyzőkönyvet. Harmadsorban a közjegyző1 közjegyző által felvett jegyzőkönyvben az szerepelt, hogy a közjegyző az átadott leltár példányát a felvett jegyzőkönyvhöz fűzte, azonban a felperes által csatolt leltárívnél nem látható, hogy nemzeti szalaggal lenne átfűzve, az iraton fűzés nem látható. A leltárív nincs hozzáfűzve a közjegyzői okirathoz, így alakilag nem képezi a közjegyzői okirat részét. A leltárív a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (Kjtv.) 111.§ (2) bekezdése és a Kjtv. 118.§-a alapján nem felel meg a Kjtv. szerinti alakszerűségeknek, nem a Pp. 195.§ (1) és (5) bekezdésében foglalt, megszabott közokirati alakban készített okirat, ahhoz nem fűződik a közokirat bizonyító ereje. A Kjtv. 136.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a jegyzőkönyv száma2 ügyszámú közjegyzői okirat jogilag ténytanúsítványnak minősül, azonban a leltár nem képezi a közjegyzői okirat részét, az nem tekinthető közokiratnak, nem rendelkezik a közokirat bizonyító erejével. A BDT.2016.3517. számú eseti döntésre utalással azt is hozzáteszi, hogy bár a leltár a közokirathoz lett mellékelve, a közokirat nem tanúsítja sem a leltár eredetiségét, sem az abban foglaltakat.

Vitatja, hogy a K.i leltárfelvétel a Trillion rendszerrel való összevetéssel történt volna tekintettel arra, hogy a leltárfelvétel menetéről semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Vitatja a csatolt leltár tartalmának valódiságát, a leltárhiány fennállását, valamint azt, hogy a leltárhiány az üzlethelyiség lezárását követően keletkezett volna, az hozzá lenne köthető és a csatolt leltár alkalmas lenne bármilyen tény bizonyítására. Egyrészt a leltárfelvétel önmagában nem felel meg a Trillion rendszer alapvető követelményeinek. E körben utal

szakértő2 igazságügyi adó-, járulék- és könyvszakértő szakvéleményének 18. oldalára, mert nem tartalmazza elkülönítve a beszerzési és eladási árakat, a bizományosi tételeket, a fel nem lelhető és csökkent értékű ékszereket. Felhívja a szakvélemény 19. oldalát, az I. rendű alperes nem csatolta a K.i üzletben készített utolsó leltárívet, amelyet az üzlethelyiség lezárása előtt készített, így nem ellenőrizhető, hogy milyen időszakra vonatkozik az állítólagosan felvett leltárhiány. A leltárhiány mértékének minden kétséget kizáró megállapítására nincs mód, mert az üzlethelyiség lezárását megelőzően nem került sor leltár felvételére. Másrészt a leltárfelvétel a leltár követelményeinek sem felelt meg, mert a fenti szakvélemény 31. oldala 5.6. kérdésre adott válasza szerint a szakértő1 igazságügyi szakértő szakvéleményének mellékletében található „Leltár" ténylegesen számviteli szempontból nem tekinthető leltárnak, hanem az egyes eszközökről készült listának tekinthető. A fenti szakvélemény 20. oldala szerint pedig nem állapítható meg, hogy melyik időpontra vonatkozik a készletnyilvántartás, valamint a készlet fizikai meglétének ellenőrzése sem állapítható meg a listákból. A csatolt jegyzék tehát nem alkalmas a K.i üzlethelyiségben lévő ékszerek meghatározására, a leltárhiány megállapítására, és annak meghatározására sem, hogy bármilyen esetleges leltárhiány mikor és minek következtében keletkezett. Vitatja a 2009. július 11. napján kelt avulási jegyzőkönyv tartalmának valódiságát és bizonyításra alkalmas voltát, mert abból nem derül ki, hogy azt ki és milyen módszerrel készítette és a benne lévő adatok, összegek min alapulnak. A leltárhiányra vonatkozóan sem szakértő1 szakvéleménye, sem a perben kirendelt szakértő nem tett megállapításokat. Mindezekre tekintettel a leltárívre és az avulási jegyzőkönyvre alapozott követelés teljes mértékben megalapozatlan. Tekintettel arra, hogy a leltárív valódiságát kétségbe vonja, annak, mint magánokiratnak a valódiságát a Pp. 197. § (1) bekezdése értelmében az I. rendű alperesnek kell bizonyítania, melynek az I. rendű alperes nem tett eleget, ugyanis nem tudta bizonyítani, hogy a leltárív az ingóságok és a Trillion rendszer összevetésével történt.

Az I. rendű alperes nem ismertette azokat a tényállási elemeket, amelyek arra az időközre vonatkoznak, amikor közjegyző1 közjegyző nem volt jelen a K.i bérlemény felnyitását követő leltárfelvétel során, így nem tudta bizonyítani, hogy az üzlethelyiségben található minden ingóság leltározásra került volna.

Alaptalan az I. rendű alperes azon állítása, hogy a K.i üzlethelyiséget ő nyitotta volna fel. A bérleményt az I. rendű alperes maga szabadította ki önhatalmúlag, az ő képviselője jelenléte és engedélye nélkül nyittatta fel az üzlethelyiséget egy ismeretlen és jogosulatlan, elektronikus szakember segítségével, az ékszereket bedobozolta és elszállította, melyet a közjegyző1 közjegyző által felvett jegyzőkönyv is megfelelően bizonyít. A közjegyzői okirat tartalmazta, hogy az üzletet lezáró rácsozaton felperes feliratú ragasztószalag volt elhelyezve. A rendelkezésre álló okiratokból és tanú5 I. rendű alperesi munkavállaló tanúvallomása során feltárt tényekből egyértelmű, hogy az I. rendű alperes volt az, aki jogszerűtlenül nyitotta fel a K.i üzlethelyiséget és vitte el onnan az ékszereket a felperes tudta nélkül.

Az I. rendű alperes levezetésében semmilyen ok-okozati összefüggés nem tűnik ki az ékszerek avulása és a felperes magatartás között. Az ékszerek avulása olyan ténykérdés, amely nincs összefüggésben a magatartásával, így az ékszerek avulásából eredő kárt az I. rendű alperes semmilyen jogcímen nem háríthatja át rá.

A Ka-i és D-i üzletek kiürítése során sem akadályozta meg semmi az I. rendű alperest, hogy jegyzőkönyvet és leltárt vegyen fel a bérlemények kiürítéséről, azonban az I. rendű alperes az árukészletet az aranyékszerek kivételével meg sem kívánta tekinteni, az árukészlet és az I. rendű alperes széf szekrénye még mindig a bérleményben található, melyeket az I. rendű alperes a felszólítása ellenére nem hajlandó elszállítani. Az I. rendű alperes nem hivatkozhat

arra, hogy az árut nem lehetett elvinni, ugyanis állítása szerint az egyes termékek a Trillion-rendszer tikettjeivel vannak ellátva, így chippel le lehet olvasni az adott terméket és megállapítható az árukészlet. Egyébként is, ha nem megállapítható, hogy milyen termékek vannak az üzlethelyiségekben, akkor nem kiszámítható az adott árukhoz kötődő kártérítési igény. Az I. rendű alperes által benyújtott okiratok (szakvélemény, árulista, közjegyzői okirat) alkalmatlanok a bizonyításra, tekintettel arra, hogy a D-i árukészletre készített szakvélemény esetében a szakértő a bérlemény kipakolásakor nem volt jelen, csak az I. rendű alperes által átadott árulista alapján dolgozott, így nem győződhetett meg arról, hogy a bérleményekben milyen árucikkek voltak az üzletek lezárásakor (leltárhiány). A K.i árukészletre készített szakvéleményt az I. rendű alperes ügyvezetője, I.r. alperes volt ügyvezetője készítette, a közjegyzői okirat esetében pedig a felperes megjegyezte, hogy a kipakoláskor a közjegyző nem volt folyamatosan jelen, mintegy két óra időtartamra elhagyta a bérlemény területét, az I. rendű alperes a már bedobozolt árukészlet sértetlenségét ellenőriztette a közjegyzővel. Ezen kívül az sem tisztázott, hogy az I. rendű alperes milyen jogviszonyban van az árukészlettel, tulajdonosként vagy bizományosként lép fel, így nem lehet érdemben vizsgálni az I. rendű alperest ért kár mértékét és mibenlétét.

Ráadásul az I. rendű alperes kártérítési követelése időelőtti tekintettel arra, hogy a kár csak akkor következne be, ha az I. rendű alperes az árukészletet ténylegesen eladná és bizonyítaná, hogy a kapott vételár kevesebb annál, mint amennyit a zálogjog gyakorlásának elmaradása esetén kapott volna, hiszen csak ekkor következne be értékcsökkenés az I. rendű alperes vagyonában, azonban az I. rendű alperes értékesítés hiányában a kárt nem szenvedte el. Ezen kívül az I. rendű alperes a kárenyhítési kötelezettségének sem tett eleget, illetve azt nem bizonyította, valamint az is követhetetlen a bizományosi szerződések miatt, hogy a vagyontárgyak kinek a tulajdonában vannak. Az I. rendű alperes azt sem igazolta, hogy őt a bizományosi szerződések nem teljesítése miatt milyen felelősség terheli és abból milyen kára keletkezett, hogy ezeket a tárgyakat nem, vagy nem szerződésszerű időben értékesítette.

A Ka-i árukészlet tekintetében 2010. május 5. napjától, a teljes árukészlet tekintetében 2010. július 20. napjától biztosította az I. rendű alperes számára a bérleményekben maradt vagyontárgyak elvitelét, ráadásul 2010. július 20. napján kelt keresetváltoztatásában eltekintett követelésének zálogjogból való kielégítési igényétől. Többször felszólította az I. r. alperest a vagyontárgyak elszállítására, amit az I. rendű alperes nem tett meg. Tehát nem tartozik felelősséggel az I. rendű alperes mulasztásából eredően a vagyontárgyaiban bekövetkező esetleges károkért, ezen időpontokhoz kötődően a tárgyak és azok állaga tekintetében az I. rendű alperes felelősségébe tartozott, hogy hogyan őrzi meg azok állagát. Az I. rendű alperes a saját felelősségére hagyta az üzletekben az árukészletét, ezzel lemondott az árukészlethez fűződő minden jogáról.

Az okozati összefüggés körében elégtelen az I. rendű alperes azon hivatkozása, hogy az okozati összefüggés nyilvánvaló. Az I. rendű alperes egyszer sem jelezte a felperes részére azon igényét, hogy az árukészletet tisztítani, karbantartani szeretné, vagy azt, hogy ugyanezt várja el tőle, így a kár az I. rendű alperes azon felróható magatartása miatt következett be, hogy felhívási, kármegelőzési kötelezettségnek nem tett eleget. Nem is érhette koszhatás árukészletet.

A B-i készlethiányra alapított viszontkeresete is alaptalan.

A B-i készlethiánnyal kapcsolatos I. rendű alperesi viszontkereset-változtatás tekintetében a viszontkeresetnek a jogalap nélküli gazdagodásra való kiterjesztése nyilvánvalóan a per befejezésének hátráltatását célozza, a több mint 10 éves pertartamra figyelemmel, ugyanis ez már a viszontkeresettel együtt benyújtható lett volna, ezért a Pp. 147.§ (1) bekezdése alapján a viszontkereset-változtatás érdemi tárgyalás nélküli elutasításának van helye. A viszontkereset-változtatással érvényesíteni kívánt jog, a B-i betöréses lopás kapcsán előterjesztett érvelés nem függ össze a keresetével, az I. rendű alperes szerződésszegő magatartásával és a szerződés alapján a felperest megillető követeléssel, melyre tekintettel a Pp. 147.§ (1) bekezdése alapján nincs helye a viszontkereset-változtatás előterjesztésének. Az I. rendű alperes nem adta elő az érvényesíteni kívánt jogot, valamint az annak alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, valamint a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet, illetéket sem rótt le, melyre tekintettel a viszontkereset módosítás nem felelt meg a Pp. 121.§ (1) bekezdés c) és e) pontjainak. A betöréses lopás 2008 júniusában történt, ezért az igény a Ptk. 324.§ (1) bekezdése, a Ptk. 325.§ (1) bekezdése, a Ptk. 326.§ (1) bekezdése, a Ptk. 360.§ (1) bekezdése és a Ptk. 364.§-a alapján elévült, melyre tekintettel a jogalap nélküli gazdagodás jogcímén előterjesztett viszontkereset-változtatás elutasításának van helye. A jogalap nélküli gazdagodás megítélésének három konjunktív feltétele a kimutatható vagyon előny, annak jogalap nélküli megszerzése és a vagyoni előnyhöz az I. rendű alperes rovására való jutás sem áll fenn. Egyrészt nincs kimutatható vagyoni előny, arról semmilyen adat nem áll rendelkezésre, másrészt amennyiben lett volna vagyoni előny, annak jogalapja közte és a biztosító közötti szerződéses jogviszony, harmadrészt a biztosítási jogviszony alapján esetlegesen teljesített kifizetés semmilyen viszonyban nem áll az I. rendű alperessel, így az nem történhetett az I. rendű alperes rovására.

A bérleti szerződések 14.1 pontja értelmében valóban a felperes, mint bérbeadó köti meg a bérleményre vonatkozó ingatlanbiztosítást, azonban a bérleti szerződések 14.2 és 14.3 pontjai értelmében az I. rendű alperes, mint bérlő kötelessége a bérlemény területére bevitt berendezési, felszerelési, személyi és vagyontárgyakra vagyonbiztosítást és felelősségbiztosítást kötni, és ezeket bemutatni a bérbeadónak. A bérbeadó ingatlanbiztosítása a bérleménnyel, mint ingatlannal kapcsolatos káresemények, az épületkárok biztosítására vonatkozik, úgymint tűzeset, robbanás, villámcsapás, vihar, földrengés, egyéb természeti jelenségek által okozott károk vagy rongálás, melyre tekintettel az ingatlanbiztosítás nem szolgálhat a B-i üzletből ellopott vagyontárgyak értékének megtérítésére, nem terjed ki a bérleményben található vagyontárgyakban keletkezett kárra. Ha azonban mégis kiterjedne, tekintettel arra, hogy az ingatlanbiztosításainál a biztosított által a kárból vállalt rész (önrész) mértéke sokkal magasabb az átlagosnál, egyébként sem érné el az I. rendű alperes által érvényesíteni kívánt kár összege azt a mértéket, hogy a biztosító tényleges kifizetést teljesítsen. A bérleményben lévő vagyontárgyak biztosítására a bérlő vagyonbiztosítása szolgál. Azzal, hogy az I. rendű alperes nem tett eleget a biztosítás megkötésére vonatkozó kötelezettségének, egyrészt vállalta a vagyontárgyakban keletkező kár kockázatát, másrészt a bérleti szerződések 16.1. l pontja értelmében súlyos szerződésszegést is elkövetett. Nem történhetett olyan kifizetés, amely az I. rendű alperes ingóságára vonatkozott és amely őt illette volna meg, ugyanis más a biztosított tárgyak köre az ingatlanbiztosítás és a vagyonbiztosítás alapján. Abból, hogy az I. rendű alperes nem tett eleget a vagyonbiztosítás kötésére vonatkozó szerződéses kötelezettségének a B-i S-8 jelű üzlethelyiségre, nem következik, hogy az általa kötött ingatlanbiztosítás kiterjed a bérleményben található vagyontárgyakban keletkezett kárra és az I. rendű alperes jogosult lenne bármiféle kifizetésre az ő biztosítási jogviszonya alapján. Valamennyi magyarországi üzlete tekintetében folyamatosan rendelkezik ingatlanbiztosítással, így a B-i üzlet tekintetében is volt fennálló

ingatlanbiztosítása 2008-ban. 2008 óta másik biztosító társasággal szerződött. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-ának megfelelően a biztosítási kötvény megőrzésére 8 évig volt köteles. Az ingatlanbiztosításnak a jelen ügyre vonatkozóan nincs joghatása.

A B-i bérleményt 2008-ban az I. rendű alperes ürítette ki és hagyta el a szerződés rendelkezései ellenére az engedélye nélkül, ez a bérlemény soha nem került lezárásra, az abban található árukészlet soha nem képezte jelen per tárgyát, ezért érthetetlen, hogy miért lenne felelős a bérlemény készlethiányáért. A B-i S-8 és S-9 jelű bérlemény tekintetében az üzlethelyiségek lezárásának jogellenessége fel sem merülhet, hiszen ezen bérlemények tekintetében nem tudta gyakorolni törvényes és szerződés szerinti zálogjogát, ugyanis az I. rendű alperes a tudta és hozzájárulása nélkül elszállította az üzlethelyiségben lévő vagyontárgyakat és ingóságokat, mielőtt a bérlemények lezárására egyáltalán sor kerülhetett volna. Ez következik az I. rendű alperes viszontkeresetéből is, amely csak a Ka-i, a K.i és a D-i bérlemények lezárására hivatkozik.

Érthetetlen, hogy a 2007 októberében és a 2009 májusában felvett hitel milyen okozati összefüggésben áll a viszontkereset jogalapját képező Ptk. 318.§-ával, és milyen összefüggésben kellene a hitel felvételét és felhasználását vizsgálni. A 40 millió forint hitel tekintetében kötött és becsatolt vállalkozói hitelszerződés nem alkalmas arra, hogy az I. rendű alperes által közölt kárt alátámassza, továbbá a számlákkal való összefüggést nem lehet megállapítani. Az I. rendű alperes által csatolt számlák kapcsolata semmilyen módon nem igazolt a bérleményekkel, a saját kárkövetelése vonatkozásában az I. rendű alperest terheli bizonyítási kötelezettség úgy, hogy a csatolt számlákon megjelölt minden egyes tétel vonatkozásában igazolnia kell, hogy azok a bérleményekbe kerültek és nem kerültek eladásra. A szerződéshez kötődően készfizető kezesek is vannak, nem lehet tudni, hogy kinél merült fel a kár. Ugyanis, ha nem az I. rendű alperes fizette vissza az összeget, akkor nem is merülhetett fel nála a kár. Vitatja, hogy a 40 millió forintos hitelszerződéssel felvett összeg a perbeli ingatlanokhoz kapcsolódik tekintettel arra, hogy leltárba kell venni minden ingóságot a megvásárlása és az értékesítése esetén is. A kapcsolatnak és az értékesítésnek a leltárból kimutathatónak kell lennie. Az üzletek lezárása előtt már fél évvel küldött fizetési felszólítást az I. rendű alperesnek, felhívva a figyelmét arra, hogy tartozása áll fenn és a jogkövetkezmény lehetőségére is. Az I. rendű alperes által kötött hitelszerződés időtartama nagyjából 1 év, így a felszólítások dátuma ezért is releváns, hogy ha emellett az I. rendű alperes a beruházást vállalta, akkor az a saját üzleti kockázata. A vállalkozói hitelszerződést az I. rendű alperes 2007. október 25. napján kötötte, az 1. pont szerint az első fizetés dátuma 2008. május 3., nem egészen 1 év, melyből következően az I. rendű alperesnek azzal kellett kalkulálnia, hogy ezen idő alatt már nyereséget tud realizálni, tekintettel arra, hogy innentől havi szinten ki kellett termelni a törlesztőrészletet. Az I. rendű alperes anyagi helyzete mellett felmerül a kérdés, hogy miért kötött ilyen hitelszerződést, amelyre hivatkozik, mindamellett amikor a bérleti díj és közös költség fizetési kötelezettségeivel is elmaradt. Amennyiben az I. rendű alperes olyan hitelszerződést kötött, amely számára gazdaságilag hátrányos, az a saját felelősségi körébe tartozik, és nem róható az ő terhére. A hitelszerződés és számlák valódiságát is vitatja tekintettel arra, hogy a 2007. október 25. napi hosszútávú hitelszerződés nem került feltüntetésre az I. rendű alperes 2007. évi mérlegében és annak kiegészítő mellékletében. A mérleg „A” változatának 23. sora (II. Hosszú lejáratú kötelezettségek) szerint 2007. évben az I. rendű alperesnek 32.467.000,- Ft hosszú lejáratú kötelezettsége volt, amely nem csökkent számottevően az évek során, még 2015-ben is kb. 27 millió forintos hosszú lejáratú kötelezettsége állt fenn, ezért a hitelszerződés megkötése, folyósítása és állítólagos visszafizetése is kétséges. A hosszútávú kötelezettségek között ugyanis fel kellett

volna tüntetni a szerződést, hogyha ténylegesen megkötésre került az I. r. alperes által közölt tartalommal, így a 2007. évi beszámoló nem támasztja alá a hitelt. Az I. rendű alperes 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben és 2015 után nem tett eleget beszámoló közzétételi kötelezettségének, így könyvelése és számvitele áttekinthetetlen és ellenőrizhetetlen, és nem csak a számviteli törvényt sérti meg, hanem ezzel azt akadályozza meg, hogy megismerhető legyen a perbeli időszakban az I. rendű alperes valós vagyoni helyzete. Az I. rendű alperesi beszámolók szerint gyakorlatilag nincs a társaságnak bevétele. Az I. rendű alperes beszámolóiban az eszközállománynak a hosszú lejáratú kölcsön felvételének következményeként növekednie kellett volna, hiszen a kölcsönfelvételek célja az I. rendű alperesi állítás szerint az anyagráfordítás volt, azonban a számviteli kimutatások nem ezt támasztják alá. Az I. rendű alperesi követelés a hitelszerződéssel kapcsolatban is teljességgel megalapozatlan és felveti perbeli magatartásának rosszhiszeműségét, hiszen jobb tudomása ellenére valótlan tényeket állít.

Elfogadhatatlan a késedelmi kamat 2009. január 18-ban megjelölt kezdő időpontja. Az állítólagos állagromlás nem következhetett be pár óra leforgása alatt és a bizományosi szerződések megszegéséből eredő kárigény esetében sem bizonyított, hogy annak keletkezése ezen a napon állt volna be.

A felperes bérleti díjra, közös költségre, közműdíjra, továbbszámlázási díjra és kötbérre alapított összesen 29.033.640,- forint és kamata iránti kereseti követelése részben alapos.

A felperes 52.092.227.- Ft összegű kártérítés iránti kereseti követelése alaptalan.

Az I. r. alperes D-i és Ka-i üzlethelyiségek lezárásával, áramtalanításával, biztonsági zár feltörésével és az áruk elszállításának megakadályozásával okozott 63.744.000,- forint kárigény tekintetében előterjesztett viszontkereseti kérelme részben alapos.

Az I. r. alperes K.i üzlet lezárásával, áramtalanításával, biztonsági zár feltörésével és az áruk elszállításának megakadályozásával okozott 46.260.228,- forint kárigény tekintetében előterjesztett viszontkereseti kérelme alaptalan.

Az I. r. alperes 14.320.900,- forint összegű, a B-i készlethiány tekintetében előterjesztett viszontkereseti kérelme alaptalan.

Az I. r. alperes 60.854.285.- Ft, valamint 6.409.971.- Ft kárigény tekintetében előterjesztett viszontkereseti kérelme alaptalan.

Az I. r. alperes beszámítási kifogása alaptalan.

A bíróság a felperes kereseti kérelme vizsgálatánál az alábbiakat tartotta szem előtt.

Az I. r. alperes azon védekezése, hogy a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani nem alapos. A perindítás hatályainak beállta után a keresetlevelet idézés kibocsátása nélküli elutasításának nincs helye.

Az I. r. alperes azon hivatkozása, hogy nem járul hozzá a felperesnek a zálogjog érvényesítése iránti kereseti kérelmétől történő elálláshoz, az alábbiak miatt nem releváns. A felperes a keresetét módosította és a zálogjoga érvényesítése iránti kereseti kérelme helyett marasztalás iránt terjesztett elő kereseti kérelmet, amelyet később többször módosított. A keresetmódosításhoz nincs szükség az alperes hozzájárulására. Jelen eljárás 2009. január 29. napján indult, a keresetváltoztatás körében az eljárásra a Pp. 146. § (1) bekezdése az irányadó, amely szerint a felperes a keresetét az elsőfokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig bármikor megváltoztathatja, feltéve, hogy a megváltoztatott keresettel érvényesített jog ugyanabból a jogviszonyból ered, mint az eredeti kereset, vagy azzal összefügg. A kereset megváltoztatását írásban kell benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe mondani. A felperes által előterjesztett keresetváltoztatás ezen feltételeknek megfelel, így a marasztalásra irányuló kereseti kérelmet a bíróság érdemben vizsgálta, ezen belül a 29.033.640,- Ft marasztalás iránti kereseti kérelmet is.

Azt rögzíti a bíróság, hogy tekintettel arra, hogy a felperes a zálogjoga érvényesítése körében előterjesztett eredeti kereseti kérelmét nem tartotta fenn, hanem marasztalásra irányuló kereseti kérelmet terjesztett elő a fentebb írt eljárásjogi lehetőségével élve keresetmódosítás körében, így az I. r. alperes által a zálogjog érvényesítéséhez kötődően felhívott 8 napos határidő irreleváns.

A bíróság **a felperes 29.033.640,- Ft és járulékai iránti kereseti követelése tekintetében** az alábbiakat állapította meg.

A felperes keresetében hét bérleti, albérleti szerződésből eredő követeléseit kívánta érvényesíteni az alperesekkel szemben. A felperes a perbeli bérleti, albérleti szerződések 18.5. pontjára hivatkozással azok egységes kezelésére hivatkozott, melyet az I. rendű alperes azzal vitatott, hogy a szerződések nem osztják egymás jogi sorsát. A csatolt okiratok, szerződések alapján egyértelmű, hogy ugyanazon felek hét bérleti, albérleti szerződést kötöttek hét különböző üzlethelyiségre, részben eltérő időpontban. A bérleti szerződések a K.-i felperes Üzletközpontban található S-6 jelű bérleményre elsőként kötött bérleti szerződés kivételével tartalmazták a 18.5. pontot és a 12. számú mellékletet, melyre a felperes “cross default” klauzulaként hivatkozott. A felek által utolsóként, 2008. február 15. napján a Ka-i felperes Üzletközpontban található S-1 jelű bérleményre kötött bérleti szerződés alapján ezen

pont és melléklet a felek által kötött valamennyi bérleti, albérleti szerződést módosította, azokra is kiterjedt. A felek a hét bérleti, albérleti jogviszonyt csupán annyiban kapcsolták össze, hogy amennyiben az I. rendű alperes valamely szerződéses kötelezettségének, bárminemű fizetési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget, az minősült valamennyi szerződés tekintetében lényeges kötelezettség megsértésének, és biztosította a felperes számára a rendkívüli felmondás lehetőségét az összes, vagy bármely szerződés vonatkozásában. A felperesi felmondás azonban a felmondás okaként ilyen összekapcsolást nem tartalmazott, ezért a perbeli jogvita elbírálása szempontjából a 18.5. pontban és a 12. számú mellékletben foglalt "cross default" klauzulának nem volt jelentősége. A bíróság megítélése szerint a bérleményekre hét különálló, önálló bérleti, illetve albérleti jogviszony jött létre, amelyeket egymástól elkülönültnek, egymástól függetlennek kell tekinteni, ezért az I. rendű alperes megalapozottan hivatkozott arra, hogy a szerződések nem osztják egymás jogi sorsát.

A felperes a lezárások és a felperesi felmondás jogszerűségét, valamint az I. rendű alperesi felmondás jogellenességét állította, melyet az I. rendű alperes vitatott.

A bérleti szerződéseket megszünteti a Ptk. 321.§ (1) bekezdése alapján bármelyik fél felmondása és a bérleti szerződések 19.3.1 (g) (ii) pontja alapján a bérlemény birtokának jogos önhatalommal visszavétele (a lezárás). A felperes nem vitatottan 2009. január 18. napján a K.i S-6 jelű, a D-i S-4 és S-11 jelű, valamint a Ka-i S-1 jelű bérleményt lezárta, arra hivatkozással, hogy az I. rendű alperes a fizetési kötelezettségének nem tett eleget, ezért a felperes a bérleti, albérleti szerződések 20. pontja és a Ptk. 429.§-a alapján fennálló törvényes zálogjogát gyakorolja. Ez a lezárás időben megelőzte az I. rendű alperes és a felperes felmondását is, ezért a bíróságnak bérleményenként kellett vizsgálnia ezen lezárások jogszerűségét.

A felek a bérleti szerződések 21.4. b) pontjában a Ptk. 115.§-ára utalással jogos önhatalom alkalmazásában állapodtak meg, amelyre a felperes volt jogosult bármely bérlői, albérlői szerződésszegési eset bekövetkezése esetén.

A bíróság a szerződésekben kikötött lezárási jogot nem találta jogszerűtlen kikötésnek. Az alperesek ezt állították, de ennek álláspontjuk szerinti tényállásbeli és jogi indokát nem adták. A bíróság nem észlelt ilyen okot.

Egy adott üzlet lezárása a bérlői, albérlői szerződésszegés egyik legnagyobb súlyú következménye volt, melynek alkalmazása során a bíróság álláspontja szerint a felperesnek a bérleti, albérleti szerződésből eredő jogait a Ptk. 4.§-a által megkívántak szerint kellett volna gyakorolnia. Ez azt jelenti, hogy a felperestől, mint üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató részvénytársaságtól kifejezetten elvárható lett volna, hogy az általa állított szerződésszegést abban az okiratban, amelyet az üzletek lezárásról kiállít, pontosan, a valóságnak és a saját álláspontjának megfelelően határozza meg. A felperes nem vitatottan a lezárás okaként az I. rendű alperesi fizetési kötelezettség elmulasztását jelölte meg a lezárásokról kiállított jegyzőkönyvekben, a felek ezt követő levelezéséből is ez tűnik ki.

A bérleti szerződések 16.1.1 pontja értelmében fizetési kötelezettségre alapítottan a lezárás időpontjában a bérlői, albérlői szerződésszegés három konjunktív feltétel esetében valósult meg: a felperes a lezárást megelőzően a lezáráskor fennálló bérlői, albérlői tartozások

tekintetében írásban felszólította a bérlőt, albérlőt a lejárt fizetési kötelezettségek teljesítésére, a lezáráskor a fizetésre adott 8 napos határidő lejárt, és a fizetési felszólításban foglalt fizetési kötelezettségek a lezáráskor is fennálltak. Ezen három feltétel bármelyikének hiányában az önhatalom (lezárás) jogszerűtlen volt.

A K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a K.i Városi Bíróság előtt ügyszám1 ügyszámon indult birtokvédelmi perben hozott első- és másodfokú ítélet az I. rendű alperesnek a felperesi lezárással szemben birtokvédelmet biztosított és a Zalai Megyei Bíróság által hozott határozatszám7 számú jogerős ítélet indokolásában rögzítette, hogy az üzlet lezárásakor az I. rendű alperes a felperessel szemben fizetési késedelemben nem volt, következésképpen a felperes eljárása jogszerűtlen volt. Tehát ezen bérlemény lezárása vonatkozásában a fenti jogerős ítélet ítélt dolgot teremtett, melynek eredményeként a felperes jogszerűtlenül gyakorolt önhatalma a bérleti szerződés 19.3.1 (g) (ii) pontja alapján a K.i S-6 jelű bérlemény bérleti jogviszonyát nem szüntette meg.

A felperes által rendelkezésre bocsátott táblázatok alapján a felperes

- a D-i S-4 jelű bérlemény vonatkozásában a számlaszám28 számú számlába foglalt 2009. január havi, a számlaszám29 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díj és közös költség, a számlaszám30 számú számlába foglalt 2008. december havi és a számlaszám31 számú számlába foglalt 2009. január havi villany közüzemi díj teljes összegét,

- a Ka-i S-1 jelű bérlemény vonatkozásában a számlaszám38 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díj és közös költség összegéből 2.000,- Ft-ot és a számlaszám39 számú számlába foglalt 2009. február havi közös költség teljes összegét tartotta nyilván az I. rendű alperes tartozásaként, melyekből a lezárás napján a bérleti, albérleti szerződések 6.4.1. pontja és 7.2 pontja alapján a D-i S-4 jelű bérlemény vonatkozásában a számlaszám28 számú, a Ka-i S-1 jelű bérlemény vonatkozásában a számlaszám38 számú számlába foglalt összeg volt esedékes.

A felperes által hivatkozott 2008. november 28. napi keltezésű fizetési felszólítások közül a D-i S-4 jelű bérleményre vonatkozó felszólítás tárgya a számlaszám52 számú számlába foglalt összeg, a Ka-i S-1 jelű bérleményre vonatkozó felszólítás tárgya a számlaszám53 számú számlába foglalt összeg volt, mely tartozások lezárás napján való fennálltára felperesi állítás hiányában peradat nem merült fel. Tehát a felperes nem bizonyította, hogy a lezárás napján fennálló tartozások megfizetésére az I. rendű alperest felszólította volna. A bérleti, albérleti szerződések 16.1.1 pontjában meghatározott egyik feltétel a D-i S-4 jelű és a Ka-i S-1 jelű bérlemény vonatkozásában nem teljesült.

A felperes által rendelkezésre bocsátott táblázatok alapján a felperes a D-i S-11 jelű bérlemény vonatkozásában a számlaszám33 számú számlába foglalt 2008. augusztus havi bérleti díj és közös költség összegéből 82.867,- Ft-ot, a számlaszám34 számú számlába foglalt 2009. január havi, a számlaszám35 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díj és közös költség, a számlaszám36 számú számlába foglalt 2008. december havi és a számlaszám37 számú számlába foglalt 2009. január havi villany közüzemi díj teljes összegét tartotta nyilván az I. rendű alperes tartozásaként, melyekből a lezárás napján az albérleti szerződés 6.4.1. pontja és 7.2 pontja alapján a számlaszám33 és a számlaszám34 számú számlába foglalt összeg volt esedékes. A felperes által hivatkozott 2008. szeptember 19.

napján kelt fizetési felszólítás a számlaszám33 számú számlából fennmaradó fenti összegre, a 2008. november 28. napján kelt fizetési felszólítás a számlaszám33 számú számlából származó tartozáson túl a számlaszám54 számú számlába foglalt összegre hivatkozott. Ez utóbbi tartozás lezárás napján való fennálltára felperesi részletes tényelőadás hiányában a per során adat nem merült fel. A felperes által nyilvántartott tartozások és a fizetési felszólítások összevetéséből megállapítható volt, hogy a felperes a lezárás napján általa nyilvántartott tartozások közül kizárólag a számlaszám33 számú számlából fennmaradó összeg megfizetésére szólította fel az I. rendű alperest a lezárásig. A bíróság azonban ezen számla tekintetében az I. rendű alperes 2008. július havi bankszámlakivonata alapján bizonyítottnak látta, hogy az abban foglalt összeget az I. rendű alperes a felperesnek 2008. július 29. napján átutalással megfizette. A felperes azon állítását semmivel nem tudta alátámasztani, hogy az átutalt összeget más számlák kiegyenlítésére számolta el, ezért a bíróság való tényként fogadta el, hogy az I. rendű alperesnek a lezárás napján a számlaszám33 számú számlából fennálló tartozása nem volt. Tehát az albérleti szerződés 16.1.1 pontjában meghatározott egyik feltétel (a számlaszám33 számú számla esetében a fizetési kötelezettség elmulasztása, a többi számla esetében az írásbeli fizetési felszólítás) a D-i S-11 jelű bérlemény vonatkozásában szintén nem állt fenn.

A fentiekre tekintettel a bíróság megállapította, hogy sem a D-i S-4 és S-11 jelű, sem a Ka-i S-1 jelű bérlemény esetében az I. rendű alperes a lezárás napján bérlői, albérlői szerződésszegést a felperes által közölt okból nem követett el, ezért a felperes által alkalmazott önhatalom (lezárás) jogszerűtlen volt, az önhatalom ezen bérlemények bérleti, albérleti jogviszonyát nem szüntette meg.

A felperes a felmondást tartalmazó leveleiben a szerződések 19.2.1 pontjára utalással a felmondás okaként a 2009. január 19. napján kelt és ugyanezen a napon I. rendű alperes által átvett felszólító levelekben megjelölt fizetési kötelezettségek elmulasztását jelölte meg. A rendkívüli felmondás jogát a felperesnek a szerződések 19.2.1 pontja a 16.1.1 pontban meghatározott bérlői, albérlői szerződésszegés esetén biztosította. Az egységes és töretlen bírói gyakorlat szerint a felmondását közlő fél a felmondást tartalmazó jognyilatkozatban megjelölt felmondási okról más okra később nem térhet át, ezért a felperesnek a szerződések 16.2.1 pontjában meghatározott bérlői, albérlői szerződésszegésre (például biztosítási kötvények, inkasszók, működési engedélyek benyújtásának elmulasztása, felperes értesítése és engedélye nélküli kiköltözés az üzletekből, a bérlemények ki nem ürítése és helyre nem állítása stb.) és a szerződések 18.5 pontjában foglalt esetre hivatkozása a felperesi felmondás megítélése szempontjából nem bírt jelentőséggel. Szintén egységes a bírói gyakorlat a Ptk. 4.§-ában meghatározott általános alapelvből következően abban is, hogy a felmondási oknak a valósággal egyezőnek kell lennie. Tehát a szerződések 19.2.1 és 16.1.1 pontjából következően a felperesi felmondás akkor volt jogszerű, ha a felperes 2009. január 19. napján kelt fizetési felszólításában megjelölt bérlői, albérlői tartozások 2009. január 19. napján lejártak voltak, a felperes a fizetési felszólítást és a felmondást a bérlővel, albérlővel közölte, a fizetési felszólítás közlésétől számított 8 napos fizetési határidő eltelt, a határidő lejártát követően további 8 napon belül a felperes a bérletet felmondta, és mind a felszólító levél keltének, mind a felperesi felmondás keltének napján a fizetési felszólításban foglalt fizetési kötelezettségek fennálltak.

A felperes által kiállított számlák alapján megállapítható volt, hogy a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám8 számú, a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében számlaszám13 számú, a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám18 számú, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám25 számú, a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám30 számú, a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám36 számú számlába foglalt 2008. december havi villany közüzemi díjak fizetési határideje a szerződések 7.2 pontja alapján 2009. január 19. napja volt, ezért ezek a fizetési kötelezettségek a fenti felszólító levelek keltének napján (2009. január 19.) még nem jártak le. Az I. rendű alperes a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám33 számú számlába foglalt 2008. augusztus havi bérleti díj és közös költség követelést átutalással teljes egészében megfizette a felperesnek 2008. július 29. napján, ezért ez a fizetési kötelezettség sem a felszólító levelek keltének, sem a felperesi felmondás keltének napján nem állt fenn. Ebben a körben a bíróság csak utalni kíván a lezárásnál már kifejtett indokokra, annak megismétlése nélkül. Tehát a felmondás oka, a fizetési kötelezettség elmulasztása a fizetési felszólítások keltének napján a Kö-i S-6 jelű, a B-i S-8 és S-9 jelű, a D-i S-4 és S-11 jelű bérlemény tekintetében részben, a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében teljes egészében valótlan volt.

A felperes a felmondást tartalmazó levelekben a felszólító levelek 2009. január 19. napi átvételét említette. A felperes a 2009. január 19. napi felszólító levelek közlésével kapcsolatban az iratokhoz két darab, egyoldalas, 2009. január 19. napi keltezésű kísérőlevelet mellékelt, az egyiket az I. rendű alperesnek, a másikat a korábbi I. és II. rendű alperesi jogi képviselőnek, ügyvéd1 ügyvédnek címezve. Mindegyik kísérőlevélben a felperes arról értesíti a címzettet, hogy megküldi részére a felszólító leveleket. A felperes a kísérőlevelek mindegyikéhez kapoccsal hozzá tűzött egy-egy adási nyugtát sikeres faxolásról. Az adási nyugták szerint az I. rendű alperesnek címzett levelet a telefaxszám5 faxszámra, a jogi képviselőnek címzett levelet a telefaxszám4 faxszámra küldték el, összesen 22 oldal terjedelemben, azonban az irathoz nem tűzték hozzá a felszólító leveleket. A felperesnek az iratokhoz az elküldött fax küldemények valamennyi oldalát összetűzve kellett volna csatolnia, ennek hiányában nem volt vizsgálható, hogy valóban az általa hivatkozott felszólító leveleket küldte-e el. A felek a szerződések 24.6 pontjában kizárólagos közlési módokban állapodtak meg, ezek között szerepelt a faxüzenet is, pontosan meghatározva azt a faxszámot szerződésenként külön, részben eltérően, amely számra az I. rendű alperes részére joghatályosan a felperes faxüzenetet küldhetett. A felperes a fenti értesítő leveleket és mellékleteiket az adási nyugták szerint nem ezekre a faxszámokra küldte, ezért ezen üzenetek nem tekinthetők a szerződések 24.6 (d) pontja alapján az I. rendű alperessel közöltnek. A felperes szintén csatolta az iratokhoz kapoccsal összetűzve a K.i S-6 jelű és a Kö-i S-6 jelű bérleményre vonatkozó 2009. január 19. napi keltezésű felszólító leveleket egyetlen borítékkal együtt, amely a alperes1, alperes2, cím6. címről “nem kereste” jelzéssel érkezett vissza és amelyen 2009. január 21. napi postai bélyegző szerepelt. A felperes később ugyanezen borítékot már csak a Kö-i S-6 jelű bérleményre vonatkozó felszólító levélhez csatolta egy belföldi tértivevénnyel együtt, amely szerint a borítékon szereplő címre küldeményt adtak fel a postán, a felvétel kelte 2009. január 20. napja volt. A felperes a többi bérleményre vonatkozó felszólító levélhez borítékot, belföldi tétivevényt, egyéb közlést igazoló okiratot nem csatolt. A bíróság megítélése szerint a felperesi iratcsatolási bizonytalanságra tekintettel is a felperes kizárólag a Kö-i S-6 jelű bérleményre vonatkozó felszólító levél postai feladását tudta bizonyítani, amely a bérleti szerződés 24.6 pontjában kikötött címzett címére történt, ezért a Kö-i S-6 jelű bérleményre vonatkozó felszólító levél a bérleti szerződés 24.6 (c) pontja szerint a feladást követő 5. munkanapon, azaz 2009. január 25. napján volt kézbesítettnek tekintendő. A felperes a többi bérleményre vonatkozó felszólító

levelek postai feladását bizonyítani nem tudta, ezért azok nem tekinthetők a szerződések 24.6 (c) pontja alapján az I. rendű alperessel közöltnek. A bíróság kiemeli, hogy a B-i S-8 és S-9 jelű, a D-i S-4 és S-11 jelű, a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a szerződések 24.6 pontja az I. rendű alperes postai értesítési címét nem tartalmazta, ezért amennyiben a felperes valamennyi felszólító levél postai feladását a fenti belföldi tértivevénnyel bizonyítani tudta volna, még abban az esetben sem lehetett volna a felszólító leveleket a szerződések 24.6 (c) pontja alapján közöltnek tekinteni.

A felperesi felmondó nyilatkozatok kelte 2009. január 28. napja volt. A Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a felszólító levél közlésétől, 2009. január 25. naptól számított 8 nap nem telt el, amennyiben ezen a napon a többi bérlemény vonatkozásában is közöltnek lettek volna tekinthetők a felszólító levelek, akkor ezen felszólító levelek esetében sem telt volna el. A felperes a felmondó nyilatkozatokban a felszólító levelek 2009. január 19. napi átvételére hivatkozott, azonban az ezen időponttól számított nyolcadik nap, 2009. január 27. napjára, vasárnapra, azaz munkaszüneti napra esett, ezért a felszólító levelekben tűzött fizetési határidő a Ptk. 282.§ (1) bekezdése és az 1960. évi 11. törvényerejű rendelet (Ptké.) 3.§ (3) bekezdése alapján 2009. január 28. napján járt volna le. A fentiekből következően a felperesi felmondások idő előttiek voltak, azok biztosan nem a felszólító levelek közlésétől számított 8 nap elteltét követő további 8 napon belül történtek.

A felperes az iratokhoz összetűzve csatolta a felmondó nyilatkozatokat, az adási hibanaplókat a faxüzenetekről, 2 darab borítékot és 2 darab belföldi tértivevényt. A mellékelt adási hibanaplók a K.i S-6 jelű, a Kö-i S-6 jelű, a B-i S-8 és S-9 jelű, valamint a Ka-i S-1 jelű bérleményre vonatkozó felmondó leveleket érintették. Az adási hibanaplókból a bíróság megállapította, hogy a felperes a felmondó leveleket a K.i S-6 jelű, a Kö-i S-6 jelű és a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a szerződések 24.6 pontjában meghatározott faxszámra próbálta meg elküldeni, viszont a B-i S-8 jelű és Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében nem a szerződésben kikötött számra. Valamennyi adási hibanapló szerint a faxüzenet elküldése sikertelen volt, ezért azokhoz a szerződések 24.6 (d) pontja alapján közlés joghatása nem fűződhetett. A felperesi iratcsatolásból nyilvánvaló volt, hogy a borítékok és a belföldi tértivevény valamennyi felmondó levél postai kézbesítéséhez kötődött. A B-i S-8 és S-9 jelű, a D-i S-4 és S-11 jelű, valamint a Ka-i S-1 jelű bérleményekre vonatkozó szerződések 24.6 pontja az I. rendű alperes postai kézbesítési címét nem tartalmazták. Az egyik boríték és a hozzá tartozó belföldi tértivevény tanúsága szerint a küldeményt nem a K.i S-6 és a Kö-i S-6 jelű bérleményekre vonatkozó szerződések 24.6 pontjában megjelölt kapcsolattartó személynek és értesítési címre címezték. A másik boríték és a hozzá tartozó belföldi tértivevény tanúsága szerint a küldeményt ugyan a K.i S-6 és a Kö-i S-6 jelű bérleményekre vonatkozó szerződések 24.6 pontjában megjelölt értesítési címre, azonban nem a szerződések szerinti kapcsolattartó személynek címezték. A fentiekből következően valamennyi felmondó levél tekintetében a “nem kereste” jelzéssel visszaérkezett küldeményekhez a szerződések 24.6 (c) pontja alapján a közlés joghatása nem fűződhetett.

A fenti indokok alapján a bíróság megállapította, hogy valamennyi szerződéses feltétel hiányában a felperesi felmondások jogszerűtlenek voltak, ezért azok egy bérlemény tekintetében sem szüntették meg a bérleti, albérleti jogviszonyokat a Ptk. 321.§ (1) bekezdése alapján.

A felperes vitatta az I. rendű alperes felmondási jogát arra hivatkozással, hogy sem a bérleti, albérleti szerződések, sem jogszabály, ezen belül különösen az Ltv. sem biztosítja azt a bérlő, albérlő számára határozott időre kötött bérlet esetében. Az Ltv. szerződéskötések időpontjában is hatályos 8. § (2) bekezdése szerint a bérbeadó a bérlet fennállása alatt a lakással összefüggő, törvényben meghatározott, illetőleg a szerződésben vállalt kötelezettségéért szavatol. Az Ltv. 8. § (3) bekezdése erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait rendeli alkalmazni. Az Ltv. 1. § (3) bekezdése értelmében ez a Ptk. szabályainak alkalmazását jelenti. A Ptk. 306.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében hibás teljesítés esetén (kellékszavatosság) a jogosult elállhat a szerződéstől. A bérleti, albérleti szerződés természeténél fogva irreverzibilis szolgáltatásra irányul, ezért a bérlő, albérlő az elállás helyett analógia útján az azonnali hatályú (rendkívüli) felmondás jogát gyakorolhatja, amelyet a BDT2005.1172 számon közzétett eseti döntés is alátámaszt. A bíróság kiemeli, hogy az I. rendű alperesnek a teljesítés jogos ok nélküli megtagadására (Ptk. 313.§) alapított álláspontjával azért nem értett egyet, mert az a Ptk. általános szabálya volt, melyhez képest az Ltv. speciális rendelkezést tartalmazott.

A felek a szerződések 19.1 pontjában kizárólag a rendes felmondás jogát zárták ki, ezért a bíróságnak érdemben kellett vizsgálnia az I. rendű alperesi felmondásokat aszerint, hogy az I. rendű alperesi felmondásokban közölt felmondási okok konkrétak, világosak, valósak és okszerűek voltak-e, és a felmondások a felperesnél hatályosultak-e, azokat a felperessel közölték-e.

Tény, hogy az I. rendű alperes egyetlen okiratban mondta fel mind a hét bérleti, albérleti jogviszonyt, azonban önmagában ez nem teszi a felmondásokat jogszerűtlenné, amennyiben a közölt felmondási okok egyértelműek. Az I. rendű alperes felmondási okként jelölte meg a K.i S-6 jelű, a D-i S-4 és S-11 jelű, valamint a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében azok jogellenes és önhatalommal való lezárását, áramtalanítását, az üzletek vásárlóinak és beszállítóinak tulajdonát képező ingók kiadásának elmulasztását, és a B-i ékszerüzletet érintő 2008 nyarán történt betöréses lopás miatt elszenvedett kárra, amellyel kapcsolatban a felperes szerződésszegő magatartást tanúsított, mivel a felmondás dátumáig nem reagált a 2008. 6. 10-én kelt és postára adott ajánlott levélpostai küldeményére, amely ezt a kérdéskört érintette.

A bíróság fent már megállapította, hogy a K.i S-6 jelű, a D-i S-4 és S-11 jelű, valamint a Ka-i S-1 jelű bérleményt a felperes jogellenes önhatalommal zárta le, ezért a négy bérlemény esetében ez a felmondási ok konkrét, világos és valós volt. A szerződések 2.1.1 pontja és az Ltv. 2.§ (2) bekezdése értelmében a felperes törvényben meghatározott és szerződésben vállalt kötelezettsége volt a bérlemények birtokának és használatának biztosítása az I. rendű alperes részére, mely a felek bérleti, albérleti jogviszonyainak lényegét jelentő felperesi szolgáltatás is volt, és melynek a bérlemények lezárásával a felperes 2009. január 18. napjától nyilvánvalóan nem tett eleget. A bérlemények lezárásától kezdve az Ltv. 8.§ (2) és (3) bekezdése alapján az I. rendű alperesnek joga volt a szavatossági jogait érvényesíteni a felperessel szemben. A felek jogviszonyára tekintettel a Ptk. 306.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt kicserélés fogalmilag, a kijavítás (lezárás feloldása) a felek megromlott viszonyára tekintettel volt kizárt. Ugyancsak nem volt ésszerűen elvárható az I. rendű alperestől, hogy a szerződések 17.1 pontja szerint a felperest írásban felszólítsa 15 napos határidővel a lezárás megszüntetésére, tekintettel arra, hogy a felperes a lezárás jogosságát állította a felek közötti

írásbeli levelezés során. Tehát a lezárás, mint felmondási ok okszerű is volt, súlyosságánál fogva elegendő alapot szolgáltatott az I. rendű alperesnek a Ptk. 306.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a négy szerződés felmondásához. A bíróság a további felmondási okok vizsgálatát ezen bérleményekkel kapcsolatban nem tartotta szükségesnek.

A bíróság az I. rendű alperesnek a B-i ékszerüzletet érintő betöréses lopás miatt elszenvedett I. rendű alperesi kárral kapcsolatos felperesi szerződésszegő magatartásról az I. rendű alperesi felmondással összefüggésben az alábbiakat állapította meg. Az I. rendű alperes felmondásából nem azonosítható, hogy az a két B-i bérlemény közül melyiket érintette. Az I. rendű alperes továbbá nem jelölte meg, hogy a felperes azon magatartását, hogy a tértivevényes levelére nem válaszolt, pontosan hogyan minősíti jogellenesnek, olyannak, amely a felmondást is megalapozhatná. Nem jelölte meg, hogy mely, a felek közötti szerződéses rendelkezés pontját sérti, vagy a Ptk.-hoz kapcsolódó milyen olyan jogellenes magatartást alapoz meg, amely a felek közötti határozott idejű bérleti szerződés rendkívüli felmondási jogát megalapozná. A bíróság az I. rendű alperes által a B-i, közelebbről meg nem határozott üzlethelyiséghez kötődő felmondási okban nem észlelt olyat, amely a bíróság által fentebb felhívottak szerint az Ltv. 8. § (3) bekezdése és az Ltv. 1. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 306. § (1) bekezdésének alkalmazásával felmondási jogot biztosított volna az I. rendű alperes számára. A fentiek alapján az I. rendű alperes 2009. január 23-i azonnali hatályú felmondása egyik B-i üzlethelyiség tekintetében sem szüntette meg a peres felek közötti bérleti jogviszonyt.

Az I. rendű alperes a 2009. január 23-i azonnali hatályú felmondásában a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében felmondási okot nem közölt, így a vonatkozásban a felmondás nem lehet alapos, mivel a felmondási ok megjelölése nélkül annak alaposssága sem vizsgálható, nincs konkrét világos ok, így a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében sem szüntette meg az I. rendű alperes azonnali hatályú felmondása a felek közötti bérleti jogviszonyt.

A fentiekre tekintettel a bíróság csak a K.i S-6, a D-i S-4 és S-11, valamint a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében vizsgálta a felmondás hatályosulását és annak további jogkövetkezményeit.

A felperes az I. rendű alperesi felmondások átvételét nem vitatta, azonban az átvétel időpontját nem tudta megmondani. Az I. rendű alperes a felmondó levélhez mellékelt egy postai feladóvevényt, amely szerint a felperes., Ingatlangazdálkodás címzettnek a cím2 címre a felmondólevelet ajánlott, tértivevényes küldeményként 2009. január 24. napján feladta, azonban ez az okirat a szerződések 24.6 pontja értelmében a felmondólevél felperessel közlését és a közlés időpontját nem igazolja. A felperes a Pesti Központi Bíróságra 2009. január 29. napján benyújtott keresetleveléhez már csatolta az I. rendű alperes felmondólevelét, ezért a bíróság bizonyítottnak látta, hogy az I. rendű alperesi felmondásokat legkésőbb 2009. január 29. napján a felperessel közölték, azok ezen a napon hatályosultak.

A fenti indokok alapján a bíróság megállapította, hogy az I. rendű alperesi felmondás a K.i S-6 jelű és a Ka-i S-1 jelű bérleményre vonatkozó bérleti szerződést, valamint a D-i S-4 és S-11 jelű bérleményre vonatkozó albérleti szerződést a Ptk. 321.§ (1) bekezdése alapján 2009.

január 29. napi hatállyal megszüntette, tekintettel arra is, hogy azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás közlésével szűnik meg és nem a felmondásban közölt időpontban (BH2020.274).

Az alperesek a D-i S-4 és S-11 jelű, valamint a Ka-i S-1 jelű bérleményekre vonatkozó 2009. január havi bérleti díj és közös költség számlákba foglalt összegeket 2009. január 23. napjáig elismerték. Ezen bérlemények lezárásának jogellenességéből következik, hogy az Ltv. 8. § (2) és (3) bekezdése alapján az I. rendű alperes a lezárástól kezdve élhetett a szavatossági jogaival, a Ptk. 306/A. §-a alapján a választott szavatossági jogáról másikra térhetett át. Az I. rendű alperes az elismeréshez kötődő záró dátum megjelölésével és a számlákba foglalt összegek megfizetésének elmulasztásával 2009. január 23. napjától lényegében a Ptk. 306.§ (1) bekezdés b) pontjában írt árleszállítás szavatossági jognak megfelelő bérleti díj elengedésére irányuló szavatossági igényt érvényesített (BDT2005.1172.). A felperest tehát 2009. január 23. napjáig illette meg a szerződéses mértékű bérleti díj és közös költség, ezt követően az árleszállítás folytán nem illette meg 2009. január 29-ig. 2009. január 29. napjától pedig az I. rendű alperesi felmondás folytán nem illette meg ezen bérlemények tekintetében a bérleti díjra és közös költségre alapított követelés. Az I. r. alperes által elismert összeget összegszerűségében nem vitatta a felperes. Az I. r. alperes jogi álláspontja és az ehhez kötődő, az elismerésben meghatározott záró időpont alapos. A marasztalás összege meghatározásánál a bíróság az I. r. alperes által elismert összeget vette figyelembe.

A K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében 2009. januárra nem volt bérleti díj és közös költség iránti kereseti követelése a felperesnek. A februárra eső bérleti díj és közös költség nem illette meg a felperest az I. rendű alperes 2009. január 23-i és 2009. január 29-én hatályosult felmondása folytán.

Tehát az I. rendű alperes felperes felé fennálló tartozása összegszerűsége tekintetében az alábbiak állapíthatók meg:

Az I. rendű alperes fizetési kötelezettsége fennáll a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám28 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díj és közös költség összegéből 205.168,- Ft vonatkozásában, amelyet az I. r. alperes elismert.

Az I. rendű alperes fizetési kötelezettsége fennáll továbbá a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám34 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díj és közös költség összegéből 287.241,- Ft tekintetében, amelyet az I. r. alperes szintén elismert.

Az I. rendű alperes nem tartozott a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám7 számú, a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám29 számú, a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám35 számú és a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám39 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díj és közös költség összegének megfizetésével.

Az I. rendű alperes a felperesnek nem vitatottan átutalással megfizetett 2008 decemberében a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám38 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díj és közös költség 202.617,- Ft összegéből 200.617,- Ft-ot. A felperesnek az I. rendű alperes elismerése folytán 23/31-ed arányban 150.329,- Ft járt volna, melyet az I. rendű alperes túlfizetett. Ebből következően a felperesnek a fennmaradó 2.000,- Ft-ra vonatkozó igénye megalapozatlan volt.

Alaptalan a felperes D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében, a számlaszám33 számú számlába foglalt 2008. augusztus havi bérleti díj és közös költség összegéből fennmaradó 82.867,- Ft-tal kapcsolatos igénye, tekintettel arra, hogy az I. rendű alperes az ebbe a számlába foglalt összeget teljes egészében megfizette a felperesnek 2008. július 29. napján átutalással. Ebben a körben a bíróság szintén csak utalni kíván annak megismétlése nélkül a lezárásnál már kifejtett indokokra.

A Kö-i S-6 jelű, a B-i S-8 és S-9 jelű bérleményre vonatkozó bérleti jogviszonyokat sem a lezárás, sem a felperesi, sem az I. rendű alperesi felmondás nem szüntette meg, melyre tekintettel ezen három bérleménnyel kapcsolatban valamennyi bérleti díjra és közös költségre alapított felperesi igény megalapozott volt. Ebből kifolyóan az I. rendű alperesnek felperes felé fennálló tartozása az alábbi.

A Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám6 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díj és közös költség összegéből fennmaradó 315.458,- Ft, a számlaszám12 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díj és közös költség 355.159,- Ft összege.

A B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám17 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díj és közös költség összegéből fennmaradó 19.675,- Ft.

A B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám22 számú számlába foglalt 2008. december havi bérleti díj és közös költség összegéből fennmaradó 358.735,- Ft, a számlaszám23 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díj és közös költség 436.011,- Ft összege és a számlaszám24 számú számlába foglalt 2009. február havi bérleti díj és közös költség 441.561,- Ft összege.

Ezekből a tételekből az I. r. alperes elismerte az alábbi összegeket.

A B-i S-9 jelű üzlethelyiség tekintetében kiállított számlaszám22 számú számlába foglalt 2008. december havi bérleti díj és közös költség összegéből fennmaradó 358.735,- Ft-ot,

a B-i S-9 jelű üzlethelyiség tekintetében kiállított számlaszám23 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díj és közös költség 436.011,- Ft összegéből 323.492,- Ft-ot,

valamint a Kö-i S-6 jelű üzlethelyiség tekintetében kiállított számlaszám6 számú számlába foglalt 2009. január havi bérleti díj és közös költség összegéből fennmaradó 315.458,- Ft-ból 220.234.- Ft-ot.

Az I. rendű alperes elismerte a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám8 számú számlába foglalt 2008. december havi 33.027,- Ft és a számlaszám9 számú számlába foglalt 2009. január havi 25.425,- Ft, a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám13 számú számlába foglalt 2008. december havi 28.285,- Ft, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám25 számú számlába foglalt 2008. december havi 19.974,- Ft, a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám30 számú számlába foglalt 2008. december havi 2.264,- Ft és a számlaszám31 számú számlába foglalt 2009. január havi 1.656,- Ft, a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám36 számú számlába foglalt 2008. december havi 18.928,- Ft és a számlaszám37 számú számlába foglalt 2009. január havi 14.369,- Ft közműdíjat, ezért ezeket a felperesi követeléseket a bíróság is alaposnak találta.

Az I. rendű alperes a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám18 számú számlába foglalt 2008. december havi közműdíjból nem a teljes összeget, csupán 30.369,- Ft-ot ismert el. A bíróság csak utalva arra, hogy ezen bérlemény esetén sem szüntette meg lezárás vagy

felmondás a bérleti jogviszonyt, a számla teljes összegére, 30.396,- Ft-ra megállapíthatónak találta a felperes igényét.

Az I. rendű alperes a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a 2009. január havi közműdíjat vitatta arra hivatkozással, hogy a felperes a bérleményt 2009. január 2. napján lezárta. A felperes álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a bérleményből az I. rendű alperes költözött ki. Az I. rendű alperes a bérlemény 2009. január 2. napi felperesi lezárásával kapcsolatban bizonyítást nem ajánlott fel, állítását semmilyen módon nem tudta bizonyítani, a per során a kiköltözést alátámasztó tényelőadást is tett, ezért a bíróság nem találta bizonyítottnak ezen bérlemény vonatkozásában a lezárást. A bíróság csak utalva arra, hogy a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a bérleti jogviszonyt sem lezárás, sem felmondás nem szüntette meg, alaposnak találta a felperesi igényt a számlaszám14 számú számlába foglalt 2009. január havi 11.460,- Ft közműdíjra.

Mindezekre tekintettel a bíróság megállapította, hogy a K.i S-6 jelű és a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében az I. rendű alperesnek bérleti díj és közös költség tartozása nem volt, ezért a felperes keresetét ebben a részben elutasította.

Az I. rendű alperest bérleményenként összesítve

a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében 58.452,- Ft közműdíj,

a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében 710.362,- Ft,

a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében 50.071,- Ft,

a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében 1.256.281,- Ft,

a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében 209.088,- Ft és

a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében 320.538,- Ft bérleti díj, közös költség és közműdíj tartozás terhelte,

melyre tekintettel a bíróság az I. rendű alperest a felperessel szemben összesen 2.604.792,- Ft tőke megfizetésére kötelezte.

A fenti összegből az I. rendű alperes elismert 1.569.167,- Ft. összegű tartozást, amely összegre a bíróság az I. r. alperes fizetési kötelezettségét előzetesen végrehajthatóvá nyilvánította a Pp. 231.§ d) pontja alapján.

A felperes késedelmi kamat iránti követelése részben alapos.

Az I. r. alperes a fenti számlák meg nem fizetésével késedelembe esett. A szerződés 6.4.4. pontja alapján a késedelem idejére a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres szorzatával megegyező mértékű késedelmi kamatot kell fizetni a késedelem minden napjára.

A késedelem beáll a ki nem fizetett számla fizetési határidejét követő napon, ekkortól a késedelembe esett fél kamatot köteles fizetni.

A felperes nem számlánként, hanem egy középarányos időpontként megjelölt időponttól – 2008. június 20-tól – a kifizetésig terjedő időre esően kérte a kamatfizetésre kötelezést. Az I. r. alperes fizetési kötelezettségét kitévő részösszegek tekintetében azonban a késedelem legkorábbi időpontja 2008. november 21., így 2008. június 20. nem lehet középarányos kamatkezdési időpont. A bíróság a késedelmi kamatfizetés kezdő időpontját a szerződések 6.4.1 és 7.2 pontja alapján a számlákon szereplő fizetési határidőt követő napban, mértékét pedig a szerződések 6.4.4 pontja alapján, a felperes kérelmének megfelelő mértékben határozta meg.

A felperes helytállóan hivatkozott arra, hogy az I. rendű alperest a szerződések 21.1 és 21.2 pontja értelmében kiürítési és helyreállítási kötelezettség terhelte, amelyet az I. rendű alperesnek a saját költségén kellett megtennie a bérlet megszűnésének napján délután 5 óráig.

A K.i S-6 jelű és a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a bérleti, albérleti jogviszonyt az I. rendű alperes felmondása szüntette meg 2009. január 29. napján a felperesnek felróható okból. Ezen a napon azonban az I. rendű alperes az ezt megelőző felperesi jogellenes lezárás miatt már nem volt abban a helyzetben, hogy az őt terhelő kötelezettségének eleget tegyen. A bíróság megítélése szerint a Ptk. 4.§-ában írt jóhiszeműség és tisztesség, valamint kölcsönös együttműködés követelményéből fakadóan ez tőle már nem is volt elvárható, tekintettel arra, hogy a bérlemények birtokától a felperes fosztotta meg jogellenesen. A Ptk. 4.§ (4) bekezdése szerint saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat, így a felperes sem.

A B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a bérleti jogviszonyt nem szüntette meg sem a felperesi, sem az I. rendű alperesi felmondás. Lezárásra vonatkozó adat a per során nem merült fel, a bérleti szerződésben kikötött határozott idő sem járt le a továbbszámlázási díjat tartalmazó számla kiállításáig. A fentiekből következően az I. rendű alperest a bérleti szerződés 21.1 pontja alapján ezen bérlemény vonatkozásában kiürítési és helyreállítási kötelezettség nem terhelte.

A bíróság külön kiemeli mindhárom bérleménnyel kapcsolatban, hogy a felperes nem adta elő, hogy milyen eredeti állapotot kellett volna az I. rendű alperesnek helyreállítani, ezen eredeti állapothoz képest az I. rendű alperes tevékenysége min változtatott, és a felperes által elvégeztetett munkálatok miként járultak hozzá ezen eredeti állapot helyreállításához. Ennek hiányában a bíróság érdemben nem is tudta volna vizsgálni a munkálatok elvégzésének indokoltságát és szerződések szerinti megalapozottságát.

A fentiekre tekintettel a bíróság nem találta megalapozottnak a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám10 számú számlába foglalt 21.250,- Ft vízóracsere és a számlaszám11 számú számlába foglalt 112.278,- Ft festés, üvegezés, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám26 számú számlába foglalt 36.375,- Ft biztonsági rács javítása és a számlaszám27 számú számlába foglalt 90.250,- Ft gipszkarton szerelés, bontás, valamint a D-

i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám32 számú számlába foglalt 78.656,- Ft riasztórendszer áthelyezése továbbszámlázási díjra alapított felperesi igényt, ezért az erre irányuló keresetet elutasította.

A felperes a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében kiállított pénzügyi értesítő levél száma számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt kötbérre alapított kereseti igényét 2009. január 20. napjától 2009. február 28. napjáig terjedő időre a biztosítási kötvények benyújtásának elmulasztása miatt terjesztette elő.

A K.i S-6 jelű bérleményre vonatkozó bérleti szerződés 14.2 és 14.3 pontja értelmében a bérlő kötelezettsége volt, hogy az általa kötött vagyon- és felelősségbiztosítási kötvényeket a felperesnek bemutassa. A bérleti szerződés 16.1.2 l) pontja értelmében a bérlő szerződésszegése volt a fenti biztosítások megkötésének elmulasztása, abban az esetben, ha a felperes erre őt írásban felszólította 15 napos határidő tűzésével és a felszólításnak az annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a bérlő nem tett eleget. A bérleti szerződés 18.1 pontja értelmében a bérlő szerződésszegése esetén a felperes jogosult volt a bérlőtől napi 50.000,- Ft összegű kötbért követelni.

A felperes az I. rendű alperest három alkalommal kísérelte meg írásban felszólítani a biztosítási kötvények benyújtására. A felperes a felszólító levelek mindegyikét nem a bérleti szerződés 24.6 pontjában meghatározott kapcsolattartó személy kizárólagos értesítési címére küldte. A 2008. szeptember 24. napján kelt felszólító levelet az I. rendű alperes a belföldi tétivevény tanúsága szerint 2008. szeptember 29. napán átvette. A 2008. november 21. napján kelt felszólító levél a belföldi tétivevény tanúsága szerint „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza. A bérleti szerződés 16.1.2 pontja erre a kézbesítésre a 24.6 (c) pontban megjelölt kézbesítési módhoz képest speciális szabályt tartalmaz, mely szerint, ha a kézbesítés a sikertelenség okától függetlenül a kézbesítés második megkísérlése alkalmával is sikertelen, úgy a felszólítás kézbesítettnek minősül. A 2008. november 21. napján kelt felszólító levél kézbesítésének második megkísérlését a felperes nem igazolta. A 2009. január 21. napján kelt felszólító levél kézbesítésének megkísérlését a felperes egyáltalán nem igazolta. A fentieke tekintettel a bíróság megállapította, hogy a felperes az I. rendű alperessel a biztosítási kötvények bemutatására vonatkozó írásbeli felszólítást a bérleti szerződés rendelkezéseinek megfelelően nem közölt, ezért az I. rendű alperest írásban nem szólította fel.

A per során a felperes és az I. rendű alperes önmagának is ellentmondó nyilatkozatokat tett azzal kapcsolatban, hogy az I. rendű alperes valamennyi bérlemény tekintetében kötött-e vagyon- és felelősségbiztosítást. Többször változtatták az álláspontjukat, nem koherensen érveltek, egyszer arra hivatkoztak, hogy volt az I. rendű alperesnek biztosítása valamennyi bérleményre, máskor ezt a tényt már tagadták. Következetes felperesi és I. rendű alperesi álláspont hiányában a bíróság nem látta bizonyítottnak a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében azt a tényt, hogy az I. rendű alperes nem kötött vagyon- és felelősségbiztosítást erre az ingatlanra, és azt sem, hogy elmulasztotta a biztosítási kötvények felperesnek történő bemutatását.

A K.i S-6 jelű bérleményre vonatkozó bérletet 2009. január 29. napján az I. rendű alperes felmondása megszüntette. A bérleti szerződés 14.2 és 14.3 pontja értelmében a bérlő a vagyon- és felelősségbiztosítást a bérlet megszűnéséig volt köteles fenntartani, melyből következően 2009. január 29. napjától az I. rendű alperes a biztosítások hiányából fakadóan szerződésszegő magatartást nem tanúsíthatott, ezért a felperes ettől az időponttól kezdve ezen a jogalapon nem támaszthatott kötbér igényt az I. rendű alperessel szemben.

A bérleti szerződés 14.2 és 14.3 pontja értelmében a biztosítási kötvények bemutatása és másolatának átadása nélkül a bérlemény átadás-átvételére sor sem kerülhetett volna, a bérlő a bérlemény területére be sem léphetett volna, a bérlő a bérleményt birtokba sem vehette volna. A felperes a bérlemény átadás-átvételekor a kötbérigénye tekintetében jogfenntartó nyilatkozatot nem tett, erről a tényről a per során adat nem merült fel, ezért a felperes kötbérigénye a Ptk. 316.§ (1) bekezdése alapján is teljesen alaptalan volt.

A fentiekre tekintettel a bíróság a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a pénzügyi értesítő levél száma számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt összegből fennmaradó 419.705,- Ft megfizetése iránti keresetet elutasította.

A felperes a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében kiállított számlaszám46 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt kötbérre alapított kereseti igényét 2009. január 20. napjától 2009. február 28. napjáig terjedő időre, a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében kiállított számlaszám48 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt kötbérre alapított kereseti igényét 2009. február 16. napjától 2009. február 28. napjáig inkasszó benyújtásának elmulasztása miatt terjesztette elő.

A D-i S-11 jelű bérleményre vonatkozó albérleti szerződés és a Ka-i S-1 jelű bérleményre vonatkozó bérleti szerződés 16.1.2 p) pontja értelmében a bérlő, albérlő kötelezettsége volt, hogy az inkasszók (azonnali beszedési megbízások) egy eredeti példányát a felperes rendelkezésére bocsássa. Ugyanezen szerződéses pont szerint a bérlő, albérlő szerződésszegése volt az inkasszók rendelkezésre bocsátásának elmulasztása, abban az esetben, ha a felperes erre őt írásban felszólította 15 napos határidő tűzésével és a felszólításnak az annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a bérlő, albérlő nem tett eleget. A szerződések 18.1 pontja értelmében a bérlő szerződésszegése esetén a felperes jogosult volt a bérlőtől napi 50.000,- Ft összegű kötbért követelni.

Az I. rendű alperes védekezésében hivatkozott arra, hogy a szerződések 7. számú melléklete szerinti felhatalmazó levelek (inkasszók) aláírásra és a felperes részére átadásra kerültek. A becsatolt 2006. november 27. napi és 2007. április 7. napi felhatalmazó levél azonnali inkasszó benyújtására mindegyik üzlethez kötődött, bármelyik bérleti, albérleti szerződés tekintetében felhasználható volt és az I. rendű alperes számlájára vonatkozott. Két nyilatkozat

azért van, mert a felperesnek változott valamilyen adata. Az iratokon látszik, hogy a 7. számú melléklet a szerződések mellékletét képezte és ezt a felperes megkapta a szerződéskötéskor. A 7. számú melléklet általános szövegű, nincs meghatározva benne, hogy az bank1 melyik üzletre és milyen inkasszót teljesít. A dokumentumokról nem készült átadás-átvételi jegyzőkönyv, így azok átadását az I. rendű alperes bizonyítani nem tudja. Tekintettel arra, hogy az I. rendű alperes maga állította, hogy nem tudja bizonyítani az inkasszók eredeti példányának felperes részére történő átadását, a bíróságnak vizsgálnia kellett, hogy az inkasszók átadásának elmulasztásából fakadó, bérlői, albérlői szerzősszegést okozó fenti feltételek miként álltak fenn.

A felperes az I. rendű alperest két alkalommal kísérelte meg írásban felszólítani tétivevényes ajánlott küldemény útján az inkasszók benyújtására. A felek a szerződések 24.6 pontjában kizárólagos közlési módokban állapodtak meg, a szerződések 24.6 pontja ezen két bérlemény tekintetében az I. rendű alperes postai értesítési címét nem tartalmazta. Ráadásul a felperes a 2008. augusztus 4. napi D-i áruházra vonatkozó és a 2008. szeptember 8. napi Ka-i áruházra vonatkozó felszólító leveleket nem a szerződések 24.6 pontjában meghatározott I. rendű alperesi kapcsolattartó személynek címezte. Az I. rendű alperes a belföldi tétivevények tanúsága szerint a 2008. augusztus 4. napi D-i áruházra vonatkozó és a 2008. szeptember 8. napi Ka-i áruházra vonatkozó felszólító leveleket 2008. október 9. napján, a 2008. október 13. napi mindkét áruházra vonatkozó felszólító levelet 2008. október 16. napján átvette. A fentieke tekintettel a bíróság megállapította, hogy a felperes az I. rendű alperessel az inkasszók benyújtására vonatkozó írásbeli felszólítást a szerződések rendelkezéseinek megfelelően nem közölt, ezért az I. rendű alperest írásban nem szólította fel.

A D-i S-11 jelű bérleményre vonatkozó bérletet 2009. január 29. napján az I. rendű alperes felmondása megszüntette. Az albérlő az albérlet megszüntetését követően nyilvánvalóan szerződéses jogviszony hiányában már nem volt köteles az inkaszókat benyújtani, melyből következően 2009. január 29. napjától az I. rendű alperes az inkasszók hiányából fakadóan szerződésszegő magatartást nem tanúsíthatott, ezért a felperes ettől az időponttól kezdve ezen a jogalapon nem támaszthatott kötbér igényt az I. rendű alperessel szemben.

A Ka-i S-1 jelű bérleményre vonatkozó bérletet szintén 2009. január 29. napján az I. rendű alperes felmondása megszüntette. A bérlő a bérlet megszüntetését követően nyilvánvalóan szerződéses jogviszony hiányában már nem volt köteles az inkaszókat benyújtani. A felperes által érvényesíteni kívánt kötbér igény ezt követő időszakkal érintett szerződésszegő magatartásra vonatkozott, ezért a felperes ezen a jogalapon támaszthatott kötbérigénye teljes egészében megalapozatlan volt.

Mind a D-i S-11, mind a Ka-i S-1 jelű bérlemény esetében a szerződések 16.1.2 p) pontja értelmében a bérlő, albérlő az üzletek átadás-átvétele napjáig, de legkésőbb a kezdőnapig volt köteles átadni az inkasszók eredeti példányát a felperesnek. A Ptk. 316. § (1) bekezdése rögzíti, ha a jogosult a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadja, a szerződésszegésből igényt utóbb csak akkor támaszthat, ha erre irányuló jogait fenntartotta. A felperes a bérlemény átadás-átvételekor a kötbérigénye tekintetében jogfenntartó nyilatkozatot nem tett,

erről a tényről a per során adat nem merült fel, ezért a felperes kötbérigénye a Ptk. 316.§ (1) bekezdése alapján is teljesen alaptalan volt.

A fentiekre tekintettel a bíróság a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám46 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt 2.000.000,- Ft és a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám48 számú pénzügyi értesítő levélbe foglalt összegből fennmaradó 12.367,- Ft megfizetése iránti keresetet elutasította.

A szerződések 18.2 pontja értelmében a felperes akkor volt jogosult a bérleti idő hátralévő idejére járó bérleti díj összegét az I. rendű alperessel szemben kötbérként érvényesíteni, ha a bérlet, albérlet a bérlőnek, albérlőnek felróható okból vagy a bérlő, albérlő szerződésszegése következtében szűnt meg.

Tekintettel arra, hogy a K.i S-6 és a Ka-i S-1 jelű bérleményre vonatkozó bérletet, valamint a D-i S-4 és S-11 jelű bérleményre vonatkozó albérletet az I. rendű alperes felmondása szüntette meg a felperesnek felróható okból, ezen bérleményekhez kötődően a felperes a szerződés 18.2. pontjára alapuló kötbérigényt nem érvényesíthet. A Kö-i S-6, a B-i S-8 és a B-i S-9 jelű üzlethelyiségek tekintetében a fentebb kifejtettek alapján az I. rendű alperesi felmondás nem szüntette meg a bérleti jogviszonyokat, de a felperes felmondása sem alapos, tehát ezen bérlemények tekintetében nem állapítható meg, hogy azok az I. rendű alperesnek felróható okból szűntek volna meg, ez pedig a bérleti idő hátralévő idejére járó meghiúsulási kötbér érvényesítésének szerződéses feltétel lenne.

A szerződések 18.2. pontjában foglalt feltétel hiányában tehát egyik perrel érintett üzlethelyiség vonatkozásában sem alapos a felperes bérleti idő hátralévő idejére járó bérleti díj összeg igényéhez kötődő kötbér érvényesítés, a felperes által megjelölt időszakra vonatkozóan sem. Mivel az igény jogalapja nem áll fenn, így az összegszerűség vizsgálata indokolatlan.

A fentiekre a bíróság a K.i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám40 számú, a Kö-i S-6 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám41 számú, a B-i S-8 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám42 és a számlaszám43 számú, a B-i S-9 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám44 számú, a D-i S-4 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám45 számú, a D-i S-11 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám47 számú, a Ka-i S-1 jelű bérlemény tekintetében a számlaszám49 és számlaszám50 számú pénzügyi értesítő levelekbe foglalt összegek megfizetése iránti keresetet elutasította.

A felperes a per során az I. rendű alperes más szerződésszegéseit is állította. Ezekre azonban a felperes a lezáráskor indokként és a felperesi felmondásokban okként nem hivatkozott, valamint ezek a felperes kereseti igényét sem érintették, ezért a bíróság ezen I. rendű alperesi szerződésszegések vizsgálatát mellőzte.

A II. rendű alperes hivatkozott arra, hogy a **kezesi szerződések** érvénytelenek.

A Ptk. 273.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt; érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben. A Ptk. 200.§ (1) bekezdése szerint a szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja.

A Ptk. 273. § (1) bekezdéséhez kötődően nem szerepel olyan tiltó rendelkezés, hogy ettől a felek egyező akarattal nem térhetnek el, ezen rendelkezés tehát nem kógens. Ezen szerződéses kikötés tehát nem minősülhet érvénytelennek azért, mert a Ptk. 273. § (1) bekezdésétől eltérő tartalommal bír.

A bíróság osztja a felperes azon álláspontját, hogy amennyiben ezen szerződéses pont érvénytelen lenne, az a Ptk. 239.§ (1) bekezdése alapján a teljes készfizető kezesi szerződés érvénytelenségét nem eredményezi, mert az esetre, ha a felek azt ezen kikötés nélkül is megkötötték volna. A II. rendű alperes pont ezen kikötést sérelmezte, míg a felperes akként nyilatkozott, hogy ezen pont nélkül is megkötötték volna a szerződést. Ezen kikötés a szerződés fő tartalmát, azt a tartalmat nem érinti, amely a szerződés alapvető tartalma, a készfizető kezesi kötelezettségvállalás. A II. rendű alperes pedig pont arra hivatkozott, hogy a kezesi megállapodás az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg, mivel a felperes csak olyan egyoldalú előnyökkel járó formanyomtatványok szerinti kezesi szerződést hajlandó megkötni, amelyben ez a kikötés szerepel. A felperes a fent ismertetettek szerint azonban azt közölte, hogy ezen, a II. r. alperes által sérelmezett pont nélkül is megkötötték volna a szerződést.

A Ptk. 200.§ (2) bekezdése kimondja, hogy semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek, kivéve, ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz. Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.

Ezen kikötés magára a szerződésre vonatkozik, tehát ha egyes kikötés jóerkölcsbe is ütközne, akkor a körben azt is vizsgálni kell, hogy ha az a kikötés semmis, az a szerződés teljes semmisségét eredményezi-e.

A fenti kifejtettek alapján, figyelemmel a Ptk. 239.§ (1) bekezdéséhez kötődően kifejtettekre és a felek álláspontjára, a teljes érvénytelenség kérdése nem merül fel. Ezen felül a bíróság jóerkölcsbe ütközést nem állapított meg.

A kezesi szerződések nem minősülnek blanketta szerződésnek. A Ptk. 209. § (4) bekezdése szerint tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha az a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. Jelen szerződés nem fogyasztói szerződés, tehát az arra vonatkozó kérdések nem vizsgálandók. A II. rendű alperes hivatkozott arra, hogy blanketta szerződésről van szó és, hogy jogtalan előnyhöz juttatja a felperest, ezért vizsgálta a bíróság a Ptk. 209.§ (1) bekezdésében foglaltakat, amelyhez kötődően a Ptk. 205/A§ (1) bekezdését kell szem előtt tartani, amely kimondja, hogy általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A felperes vitatta, hogy általános szerződési feltételről lenne szó. A szerződés általános szerződési feltételkénti minősítése nem megalapozott.

A jóerkölcsbe ütközés kérdésében a bíróság szem előtt tartotta, hogy a készfizető kezes, a II. rendű alperes, az I. rendű alperes önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője volt a szerződés megkötésekor, jelenleg is az, és így a készfizető kezes, mint az I. rendű alperes

törvényes képviselője, az alapkötelezett, az I. r. alperes tekintetében jogosult az esetleges kifogásait érvényesíteni a felperessel szemben. Amennyiben a II. rendű alperes, mint készfizető kezes nem teljesít és a felperes vele szemben igényt kíván érvényesíteni, akkor egy esetleges peres eljárás során nem elegendő, ha pusztán a készfizető kezes áll perben, hanem az alapkötelezettnek is perben kell állnia, és akkor az alapkötelezett kifogásai vizsgálandók.

Jelen peres eljárásban a megállapodás 28. pontjának tartalma nem bír relevanciával, tekintettel arra, hogy az I. rendű alperes a kifogásait kifejtheti és a követelés jogalapja és összegszerűsége tekintetében azt a bíróság vizsgálja. Az alapjogviszonyból eredő I. rendű alperesi kötelezettség tartalma és összegszerűsége pedig kihat a II. rendű alperes, mint készfizető kezes kötelezettségeire. A felperes sem vitatta, hogy a kezesség járulékos jellegű és az az I. rendű alperes kötelezettségvállalásához igazodik.

A bíróság szem előtt tartotta azt is, amelyet a felperes előadott, hogy a II. rendű alperes korábban nem vitatta a perben felhívott szerződéses rendelkezést, csak a peres eljárás során, amelyből az a következtetés vonható le, hogy az nem állt ellentétben az ügyleti akaratával, hogy a Ptk. diszpozitív rendelkezésétől eltérő megállapodást kössön a felperessel, továbbá, hogy a kezesi szerződést nem értékelte a II. rendű alperes sem jóerkölcsbe ütközőnek. A II. rendű alperes a felperes ezen kijelentésével ellentétes tényállítást nem tett, így a bíróság azt valónak fogadta el.

A fentiekre tekintettel a bíróság érdemben vizsgálta, hogy fennáll-e a II. rendű alperesnek, mint készfizető kezesnek fizetési kötelezettsége a felperes irányába.

Azt sem az I. rendű sem a II. rendű alperes nem vitatta, hogy a készfizető kezesi szerződések írásban létrejöttek, azok a peranyagban rendelkezésre állnak.

A szerződések 18.4 pontja alapján a szerződések 9. számú mellékletét képező készfizető kezesi megállapodás alapján a felperes jogosult volt bármely bérlői, albérlői fizetési késedelem esetén a bérlet, albérlet alapján fennálló bármely hátralék összegét a készfizető kezessel szemben érvényesíteni. A 9. számú mellékletként csatolt megállapodások 27 pontja szerint a II. rendű alperes, mint kezes az I. rendű alperesnek a bérleti, albérleti szerződés alapján a felperessel szemben fennálló valamennyi tartozása – így különösen szerződés alapján esedékes vagy szerződésszegés esetén a felperesnek fizetendő bármely összeg, annak kamatai, járulékai, felmerülő díjak és költségek – megfizetéséért készfizető kezességet vállalt. A kezesi megállapodásokat a II. rendű alperes, mint kezes írta alá, azokat a felperes, az I. és II. rendű alperes írásban kötötték, ezért a készfizető kezességi szerződések a Ptk. 272.§ (2) bekezdés alapján érvényesen létrejöttek. A Ptk. 274. § (2) bekezdése alapján a kezes nem követelheti, hogy a jogosult a követelést először a kötelezettől hajtsa be (készfizető kezesség), ha a felek így állapodtak meg. A megállapodásokban részes felek a Ptk. 274.§ (2) bekezdés a) pontja alapján készfizető kezességben állapodtak meg. A Ptk. 272. § (1) bekezdése alapján kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni.

Mindezek alapján az I. rendű alperes kimutatott fizetési kötelezettsége tekintetében a II. rendű alperesnek is fizetési kötelezettsége van. A II. rendű alperes az I. rendű alperes álláspontját osztotta. A bíróság az I rendű alperes érveit figyelembe véve határozta meg az I. rendű alperes fizetési kötelezettségét, amely azt jelenti, hogy a II. rendű alperes védekezését is figyelembe

vette. A fentiekre tekintettel tehát az I. rendű alperes a felperesnek fizetendő, fentebb meghatározott összeget az I. rendű alperes is és a II. rendű alperes is köteles megfizetni, méghozzá akként, hogy az I. rendű alperes fizetési kötelezettsége nyomban fizetési kötelezettséget keletkeztet a készfizető kezes II. rendű alperes tekintetében.

A Ptk. 337. § (1) bekezdése szerint egyetemleges kötelezettség esetén minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, de amennyiben bármelyikük teljesít vagy a kötelezettséget beszámítással megszünteti a jogosulttal szemben, a többiek kötelezettsége is megszűnik.

Ezek alapján az I. rendű és a II. rendű alperes egyetemleges fizetési kötelezettsége áll fenn a felperes irányába a fentebb kimutatott összegek erejéig.

A II. rendű alperes egyetemleges fizetési kötelezettsége nem pusztán a tőkeösszegre, hanem a kamatra is kiterjed, tekintettel arra, hogy az I. rendű alperes vonatkozásában a késedelmi kamatfizetési kötelezettsége körében kifejtettek a II. rendű alperesre is irányadók, hiszen a II. rendű alperes fizetési kötelezettsége az I. rendű alperes fizetési kötelezettségével egyidőben bekövetkezett, így a késedelmük is azonos.

A bíróság az ítéletében az I. rendű alperest a felperessel szemben 2.604.792,- Ft tőke és késedelmi kamatai tekintetében a fenti kezességi szerződésekkel érintett tartozásai megfizetésére kötelezte, ezért ezen tőkeösszegre és késedelmi kamataira a bíróság a II. rendű alperest az I. rendű alperessel egyetemlegesen marasztalta a felperes javára.

Ptk.

318. § (1) A szerződésszegésért való felelősségre, valamint a kártérítés mértékére a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kártérítés mérséklésének - ha a jogszabály kivételt nem tesz - nincs helye.

339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

340. § (1) A károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget.

355. § (1) A kárért felelős személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig az nem lehetséges, vagy a károsult azt alapos okból nem kívánja, köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni.

360. § (1) A kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes.

A felperes 52.092.227.- Ft összegű kártérítés iránti kereseti követelése az alábbiakra tekintettel alaptalan.

A bíróság érdemben vizsgálta a felperes 52.092.227.- Ft összegű kereseti követelését.

Az I. r. alperes azon hivatkozása, hogy annak előterjesztése a Pp. 146/A. § (1) bekezdésébe ütköző tiltott keresetváltoztatás, nem alapos. A Pp. 146/A. §-a 2011. március 1-jétől hatályos rendelkezés, amely az egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági

eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról szóló 2010. évi CLXXIII. tv. 112. §-ával került beiktatásra a Pp.-be, és a törvény 178. §-a kimondja, hogy a Pp.-t módosító rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni. A 173. § (1) bekezdése szerint a törvény 173. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt kivétellel a kihirdetést követő napon lép hatályba, a 173. § (3) bekezdése pedig kimondja, hogy többek között a 112. § 2011. március 1-jén lép hatályba. Jelen eljárás 2009. január 29. napján indult, így a Pp. 146/A. §-a jelen eljárásra nem irányadó. A jelen eljárásra a Pp. jelen eljárás megindításakor hatályban lévő 146. § (1) bekezdése az irányadó, amely szerint a felperes a keresetét az elsőfokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig bármikor megváltoztathatja, feltéve, hogy a megváltoztatott keresettel érvényesített jog ugyanabból a jogviszonyból ered, mint az eredeti kereset, vagy azzal összefügg. A kereset megváltoztatását írásban kell benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe mondani. A felperes keresetváltoztatása ezen feltételeknek megfelel, a keresetváltoztatásban közölt kereseti követelés a felperes és I. r. alperes közötti bérleti jogviszonyokhoz kapcsolódik, azzal összefügg és a felperes a keresetváltoztatását írásban terjesztette elő.

Az érdemi vizsgált körében a bíróság az alábbiakat állapította meg:

A felperes a követelését a D. S-11 jelű helyiséggel kapcsolatban terjesztette elő, hivatkozva arra, hogy annak I. r. alperes általi kiürítése felperesi felszólítás ellenére elmaradt. közjegyző2 D-i közjegyző a tényállásban ismertetett, a 7200 D., Köztársaság u. 7. szám alatt lévő felperes üzletház épületében felvett jegyzőkönyv száma3 számú köziratba foglalt jegyzőkönyv tanúsága szerint az S-11 üzlet teljesen üres volt. A bíróság a 2020. október 28-án kelt 74.G.40.555/2020/17. számú végzésében felhívta a felperest, hogy 8 napon belül közölje, hogy vitatja-e az alperesek azon előadását, hogy a fenti közjegyzői okiratnak a bérleménnyel kapcsolatos fenti tartalma a valóságnak megfelel. Tájékoztatta egyben a felperest, hogy amennyiben vitatja és állítja, hogy az üzlethelyiség nem volt teljesen üres, akkor a felperes terhére esik ezen tényeknek a bizonyítása. A felperes a jelen ügyszám alatt 19. sorszámon lajstromozott 2020. november 3-i beadványában közölte, hogy a felperes az alperes képviseletében 2010. augusztus 5. napján kiürítette a bérleményt, tehát a bérlemény ezen időpontban üres volt. A felperes a 2020. november 4-i tárgyaláson felvett jelen ügyszám alatti 20. sorszámú jegyzőkönyv 2. oldalának 1. bekezdésében rögzítettek szerint közölte, hogy a tényállás tekintetében a 2020. november 3-i, 19. sorszám alatti beadványában foglaltakat tartja fenn a D. S-11 bérlemény tekintetében is. A bíróság továbbá ezen jegyzőkönyv 3. oldalán rögzítettek szerint tájékoztatta a feleket, hogy amennyiben a peres eljárás során egymásnak ellentmondó tényelőadást tesznek, vagy változtatják az általuk előadottakat a tények tekintetében, akkor a bíróság úgy tekinti, hogy az általuk később előadott tényelőadást tartják fenn. A felek ezt a tájékoztatást tudomásul vették és ahhoz kötődően előadnivalójuk nem volt.

A Pp. 195. § (1) bekezdése szerint az olyan papíralapú, vagy elektronikus irat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést, vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozatok megtételét, valamint annak idejét és módját.

A felhívott közjegyzői okirat – amelynek tartalmát a felperes sem tette vitássá a fent ismertetett álláspontjában – bizonyítja, hogy annak felvétele időpontjában a D. S-11 bérlemény üres volt. Ez a körülmény ellentmond a felperes 52.092.227.- Ft összegű elmaradt haszon és felmerült költség megfizetésére irányuló kereseti követelésének. 2010. augusztus 5-ét követően a bérleményhez kötődő elmaradt bérleti díj iránti igény arra hivatkozva, hogy az I. r. alperes által nem került kiürítése, nem lehet alapos, továbbá az ahhoz kötődő I. r. alperesi kiürítés hiánya miatti költségek sem merülhetnek fel. A felperes 2010. július 20-i felhívása az I. r. alperes irányába, hogy az ingóságait szállítsa el az üzletből és a 2010. augusztus 5. közötti kiürítés között eltelt 16 nap egy realisztikus időtartam, így ezen 16 napra az igény érvényesítése nem lehet alapos. 2010. július 20-ig a felperes zálogjoga érvényesítése címén maga zárta le az ingatlant és ezen lezárás a fentebb ismertetett okoknál fogva nem volt alapos, így ezen időszak tekintetében az I. r. alperes irányába kártérítési követelése nem lehet.

A bíróság rögzíti, hogy a felperes fenti igénye a D. S-11 jelű bérlemény 2010. augusztus 5-től megvalósult kiürített állapota vizsgálatának figyelmen kívül hagyása esetén sem lehetne alapos, tekintettel arra, hogy a felperesnek, mint országos hálózattal rendelkező üzletháznak nyilvánvalóan módjában állt volna az ingatlanban található ingóságok elhelyezése egy másik ingatlanban, mint azt a perbeli esetben más bérlemény tekintetében is megvalósította. Maga a felperes adta elő a peres eljárás során a bizsubolt risztója I. r. alperes által kifogásolt megszüntetéséhez kötődően, hogy a bizsubolt riasztója leszerelésének oka és indoka az volt, hogy a kárenyhítési kötelezettsége körén belül a bizsubolt árukészletét darabonként felleltározta, becsomagoltatta és a szomszédos bérleménybe áthelyeztette, hiszen nincs olyan jogszabály, mely szerint a zálogjoggal érintett ingóságokat a peres eljárás végéig a bérleményben kell tartani, ezzel azt kiadhatatlanná téve. Tehát alperesi bérlemény vonatkozásban maga közölte, hogy a kárenyhítési kötelezettsége körén belül ürítette ki, megakadályozva annak a kiadhatatlanságát. A Ptk. 340. § (1) bekezdése kimondja, hogy a károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. A felperesnek tehát kötelessége volt megtenni azon intézkedéseket, amely egy bérlemény – ha annak I. r. alperesi kiürítése nem történik meg – hasznosítása érdekében szükséges, amellyel a hasznosítás nélküli költségek felmerültét is elkerülheti. Ha a felperes nem e szerint járt el, az a terhére esik.

A bíróság a fent leírt indokok alapján a felperes 52.092.227.- Ft összegű kártérítés iránti kereseti kérelmét elutasította.

A fentiekre tekintettel a bíróság a felperes szakértő kirendelése és a tanú meghallgatása iránti indítványának nem adott helyt, mivel ezen kereseti kérelme jogalapjának hiányában az összegszerűség vizsgálata, a tanú bizonyítás lefolytatása indokolatlan.

Az I. rendű alperes beszámítási kifogása vizsgálatánál a bíróságnak elsősorban azt kellett vizsgálnia, hogy a felperes elévülési kifogás

A Ptk. 296. § (1) bekezdése szerint a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló egynemű és lejárt követelését – ha jogszabály kivételt nem tesz – a jogosulthoz intézett vagy a bírósági eljárás során tett nyilatkozattal a tartozásába beszámíthatja. A (2) bekezdés kimondja, hogy a beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek. A Ptk. 297.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a jogosult nem számíthatja be a bírósági úton nem érvényesíthető követelését; elévült követelését azonban beszámíthatja, ha az elévülés az ellenkövetelés keletkezésekor még nem következett be.

A bíróság tájékoztatta a feleket arról, hogy a felperes terhére esik annak bizonyítása, hogy az I. rendű alperes által beszámítani kért követelések az ellenkövetelés keletkezésekor elévültek.

Az I. rendű alperes a beszámítási kifogását a felperes kereseti követelésével szemben terjesztette elő. Annak egy része a bérleti díj, közös költség, közüzemi díj, kötbér és a helyreállítással kapcsolatos követelés. Ezeknek a keletkezési ideje az, amely releváns abból a szempontból, hogy az I. rendű alperes által beszámítani kért követelések elévültek-e ezen – a beszámított követelések szempontjából ellenkövetelések – keletkezésekor. Az I. rendű alperes a beszámítási kifogását külön-külön követelésekre lebontva nem pontosította, de egyértelműen közölte, hogy milyen túlfizetésekhez kötődően terjeszti azt elő. A felperes kereseti követelésének fent felhívott tételei pedig nem az alperesi beszámítani kért követelések keletkezését követő több, mint 5 éven túl keletkeztek, így a beszámítani kért követelés az ellenkövetelés keletkezésekor ezen követelések tekintetében nem évült el.

A felperes kereseti követelésének másik tétele a felperes elmaradt haszon címén előterjesztett kártérítési igénye, hogy a D. S-11 jelű bérlemény tekintetében 2010. július 20-án felszólította az I. rendű alperest, hogy az ingóságait szállítsa el az üzletből, azonban az I. rendű alperes a bérleményben található ékszereknek csak egy töredékét szállította el és a mai napig nem gondoskodott az árukészlet elszállításáról. A bérlemény a felperes áruház frekventált helyén található, azonban annak kiadása akadályozott volt, mivel az I. rendű alperes nem ürítette azt ki. Ebből következően elesett attól az összegtől, amely befolyt volna hozzá, mivel megalapozottan valószínűsíthető, hogy a felperes ki tudta volna adni a bérleményt 2010. és 2019. közötti időszakban. Ezen követeléshez kötődően a 2010. július 20-i felszólítás nem teljesítésével kezdődik a felperes által érvényesíteni kívánt követelés vonatkozásában az, hogy beállt az igényérvényesítés és ezen időponttól kezdődően folyamatosan növekedett a felperes által érvényesíteni kívánt elmaradt haszon. A felperes ezen igénye a 811.118.- Ft-os igény keletkezésétől számított 5 éven belül elérte a 811.118.- Ft-ot, így a vonatkozásában az elévülés ezen kereseti követelés, mint ellenkövetelés keletkezésekor nem következhetett be, így a felperes elévülési kifogása e körben sem foghat helyt.

A fentiekre tekintettel a felperes elévülési kifogása alaptalan.

A fentiekre tekintettel a bíróság az I. rendű alperes beszámítási kifogását érdemben vizsgálta.

A bíróság a 74.G.40.555/2020/17. számú végzésével felhívta az I. rendű alperest, hogy közölje pontosan, hogy a 811.118,- Ft beszámítás kifogása milyen tételekből tevődik össze, megjelölve minden egyes tétel tekintetében az összegszerűséget, és a mögöttes tényeket, jogi

érvelést. A bíróság arra is felhívta a figyelmét, hogy a 74.G.40.988/2009/282. szám alatti beadványhoz mellékelt táblázathoz kötődően nem azonosítható, hogy a 811.118,- Ft miből tevődik ki. Az I. rendű alperes a bíróság fenti felhívásának csak részben tett eleget, tekintettel arra, hogy az általa közölt üzletenkénti bontásban megadott túlfizetés és tartozás egyenlegek összegszerű pontossággal a K.i, a Kö-i, a B-i és Ka-i üzleteknél nem egyeztek meg a táblázatban szereplő egyenlegekkel, csak a D-i egyenlegnek állított összeg egyezett meg a D-i S-4 és S-11 jelű üzletre vonatkozó táblázatban szereplő egyenlegek összegével. Ráadásul az sem volt egyértelmű, hogy a B-i üzletnél közölt egyenleg melyik B-i üzletre vagy esetleg mindkettő üzlet egyenlegének összegére vonatkozott-e. Az I. rendű alperes által állított egyenlegek sem a táblázat adataiból, sem a per során közölt egyéb adatok alapján nem voltak reprodukálhatók és ellenőrizhetők, ezért a bíróság minden kétséget kizáróan nem tudta azonosítani, hogy az I. rendű alperes beszámítási kifogása pontosan mely és milyen összegű tételekből (felperesi követelésekből és I. rendű alperesnek visszajáró összegekből) adódott. A beszámítási kifogás vizsgálatra alkalmatlan volt.

Az I. rendű alperes beszámítási kifogásáról a fenti azonosíthatósági problémák ellenére megállapítható volt, hogy az I. rendű alperes üzletenként a tartozásokból és túlfizetésekből egyenleget képzett, és ezen egyenlegek összegét kívánta beszámítási kifogásként érvényesíteni. A bíróság megítélése szerint ezen egyenlegek összegét az I. rendű alperes abban az esetben számíthatta volna be a felperes kereseti igényével szemben, ha az azt alkotó tételek teljesen függetlenek lettek volna a felperes kereseti igényét alkotó követelésektől. Amennyiben nem függetlenek, fennáll a kétszeri elszámolás veszélye. Az I. rendű alperesi táblázat a felperes kereseti követeléseit is tartalmazta, az abban szereplő egyenlegek nem függetlenek a felperes keresetétől, ezért az I. rendű alperes beszámítási kifogása sem volt független attól. Az I. rendű alperes ilyen módon beszámítási kifogást nem érvényesíthetett.

A fenti indokok alapján a bíróság az I. rendű alperes beszámítási kifogását elutasította.

Az I. r. alperes viszontkereseti kérelme tekintetében a bíróság az alábbiakat állapította meg.

A felperes az alperes viszontkeresetének érdemi tárgyalás nélküli elutasítását kérte, hivatkozva egyrészt arra, hogy az alperes a viszontkeresetét csak 2011. március 1-jén nyújtotta be, holott az abban foglaltakat már korábban is előterjeszthette volna és ezzel rosszhiszemű pervitelt valósít meg, másrészt az a Pp. 147/A. § (1) bekezdése alapján elkésett és így a Pp. 147/A. § (4) bekezdése alapján el kell utasítani.

A bíróság nem találta megalapozottnak azt a hivatkozást, hogy a rosszhiszemű pervitel miatt a viszontkereset visszautasításának lenne helye.

A Pp. 147/A. §-ára való hivatkozás alaptalan, figyelemmel a fentebb már a bíróság által felhívott 2010. évi CLXXIII. törvényre és arra, amit a bíróság fentebb kifejtett a Pp. 146/A. §-ával kapcsolatban. A Pp. 147/A. §-át a 2010. évi CLXXIII. törvény 113. §-a iktatta be, amely szakaszt a törvényt hatálybaléptető és fentebb felhívott 173. § (3) bekezdés szintén felsorol a körben, hogy az 2011. március 1-jén lép hatályba és a törvény már ismertetett 178. §-a szerint

ezen rendelkezést, mint Pp-t módosító rendelkezést csak a törvény hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni. Jelen eljárás pedig ezt megelőzően indult.

A felperes hivatkozott továbbá arra, hogy a viszontkereset előterjesztése a Pp. 121/A. §-ába ütközik, mivel annak előterjesztését megelőzően az I. r. alperes nem kísérelte meg a peres felek közötti egyeztetést. A Pp. 121/A. §-át szintén a 2010. évi CXXXVIII. törvény iktatta be, annak 106. §-a, amely szakasz szintén a törvény 173. § (2) bekezdésében felsorolt szakaszok közé esik, így azt 2011. március 1-jétől kell alkalmazni, de csak azon eljárásokra, amelyek ezen hatálybalépést követően indultak, a fent már kifejtettek alapján, tehát jelen eljárásra nem irányadó.

A felperes hivatkozott arra is, hogy a viszontkereset előterjesztése a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontjába ütközik, mivel az I. r. alperes nem bizonyította, hogy az árukészlet tulajdonosa lenne és nem tisztázta, hogy a viszontkeresti igényét tulajdonosként, vagy bizományosként terjesztette elő, valamint nem igazolta a tulajdonosok nevében történő keresetindítási jogosultságát. A Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontjára történő hivatkozást a felperes álláspontja szerint az alapozza meg, hogy az I. rendű alperes nem tulajdonos, bizományosként voltak nála a perbeli vagyontárgyak.

Ha az I. r. alperes nem tulajdonosként terjeszt elő igényt, akkor nem terjeszthet elő azonos igényt bizományosként.

Ezen felül tulajdoni igény érvényesítése esetén valamennyi tulajdonosnak és az igénnyel kapcsolatos érdekelt személynek perben kell állnia, a perbenállás hiánya pedig a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását vonja maga után.

Amennyiben a felperesi hivatkozás alapos lenne, akkor az tényleg kimerítené a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakat, amely alapján pedig az előterjesztett és felperessel közölt viszontkereset vonatkozásában a per megszüntetésének lenne helye a Pp. 157. § a) pontja alapján.

Az I. r. alperes nem tulajdoni igényt kíván érvényesíteni a viszontkeresetében, így az a kérdés, hogy tulajdoni igény érvényesítése esetén kinek kell perben állnia, nem vizsgálandó.

Az I. r. alperes perbeli legitimációja körében pedig az alábbiakat kell figyelembe venni, amely alapján a bíróság megállapította, hogy az I. r. alperes perbeli legitimációja fennáll, és a viszontkereset előterjesztésének lehetősége – mindamellett, hogy bizományosként kerültek az ingóságok a birtokába – megilleti.

Az I. r. alperes csatolta az Kft.1 2010. december 5-én kelt nyilatkozatát, mely szerint a D. S-11 jelű bérleménybe az I. r. alperes és közte létrejött bizományosi szerződés alapján kihelyezett aranyékszerek vonatkozásában 2010. szeptember 5-én a nyilatkozatban jelzett tartalommal elszámoltak egymás közt, rögzítve, hogy mi az a mennyiség, amely a vagyontárgyakból visszaszolgáltatásra került a számára, továbbá, hogy 1362,3 g hibátlan magyar fémjeles 14 karátos aranyékszer az Kft.1 tulajdonát képező nem fellelhető ékszerek helyett átvételre került, valamint 551,6 g 14 karátos hibátlan magyar fémjeles ékszer a rongálódás és avulás miatt, megegyezés szerint. Mindezek alapján a bizományba kihelyezett ékszerekkel kapcsolatban az I. r. alperes irányába egyéb követelése nincs, az elszámolást a cégek között elfogadottnak tekinti. A 2012. szeptember 5-i tárgyaláson került meghallgatásra

képviselő1 tanú, aki előadta, hogy az Kft.1 képviseletében került üzleti kapcsolatba az I. r. alperessel, aki többek között bizományárukat is átvett a Kft.-től, az I. r. alperes a Kft.-vel elszámolt, az általuk átadott áruk nagyrészét visszaadta. A nyilatkozatban leírt súlyú ékszereket visszavették, valamint a 10 %-ot a sérült áruk kárpótlása folytán. Ugyanakkor megállapodtak, hogy nullán vannak az I. r. alperessel kötött megállapodás kapcsán. Amikor az I. r. alperes visszahozta az árukat, akkor a 10 %-os értékre elszámoltak, lezárták az ügyet, további követeléseik nem álltak fenn az I. r. alperessel szemben.

Csatolt tovább egy 2012. március 29-én kelt megállapodást az I. r. alperes és a Kft.3 között, mely szerint a Ka. S-1 és D. S-4 számú felperes áruházi bérleményekbe bizományba kihelyezett áruk tekintetében egyezséget kötnek egymással, rögzítették, hogy hány darab bizsu-áru visszaszolgáltatását nem kéri a Kft.3, mennyi azoknak az ellenértéke és hogy a kintlévőség 10 %-ának kifizetése után az I. r. alperes a megjelölt darabszámú Kft.3 által számukra biztosított bizsu tulajdonosává válik. A 10 % a megállapodással együtt kiszámlázásra kerül. Csatolta továbbá a Kft.3 által az I. r. alperes irányába kiállított 1.389.810.- Ft vonatkozásában kiállított számlát, amelyen feltüntetésre kerül, hogy a Kft.3 a végösszeg átvételét igazolja. A megállapodásban rögzített áru ellenértéke 13.480.560.- Ft, a számla kelte 2012. március 29., amely meghaladja a megállapodás szerinti összeget. A 2012. november 13-i tárgyalásról felvett jegyzőkönyv száma5 számú jegyzőkönyv tanúsága szerint képviselő2 meghallgatásra került, aki közölte, hogy a Kft.3 nevében járt el korábban, így került üzleti kapcsolatba az I. r. alperessel, aki számára bizományosi értékesítésre is adtak át árukat, volt egy megállapodás közöttük, kifizették a bizományosi áruk 10 %-át és ő engedményezte a fennmaradó 90 %-ot.

Az I. r. alperes csatolt továbbá több, a Kft.2. által irányába kiállított számlát. A 2012. szeptember 5-i tárgyalásról felvett jegyzőkönyv száma6 számú jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy tanú1 tanú nyilatkozott, aki előadta, hogy a Kft.2.-nek volt a képviselője, amely cég 2011-ben már megszűnt, az I. r. alperes részére értékesítettek ezüst ékszereket. Az I. r. alperes kárpótolta áruban a Kft.2.-t a bizományban lévő és vissza nem adott áruk miatt.

Az I. r. alperes csatolt egy átvételi elismervényt, amelyen a szállító az I. r. alperes, a vevő az vevő, száma: átvételi elismervény száma1, áru visszaszolgáltatását, átadását rögzíti az átvételi elismervény és azon szerepel az a szöveg, hogy bizonyos áru egyéb követelés nélkül rendezve, egymással szemben további követelés nincs.

A 2012. november 13-i tárgyaláson meghallgatásra került vevő törvényes képviselője, aki az vevő képviselője volt 2019. végétől 2010. elejéig a perben elhangzott tanúvallomása alapján. Közölte, hogy a bizományba adott árukkal akkor számoltak el, amikor az I. r. alperes azt visszavitte hozzájuk, az I. r. alperes által csatolt átvételi elismervény száma1 számú átvételi elismervényen az aláírás tőle származik.

Az Kft.1, a Kft.3, a Kft.2. és az az vevő-tekintetében az iratok és tanúelőadások alátámasztják az I. r. alperessel történt elszámolást és így ezen cégekhez kötődő ékszerek vonatkozásában az I. r. alperes igényérvényesítési jogosultságát.

Mindezek alapján a felperes viszontkeresettel szemben előterjesztett azon kifogása, hogy az I. r. alperesnek nincs perlési jogosultsága, alaptalan.

A felperes előadta továbbá, hogy a viszontkereseti kérelemben foglalt követelés időelőtti, az alábbi indokokra tekintettel. A Ptk. 360. § (1) bekezdése szerint a kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékessé válik, az I. r. alperes pedig szakértői véleményre hivatkozva azt állítja, hogy a vagyonát képező ékszereket és bizsukat kisebb vételárért tudná értékesíteni, vagy azokat, mint értékkel bírókat el sem tudná adni, az I. r. alperes ezért kártérítést - vagyonban állítólagos bekövetkezett kiskereskedelmi értékcsökkenés - követel. Az I. r. alperes által hivatkozott kár azonban csak akkor következne be, ha az alperes az árukészletet ténylegesen eladná és bizonyítaná, hogy a kapott vételár kevesebb annál, mint amit a zálogjog jogszerű gyakorlásának elmaradása esetén kapott volna. Ekkor következne be tényleges értékcsökkenés az alperes vagyonában. Ez azonban egy jövőbeni, be nem következett állapot, mivel az I. r. alperes a vagyontárgyakat ez idáig nem értékesítette, illetőleg a felperesnek nincs arról tudomása, hogy az megtörtént volna. Ezen felül, amennyiben az alperes vagyontárgyakat bizományosként kezel, akkor kára kizárólag abból származhatott volna, hogy ezeket a tárgyakat nem, vagy nem szerződésszerű időben értékesítette, ehhez azonban bizonyítania kellene, hogy a bizományosi szerződés alapján őt egyébként mekkora bizományosi díj illette volna, illetve mi alapján kerül elszámolásra a bizományba adó és az I. r. alperes között.

Amennyiben a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontjában történő felperesi hivatkozás alapos lenne, abból következően is permegszüntetési indok állna fenn.

A követelés időelőttiségére történt hivatkozás nem alapos, tekintettel arra, hogy vagyontárgyakban értékcsökkenés bekövetkezhet, függetlenül attól, hogy a vagyontárgyak értékesítése megtörténik, vagy nem. Értékcsökkenés körében azt kell vizsgálni, hogy magának az adott vagyontárgynak az értéke csökkent-e és milyen mértékben.

A fentiek alapján a bíróság az I. r. alperes viszontkereseti kérelmét érdemben vizsgálta.

Az I. rendű alperes viszontkereseti kérelme jogalapja tekintetében a Ptk. fenn felhívott 318. § (1) és 339. § (1) bekezdései alapján elsődlegesen vizsgálandó, hogy volt-e felperesi jogellenes magatartás, amelyre alapozza az I. rendű alperes a kártérítés iránti igényét.

Az I. rendű alperes arra hivatkozik, hogy a felperes jogellenes magatartást tanúsított azzal, hogy a D-i, Ka-i és K.i üzleteket lezárta, áramtalanította, a biztonsági zárat feltörte és az áruk elszállítását megakadályozta. Ebből ered a kára egy része - a D-i és Ka-i üzlethelyiségek

lezárásával, áramtalanításával, biztonsági zár feltörésével és az áruk elszállításának megakadályozásával okozott 63.744.000,- forint kár, a K.i üzlet lezárásával, áramtalanításával, biztonsági zár feltörésével és az áruk elszállításának megakadályozásával okozott 46.260.228,- forint kár.

A felperesi kereset vizsgálata körében a bíróság kitért a felperesi lezárások vizsgálatára és megállapította, hogy azok jogtalanok voltak.

Alaptalan a felperes azon hivatkozása, hogy a bérleti szerződések 14.1.1 pontja rendelkezik arról, hogy a bérlő saját belátása szerint köteles vagyonbiztosítást kötni, mivel a bérleti szerződések 14.1.1 pontja szerint bérbeadó köteles az ingatlanra vagyonbiztosítást kötni a saját belátása szerint kiválasztott biztosító társaságnál és az általa meghatározott biztosítási összegre.

Az a felperesi hivatkozás alapos, hogy a bérleti szerződések 14.1.2 pont szerint a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a kárkifizetés a bérbeadót illeti. Ez azonban nem a bérlő, hanem a 14.1.1 pont alapján a bérbeadó ingatlanra kötött vagyonbiztosításához kapcsolódó előírás. Így abból nem következhet azon felperesi állítás alaposssága, hogy mivel az I. rendű alperes nem kötött vagyonbiztosítást, annak következtében a bérbeadó elesett a kárkifizetés lehetőségétől. Ha a bérlő vagyonbiztosítást köt az adott bérlemény területére bevitt berendezési, felszerelési és személyes vagyontárgyaira – amelyre volt köteles a bérleti szerződések 14.2 pontja alapján – akkor az ezen ingóságokat érintő kár esetén – még ha az ki is merít valamely, a biztosító fizetési kötelezettségét eredményező biztosítási eseményt – akkor sem illette volna meg a felperest a biztosító által ezen biztosítási esemény alapján fizetendő összeg. Erre semmilyen rendelkezés nincs a bérleti szerződésekben és a polgári jog általános szabályaiból sem vezethető le.

Alaptalan a felperes azon hivatkozása is, hogy azzal, hogy az I. rendű alperes elmulasztotta megkötni a vagyonbiztosítási szerződéseket, a kármegelőzési kötelezettsége elmulasztása okán – nem igényelhet a felperestől kártérítést a bérleményekbe bevitt tárgyait ért károsodás miatt. Egyrészt, mint arra a bíróság fentebb felhívta a figyelmet, a felperes és az I. rendű alperes önmagának is ellentmondó nyilatkozatokat tett azzal kapcsolatban, hogy az I. rendű alperes valamennyi bérlemény tekintetében kötött-e vagyon- és felelősségbiztosítást, e téren többször változtatták az álláspontjukat. Így a tények sem tisztázottak, nem is állapítható meg tényként, hogy az I. rendű alperes ne kötött volna vagyonbiztosítási szerződést a perbeli ingatlanokba bevitt ingóságaira.

Ezen felül a bérleti szerződések 14.2 pontja alapján, amennyiben valamely perbeli ingatlan átadás-átvétele napjáig a bérlő – az I. rendű alperes – nem mutatja be a biztosítási kötvényt és annak másolatát nem adja át bérbeadónak – a felperesnek – akkor nem kerülhet sor a bérlemény átadás-átvételére, illetve a bérlő nem léphet be a bérlemény területére. A Ptk. 316. § (1), már fentebb felhívott bekezdése rögzíti, hogy ha a jogosult a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadja, a szerződésszegésből igényt utóbb csak akkor támaszthat, ha erre irányuló jogait fenntartotta. Arra nincs adat, hogy a vagyonbiztosítás hiánya tekintetében a felperes tett volna jogfenntartó nyilatkozatot a körben, hogy esetleges, felperesi felelősségi körben felmerülő I. rendű alperesi kár megtérítésénél a kármegelőzési kötelezettség elmulasztásának minősül ezen szerződésszegő magatartás. Ha pedig az I. rendű

alperes nem mutatta be a vagyonbiztosítási kötvényt és a nélkül belépett az érintett bérlemény területére és a felperes nem tett fenti tartalmú jogfenntartó nyilatkozatot, akkor a Ptk. 316.§ (1) bekezdésébe ütközik, hogy a kármegelőzés hiányára hivatkozzon e körben.

A **D-i és Ka-i** üzlethelyiségek lezárásával, áramtalanításával, biztonsági zár feltörésével és az áruk elszállításának megakadályozásával okozott **63.744.000,-** forint kár vonatkozásában a bíróság az alábbiakat állapította meg.

A bíróság fent már megállapította, hogy a D-i S-4 és S-11 jelű, valamint a Ka-i S-1 jelű bérlemények lezárása jogszerűtlen önhatalommal történt. Ezzel a felperes törvényben meghatározott és szerződésben vállalt kötelezettségét szegte meg, ezért az I. rendű alperes az Ltv. 8.§ (2) és (3) bekezdése alkalmazásával ezen bérlemények tekintetében a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályaiból következő jogait érvényesítette. A hibás teljesítés, mint a szerződésszegés egyik esete a Ptk. 318.§ (1) bekezdése alapján megnyitotta a kártérítési igény érvényesítését az I. rendű alperes számára, melynek feltételei a Ptk. 339.§ (1) bekezdése alapján vizsgálandók. A bérlemények lezárásával a felperes jogellenes magatartást tanúsított, így a viszontkereseti követelés fenti tétele tekintetében a kártérítés jogalapja fennállt.

A bíróság a perben kirendelte szakértő2 igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértőt és az ékszerszakmai kérdések vonatkozásában a szakértő Kft.-t együttes szakvélemény elkészítésére. A szakértő Kft.. nevében szakértő3 igazságügyi ékszer, óra és drágakő szakértő járt el.

A felperes vitatta, hogy a perben a bíróság által kirendelt szakértők szakvéleményét el lehet fogadni.

Vitatta szakértő3 szakértő szakmai kompetenciáját. Állította, hogy a szakértő Kft. részéről személyesen eljárt szakértő3 szakmai kompetenciája a bizsukra nem terjed ki, mert a bizsuk egyéb dísztárgynak, használati cikknek minősülnek. A szakértő közölte, hogy a divatékszer, a bizsu függetlenül a felhasznált anyagoktól, a nemesfémből és drágakövek felhasználásából készült ékszerek kiváltására, „utánzására” szolgál és e tulajdonsága miatt egyértelműen az ékszerek közé sorolandó, mivel csak egy ötvös-aranyműves szakember ismeri fel a felhasznált anyagokat, előállítási technológiákat, ezért kizárólag ékszerszakértő rendelkezik olyan kompetenciákkal, szakmai tudással, hogy a bíróság által megfogalmazott kérdésekre a választ megadja, ezért szakmai kompetenciával rendelkezik. A Igazságügyi Minisztérium 2017. július 13-án érkezett a beadvány száma ügyszám alatti 257. sorszámú átiratában, melyet a bíróság megkeresésére adott a szakértő szakmai kompetenciájához kötődően, előadta, hogy a szakértő kötelessége, hogy közölje a bírósággal, hogy ha nem rendelkezik szakértői kompetenciával egy adott kérdéskör megítélésére továbbá, hogy a drágakő, valamint a kulturális javak piaci ár-, értékbecslése szakterületnek nincs jogszabály által nevesített és konkretizált kompetencia köre. A kulturális javakhoz kötődően felhívta a kulturális örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.§ 10. pontját, amely definíció a perbeli ingóságokra nem alkalmazható.

A bíróság a szakértő szakmai kompetenciáját elfogadta az általa közölt nyilatkozat alapján, amelyben nyilatkozott arról, hogy a feltett kérdésekre megadandó válasz a szakmai kompetenciájába tartozik. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLIV. törvény, amely a szakvélemény előterjesztésének időpontjára tekintettel irányadó volt, 13.§ (4) bekezdés b) pontja szerint a szakértő köteles a tudomására jutásától számított 5 napon belül közölni a kirendelő hatósággal, ha a feltett kérdések megválaszolása egészben, vagy részben nem tartozik azon szakismeretei körébe, amelyben a szakértő a rá irányadó szakág szerint jogosult eljárni. A szakértő e körben nyilatkozott. Annak a megítélése, hogy a szakmai kompetenciája kiterjed-e a bíróság által feltett kérdések megválaszolására vagy nem, szintén szakmai kérdéskör. A fentiekre tekintettel a bíróság elfogadta, hogy a szakértő jogosult volt a kérdések megválaszolására, ahhoz szakmai kompetenciával rendelkezett.

A felperes a szakvélemény tartalmával kapcsolatban is több, fentebb ismertetett észrevételt tett.

Ennek ellenére a bíróság a kirendelt szakértők szakvéleményét – az alább ismertetett indokok alapján –az ítélkezése alapjául elfogadta. A szakértő Kft. szakmai kompetenciája terén a fent kifejtetteket vette figyelembe.

A szakvéleményekben a szakértők a feltett kérdésekre válaszolnak, a válaszok érthetőek, ellentmondásmentesek, az ítélkezés alapjául elfogadhatók ezáltal. A könyvszakértő a Trillion rendszer alkalmazását nem vitatta, a tanú meghallgatások alátámasztották az I. rendű alperes által alkalmazott rendszer megfelelő vezetését és a vallomások alátámasztották az ingóságok megfelelő karbantartását, tisztítását, tehát ezen ténybeli alapból indulhatott ki mindkét szakértő a szakvéleménye meghozatalánál. A felperes hivatkozott a tanúvallomások ellentmondásosságára, azonban azt a tanúk alátámasztották, hogy volt rendszeres leltározás és a könyvszakértő a Trillion rendszer alkalmazását – a rendelkezésére álló peranyag mellett – nem vitatta.

A szakértő Kft. és szakértő2 közösen előterjesztett alap szakértői véleménye 20. oldalán rögzítésre kerül, hogy annak minden kétséget kizáró megállapítását, hogy az I. rendű alperes által bérelt üzlethelyiségben az üzlethelyiségek lezárásakor milyen árukészletek voltak, csak akkor lehetne megállapítani, ha az üzletek lezárását követően a felperes és az alperes közösen elvégzik az egyes üzletekben fellelhető készletek tételes nyilvántartásba vételét. Rögzíti azonban azt is a szakvélemény a 22. oldalon, hogy a könyvszakértő együttesen vizsgálta mind a felperesi leltárt, mind az I. rendű alperes Trillion rendszerből nyomtatott listáin szereplő értékeket, és ezek összevetésével, az adatok együttes vizsgálata alapján azt a megállapítást teszi, hogy a Trillion rendszerből kinyomtatott és az alperes által becsatolt készletnyilvántartások és készletértékek elfogadhatók, mint az üzletekben a lezáráskor meglévő árukészletek értékei. Közli, hogy ez a megállapítás az egyéb árukészletre vonatkozik, azonban nem áll rendelkezésére azzal ellentétes dokumentum és információ, hogy az arany és ezüst ékszerek nyilvántartása ellentétes módon történt volna, így ezen készlet kategóriára is alkalmazhatónak tartja ezt a megállapítást.

A szakértők által készített kiegészítő igazságügyi szakértői véleményben is rögzítésre kerül, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok, a részletezett indokok és a bemutatott szakértői módszer alapján a kirendelt könyvszakértő a D-i és a Ka-i üzletek árukészletének – mind az ezüst ékszerek, mind a bizsuk tekintetében – nyilvántartási értékét elfogadta a Trillion rendszerben rögzített értéken. Az alapszakvélemény 19. oldalán rögzítésre került, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk alapján – habár azok nem voltak teljeskörűek, például nem álltak rendelkezésre az üzlethelyiségben felvett havi leltározási ívek, amelyet a szabályzat rögzít – az igazságügyi könyvszakértő elegendő bizonyosságot

szerzett ahhoz, hogy az I. rendű alperes a szabályzataiban előírt módon végezte a készletek nyilvántartását.

Az alap szakvélemény 14. oldalán rögzítésre kerül továbbá, hogy az adott napon az üzletekben lévő készletek pontos nyilvántartási értéke egzakt módon nem állapítható meg, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok és szakértői módszerek figyelembevétele mellett a Trillion programban szereplő értékek szakértői bizonyossággal elfogadhatók.

A felperes 2018. november 5-i (40.988/2009/301 ui.) beadványában foglalt bizonyítási indítvány nyomán beszerzett szakértői vélemény (40.988/2009/309 ui.) nem tartalmaz olyan információt, amely a perben kirendelt szakértők által előadottak, a bizonyítás során beszerzett egyéb adatok, a tanúvallomásokból levont következtetések megkérdőjelezését eredményezné. Az ott felhívott büntető eljárás helyszíne a keresettel és a viszontkeresettel nem is érintett, az ottani leltározási gyakorlat nem azonosítható – bizonyítottsága esetén sem – a perbeli ingatlanokban folytatottal, melyekre tanúbizonyítás és szakértői bizonyítás is folyt. A beszerzett szakvélemény nem tartalmaz jelen perre irányadó releváns adatot.

A kiegészítő szakvélemény 18. oldalán rögzítésre kerül az ékszerszakértő részéről, hogy a szakértői kirendelő végzés alapján a helyszíni vizsgálat időpontjára határozta meg az értéket. Az ékszerszakértő azon időpontban, amikor az alperesnek lehetősége nyílt az árukészlet elszállítására nem látta és nem láthatta az árukészletet, ebből adódóan az akkori állapotot rögzítő szakértői megállapítást sem tud tenni. Ezek alapján tehát irreleváns a felperes azon kifogása a szakvéleménnyel kapcsolatban, hogy a szakértő az árukészlet elszállításának a D-i bérlemény kipakolásakor nem volt jelen és nem győződhetett meg arról, hogy milyen árucikkek voltak ott az üzletek lezárásakor. A leltár tekintetében pedig a fentebb ismertettettek kerültek rögzítésre a kiegészítő szakvéleményben.

A felperes kifejtette, hogy szakértő1 magánszakvéleménye nem vehető figyelembe, mivel azt a szakértő visszavonta és az csak egy magánszakértői vélemény és annak visszavonása olyan, mintha a fél a saját nyilatkozatát vonta volna vissza, továbbá, hogy a magánszakértő arra a hivatkozásra is visszavonta a szakvéleményét, hogy nem bocsátott számára rendelkezésre az I. rendű alperes minden szükséges adatot, így a szakvélemény nem vehető figyelembe. Hivatkozott arra is, hogy a perbeli ékszerszakértő jelentős mértékben elfogadta a magánszakértő állításait. A felperes ezen hivatkozásai ellenére a bíróság a kirendelt szakértő szakvéleményét az ítélkezése alapjául elfogadta. A bíróság nem szakértő1 szakvéleménye alapján hozta meg az ítéletét, hanem a perben kirendelt szakértők szakvéleménye alapján. Az tényszerű, hogy szakértő1 szakvéleményére hivatkoznak, ez azonban a kirendelő végzésből folyik, az ott feltett kérdésre is válaszolnak. A perben kirendelt szakértő szakmai szempontból értékelte szakértő1 magánszakvéleményében foglaltakat, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a perben a bíróság által kirendelt szakértő közli a szakvéleményét az abban foglaltakkal kapcsolatban is, tehát itt a perben kirendelt szakértő szakvéleményéről van szó, amelyet a bíróság figyelembe vett az ítélet meghozatalánál.

Mind az alap szakvélemény, mind a kiegészítő szakvélemény rögzíti továbbá, hogy számviteli pontossággal nem, de könyvszakértői bizonyossággal meg lehetett állapítani az egyes árucsoportokra vonatkozóan üzletenként 2009. január 18-i lezárási értékeket. Tehát ezen értékekből indult ki a könyvszakértő. Továbbá rögzíti a könyvszakértő az alapszakvélemény 22. oldalán, hivatkozva arra, hogy mind a felperesi leltárt, mind az I. rendű alperesi árulistát összevetette, hogy a Trillion rendszerből kinyomtatott és az I. rendű alperes által becsatolt készletnyilvántartások és készletértékek elfogadhatók, mint az üzletekben a lezáráskor meglévő árukészletek értékei. A szakértő tehát indokolta, hogy miért indult ki a Trillion rendszer adataiból.

Az ékszerszakértő rögzítette, hogy csak azon árukról tartalmaz véleményt a szakvéleménye, amelyet ő maga látott és megvizsgált.

Az ékszerszakértő a meghallgatása során előadta, hogy a megállapított fogyasztói árak az üzletágban a kommersz ékszereknek megfelelően kerültek meghatározásra.

Az alapszakvélemény 31. oldalán az 5.6. pontban foglalt kérdésre a könyvszakértő ténylegesen rögzíti, hogy szakértő1 igazságügyi szakértő szakvéleményének mellékletében található „Leltár" ténylegesen számviteli szempontból nem tekinthető leltárnak, hanem az egy eszközökről készült listának tekinthető. Azonban azt is rögzíti, hogy milyen szempontok alapján döntött úgy, hogy ezeken a „listákon" szereplő készletek voltak az üzlethelyiségekben az egyes üzletek lezárásakor. Továbbá a fent kifejtetteket is rögzítette a kiegészítő szakvéleményében, így a felperes ezen 31. oldal 5.6. pontra adott válaszra történő hivatkozása nem teszi alaptalanná a szakértői véleményben rögzítetteket.

Egy esetleges új szakértő az árukat az esetleges kirendelése utáni – a vizsgálandó kérdésektől, időpontoktól egyre távolabbi – időben tudná megvizsgálni, ami okszerűtlenné tett egy további szakértői vizsgálatot, azon felül, hogy a rendelkezésre álló szakvélemények a fent írtak alapján az ítélkezés alapjául szolgálhattak.

A tanúk azt alátámasztották, hogy feladatuk volt az áruk állapotával történő foglalkozás – ha eltérő módra és gyakoriságra hivatkoztak is –, takarítás, tárolóban történő elhelyezés útján. A felperes által alkalmazott, fentebb rögzített ömlesztett, sérüléseket és így károsodást okozó tárolás nem merült fel a tanúvallomás alapján sem. Így a tanúvallomások nem teszik kétségessé az ékszerszakértő által írtakat.

A felperes előadta, hogy nem egyértelmű, hogy az ékszerszakértő mely értéket vette alapul az értékcsökkenés megállapításakor. Az ékszerszakértő az értékcsökkenés terén határozott álláspontot foglalt el, érthető, világos megállapítást tett, adatokat ismertetett. A módszer megválasztása is szakértői kérdés, így a szakvélemény nem aggályos e szempontból sem.

Mindezekre tekintettel a bíróság nem találta indokoltnak új, további szakértő kirendelését, hanem a rendelkezésére álló alap és kiegészítő szakvéleményekből indult ki az ítélet meghozatalánál.

Az összegszerűség és az okozati összefüggés vizsgálata körében a bíróság az alábbiakat tartotta szem előtt.

A szakértők a szakvélemény elkészítéséhez 2014. június 23. napján a Ka-i és D-i felperes áruházakban helyszíni vizsgálatot folytattak le. A szakvélemény megállapította, hogy az I. rendű alperes a beszerzett árukról év közben folyamatos nyilvántartást vezetett mennyiségben és értékben a Trillion készletkezelő programmal. A program üzletenként elkülönítve tárolja az adatokat beszerzési és eladási áron, külön megjegyzéssel kezeli a bizományosi tételeket. A készletek leltározása havonta egyszer történt üzlethelyiségenként. Az I. rendű alperes a gyakorlatban a szabályzataiban előírt módon végezte a készletek nyilvántartását és értékelését. A helyszíni szemle során arany ékszerek nem voltak az üzlethelyiségekben, az ezüstékszerek a D-i üzletben voltak, egyéb (bizsu) ékszerek nagy mennyiségben mind a D-i, mind a Ka-i helyszíneken megtalálhatóak voltak, a Ka-i ezüstáruk nem voltak fellelhetők. A szakvélemény a rendelkezésére bocsátott dokumentumok és adatok együttes vizsgálata alapján megállapította, hogy a Trillion rendszerből kinyomtatott és az I. rendű alperes által

csatolt készletnyilvántartások és készletértékek elfogadhatók voltak az üzletekben a lezáráskor meglévő árukészletek értékeiként. A rendelkezésre álló dokumentumok és szakértői módszerek alkalmazásával a készlet értékek – szakértői szempontú bizonyossággal – meghatározhatók voltak. A leltáríveken feltüntetett árumennyiség a szakértői gyakorlat alapján elvileg megfelelhet az adott időszakban egy Ka-i és D-i földrajzi elhelyezkedésű ékszerbolt szokásos készletének. A bérlemények lezárásnak időpontjában a D-i üzlet arany áru 79.102.250,- Ft, a D-i üzlet ezüst áru 31.043.441,- Ft, a D-i üzlet egyéb áru 18.069.445,- Ft, a Ka-i üzlet ezüst áru 1.303.565,- Ft, Ka-i üzlet egyéb áru 16.682.499,- Ft értéket képviselt. A szakvélemény azt is megállapította, hogy a felperes által 2010. augusztus 5. napi D-i és 2010. augusztus 24. napi Ka-i üzletekről készített jegyzőkönyvek, a közjegyzők által 2010. augusztus 5. napi D-i és 2010. augusztus 24. napi Ka-i üzletekről készített jegyzőkönyvek, valamint a felek nyilatkozatai alapján kizárólag az arany árucikkeket szállította el az I. rendű alperes, ezért a szakvélemény az arany ékszerekre vonatkozásában nem tartalmaz megállapításokat.

A szakvélemény szerint a D-i üzletben fellelhető ezüsttárgyak felületén az öt és fél éves tárolás következtében szürke ezüstszulfid réteg és egyéb piszokszennyeződések keletkeztek, az ezüst ékszerek ebben az állapotukban nem forgalomképesek. Az ezüsttárgyak vegyi eljárással történő tisztítással, ezüstözéssel, esetleg ródiumozással új vagy teljesen újszerű állapotba hozhatók, így ezekben a tárolással összefüggő maradandó – visszafordíthatatlan – állagsérelem nem keletkezik. Az ékszerdivat folyamatos változása miatt, az 5 évvel ezelőtti divatot képviselő ékszerkészlet már nem forgalomképes, ezért felmerül a jelentős értékcsökkenés megállapítása vagy az újrafeldolgozás költségének meghatározása. Amennyiben divatos, eladható árukészletet szeretnénk elérni, szükséges az ezüst ékszerek átdolgozása. Az ékszerkereskedelemben bevett gyakorlat, hogy a 3-5 éve készleten lévő, kommersz nemesfém árukészletet újra feldolgozzák, melyek így ismét forgalomképessé válnak. Az ezüst ékszerek tisztításának és újra ezüstözésének költsége 1.152.957,- Ft, az átdolgozás költsége 8.647.179,- Ft. A divatékszereket, dísztárgyakat és órákat mindkét üzletben szakszerűtlenül – papírdobozokba és nejlon reklámszatyrokba ömlesztve – tárolták. A szakszerűtlen tárolás következtében a tárgyakon különböző karcolások, kopások, illetve egyéb sérülések keletkeztek, amely rendkívüli állagsérelmet jelentett. A divatékszer (bizsu) rendkívül gyorsan követi a divat változásait, akár fél év alatt is új irányzatok érkeznek, ezzel egy időben a korábbi trendeket követő termékek eladhatatlanná válnak, ezért ezek a tárgyak öt és fél év alatt teljesen kimentek a divatból. A divatmúlásból és a szakszerűtlen tárolásból eredő értékcsökkenés igen jelentős. A megmarat árukészlet darabonkénti értékesítése nem lehetséges, egyetlen értékesítési lehetőség az egy tételben történő úgynevezett „menekülési értéken” történő eladás. Szakértői becslés alapján maradványértékük legfeljebb a kiskereskedelmi ár 5%-a. Az értékcsökkenés mértéke ezért az egyéb tárgyak kiskereskedelmi értékének és az 5%-os maradványértéknek a különbözete, amely a D-i üzletben található egyéb tárgyak esetében 17.165.973,- Ft, a Ka-i üzletben található egyéb tárgyak esetében 15.848.374,- Ft volt. A fentiekre tekintettel a szakvélemény szerint az értékcsökkenés mértéke 41.661.526,- Ft. A szakvélemény azt is rögzítette, hogy az ékszerszakértő azon időpontban, amikor az I. rendű alperesnek lehetősége nyílt az árukészlet elszállítására, nem látta és nem láthatta az árukészletet, ebből adódóan az akkori állapotot rögzítő szakértői megállapítást nem tud tenni.

Az I. rendű alperes kára az állítása szerint egyrészt készlethiányból, másrészt értékcsökkenésből tevődött össze. A felperes a perben vitatta a károkozó magatartás és a

bekövetkezett kár közötti okozati összefüggést, a kár bekövetkezésnek időpontját, valamint a kár összegszerűségét is.

A felperes nem vitatottan a Kö-i és D-i üzletek lezárásával egyidejűleg az ott található árukészleteket is lefoglalta zálogjog gyakorlása érdekében. Ezzel megfosztotta az I. rendű alperest az árukészletek feletti uralomtól. A lefoglalástól kezdve az árukészletek épségéért és hiánytalanságáért a Ptk. 265.§ (3) bekezdése alapján a felperes felelt. A felperes ebben a körben alappal nem hivatkozhatott tudatlanságra, hozzá nem értésre és szakmai járatlanságára.

A felperes hivatkozott arra, hogy az I. r. alperes egyszer sem jelezte felé azon igényét, hogy az árukészletet tisztítani, karbantartani szeretné, vagy hogy ezt tőle elvárja. Ebből következően az I. r. alperes nem tett eleget a felhívási, kármegelőzési kötelezettségének, amelyből kifolyóan ő nem felelős azért a kárért, amely az I. r. alperes ezen felróható magatartása miatt következett be. Előadta továbbá azt is, hogy nem is érhette koszhatás az árukészletet.

Ehhez kötődően a bíróság az alábbiakat tartotta szem előtt.

A felperes azon védekezése, hogy nem is érhette koszhatás az árukészletet, nem alapos, tekintettel arra, hogy az árukészlet állapotát a szakértők rögzítették és megállapították, hogy a tárolás szakszerűtlen volt és az ezüstáruk tisztítása szükségessé vált, valamint karcolódások, sérülések keletkeztek a többi árun a szakszerűtlen tárolás következtében. Az I. r. alperestől az nem elvárható, hogy felhívja a figyelmét a felperesnek arra, hogy az árukat nem megfelelően tárolja, ugyanis a tárolás milyenségével akkor szembesült, amikor az átadás-átvételt megkísérelték. Mivel nem volt információja korábban a szakszerűtlen tárolásról, nem hívhatta fel a felperes figyelmét arra, hogy az általa alkalmazott módtól eltérően tárolja az árukat. Tehát nem tudhatta, hogy koszhatás éri, hogy karcolás, sérülés éri-e az árukat.

Az ezüst ékszerek vonatkozásában azonban a felperes azon észrevétele, hogy az I. r. alperes nem jelezte felé, hogy az árukészletet karbantartani, tisztítani kívánja, vagy hogy ezt elvárja tőle, alapos észrevétel. Az I. r. alperesnek a kármegelőzés érdekében tájékoztatást kellett volna nyújtania a felperesnek arról, hogy az ezüst ékszerek tisztítása szükséges, hogy azokat hogyan kell kezelni. Azzal, hogy az I. r. alperes nem tett eleget ezen kötelezettségének, a Ptk. 340.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét szegte meg, mely szerint a károsult a kár elhárítása, illetve csökkentése érdekében úgy köteles eljárni ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Másrészről a felperes kártérítési felelőssége is fennáll a fentebb kifejtettekből következően. A felperes felel az árukészlet épségéért és hiánytalanságáért a Ptk. 265.§ (3) bekezdése alapján. A felperestől az is elvárható, hogy információt szerezzen, akár szakember tanácsát kérve, arról, hogy mi a megfelelő tárolás, hogyan kell eljárni. Ennek a felperes nem tett eleget vagy ha eleget tettnem vette figyelembe, szakszerűtlenül tárolta az árukat.

A bíróság a fentieket mérlegelve kármegosztást alkalmazott a Ptk. 340. § (1) bekezdése alapján, amely kimondja, hogy nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a károsult e – a kár elhárítására és csökkentésére irányuló – kötelezettségének nem tett eleget. Az I. r. alperes a fent kifejtettek szerint nem tett eleget a kármegelőzési kötelezettségének, kárelhárítási kötelezettségének.

A bíróság a felperesre nézve terheseb 75-25%-os kármegosztást alkalmazott az ezüst ékszerek tisztításához kötődő lentebb ismertetendő károsszeg tekintetében.

A D-i üzletek védelmét ellátó biztonsági szolgálathoz érkezett riasztások, a kivonuló őrjárat jelentései és rendőri intézkedés alapján 2009 február és július hónap között több alkalommal behatolás történt az üzletekbe, amelyeket több alkalommal a felperes alkalmazottai követtek el leltározás céljából, és volt olyan alkalom is, amikor a behatolást végző személy kiléte ismeretlen maradt. Az egyik D-i üzlet riasztóberendezését 2009. augusztus 14. napján a felperes helyeztette át a másik üzletbe. Az I. rendű alperesi átvétel megkísérlésének napján, 2010. augusztus 5. napján közjegyző2 D-i közjegyző által felvett jegyzőkönyv szerint a lezáráskor elhelyezett címkék, plombák, egyéb, az üzletek sértetlenségét biztosító jelzések hiányoztak vagy sérültek, az üzletek operátori helyiségben őrzendő, lepecsételt és lezárt kulcsdobozban elhelyezett kulcsai nem voltak fellelhetőek, a két korábban egybenyitott üzlethelyiséget fallal választották el. A közjegyzői okirat azt is rögzítette, hogy az egyik üzletben a Trezor fölötti álmennyezet baloldalon szemmel láthatóan fel volt szakítva, az üzlet közepén két raklapon LIBERO, felperes, KITEKAT feliratú - ismeretlen tartalmú és tulajdonú - papírdobozok voltak lefóliázva. Valamennyi dobozon felperes bélyegzővel és olvashatatlan szignóval ellátott címke volt. Az ugyanezen a napon készült felperesi jegyzőkönyv szintén megerősítette, hogy az üzletben két raklapon dobozokban az I. rendű alperes árukészlete volt.

Az I. rendű alperesi átvétel megkísérlésének napján, 2010. augusztus 24. napján közjegyző3 Ka-i közjegyző által felvett jegyzőkönyv száma4 számú jegyzőkönyv szerint a Ka-i üzletet már egy másik bérlő bérelte. Az ugyanezen a napon készült felperesi jegyzőkönyv szerint az I. rendű alperes árukészlete az áruház területén dobozokban volt elhelyezve.

A fentiekre tekintettel a bíróság bizonyítottnak látta, hogy a felperesnek nemcsak lehetősége volt arra, hogy az I. rendű alperes árukészlete felett hatalmat gyakoroljon, hanem ahhoz a Ka-i és a B-i üzletek esetében ténylegesen hozzányúlt. A perben kirendelt szakértők szakvéleményében feltüntetett ezüstszulfid réteg és egyéb piszokszennyeződés a D-i ezüsttárgyakon az átadás-átvétel megkísérlésének napján is tapasztalható volt a közjegyző2 D-i közjegyző által felvett jegyzőkönyv szerint, a szakvéleményben említett szakszerűtlen, papír dobozokba és nejlon reklámszatyrokba ömlesztve tárolás az egyéb (divatékszerek, dísztárgyak és órák) tekintetében a D-i és a Ka-i üzleteknél szintén megvalósult az átadás-átvétel megkísérlésének napján a közjegyző2 D-i közjegyző által felvett jegyzőkönyv, a felperesi D-i és Ka-i jegyzőkönyvek tartalma szerint. Mindezekre tekintettel a bíróság megállapította, hogy az I. rendű alperesi árukészlet készlethiánya, épségének megromlása – értékcsökkenése –, mint kár és a felperes fenti magatartásai folytán a jogellenes lezárás, mint károkozó magatartás között okozati összefüggés állt fenn.

A felperes jelen perben zálogjogának érvényesítését 2010. július 23. napjától nem kívánta, az I. rendű alperest 2010. július 20. napján szólította fel az árukészletek elszállítására. A felperesnek az árukészletek épségéért és hiánytalanságáért való felelőssége a Ptk. 265. § (3) bekezdése értelmében a zálogjog megszűnéséig állt fenn, ezért a kárfelelőssége is. Az I. rendű alperes a perbeli fenti keresetváltoztatás időpontjához és a felszólítás keltéhez képest ésszerű időn belül kísérelte meg az átadást-átvételt, ezért a bíróság a kár bekövetkezésének időpontjaként a D-i üzlet árukészlete esetén 2010. augusztus 5. napját, a Ka-i üzlet árukészlete esetén 2020. augusztus 24. napját tekintette irányadónak. Az kár összegszerűsége megállapítását is ezekre az időpontokra állapította meg.

A perben kirendelt szakértők szakvéleménye a szakértői helyszíni szemle időpontjára határozta meg a károsszeget, ezeket az összegeket a bíróságnak a szakvéleményben foglalt szakmai megállapítások figyelembevételével kellett korrigálnia az alábbiak szerint.

A szakvélemény szerint a D-i arany árut az I. rendű alperes az átadás-átvételkor elszállította, készlethiányról, értékcsökkenésről ebben a körben a szakértők megállapítást tenni nem tudtak.

A Ka-i ezüst áru nem volt fellelhető a helyszíni szemle időpontjában, a bíróság a tárolás körülményeiből kiindulva arra a következtetésre jutott, hogy az az átadás-átvétel megkísérlésekor sem volt meg, így a Ka-i ezüst áru szakvéleményben szereplő lezáráskori 1.303.565,- Ft értékét mint készlethiányból eredő kárt alaposnak találta.

A szakvélemény szerint az ezüst ékszerek divatmúlás miatt 3-5 év alatt válnak forgalomképtelenné és ennyi idő elteltével kellene azokat átdolgozni. A lezárás és az átadás-átvétel megkísérlésének időpontja között ennél jóval kevesebb idő telt el, ezért a bíróság nem látta indokoltnak a D-i ezüstáru tekintetében az átdolgozás költségének felperesre hárítását. A bíróság nem fogadta el az I. r. alperes azon védekezését, hogy az árukat az általa felhívott okokból nem vitte el azon időpontban, amikor a felperes ezt lehetővé tette a számára és amikor felhívta az áruk elszállítására. Az I. r. alperesnek módja lett volna akár közjegyző, vagy előzetes bizonyítási eljárás keretében kirendelt szakértő igénybevételével az áruk állapotának rögzítésére, leltár készítésére, az áruk szakszerű csomagolásának és szállításának biztosítására, akkor is, hogy ha ez plusz költségeket igényelt volna. Amennyiben a felperes az áruk leltározásának, megfelelő, szakszerű átadás-átvételének biztosításában nem működött volna közre, vagy az ahhoz szükséges feltételeket nem biztosította volna, akkor az esetleges szakértői eljárással vagy közjegyzői eljárással kapcsolatos költségeket az I. r. alperes a felperesre háríthatta volna. Azzal azonban, hogy az I. r. alperes az árukat nem vette át azt követően, hogy a felperes közölte, hogy a zálogjogát már nem kívánja érvényesíteni és az áruk elszállítására felhívta, megszűnt a felperesnek a Ptk. 265.§ (3) bekezdésén fennálló őrzési kötelezettségéből eredő felelőssége és ahhoz kötődő kárfelelőssége. Az I. r. alperesnek pedig a Ptk. 340.§ (1) bekezdéséből folyó kötelezettsége volt, hogy a kár elhárítása, illetve csökkentése érdekében úgy járjon el ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, amely körbe tartozik az, hogy az árukat elszállítsa. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Ptk. 340.§ (1) bekezdéséből kifolyóan nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy ő maga a kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. Így az ezüstáru átdolgozása költségét nem háríthatja a felperesre.

Az ezüstszulfid réteg és az egyéb szennyeződések azonban a közjegyzői okiratból kitűnően már az átadás-átvétel megkísérlésekor megvoltak, ezért a bíróság a D-i ezüst áru tekintetében értékcsökkenésként az ezüst ékszerek tisztításának és újra ezüstözésének 1.152.957,- Ft költségét fogadta el. A fentebb felhívott kármegosztásra tekintettel a bíróság az 1.152.957,-

forint 75%-ának, 864.718,- forintnak a megfizetésére kötelezte a felperest az I. r. alperes irányába.

A szakvélemény szerint az egyéb áru divatmúlás miatt fél év alatt válik forgalomképtelenné. A lezárás és az átadás-átvétel megkísérelt időpontja között ennek többszöröse telt el. Ráadásul az egyéb áru komoly károsodást is szenvedett a szakszerűtlen tárolásból eredően. A fentiekre tekintettel a bíróság megítélése szerint a szakvéleménnyel egyezően a D-i egyéb áru tekintetében 17.165.973,- Ft, a Ka-i egyéb áru tekintetében 15.848.374,- Ft értékcsökkenés volt elfogadható.

Mindezekre tekintettel a bíróság a bíróság a felperest az I. rendű alperessel szemben összesen 35.182. 630,- Ft tőke és késedelmi kamatai megfizetésére kötelezte.

Az I. r. alperes késedelmi kamat iránti követelése részben alapos.

A felperes a 35.182. 630,- Ft meg nem fizetésével késedelembe esett.

A kártérítési kötelezettség alapja a szerződéses kötelezettség felperesi megszegése, amely a Ptk. 318.§ (1) bekezdése alapján megnyitotta a kártérítési igény érvényesítését az I. rendű alperes számára. Erre tekintettel a kamatfizetési kötelezettségre irányadó a D-i és Ka-i üzlethelyiségekre létrejött bérleti szerződések 6.4.4. pontja, amely alapján a késedelem idejére a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres szorzatával megegyező mértékű késedelmi kamatot kell fizetni a késedelem minden napjára. Az I. r. alperes ettől eltérő mértékű, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegével azonos mértékű késedelmi kamat megfizetésére kérte kötelezni a felperest, 2009. január 18. napjától a kifizetés napjáig járó időre.

A Ptk. fentebb felhívott 360. § (1) bekezdése szerint a kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes. Az I. r. alperes kára a felperes szerződésszegő magatartásából, abból keletkezett, hogy az I. r. alperest jogtalanul megfosztotta az áruk feletti rendelkezés jogától. Ennek a megszűnése az áruk feletti rendelkezési jog ismételt biztosításával megszűnt – a D-i S-4 és S-11 számú üzletek tekintetében 2010. augusztus 5-én, a Ka-i S-1 jelű üzlet esetén 2010. augusztus 24-én. A D-i üzlethelyiségek árukészlete tekintetében keletkezett felperesi fizetési kötelezettség 864.718,- Ft és 17.165.973,- Ft, ami együttesen 18.030.691,- Ft-ot tesz ki. Ezen összeg után tehát 2010. augusztus 6-tól kell a felperesnek kamatot fizetnie. A Ka-i S-1 jelű üzlet árukészlete tekintetében keletkezett felperesi fizetési kötelezettség 15.848.374,- Ft és 1.303.565,- Ft, ami együttesen 17.151.939,- Ft-ot tesz ki. Ezen összeg után tehát 2010. augusztus 25-től kell a felperesnek kamatot fizetnie.

Az I. r. alperes a késedelmi kamat mértékét a szerződéses rendelkezések szerinti kamatnál alacsonyabb mértékben jogosult megjelölni, magasabban azonban nem. A nyilvánosan elérhető adatokból ellenőrizhető a késedelem idején érvényes mindenkori jegybanki alapkamat mértéke. A késedelmi kamatfizetés kezdő időpontját megelőző naptári félév utolsó napja – 2010. június 30. – és az ítélet meghozatalának napjáig tartó időszakon belül egy rövid időtartamban, 2011. december 21. és 2012. január 24. között a jegybanki alapkamat mértéke 7% volt, a többi időszakban ennél alacsonyabb, tehát ezen többi időszakokban a jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege magasabb, mint a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres szorzata. A jövőre nézve a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat

mértéke nem ismert. Ezért a bíróság akként rendelkezett, hogy a felperes a késedelem idejére az I. r. alperes által igényelt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, de legfeljebb a szerződéses rendelkezések szerinti mértéket.

A **K.i üzlet** lezárásához, áramtalanításához, biztonsági zár feltöréséhez és az áruk elszállításának megakadályozásához kötődő **46.260.228,- forint kár** tekintetében elsődlegesen vizsgálni kellett, hogy az I. rendű alperes által állított fentebb felsorolt felperesi jogellenes magatartás megvalósult-e.

Ehhez kötődően szem előtt kell tartani a K.i Városi Bíróság határozatszám6 valamint a Zala Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság határozatszám7 számú ítéleteit. A K.i Városi Bíróság az ítéletében kötelezte a felperes-t, azon eljárás alperesét, hogy a K., cím8 alatti felperes áruházban az S-6 jelű alperesi üzlet lezárását szüntesse meg és onnan a felperes részére biztosítsa a felperes által birtokban tartott ingóságok elszállítását. Azon eljárásban a felperes jelen eljárás I. rendű alperese volt. A másodfokú bíróság az első fokú ítéletet helybenhagyta. Az elsőfokú bíróság az ítéletében rögzítette, hogy a felperes által 2009. január 18-án készített jegyzőkönyv tanúsága szerint az I. rendű alperes fizetési kötelezettségének nem teljesítésére hivatkozva, a bérleti szerződés 20. pontja, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján fennálló törvényes zálogjogát gyakorolva az üzlethelyiséget a bejárati rácsának lezárásával lezárta és megakadályozta az I. rendű alperest abban, hogy oda belépjen. A hivatkozott fizetési késedelemmel kapcsolatos fizetési felszólítást másnap, 2009. január 19-én küldte el az I. rendű alperes képviselőjének. Az üzlet lezárásának indokaként működési engedély és biztosítások megkötésének elmulasztására csak később hivatkozott, a K. város jegyzőjénél megindult birtokvédelmi eljárásban. Az I. rendű alperes 2009. január 23-án rendkívüli felmondással felmondta a szerződést. A zálogjog gyakorlásának és az üzlet lezárásának feltétele az I. rendű alperesi hátralékos fizetési kötelezettség elmulasztása volt, a később megjelölt indok e körben nem vizsgálhatók. A szerződéses rendelkezések alapján a 16.1. pont előírása szerint a bérlő szerződésszegést követ el, ha bármely fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, és a bérbeadó által a bérlőhöz intézett fizetési felszólítás kézhezvételét követő 8 naptári napon belül sem fizeti meg az adott tartozását, vagy ha az őt terhelő bármely lényeges kötelezettségének a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére és az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül sem tesz eleget. Tekintettel arra, hogy a lezárás előtt a bérbeadó nem küldött fizetési felszólítást, így a bérleti szerződés 20. pontja és 21.4. pontja alapján a zálogjog gyakorlásának és az áramszolgáltatás kikapcsolásának, a zárak kicserélésének a bérbeadó részéről a bérleménybe behatolásnak és a bérleményben lévő ingóságok eltávolításának és a bérlő bérleménybe történő belépése megakadályozásának feltételei nem következtek be. A bérbeadó jogalap nélkül gyakorolta a bérleti szerződés 21.4. a., b., c., pontjában írt jogosultságait. A Zala Megyei Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletében foglalt indokolással egyet értett. Kiemelte, hogy vizsgálni kellett, hogy a lezárás indokaként mit jelölt meg a bérbeadó, és hogy a körben a fizetési felszólítást a lezárást követően küldte meg.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a K.i S-6 jelű bérlemény vonatkozásában ítélt dolog annak a kérdése, hogy a felperes jogellenes magatartást tanúsított a lezárással, így tehát a viszontkereseti követelés fent ismert tétele tekintetében a jogalap e körben fennáll.

A kártérítés tekintetében vizsgálni kell továbbá, hogy ezen jogalapból eredően az I. rendű alperes által állított összegű kár érte-e az I. rendű alperest, amely körben mind az oksági láncolat, mind a kár bekövetkezte és annak összegszerűsége is vizsgálandó a Ptk. 339.§ (1) bekezdése alapján. Bármelyik elem hiánya kizárja a kárigény érvényesítését.

A kár mértéke tekintetében az I. rendű alperes a közjegyző1 közjegyző által 2009. június 19-én K., cím8 szám alatti felperes üzletház épületében felvett jegyzőkönyv száma1 számú közjegyzői okiratra hivatkozott, valamint a 2009. július 10-én kelt, közjegyző1 K.i közjegyző által a K., cím8 szám alatt a üzlet száma számú üzletében felvett jegyzőkönyv száma2 számú közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyvére. Az I. rendű alperes magánszakértőt bízott meg. szakértő1 a szakvéleményéhez mellékelte a 2009. július 10-én felvett közjegyzői okirat mellékletét képező leltárívet és kimutatta ehhez kötődően, hogy milyen mértékű kár keletkezett az I. rendű alperesnél. Az I. rendű alperes állította, hogy a leltárív a közjegyzői okirat mellékletét képezte. szakértő1 szakvéleménye megalapozza a 46.260.228,- forint tőkeösszegű kártételt. Az, hogy az I. rendű alperes és a magánszakértő között anyagi jellegű vita alakult ki, az a szakvélemény tartalmát nem befolyásolja, az bizonyítékként értékelendő.

A bíróság a 2020. január 29-i tárgyalásról felvett 394. sorszámú jegyzőkönyv tanúsága szerint tájékoztatta az I. rendű alperest, hogy a 2009. június 19. nap vonatkozásában szükségszerű, hogy percre pontos tényállást ismertessen, minden kérdéskörre kiterjedően, azon időponttól kezdődően, hogy közjegyző1 megjelent a helyszínen egészen a közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyv lezárásáig, továbbá a bíróság közölte, hogy az I. rendű alperes terhére esik annak bizonyítása, hogy a leltárív a közjegyző1 által 2009. július 10-én készített közjegyzői okirat melléklete, valamint annak bizonyítása, hogy maga a leltárhiány milyen összegű, az annak alapjául felhívott tények bizonyítása, a leltár felvételének adatai, az ingóságok és a Trillion rendszer összevetésével. A felperes a 2020. február 12-i előkészítő iratában vitatta, hogy a leltárív a közjegyzői okirat részét képezi, és felhívta arra a figyelmet, hogy közjegyző1 nem volt jelen az ékszerek bedobozolásakor és a leltározásakor sem. Közölte továbbá, hogy tekintettel arra, hogy a közjegyző nem volt jelen a leltár felvételekor és nem készített jegyzőkönyvet a leltár felvételéről, továbbá, hogy a leltár nem képezi a közjegyzői okirat részét, így az nem tekinthető közokiratnak és nem rendelkezik bizonyító erővel sem. Vitatja, hogy a K.i leltárfelvétel a készletnek a Trillion rendszerrel való összevetésével történt. A leltár továbbá nem is tekinthető leltárnak, hanem az egyes eszközökről készült listának. A bíróság által a perben kirendelt könyvszakértő szakvéleményének 20. oldalán továbbá rögzítésre kerül, hogy a kinyomtatott készletnyilvántartással kapcsolatban nem állapítható meg, hogy melyik időpontra vonatkozik és a készlet fizikai meglétének ellenőrzése sem állapítható meg.

A felperes vitatta a 2009. július 11-én felvett avulási jegyzőkönyv tartalmának valódiságát és bizonyításra alkalmas voltát is.

Az I. rendű alperes a 2009. június 19-i jegyzőkönyvhöz kötődően előadta, hogy abban a pontos sorrend és a folyamat olvasható, valamint, hogy a közjegyzői okirat a benne foglalt tartalmakat bizonyítja, így arra bizonyítékként hivatkozhat, azzal szemben a felperesnek van ellenbizonyítási kötelezettsége.

A bíróság rögzíti, hogy maga a közjegyzői okirat nem teljes körűen ismerteti a történések sorrendjét, van olyan rövid időszak, amelynek a történései nem ismertek. Az üzlethelyiség tekintetében 14 óra 45 perc és 14 óra 55 perc közötti időszakra a közjegyzői okirat azt

tanúsítja, hogy I.r. alperes volt ügyvezetője az operátori szobába ment, a bolt tűzvédelmi dobozának átadását kérte és az operátor a „B.É. feliratú dobozt a páncélszekrényből átadta, melyen lévő gyurma semmilyen lenyomatot nem tartalmazott. A kérelmező bemutatta azt a kamerát, amelynek lenyomatával a dobozt lezárták, ez azonban a dobozon lévő gyurmán nem szerepelt. A kérelmező ezt követően a dobozt felnyitotta, amely üres volt. Az operátor arra a kérdésre, hogy hol van a dobozból a kulcs, nem tudott válaszolni. Ezen történéseket a közjegyzői okirat rögzíti, amely feltételezi azt, hogy ha a közjegyző jelen volt, akkor tudja rögzíteni a történteket, ebből pedig az következik, hogy 14 óra 45 perc és 14 óra 55 perc közötti időtartamra a közjegyzői okirat az felnyitott üzlethelyiség tekintetében, hogy oda be lehetett jutni, nem rögzít tényeket, tehát nem lehet tudni, hogy a nyitott üzlethelyiségbe be mentek-e vagy nem, és ha igen, akkor ott mi történt. A jegyzőkönyv továbbá rögzíti, hogy 16 óra 35 perckor a közjegyző ismét megjelent a helyszínen, ahol a kérelmező és munkatársai a Trillion leltárrendszer számítógépes tikettjeivel ellátott árut, amelyek az üzletben fellelhetők voltak, zárható dobozokba rakták, folytatódik tovább a jegyzőkönyv a 17 óra 30 percéig terjedő történések leírásával. A 14 óra 55 perc és 16 óra 35 perc közötti időtartam vonatkozásában azonban a jegyzőkönyv nem tartalmaz leírást, tehát a közjegyzői okirat alapján nem ismert, hogy ezen időtartamban a felnyitott üzlethelyiségben mi történt és hogy az ott lévő árukkal mi történt. Így tehát az üzlethelyiségben található ingóságok összességére vonatkozóan azok sorsa nem alátámasztott a közjegyzői okiratból és az alapján nem bizonyított egyértelműen, hogy a lezárt üzlethelység felnyitása időpontjában található összes ingóság átkerült-e a másik helyiségbe, ahol 2020. július 10-én a leltározása történt. 2009. június 19. napján kelt, kézzel írott jegyzőkönyv rögzíti, hogy közjegyző1 közjegyző 10 óra 25 perckor a helyszínre érkezik, 13 óra 34 perckor jelen van közjegyző1 közjegyző, amikor az üzlet rácsát felnyitják, majd a jegyző 14 óra 47 perckor a recepcióhoz távozik I.r. alperes volt ügyvezetőjeval. Tehát ez is megerősíti, hogy 14 óra 45 perc és 14 óra 55 perc közötti időtartamban nincs az üzlethelyiségnél. A kézzel írott jegyzőkönyv rögzíti, hogy időközben az üzletbe tanú4, tanú5, a II. rendű alperes, valamint technikus lépett be, valamint, hogy 15 óra 10 perckor biztonsági vezető és a biztonságtechnikai szolgálat szolgálatot teljesítő vagyonőre az üzlet elé állt, ezzel megakadályozva, hogy onnan bármi kikerülhessen. Ezen két személy az üzlethelyiségbe nem lépett be. 15 óra 14 perckor járőrök is érkeznek az üzlethelyiséghez, akik szintén nem lépnek be az üzlethelyiségbe, majd a rendőrség 15 óra 48 perckor elhagyja a helyszínt. Ha a két jegyzőkönyvet összevetjük, akkor 14 óra 55 perc és 15 óra 10 perc között az üzletnél nincs jelen se a közjegyző, se vagyonőr, se rendőrség. Nem bizonyított, hogy az árukészlet a felnyitáshoz képest azonos marad. Ezen felül az sem alátámasztott, hogy a benn lévők a távozáskor úgy hagyták el a helyszínt, hogy minden a felnyitáskor benn lévő áru a lezárt dobozokba került, hisz a benti tevékenységüket nem ellenőrizte a közjegyző, arról nincs jegyzőkönyv. A közokirat alapján a közjegyző csak 16 óra 35 perckor jelent meg ismét a helyszínen. Vannak tehát olyan időtartamok, amelyek nem lefedettek az okiratokkal a közjegyző jelenléte vonatkozásában és a tekintetben, hogy az összes felnyitáskor benn volt áru bedobozolásra került.

A leltárív tekintetében nem bizonyított, hogy az a közjegyzői okirat melléklete. Szükséges figyelem venni azt, hogy a közjegyzői okirat egy összefűzött irat, a leltárív olyan formában nem áll rendelkezésre, amely a közjegyzői okirathoz történő lefűzöttségét alátámasztaná. A leltáríven lefűzés nyoma nem látható. Ha látható volna, akkor is egyértelműen azt kellett volna az I. rendű alperesnek bizonyítania, hogy a leltárív a közjegyzői okirat melléklete.

A bíróság tájékoztatta az I. rendű alperest, hogy bizonyítani köteles, hogy az a közjegyzői okirat melléklete. A felperes ezt vitatta, az I. rendű alperes pedig nem bizonyította, így arra, mint közokiratra nem hivatkozhat és így, az abban foglaltakat nem bizonyítja. A felperes vitatta annak a tartalmát, így azt, hogy ezen leltáriív ténylegesen azon ingóságok vonatkozásában került felvételre 2009. július 10-én, amelyek 2009. június 19-én a közjegyző

által lezárt és pecséttel ellátott dobozokban kerültek elhelyezésre. A jegyzőkönyv száma2 számú közjegyzői okirat tanúsága szerint a leltározásnál a közjegyző nem volt jelen. Az, hogy azon személyek, akik a leltározást végezték, egy lezárt helységben voltak, még nem bizonyítja azt, hogy a felvett leltár az ott lévő ingóságokat tartalmazza, hogy azokat, pontosan teljeskörűen tartalmazza.

Mindezek alapján a K.i üzlethelyiség vonatkozásában előterjesztett 46.260.228,- forint összegű kár vonatkozásában a bíróság elutasította a viszontkeresetet.

A **B-i készlethiány**hoz kötődő **14.320.900,-** forint viszontkereseti tétel tekintetében a bíróság a következőket állapította meg.

A B-i készlethiányhoz kötődő viszontkereset változtatásnak nem volt eljárásjogi akadálya. Mint a bíróság már rögzítette a Pp. 147/A. §-a jelen eljárásra nem irányadó. Jogalap nélküli gazdagodásból eredő követelés érvényesítése a Pp. 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak sem mond ellent. Viszontkereset előterjesztésének lehetőségét az esetre is lehetővé teszi a Pp. 147. § (1) bekezdése, ha a viszontkereset tárgyául szolgáló követelés a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas. Jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése iránti igény esetén ez fennáll, tehát nem is releváns annak a vizsgálata, hogy a Pp. 147. § (1) bekezdés 1. fordulata szempontjából megfelelő-e a kérelem.

A bíróság az érdemi vizsgálat körében az alábbiak figyelembevételével döntött.

A bíróság felhívta az I. rendű alperest, hogy a kereseti kérelem tartalmi elemeinek megfelelően pontosítsa a viszontkereseti kérelmét, mivel csak egyértelmű, megfelelően pontosított kereseti – jelen esetben viszontkereseti – kérelem alapján lehet vizsgálni, hogy az általa előadottak alaposak-e. Az I. rendű alperes ennek nem tett eleget, így a jogalap nélküli gazdagodás iránti kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 2020. január 29-i tárgyalásról felvett jegyzőkönyv száma7 sorszámú jegyzőkönyv 3. oldalán rögzítettek szerint maga az I. rendű alperes közölte, hogy nem tudja teljeskörűen a viszontkereset változtatás szerint a pontos viszontkeresetét előterjeszteni, mert nincsen azon adatok birtokában, amely adatok birtokában a tényállást pontosítani tudja. Nem tudja, hogy a felperes mely biztosítóval kötött szerződést, mikor volt és volt-e kárbejelentés, hogy zajlott az eljárás, történt-e kifizetés, mikor és milyen összegű. A bíróság felhívta az I. rendű alperest, hogy érdemi vizsgálat elutasításának terhével pontosítsa a viszontkereseti kérelmét a Pp. 121. § (1) bekezdését szem előtt tartva, kiemelve abból a c) és e) pontokat. Az I. rendű alperes ezen felhívásnak nem tudott eleget tenni. Az I. r. alperes csak egy pontos, érdemi vizsgálatra alkalmas kereseti kérelem esetén lefolytatandó bizonyítási eljárás során hivatkozhatna arra, hogy a bíróság hívja fel a felperest iratok becsatolására az együttműködési kötelezettség körében, annak azonban nincs helye, hogy az ellenérdekű fél szolgáltasson iratokat, hogy az alapján megítélhető lehessen, hogy megfelelő kereseti kérelem – jelen esetben viszontkereseti kérelem – előterjeszthető-e. Ezért a bíróság nem is hívta fel a felperest a biztosításhoz kötődő iratok csatolására, továbbá a szerződéses konstrukciónak ellent is mond az, hogy az alperesi ingóságokhoz kötődően a felperes számára történt volna kifizetés. A felperesnek az ingatlanra vonatkozóan kellett vagyonbiztosítást kötnie, nem az I. rendű alperes tulajdonában álló vagy

az I. rendű alperes által bevitt, de más tulajdonában álló ingóságokra kellett vagyonbiztosítást kötnie.

A B-i készlethiányhoz kötődően a módosítás előtt előterjesztett viszontkeresete vonatkozásában, az általa felhívott 2008. június 5-i B-i üzletbe történt betöréshez kötődően a konkrét, pontos tényállás e körben, hogy pontosan mi került eltulajdonításra és hogyan mutatható ki az I. rendű alperes által megjelölt kárösszeg, nem került alátámasztásra. Nem látható, hogy hogyan vezethető le pontosan ez az összegszerűség. A nyomozati eljárás során keletkezett iratokban – nem nyomozati eljárás során lefolytatott bizonyítási eljárás értékelésének eredményeként – megjelölt összeg nem szolgálhat az összegszerűség alátámasztására. Az érintett fél, a károsult által megjelölt kárösszeg egy nyilatkozat, ami önmagában bizonyító erővel nem bír. Az összegszerűség konkrét levezetését az I. r alperes nem ismertette. Mivel azt sem közölte, hogy melyik B-i üzlethelyiséghez köti ezen kártételt – e körben az I. r. alperesnek kellett volna konkrét tényelőadást tennie – az öszegszerűség önmagában nem lehet alapos, levezetett. És e nélkül az ok-okozati összefüggés vizsgálata is kétségessé válik.

Az I. rendű alperes továbbá nem mutatta ki, hogy mi az a konkrét szerződésszegő magatartás a felperes részéről vagy egyéb szerződésen kívüli jogellenes magatartás, amellyel ok-okozati összefüggésben áll a kár. Az I. rendű alperes előadta, hogy a felperes a B-i üzletet is ugyanúgy lezárta, mint a többit. Áramtalanította az üzlethelyiséget és feloldotta a biztonsági zárat. A B-i betörés azonban 2008. június 5-én történt, ami még jóval megelőzte a felperes 2009. január 18-i üzletlezárásait, így ahhoz kötődően nem lehet kapcsolat a 2008. június 5-i betöréssel. Nem került kimutatásra, hogy mi akkor az a felperesi magatartás, amely a kárt okozta. Amennyiben nincs megjelölve maga a konkrét magatartás, akkor az ok-okozati összefüggés sem vizsgálható és így meg sem állapítható. A Ptk. 339. § (1) bekezdése szerinti kártérítési követelés jogosságának megállapításához szükséges elemek a jogellenesség, a kár és az ok-okozati összefüggés. Ezek nem kerültek kimutatásra. A bíróság hangsúlyozza, hogy ha szerződésszegéshez kötődő jogellenességre alapozódna ezen kereseti kérelem, akkor is a Ptk. 318. § (1) bekezdése alapján a Ptk. 339. § (1) bekezdésének szabályait kellene vizsgálni, tehát ugyanúgy a fent felhívott kérdések vizsgálata szükségszerű. Az, hogy a felperest értesítették a nyomozás felfüggesztéséről, nem alapozhat meg kárigényt és azt sem, hogy a felperesnek volt olyan biztosítása, amely az I. rendű alperes által bérelt üzlethelyiségben található ingóságokra terjed volna ki. A felperes közölte, hogy nem rendelkezik a biztosítási kötvénnyel, így a biztosító társaság megkeresése iránti I. rendű alperesi indítvány nem lehet alapos, továbbá a fentebb kifejtettek alapján magának a kereseti vagy viszontkereseti kérelem előterjesztőjének kell megfelelő, pontos tényállást és jogi levezetést előadni, amelyhez kötődően merülhet fel bizonyítási eljárás lefolytatása, de a bizonyítási eljárás lefolytatása nem helyettesítheti ezt és nem lehet valószínűsítések alapján bizonyítást lefolyatni, hogy abból aztán az adott kereseti vagy viszontkereseti kérelem tekintetében a tényállítást az annak előterjesztője megtehesse és annak birtokában előterjeszthessen egy olyan kérelmet, amely érdemben vizsgálható.

Mindezek alapján a bíróság a 14.320.900 Ft iránti viszontkereseti követelést elutasította.

Az I. r. alperes 40 millió forint hitelhez kapcsolódó **60.854.285.- Ft** viszontkereseti kérelme az alábbiak miatt alaptalan.

Az I. r. alperes előadta, hogy a boltokban található árukészlet annyiban feleltethető meg a takarékszövetkezet1 hiteléből vásárolt árukészleteknek, hogy az árukészletből történt eladások az üzletek lezárásáig folyamatosan pótlásra kerültek és a hitel fedezete maga az árukészlet volt és a takarékszövetkezet1 folyamatosan ellenőrizte a készletállomány értékét. A felperes előadta, hogy a 40 millió forint hitel tekintetében kötött és becsatolt vállalkozói hitelszerződés nem alkalmas arra, hogy az I. r. alperes által közölt kárt alátámassza, a számlákkal való összefüggést nem lehet megállapítani. Azt sem lehet megállapítani, hogy a 40 millió forintos hitelszerződéssel felvett összeg a perbeli ingatlanokhoz kapcsolódik. Az pedig, hogyha az I. r. alperes olyan hitelszerződést kötött, amely számára gazdaságilag hátrányos, az a saját felelősségi körébe tartozik.

Az I. r. alperes által előadottak és a becsatolt iratok alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a 40 millió forint hitelből az I. r. alperes olyan ingóságokat vásárolt, amelyeket a perbeli bérleményekbe vitt értékesítés céljából és hogy ezen vagyontárgyak értékesítése nem történt meg a perbeli ingatlanok lezárásáig. Ezen egyértelmű kapcsolat pedig feltétel ahhoz, hogy e körben az I.r. alperes igényt érvényesítsen, ennek hiányában tehát az e körben előterjesztett viszontkereseti kérelem nem lehet alapos, ezért azt a bíróság elutasította. Ezen felül e körben kárként maga a felvett 40.000.000 Ft nem merülhet fel, hanem csak az ahhoz kötődő kamat és a hitel költsége, ha a hitel teljesen feleslegesen került felvételre és az a felperes jogellenes magatartásához köthető. Továbbá, ha az I. r. alperes a hitelt más gazdasági tevékenységéhez fel tudta használni vagy részben fel tudta használni, akkor ahhoz kötődően sem érvényesíthet kártérítési követelést a felperessel szemben.

A fentiekre tekintettel a bíróság az 40 millió forintos hitelszerződéshez kötődő 60.854.285.- Ft összegű viszontkereseti követelést elutasította.

Az I. r. alperes 5 millió forint forgóeszköz-hitelhez kapcsolódó **6.409.971.- Ft.** kárigény tekintetében előterjesztett viszontkereseti kérelme az alábbiak miatt alaptalan.

Az 5 millió forintos forgóeszközhitel tekintetében az alperes arra hivatkozott, hogy a felperesi lezárások miatti csődhelyzet elhárítása érdekében vette fel a forgóeszközhitelt. A bíróság a 322. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyvben tájékoztatta az I. r. alperest, hogy szükséges, hogy nyilatkozzon, hogy az 5 millió forintos forgóeszközhitelt mire fordította. Az I. r. alperes nem tett e körben nyilatkozatot. Önmagában az, hogy a csődhelyzet elhárítására vette fel a forgóeszközhitelt, még nem tényelőadás a körben, hogy konkrétan a felvett hitelt mire fordította. A bíróság tájékoztatta az alperest, hogy az összes viszontkereseti kérelme tekintetében a kártérítés iránti igénynél bizonyítania kell a felperesi jogellenes magatartást és az abból közvetlen oksági láncolatban levezethető nála jelentkező kárt. Ez ezen kérelem vonatkozásában is fennáll. Az I. rendű alperes e körben azonban határozott tényelőadásokat sem tett, amely mellett a bizonyítási teherről szóló tájékoztatás további konkrét tényelőadásokra vonatkozó pontosítása esetlegesen megtehető lett volna. Tekintettel továbbá arra, hogy nem is nyilatkozott a bíróság azon felhívására, hogy az 5 milliós forgóeszközhitelt

mire fordította, amely egy szükségszerű kérdés az esetlegesen vizsgálandó oksági láncolatban, így további felhívás és tájékoztatás szükségtelen volt. Önmagában annak az alátámasztása, hogy felvett ilyen hitelt és hogy azt milyen összegben fizette vissza, a kártérítési követelés alapjául nem szolgálhat. Ezen hitel tekintetében is fennáll továbbá, hogy maga a felvett 5 millió forint kárként nem merülhet fel, csak a hitelfelvétel költségét kitevő kamat és egyéb költségek, tehát csak az 1.409.791.- Ft merülhet fel a hitel vonatkozásában kárelemként, ha kifejezetten a hitel összegéhez kapcsolódik a kártétel, egyébre pedig nem hivatkozott az I. r. alperes. A 2011. szeptember 27-i előkészítő iratában maga fejtette ki, hogy a kár szükségképpeni eleme a kártérítési felelősség megállapításának, magának a kár bekövetkeztének és a kár mértékének bizonyítása alperesi feladat, és hogy a jogellenes magatartás és a bekövetkezett kár között okozati összefüggésnek kell fennállnia. Ezen beadványában azt is előadta, hogy az okozati összefüggés nem vitásan fennáll, mivel a felperesi jogellenes magatartás (az üzletek lezárása, közműszolgáltatások megszüntetése és az üzletek árukészletének birtokbavétele, az alperes elzárása a birtoklás és a használat jogától) egyenes és közvetlen okozati összefüggésben áll a felperest ért anyagi kárral. Az I. rendű alperes tehát tisztában volt ezen ráháruló bizonyítási kötelezettséggel, amelyről a bíróság több ízben ki is oktatta. Ezen bizonyítási kötelezettségről az I. rendű alperes általános jelleggel tett nyilatkozatot és a bíróság is ekként tájékoztatta. Az a kérdés, hogy az I. rendű alperes ebben a beadványban részletesebb előadást tesz a felperesi felmondáshoz kötődő helyzetről és az árukészletről, nem jelenti azt, hogy ezen bizonyítási teher ne vonatkozna a viszontkereseti kérelem teljes összegszerűségére, a 40 millió forintos hitel és az 5 millió forintos forgóeszközhitel szerződés kapcsán őt ért kárra, hiszen ezeket is, mint kártérítés iránti igényt terjesztette elő. Az I. rendű alperes ezen beadványában kifejezetten kérte, hogy a bíróság tájékoztassa a bizonyítási teherről, mert álláspontja szerint a felperes által közöltek e téren tévesek. A 2011. december 9-én megtartott tárgyalásról felvett jegyzőkönyv száma8 sorszámú jegyzőkönyv 7. oldalának tanúsága szerint a bíróság tájékoztatta az I. r. alperest, hogy a kártérítési összeg tekintetében őt terheli a bizonyítási kötelezettség. Ahhoz, hogy megállapításra kerülhessen a kártérítési összeg, tehát maga a kár, ahhoz az I. r. alperesnek egyértelműen nyilatkoznia kellett volna, hogy a forgóeszközhitelt mire fordította, hiszen csak annak kapcsán állapítható meg, hogy az általa állított okból a kár bekövetkezett-e és akkor vizsgálható az ok-okozati összefüggés is. Szem előtt kell tartani továbbá, hogy az I. r. alperes 2011. szeptember 27-i beadványában, ahol a bizonyításra szoruló tényekről történő kioktatást kéri, ott a felperesnek az árukészlettel kapcsolatban kifejtett álláspontja szerinti bizonyítási teherről szóló véleményére reagál, amelyet a felperes az I. rendű alperes által állított értékcsökkenéshez kötődően fejtett ki, az nem a takarékszövetkezet1től felvett hitelekkel kapcsolatos felperesi érvelés volt.

A fentiekre tekintettel a bíróság az 5 millió forint forgóeszközhitelhez kötődő 6.409.791.- Ft összegű viszontkereseti követelést is elutasította.

Az I. r. alperes viszontkeresetének az összegszerűség körében a bizományosi szerződésekhez kötődő, a megbízóknak kifizetett összegeket a bíróság nem vizsgálta, azt az I. r. alperes a károsszeg kiszámítása körében kifejtett végső álláspontjában nem hívta fel, mint azt megalapozó tételt.

A bíróság csak részben adott helyt a felperes 2018. november 5-i (40.988/2009/301 ui.) beadványában foglalt bizonyítási indítványoknak. Az I. rendű alperes és a takarékszövetkezet1 jogviszonya a szükséges mértékben vizsgálatra került, a bíróság e körben

is tájékoztatta az I. rendű alperest a bizonyításra szoruló tényekről, az I. rendű alperes csatolt iratokat, tett nyilatkozatokat – az a saját rá háruló felelőssége, hogy milyen tartalmúakat és mire kiterjedően – olyan kérdéskör, amelyhez kötődően az alperesek és a takarékszövetkezet1 „egyéb releváns” jogviszonya vizsgálata a felperesre hárulna nem merült fel, annak vizsgálata indokolatlan.

Pp.

78. § (1) A pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni; ez alól annyiban van helye kivételnek, amennyiben a 80-83. §-ok eltérően rendelkeznek, vagy a törvény egyéb kifejezett rendelkezése a költséget a per eldöntésétől függetlenül másnak a terhére rója.

80. § (2) Az a fél, aki egyes perbeli cselekményeket sikertelenül végez, vagy egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, avagy valamely határnapot vagy határidőt mulaszt, vagy más módon felesleges költségeket okoz, az ebből származó költségeinek megtérítését pernyertessége esetén sem igényelheti, illetőleg az ellenfél ebből eredő költségeinek megtérítésére a per eldöntésére való tekintet nélkül kötelezhető.

81. § (1) Részleges pernyertesség esetében a bíróság a perköltség felől a pernyertesség arányának, valamint az egyes felek által előlegezett költségek összegének figyelembevételével határoz. Ha a pernyertesség és pervesztesség aránya, valamint az előlegezett költségek összege között nincsen számottevő különbség, a bíróság akként rendelkezik, hogy mindegyik fél maga viseli a saját költségét.

A perköltségről a bíróság a viszontkereset és a 29.033.640,- Ft és járulékai iránti kereseti kérelem vonatkozásában a Pp. 81. § (1) bekezdése alapján, míg a 52.092.227,- Ft iránti kereseti kérelem tekintetében a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.

A tanúdíjak és a szakértői díjak az I. rendű alperes viszontkeresetéhez kapcsolódnak, azokat a felperes és az I. rendű alperes fizette meg a lent ismertetettek szerint.

A peres felek az általuk lerótt iratmásolati illetéket a Pp. 80. § (2) bekezdése alapján maguk viselik.

A bíróság a pernyertesség-pervesztesség arányát a következő mértékekben állapította meg.

A felperes 29.033.640,- Ft iránti kereseti kérelme tekintetében a felperes és az I. rendű alperes, valamint a felperes és a II. rendű alperes viszonyában 8,97 – 91,03 %-ban határozata meg a bíróság, a felperesre nézve terhesebb mértékben, tekintettel arra, hogy a 29.033.640,- Ft tőke összegű kereseti követelésnek a 8,97%-át teszi ki az I. és a II. rendű alperes tekintetében megállapított 2.604.792,- Ft marasztalási tőkeösszeg.

A felperes 52.092.227,- Ft iránti kereseti kérelme tekintetében a felperes teljesen pervesztes, az I. rendű alperes 100%-ban pernyertes, mivel a bíróság a felperes ezen kereseti kérelmét teljes mértékben elutasította.

Az I. rendű alperes viszontkeresete tekintetében a bíróság pernyertesség-pervesztesség arányát a felperes és az I. rendű alperes viszonyában 18,4 - 81,6 %-ban határozta meg, az I. rendű alperesre nézve terhesebb mértékben, mivel a 191.589.204,- Ft tőkeösszegű I. rendű alperesi viszontkereset 18,4 %-át kitevő 35.182.630,- Ft tőkeösszeg megfizetésére kötelezte a bíróság a felperest.

A felperesnél a bíróság az alábbi tételeket számolta el a perköltség körében:

A kereseti követeléshez kötődően:

Az I. és a II. rendű alperes viszonylatában:

1.500.000.- Ft kereseti illeték arányos részeként 537.000,- Ft-ot. A 29.033.640,- Ft tőkeösszegű, I. és II. rendű alperes egyetemleges marasztalása iránti kereseti kérelem és az 52.092.227,- Ft összegű I. rendű alperes irányába előterjesztett kereseti kérelmek aránya: 35,8%-64,2%. Az 1.500.000, - Ft kereseti illeték 35,8%-a 537.000,- Ft.

A 29.033.640,- Ft tőkeösszegű kereseti követelés vonatkozásában megállapított ügyvédi munkadíjat, amelynek összege az IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) b) és c) pontja, valamint 4/A. §-a alapján, az alábbi módon került kiszámításra: 500.000,- Ft, (10.000.000.- Ft 5%-a), valamint 571.009,- Ft (19.033.640,- Ft 3%-a), ami nettó összegben együttesen 1.071.009,- Ft-ot tesz ki. Ebből adódóan bruttó 1.360.181,- Ft ügyvédi munkadíj illetné meg a felperest 100 %-os pernyertesség esetén. A felperest ezen összegnek csak a 8,97%-a illeti meg, amely 122.008,- Ft-ot tesz ki.

A felperes 29.033.640,- Ft tőkeösszegű kereseti követeléséből a bíróság által megítélt 2.604.792,- Ft-ot tőkeösszeget és annak ítélet szerinti kamatát az I. és a II. rendű alperes egyetemleges köteles megfizetni a felperesnek, így az ahhoz kötődő perköltség vonatkozásában is egyetemleges a fizetési kötelezettségük, ezért az ezen kereseti kérelem vonatkozásában a felperest megillető 537.000,- Ft és 122.008,- Ft, összesen 659.008,- Ft megfizetésére a bíróság egyetemlegesen kötelezte az I. és a II. rendű alperest.

Az I. rendű alperes viszonylatában:

1.500.000.- Ft kereseti illeték fennmaradó arányos részét, annak – a fent ismertetett arány alkalmazásával – 64,2%-át, 963.000,- Ft-ot maga köteles viselni a pervesztességére tekintettel.

Az 52.092.227,- Ft összegű kereseti követelés vonatkozásában az ügyvédi munkadíjat szintén maga köteles viselni a pervesztességére tekintettel.

A viszontkereseti követeléshez kötődően:

Az IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) b) c) pontjai, valamint 4/A. §-a alapján megállapított ügyvédi munkadíj, aminek a számítása a következő:

500.000,- Ft (10.000.000.- Ft 5%-a), 2.700.000,- Ft (90.000.000,- Ft 3%-a), 915.892,- (191.589.204,- Ft 1%-a) Ft, ami nettó összegben 4.115.892,- Ft, és így bruttó 5.227.183,- Ft. Ez az összeg illetné meg a felperest 100 %-os pernyertesség esetén, azonban ennek csak a 81,6 %-a 4.265.381,- Ft illeti meg a felperest ügyvédi munkadíj címén.

Tanúdíj

16.440,- Ft (40.988/2009/173. végzés; tanú2)

28.216,- Ft (40.988/2009/174. végzés; tanú3)

24.244,- Ft (40.988/2009/175. végzés; tanú4)

12.283,- Ft (40.988/2009/185. végzés; tanú5)

Összesen: 81.183,- Ft – ez az összeg illetné meg a felperest 100 %-os pernyertesség esetén, azonban ennek csak a 81,6 %-a 66.245,- Ft illeti meg a felperest.

Szakértői díj – a szakértők tárgyaláson történő meghallgatásához kötődően

60.000,- Ft (40.988/2009/212-I. végzés; szakértő2)

76.200,- Ft (40.988/2009/212-II. végzés; szakértő3)

Összesen: 136.200,- Ft – ez az összeg illetné meg a felperest 100 %-os pernyertesség esetén, azonban ennek csak a 81,6 %-a 111.139,- Ft illeti meg a felperest.

A fenti 3 tétel – 4.265.381,- Ft, 66.245,- Ft és 111.139,- Ft – összesen 4.442.765,- Ft-ot tesz ki.

A viszontkeresetet az I. rendű alperes terjesztette elő, ezért az annak vonatkozásában a felperest megillető perköltség megfizetésére az I. rendű alperes köteles.

Az I. rendű alperesnél a bíróság a perköltség körében az alábbi tételeket számolta el:

A viszontkereset tekintetében:
1.500.000,- Ft viszontkereseti illeték

Tanúdíj
13.100.- Ft (40.988/2009/159. végzés; tanú6)

Szakértői díj
350.000,- Ft (40.988/2009/119. végzés; szakértő2)
647.700,- Ft (40.555/2020/34-II. végzéssel kijavított 40.988/2009/120. végzés; szakértő Kft.)
140.000,- Ft (40.988/2009/140. végzés; szakértő2)
Összesen 1.137.700,- Ft

Az 1.500.000,- Ft viszontkereseti illeték, az 1.137.700,- Ft szakértői díj, a 13.100,- Ft tanúdíj, együttesen 2.650.800,- Ft-ot tesznek ki, amelynek csak a 18,4 %-át kitevő 487.747,- Ft-ot köteles a felperes az I. rendű alperesnek megfizetni.

Az IM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapított ügyvédi munkadíjat számolt el az alábbi mértékben. Az I. rendű alperes, valamint a II. rendű alperes és a jogi képviselőjük közt létrejött 2019. január 30-i ügyvédi megbízás (tényvázlat) 3. pontjában megjelölésre kerül a pertárgyérték 169.325.128,- Ft-ban. A tényvázlatból egyértelműen megállapítható, hogy az a viszontkereseti követeléshez kötődik. Az I. és a II. rendű alperes annak becsatolását megelőzően a 2019. január 22-i tárgyaláson nyilatkozott, hogy a perköltség körében ki kívánja egészíteni a viszontkeresetet, megbízási szerződést fog csatolni ahhoz kötődően. Viszontkeresete csak az I. rendű alperesnek van, amelyet az I. rendű alperes többször megerősített. A megbízás 8. pontjában a megbízók, tehát az I. és a II. rendű alperesek azt vállalták, hogy egyetemlegesen megfizetnek a meghatalmazott ügyvédi irodának a megbízás (tényvázlat) 3. pontjában meghatározott pertárgy érték 10 %-ának megfelelő ügyvédi megbízási díjat. Rögzítésre került, hogy ezentúl a megbízó megtéríti az ügy vitelével kapcsolatos egyéb kiadásokat, és hogy az ügyvédi munkadíj magába foglalja az ügyvéd útiköltségét és készkiadásait is. Az I. és II. rendű alperesek ezen ügyvédi megbízás előterjesztésével együtt 16.900.000,- Ft jogi képviselet ellátásával felmerülő perköltség igényt jelentettek be. A bíróság a viszontkereset tényleges – 169.325.128,- Ft-nál magasabb – pertárgyértékét nem vette figyelembe, mivel a megbízási szerződésben alacsonyabb összeg került megjelölésre és az I. és a II. rendű alperesek határozott összeg – 16.900.000,- Ft – megfizetését kérték.

Az IM rendelet 3. § (6) bekezdése kimondja, hogy a munkadíj megállapítása során a munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. Az IM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján 16.900.000,- Ft munkadíj illetné meg az I. rendű alperest a viszontkereset tekintetében történő 100 %-os pernyertesség esetén. A bíróság a viszontkereset tekintetében közölt időnkénti ellentmondásos nyilatkozatokra, a viszontkereseti kérelem részbeni kidolgozatlanságára, a pontosításra történő felhívás ellenére annak elmaradására figyelemmel

a 16.900.000,- Ft-os munkadíj összegét 8.000.000,- Ft-ra mérsékelte. A fentebb ismertetett pernyertesség-perveszteség arányára figyelemmel azonban ezen összegnek csak a 18,4 %-a, tehát 1.472.000,- Ft illeti meg az I. rendű alperest. Ez a nettó összeg, amelyből következően a bruttó ügyvédi munkadíj 1.869.440,- Ft.

Az illetékhez, az ügyvédi munkadíjhoz, a szakértői díjakhoz és a tanúdíjhoz kötődő, a felperes által az I. rendű alperesnek fizetendő költségek együttes összege – 487.747,- Ft + 1.869.440,- Ft. – 2.357.187,- Ft, amely összegű perköltséget köteles megfizetni a felperes az I. rendű alperesnek.

A 29.033.640,- Ft tőkeösszegű kereseti követeléshez kötődően az I. rendű és a II. rendű alperes nem hivatkozott ügyvédi megbízási szerződésre, de közölték, hogy költségigényük van, így a vonatkozásban a bíróság az IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) b) c) pontjai, valamint 4/A. §-a alapján állapított meg ügyvédi munkadíjat, aminek a számítása a következő:

A 29.033.640,- Ft tőkeösszegű kereseti követelés vonatkozásában a felperesnél ismertetettek szerint bruttó 1.360.181,- Ft ügyvédi munkadíj illetné meg az I. és a II. rendű alperest egyetemlegesen, 100 %-os pernyertesség esetén. Az alpereseket azonban ezen összegnek csak a 91,03 %-a illeti meg – egyetemlegesen –, amely 1.238.173,- Ft-ot tesz ki, ennek a megfizetésére köteles a felperes.

A bíróság a II. rendű alperesnek a viszontkereseti követelés tekintetében nem ítélt meg perköltséget, mivel a II. rendű alperes nem terjesztett elő viszontkeresetet, ezért az eljárásjogi rendelkezések alapján számára viszontkereseti kérelemhez kötődő perköltség nem ítélhető meg, az előterjesztett 2019. január 30-i ügyvédi megbízás (tényvázlat) ellenére sem.

A II. rendű alperes tekintetében, a vele szemben is előterjesztett 29.033.640,- Ft tőkeösszegű kereseti kérelemhez kötődő ügyvédi munkadíjon felüli, egyéb perköltségről nincs adat.

Budapest, 2021. január 13.

dr. Bojtor Johanna s.k.
bíró